

Servizi digitali inclusi

Questo volume (VOL-02) è collegato ai servizi digitali Capitale Personale: aggiornamenti operativi, schede compilabili, planner, Bando Decoder e materiali di lavoro collegati ai moduli interni.

COSA AGGIUNGE IL DIGITALE

Servizio	Funzione
Bando Decoder	Trasforma il bando in piano di studio e priorità.
Planner	Organizza tempi, prove, ripassi e simulazioni.
Servizio	Funzione
Schede modulo	Adatta il Metodo BANDO alla famiglia concorsuale del volume.
Aggiornamenti	Aiuta a controllare sulle fonti ufficiali le novità rilevanti per il bando e per la prova.

BANDO IN PRATICA

Il volume resta utilizzabile anche senza piattaforma: il digitale accelera compilazione, verifica e aggiornamento, ma non sostituisce il libro.

VOL-02 — Tomo II

POLIZIA LOCALE

Manuale-workbook per i concorsi territoriali

CAPITALE PERSONALE

Metodo BANDO · Edizione verificata al 3 ottobre
2026

Capitale Personale

Copyright e note editoriali

Questo volume appartiene alla linea ConcorsoBook OS / Capitale Personale ed è costruito come libro-workbook per la preparazione ai concorsi pubblici italiani.

Per la tua candidatura controlla sempre il bando, gli allegati e gli avvisi ufficiali della procedura. Per l'uso professionale verifica le disposizioni vigenti e le regole applicabili al caso concreto.

Il volume non promette copertura totale di ogni bando, né aggiornamento automatico: offre un metodo riusabile, una struttura modulare e strumenti di lavoro collegati al perimetro editoriale dichiarato.

Perimetro volume: Enti locali, Camere di commercio e Polizia locale.

Questo tomo comprende M-FL04.

Percorso	Capitoli della collana
Orientamento e metodo	1–3
Polizia locale	35–49
Simulazione adattata e conclusione	50–51

La numerazione dei capitoli è comune ai due tomi; l'indice delle pagine riguarda soltanto questo tomo. Teoria e prove specialistiche sono incluse; per le materie comuni resta il raccordo con VOL-01.

I concorsi richiedono di applicare le regole a enti, funzioni e fatti concreti. Il Tomo II sviluppa polizia locale con spiegazioni, esempi, casi e verifiche.

Parti dal bando, scegli le materie pertinenti e produci una risposta o un atto prima di passare al nucleo successivo. Gli esempi originali sono didattici; non sostituiscono modelli ufficiali dell'ente.

La divisione del VOL-02 in due tomi conserva la leggibilità della pagina e la copertura dei moduli. Ogni tomo dispone di orientamento, indice e simulazione con soluzioni; il testo è verificato al 3 ottobre 2026 nel perimetro delle fonti dei capitoli.

Il libro resta utilizzabile senza piattaforma digitale. Le condizioni degli eventuali servizi aggiuntivi seguono le informazioni rese disponibili dall'editore.

Indice del Tomo II

Orientamento

Cap. 1	Come usare questo tomo insieme a VOL-01	9
Cap. 2	Bando Decoder territoriale	11
Cap. 3	Piano 30/60/90 giorni per VOL-02	15

M-FL04

Polizia locale

Cap. 35	Diventare agente o ufficiale di Polizia locale	20
35.1	Dal bando al profilo di Polizia locale	21
35.2	Funzione locale e sistema delle fonti	24
35.3	Profilo, mansioni e qualifiche operative	25
35.4	Materie, prove e delta specialistico	28
35.5	Piano di studio e prestazione concorsuale	30

Ordinamento nazionale e regionale della

Cap. 36	Polizia locale	37
36.1	Legge quadro nazionale e funzione comunale	39
36.2	Scala nazionale, regionale e locale	40
36.3	Comune, gestione associata, Corpo e servizio	43
36.4	Legge regionale, regolamenti e atti dell'ente	44
36.5	Applicazione al bando e risposta d'esame	46

Qualifiche, poteri, dipendenze e

Cap. 37	organizzazione del servizio	51
37.1	Funzione, qualifica, potere e organizzazione	53
37.2	Ente, territorio e dipendenze funzionali	55
37.3	Polizia giudiziaria e polizia stradale	57
37.4	Agente di pubblica sicurezza e ruolo del prefetto	59
37.5	Corpo, servizio, comando e caso integrato	61

Cap. 38	Servizi di polizia stradale	67
38.1	Sistema delle fonti e mappa dei servizi	69
38.2	Organi, competenza e organizzazione del servizio	71
38.3	Regolazione della circolazione, provvedimenti e segnaletica	72
38.4	Controllo su strada e documentazione	76
38.5	Aggiornamento normativo e caso operativo integrato	79

Accertamento, contestazione, notificazione

Cap. 39	e ricorsi nel Codice della strada	86
39.1	Accertamento, prova e formazione del verbale	88
39.2	Contestazione immediata e differita	90
39.3	Notificazione e conoscenza legale	92
39.4	Pagamento e rimedi alternativi	94
39.5	Cronologia, errori e caso integrato	97

CAPITALE PERSONALE

	Procedimento sanzionatorio amministrativo applicato	103
Cap. 40		
40.1	Legalità, illecito e fonte speciale	104
40.2	Accertamento, contestazione e verbale	107
40.3	Pagamento, difese e istruttoria	109
40.4	Archiviazione, ordinanza-ingiunzione e opposizione	111
40.5	Discipline speciali e caso amministrativo locale	113
Cap. 41	Polizia giudiziaria e atti essenziali	119
41.1	Funzioni, qualifiche e limiti della PG locale	120
41.2	Notizia di reato e comunicazione al pubblico ministero	122
41.3	Documentazione e atti essenziali di iniziativa	124
41.4	Garanzie, fonti di prova e rapporto con l'autorità giudiziaria	128
41.5	Doppio binario amministrativo-penale e prova concorsuale	130
Cap. 42	TULPS, pubblica sicurezza e immigrazione	137
42.1	TULPS, titoli e polizia amministrativa	139
42.2	Pubblica sicurezza, sicurezza urbana e polizia giudiziaria	141
42.3	Comune, sindaco, Prefetto e Questore	143
42.4	Esercizi, manifestazioni e controlli	146
42.5	Immigrazione e caso operativo	148
	Sicurezza urbana, ordinanze e coordinamento	155
Cap. 43		
43.1	Sicurezza integrata, urbana e ordine pubblico	156
43.2	Regolamenti e strumenti ordinari	158
43.3	Ordinanze sindacali e limiti	160
43.4	Coordinamento con Prefetto e forze statali	162
43.5	Aggiornamenti e caso urbano	164
Cap. 44	Commercio, pubblici esercizi e SUAP	171
44.1	SUAP e coordinamento procedimentale	172
	SCIA, autorizzazione, comunicazione e controllo successivo	174
44.2		
44.3	Commercio, pubblici esercizi e disciplina multilivello	176
44.4	Sopralluogo, verbalizzazione e costruzione del fascicolo	179
44.5	Dall'accertamento al seguito sanzionatorio	181
Cap. 45	Vigilanza edilizia e procedimenti repressivi	186
45.1	Vigilanza edilizia e riparto delle competenze	187
45.2	Regimi e titoli edilizi nel controllo	189
45.3	Sopralluogo, rilievi e costruzione del fascicolo	191
45.4	Procedimenti repressivi e provvedimenti edilizi	193
45.5	Doppio binario amministrativo e penale	197
Cap. 46	Ambiente, rifiuti, rumore e tutela locale	202
46.1	Perimetro ambientale e metodo di controllo	203
46.2	Rifiuti, abbandono e gestione ordinaria	205
46.3	Rumore e tutela acustica locale	208

CAPITALE PERSONALE

46.4	Comune, gestore, uffici, ARPA e autorità	210
46.5	Verbale, relazione, ordinanza e doppio binario	212
Cap. 47	Sinistri, rilievi e gestione della prova	217
47.1	Arrivo, soccorso e sicurezza	218
47.2	Fotografie, misure e rappresentazione planimetrica	220
47.3	Identificazione, dichiarazioni e testimoni	223
47.4	Fascicolo, dati personali e accesso	225
47.5	Violazioni, responsabilità e possibile canale di PG	226
	Ufficiale PL: comando, contenzioso ed	
Cap. 48	emergenze	232
48.1	Profili, comando, qualifiche e gestione	233
48.2	Ordine di servizio e controllo operativo	235
48.3	Personale, turni e priorità operative	237
48.4	Contenzioso, accesso, reclami e fascicolo	240
48.5	Emergenze e comunicazione istituzionale	242
Cap. 49	Laboratorio atti e verbali della Polizia locale	248
49.1	Dalla traccia al documento	249
49.2	Verbale stradale e verbale amministrativo	250
49.3	Annotazione, relazione e comunicazione	254
49.4	Laboratorio multisettoriale e controllo sul campo	257
49.5	Revisione dell'atto e prova finale	259
	Parte finale	
Cap. 50	Simulazione finale — Tomo II	264
Cap. 51	Dal tomo al prossimo bando	268

Come usare questo tomo insieme a VOL-01

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Percorso e destinatari

Il VOL-02 è articolato in due tomi. Questo è il Tomo II — Polizia locale. Il percorso sviluppa i quindici capitoli di Polizia locale: ordinamento, qualifiche, circolazione, sanzioni, PG, pubblica sicurezza, commercio, edilizia, ambiente, sinistri, comando e atti. I percorsi amministrativi comunali, regionali, di area vasta e camerali sono nel Tomo I.

Ogni tomo contiene il proprio indice, gli strumenti di orientamento e una simulazione con soluzioni stampate. La numerazione dei capitoli resta comune ai due tomi: orientamento 1–3, Comuni 4–17, Regioni e area vasta 18–29, Camere di commercio 30–34, Polizia locale 35–49, simulazione 50 e conclusione 51. Gli intervalli assenti dall'indice di questo tomo appartengono all'altro; le pagine ripartono da uno. La simulazione e la conclusione sono adattate al percorso presente.

Regola comune e applicazione specialistica

Il VOL-01 fornisce il metodo e le materie comuni: Costituzione, procedimento, accesso, trasparenza, privacy, anticorruzione, pubblico impiego, contratti e contabilità di base. Qui quelle conoscenze diventano decisioni del profilo: chi ha la competenza, quali presupposti servono, quale documento redigere e quale seguito attivare. Non basta citare una norma senza applicarla al fatto.

Per un agente la priorità comprende qualifiche, servizi, accertamento e documentazione; per ufficiale, funzionario o comandante si aggiungono coordinamento, personale, turni e responsabilità organizzative. La legge regionale e il regolamento del Corpo richiesti dal bando si studiano nel loro ambito: non si trasferiscono automaticamente regole di un territorio in un altro.

Dal bando all'output

Compila il Decoder del capitolo 2: ente, profilo, area, requisiti, prove, materie, fonti territoriali e calendario. Separa la regola comune dalla sua applicazione specialistica. Per ogni materia assegna un risultato concreto: una risposta in 120 parole, un caso, una nota, un verbale o un'esposizione di tre minuti. Gli esempi didattici non sono bandi reali né modelli ufficiali dell'amministrazione.

Usa il piano del capitolo 3 per alternare studio, richiamo attivo e prova. Correggi prima gli errori che cambiano l'esito: competenza sbagliata, termine confuso, fatto non dimostrato, garanzia omessa. Poi migliora sintassi e ordine. Nei laboratori trovi elaborati svolti; nella simulazione 50, quesiti e percorsi coerenti con questo tomo.

Scheda iniziale

Campo	Da compilare
Ente e profilo	
Prova, durata e materie	
Modulo e capitoli prioritari	
Fonti regionali/locali richieste	
Output da allenare	
Primo errore da recuperare	

Il testo normativo è verificato al 3 ottobre 2026 nel perimetro delle fonti dei capitoli. Prima della prova controlla bando, rettifiche e norme ufficiali pertinenti. Il libro e le soluzioni restano utilizzabili senza servizi digitali; eventuali materiali online sono complementari.

Bando Decoder territoriale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

Un bando di un ente territoriale non si legge soltanto per sapere se ci si può candidare. Si legge per capire quale lavoro viene richiesto e quale preparazione produce punti nella prova. La stessa parola, per esempio “ordinamento degli enti locali”, può indicare una risposta orale per un istruttore amministrativo, un caso contabile, un atto tecnico o un verbale di Polizia locale. Il Bando Decoder serve a trasformare questa differenza in decisioni di studio.

Il suo compito è selezionare. Il candidato non deve copiare l'intero programma in una lista; deve distinguere ciò che appartiene al nucleo comune del VOL-01, ciò che costituisce il delta locale del VOL-02, gli approfondimenti di sottoprofilo e i rinvii verso uno specialista diverso.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Al termine del capitolo il candidato sa estrarre dal bando ente, profilo, prove, materie, fonti, priorità e output; sa inoltre costruire una prima mappa di studio senza confondere ciò che è certo con ciò che resta da verificare.

MAPPA BANDO

Passaggio	Domanda da compilare	Decisione utile
Bando	Chi bandisce, per quale profilo e con quali prove?	Individuare la famiglia: Comune, area vasta, Regione, PL o Camera di commercio
Aree	Quali materie sono comuni e quali specialistiche?	Collegare il nucleo B-PA al VOL-01 e il delta locale al modulo appropriato
Nuclei	Quali argomenti pesano davvero?	Ordinare i nuclei per frequenza, funzione nel profilo e formato di prova
Diario	Dove rischio un errore di interpretazione?	Registrare fonte non trovata, rinvio incerto, termine o allegato da controllare

Passaggio	Domanda da compilare	Decisione utile
Output	Che cosa dovrò produrre?	Allenare risposta, schema, caso, atto, verbale o esposizione orale

1. LEGGERE PER CAMPI, NON PER PAGINE

La lettura utile del bando avviene per campi. In una prima passata si estraggono soltanto dati oggettivi: amministrazione, profilo e area, numero dei posti, requisiti, scadenze, allegati, prove, criteri di valutazione, materie, eventuali prove fisiche o linguistiche e comunicazioni ufficiali. Ogni dato va associato alla pagina o all'allegato di provenienza. Se non è presente, non va completato per abitudine: si annota “da verificare”.

La seconda passata riguarda il profilo reale. Un concorso bandito da un Comune non è automaticamente un concorso amministrativo generale; un bando per Polizia locale non richiede automaticamente tutti i settori di vigilanza con la stessa profondità. Bisogna cercare le attività descritte, le competenze richieste e il tipo di prova. Sono questi elementi, insieme alle materie, a determinare il peso dello studio.

2. LA GRIGLIA CHE TRASFORMA IL BANDO IN PIANO

Campo del Decoder	Cosa annotare	Errore da evitare
Ente e profilo	Ente, servizio di destinazione, area e mansioni descritte	Studiare il nome del profilo senza leggere le attività
Prove	Formato, durata, soglie, criteri, strumenti ammessi	Applicare regole di un altro concorso
Materia	Formula esatta del programma e fonte richiamata	Sostituire la voce del bando con un riassunto generico
Collocazione	VOL-01, modulo VOL-02, appendice o rinvio	Duplicare tutto il nucleo comune nello specialista
Output	Risposta, quiz, caso, atto, verbale, colloquio	Studiare solo definizioni quando serve produzione
Verifica	Allegato, regolamento, pagina istituzionale o testo vigente	Considerare definitiva una nota non ufficiale

La colonna “collocazione” protegge dal sovraccarico. Il procedimento amministrativo generale, per esempio, resta nel volume base; nel VOL-02 si studia come si traduce in una determinazione comunale, in una pratica anagrafica, in un procedimento sanzionatorio o in una relazione istruttoria. Se il programma richiede una disciplina tecnica di altra famiglia, il Decoder deve indicare un rinvio preciso, non un generico “approfondire”.

3. COME ASSEGNARE LE PRIORITÀ

Una priorità alta non dipende soltanto dal fatto che una materia appaia nel programma. È alta quando ricorrono insieme tre elementi: la materia è espressamente richiesta, è collegata alle mansioni del profilo e può diventare output di prova. Per un istruttore contabile locale, bilancio, entrate e atti di spesa meritano un posto prioritario; per un agente di Polizia locale, CdS, sanzioni, qualifiche e documentazione dell'attività hanno una resa immediata; per un profilo camerale, il Registro imprese e il procedimento di front office richiedono una verifica specifica dei bandi e delle fonti.

Usare tre etichette è sufficiente: presidio immediato, sviluppo programmato, da verificare. La terza etichetta è importante quanto le altre: impedisce di studiare un dettaglio normativo, una prova o un regolamento locale prima di averne confermato la presenza.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il Decoder non riassume il bando: produce decisioni.
- Ogni materia va collocata nel volume o nel modulo corretto.
- La priorità nasce dall'incontro tra programma, profilo e prova.
- Un'informazione non rintracciata resta “da verificare”, non diventa un dato presunto.
- Il risultato finale è una lista di output da allenare, non una pila di capitoli da leggere.

CASO GUIDATO

Un Comune bandisce un profilo amministrativo e indica TUEL, procedimento amministrativo, servizi al cittadino, protocollo e prova teorico-pratica. Il candidato inserisce procedimento e accesso nel ripasso VOL-01; usa M-FL01 per competenze dell'ente, atti, protocollo e servizi; trasforma la prova in tre output: una risposta sintetica su organo e competenza, una sequenza di istruttoria e una bozza ragionata di atto. Non aggiunge edilizia o Polizia locale, perché il bando non le richiama.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come usa il bando per definire il piano di studio?

Estraggo prima profilo, prove, materie e allegati; classifico poi ogni voce come nucleo comune, delta locale, eventuale verticale o rinvio. Per ogni priorità definisco un output coerente con la prova e registro ciò che deve essere verificato sulla fonte ufficiale. Il piano nasce da questa griglia, non dall'indice del manuale.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se il bando è di un Comune, devo studiare tutto il VOL-02?

No. Il Comune identifica una famiglia, non l'intero programma. Decidono il profilo, le materie, le prove e gli eventuali servizi indicati dal bando.

ERRORE TIPICO

Confondere la fonte del bando con una fonte normativa. Il bando dice cosa la procedura richiede; la norma e il regolamento spiegano la disciplina da studiare. Vanno letti insieme, senza attribuire all'uno il ruolo dell'altra.

MINI-ESERCIZIO

Prendi un bando reale e completa sei righe: ente/profilo; prova più impegnativa; tre materie ad alta priorità; un nucleo da VOL-01; un capitolo del VOL-02; un'informazione da verificare. Chiudi scrivendo un output da produrre entro sette giorni.

Piano 30/60/90 giorni per VOL-02

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

Un piano di studio locale funziona soltanto se traduce il bando in ore reali, priorità e prove di apprendimento. Dire “studierò TUEL, contabilità e Polizia locale” non è un piano: non dice quale materia viene prima, quale risultato va prodotto o come il candidato recupererà un errore.

Il piano 30/60/90 non promette che tutti i concorsi richiedano gli stessi tempi. Offre tre orizzonti con una regola costante: ogni settimana deve contenere studio selettivo, richiamo attivo, produzione, correzione e aggiornamento del Diario degli errori.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Costruire un calendario sostenibile per un concorso territoriale, integrando VOL-01 e il modulo specialistico necessario senza duplicazioni e senza riempire le settimane di obiettivi non verificabili.

MAPPA BANDO

Elemento	Traduzione nel piano	Evidenza di fine settimana
Bando	Prova, materie, data e vincoli	Il piano resta collegato al programma ufficiale
Aree	Base comune e delta locale	Ogni blocco è assegnato al volume o modulo corretto
Nuclei	Priorità e dipendenze	Una lista breve di concetti da spiegare o applicare
Diario	Errori e ritardi	Una decisione di recupero o di taglio
Output	Quiz, risposta, caso, atto o orale	Un prodotto controllabile, non solo pagine lette

1. PRIMA IL TEMPO DISPONIBILE, POI L'INDICE

Il candidato deve calcolare le ore realmente utilizzabili: giorni lavorativi, studio nel fine settimana, imprevisti e margine di recupero. Un piano credibile non occupa ogni spazio libero. Lascia una quota per la correzione degli esercizi, gli aggiornamenti del bando e gli argomenti che si rivelano più difficili.

Poi si ordinano le materie in base al Decoder. Le materie comuni già presidiate nel VOL-01 ricevono richiamo e applicazione; il tempo principale va al delta locale. In un concorso comunale la sequenza può partire da ente, organi e atti, per poi entrare in servizi e contabilità. In un concorso per PL può partire da ordinamento, qualifiche, CdS e sanzioni, integrando i controlli settoriali secondo il programma. Il piano non è uguale per tutti perché non lo sono i profili.

2. TRE ORIZZONTI, TRE DECISIONI

Orizzonte	Finalità	Scelta di metodo
30 giorni	Preparare una prova vicina o costruire il primo presidio	Tagliare il non richiesto, lavorare sulle materie ad alta resa e produrre output brevi ogni settimana
60 giorni	Consolidare base e specialista	Alternare nuclei, richiamo e simulazioni parziali; usare il Diario per ridistribuire il tempo
90 giorni	Costruire preparazione riutilizzabile	Organizzare cicli di studio, ripassi, casi e simulazioni complete, conservando schede e errori utili per bandi successivi

Nel piano a 30 giorni non si “salta” la teoria: la si seleziona. Si parte dalle fonti e dalle distinzioni senza le quali non si può risolvere una domanda o un caso. Nei 60 giorni cresce il lavoro di confronto tra istituti e profili. Nei 90 giorni la priorità è rendere stabile il capitale di studio: mappe, risposte, schemi e errori rimangono disponibili per il prossimo concorso della stessa famiglia.

3. LA SETTIMANA MINIMA

Una settimana efficace può essere costruita con cinque blocchi:

- un nucleo nuovo, studiato con fonte e schema;
- un richiamo attivo di un nucleo già affrontato;
- un output di prova, anche breve;
- una correzione classificata nel Diario;
- una scelta per la settimana successiva: confermare, recuperare, semplificare o rinviare.

La produttività non si misura dalle ore dichiarate, ma dalla presenza di questi cinque elementi. Se una settimana salta, non si recupera sommando ore impossibili: si rilegge il Decoder e si taglia ciò che non è prioritario per quella prova.

4. DIARIO DEGLI ERRORI TERRITORIALE

Nel VOL-02 il Diario deve rendere visibili errori tipici di applicazione: attribuire un atto all’organo sbagliato; confondere procedura generale e disciplina settoriale; usare una fonte locale senza averla verificata; scambiare attività istruttoria e provvedimento; citare una regola di Polizia locale fuori dai suoi presupposti.

Errore osservato	Categoria	Decisione di recupero
Confusione tra Consiglio, Giunta e responsabile	Competenza	Rifare la mappa organo-funzione-atto e rispondere a tre domande orali
Risposta corretta ma generica	Output	Riscrivere con definizione, funzione, soggetto e caso
Norma ricordata senza contesto	Fonte	Rileggere nel capitolo pertinente la regola e il riferimento normativo; verificarne il testo su Normattiva o sulla fonte ufficiale indicata
Caso svolto senza passaggi procedurali	Metodo	Usare lo schema fatto-soggetto-competenza-atto-controllo

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il piano nasce dal Decoder e dalle ore reali.
- Ogni settimana richiede studio, richiamo, output, correzione e decisione.
- Nel breve periodo si taglia il non richiesto, non la struttura del ragionamento.
- Il Diario decide la priorità del ripasso successivo.
- VOL-01 e VOL-02 si integrano: non si leggono entrambi dall’inizio alla fine.

CASO GUIDATO

Marta ha sessanta giorni per un concorso di istruttore amministrativo comunale. Dalla lettura del bando individua TUEL, atti, protocollo, accesso e servizi al cittadino. Nelle prime due settimane consolida organi, competenze e atti; nelle due seguenti collega procedimento e protocollo a casi di ufficio; poi alterna risposte sintetiche, una simulazione di istruttoria e richiami del VOL-01 su motivazione, accesso e privacy. Dopo ogni prova registra un solo errore dominante e modifica la settimana seguente. Non aggiunge materie tecniche non richieste.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come costruisce un piano di studio per un concorso negli enti locali?

Parto dal Bando Decoder, calcolo le ore effettivamente disponibili e distingo nucleo comune e delta locale. Organizzo le materie per priorità e dipendenze, assegno ogni settimana un output verificabile e uso il Diario degli errori per correggere il piano. Se il tempo diminuisce, taglio gli approfondimenti non richiesti e mantengo i nuclei necessari alla prova.

DOMANDA-TRAPPOLA

Il piano di 90 giorni è sempre migliore di quello di 30?

No. È utile solo se la procedura e il tempo disponibile lo consentono. Un piano breve, selettivo e verificabile è preferibile a un piano lungo che non si riesce a eseguire.

ERRORE TIPICO

Confondere calendario e piano. Un calendario dice quando studiare; un piano chiarisce che cosa studiare, con quale priorità, quale output produrre e come usare gli errori.

MINI-ESERCIZIO

Scegli un orizzonte di 30, 60 o 90 giorni. Scrivi per la prima settimana: ore reali, due nuclei, un richiamo, un output, un possibile rischio e una decisione di recupero. Se non riesci a indicare l'output, il blocco è ancora troppo generico.

M-FL04

Polizia locale

Percorso del VOL-02, Tomo II — Polizia locale.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	35 Diventare agente o ufficiale di Polizia locale; 36 Ordinamento nazionale e regionale della Polizia locale; 37 Qualifiche, poteri, dipendenze e organizzazione del servizio; 38 Servizi di polizia stradale
Sviluppo	39 Accertamento, contestazione, notificazione e ricorsi nel Codice della strada; 40 Procedimento sanzionatorio amministrativo applicato; 41 Polizia giudiziaria e atti essenziali; 42 TULPS, pubblica sicurezza e immigrazione
Allenamento	43 Sicurezza urbana, ordinanze e coordinamento; 44 Commercio, pubblici esercizi e SUAP; 45 Vigilanza edilizia e procedimenti repressivi; 46 Ambiente, rifiuti, rumore e tutela locale
Strumenti	47 Sinistri, rilievi e gestione della prova; 48 Ufficiale PL: comando, contenzioso ed emergenze; 49 Laboratorio atti e verbali della Polizia locale

Diventare agente o ufficiale di Polizia locale

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Guida al capitolo

Questo capitolo apre il modulo M-FL04. La sua funzione non è insegnare già tutti gli articoli del Codice della strada o tutti gli atti di polizia giudiziaria. Serve a costruire la mappa che permette di studiare bene il resto del modulo.

L'errore più frequente è ridurre la Polizia locale a una materia sola. Alcuni candidati la identificano con il Codice della strada. Altri la trattano come un profilo amministrativo comunale ordinario. Altri ancora la descrivono come se fosse una forza statale di pubblica sicurezza. Tutte e tre le impostazioni sono sbilanciate.

La Polizia locale va letta come funzione dell'ente territoriale, con compiti amministrativi e operativi, qualifiche specifiche, rapporto con il territorio, poteri di accertamento e responsabilità documentali. Il candidato deve imparare a chiedersi sempre: quale ente opera, quale funzione è esercitata, quale qualifica rileva, quale autorità è competente, quale atto deve essere prodotto.

Sviluppo della lezione

APERTURA EDITORIALE

Un concorso per Polizia locale non si prepara come un concorso amministrativo qualunque. Il candidato entra in una funzione pubblica che sta sul confine tra amministrazione locale, controllo del territorio, rapporto con cittadini e imprese, sicurezza stradale, polizia amministrativa e, in alcuni casi, funzioni di polizia giudiziaria o ausiliarie di pubblica sicurezza.

Questo confine va maneggiato con precisione. La Polizia locale non è il Comune visto dallo sportello, ma non è nemmeno una forza statale di polizia. È una funzione dell'ente locale, regolata da fonti nazionali, regionali e locali, che opera dentro un territorio e produce atti concreti: verbali, accertamenti, relazioni, annotazioni, segnalazioni, controlli, comunicazioni, ordini di servizio e casi pratici.

Per questo M-FL04 non può essere studiato come una raccolta di definizioni. Deve diventare un laboratorio di decisione. Davanti a un fatto, il candidato deve saper classificare: è violazione del Codice della strada? illecito amministrativo? profilo di polizia amministrativa? possibile reato? questione edilizia, commerciale o ambientale? caso di sicurezza urbana? semplice informazione all'utente? Da questa classificazione dipendono fonte, autorità, atto e linguaggio della risposta.

La prima regola è quindi metodologica: non partire dagli articoli. Parti dal bando. Il bando ti dice se stai preparando un posto da agente, istruttore, ufficiale, funzionario, specialista o comandante; se sono previste prove fisiche; se la prova scritta è teorica, pratica o mista; se vengono richiesti verbali, casi, quiz, colloquio o accertamenti di idoneità. Solo dopo puoi decidere quanto Codice della strada studiare, quanto procedimento sanzionatorio allenare e quali materie settoriali presidiare.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper fare sei operazioni:

1. leggere un bando di Polizia locale senza confondere profilo, requisiti, materie e prove;
2. distinguere agente, istruttore, ufficiale, funzionario, coordinatore e comandante come etichette concorsuali da verificare nel bando;
3. separare funzioni di polizia locale, polizia stradale, polizia amministrativa, polizia giudiziaria e pubblica sicurezza;
4. decidere quali materie studiare nel VOL-01 e quali nel M-FL04;
5. costruire un piano di studio orientato a output: verbale, caso, risposta orale, schema procedimentale;
6. evitare affermazioni assolute su poteri e qualifiche non collegate alla fonte.

L'obiettivo non è diventare specialisti di ogni settore già in apertura. I capitoli successivi entreranno nei dettagli. Qui devi imparare a non perdere la bussola.

35.1 Dal bando al profilo di Polizia locale

COME USARE QUESTO CAPITOLO

Usa questo capitolo come decoder iniziale. Prima di studiare il modulo, prendi il bando e compila una scheda.

Voce del bando	Domanda da farsi	Perché conta
Ente	Comune, Unione, Provincia, Città metropolitana?	Cambiano regolamenti, organizzazione e possibile livello territoriale del servizio.
Profilo	Agente, istruttore, ufficiale, funzionario, comandante?	Cambiano responsabilità, prove e peso dell'organizzazione del servizio.

Voce del bando	Domanda da farsi	Perché conta
Area/contratto	Area Istruttori, Funzionari/EQ, altro inquadramento?	Aiuta a capire livello di autonomia, mansioni e aspettativa della commissione.
Prove	Quiz, scritto, orale, pratico, fisico, idoneità?	Decide se devi allenare definizioni, casi, verbali o performance.
Materie PL	Codice strada, L. 65/1986, L. 689/1981, TULPS, PG, commercio, edilizia?	Individua il nucleo specialistico da non sostituire con materie comuni.
Fonti locali	Legge regionale, regolamento comunale, ordinanze, allegati?	Evita risposte generiche quando il bando richiede una fonte specifica.

Questa scheda va compilata prima del piano di studio. Un candidato che apre direttamente il Codice della strada rischia di studiare molto e prepararsi poco. Un candidato che legge prima il bando sa invece quali capitoli deve trasformare in output.

MAPPA BANDO DEL PROFILO PL

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione in M-FL04
B - Bando	Che profilo PL è richiesto?	Agente, istruttore, ufficiale, funzionario, comandante, tempo pieno/parziale, prove e requisiti.
A - Aree	Quali aree pesano di più?	Ordinamento PL, Codice della strada, sanzioni, PG, TULPS, sicurezza urbana, commercio, edilizia, ambiente.
N - Nuclei	Quali concetti non posso sbagliare?	Funzione locale, qualifica, autorità competente, verbale, procedimento, ricorso, caso operativo.
D - Diario	Dove rischio l'errore?	Confondere PL con Polizia di Stato, ridurre tutto al CdS, sbagliare autorità o atto.

Lettera	Domanda da porsi	Applicazione in M-FL04
O - Output	Che cosa devo produrre?	Risposta orale, verbale, relazione, check-list, cronologia sanzionatoria, schema caso.

La mappa BANDO è importante perché la Polizia locale genera prove molto diverse. In alcuni bandi prevalgono quiz e prova orale. In altri compaiono casi pratici, atti o verifiche fisiche. In altri ancora la materia PL è incrociata con competenze comunali ordinarie: accesso, privacy, anticorruzione, pubblico impiego, rapporto con l'utenza, notificazioni, albo, protocollo, procedimento.

La domanda guida è: quale output devo saper consegnare? Se il bando richiede un verbale, il tuo studio deve diventare verbale. Se richiede colloquio, deve diventare risposta orale ordinata. Se richiede prova fisica, devi gestire anche i requisiti e il calendario. Se richiede codice della strada, non basta ripetere gli articoli: devi saperli usare in uno scenario.

UNA LETTURA DEL BANDO IN QUATTRO PASSAGGI

La prima lettura serve a estrarre dati, non a iniziare subito il ripasso. Evidenzia il profilo, l'area contrattuale, i requisiti di partecipazione e le attività descritte. Nella seconda lettura separa le prove: una preselezione richiede velocità e riconoscimento; uno scritto teorico-pratico richiede qualificazione del fatto e struttura dell'atto; l'orale richiede esposizione, collegamenti e linguaggio corretto. Eventuali prove fisiche o accertamenti di idoneità vanno registrati con le modalità e le scadenze indicate negli atti ufficiali.

La terza lettura trasforma le materie in blocchi. Ordinamento locale, procedimento, pubblico impiego e trasparenza costituiscono la base comune. Legge quadro sulla Polizia locale, Codice della strada, sanzioni amministrative, polizia giudiziaria e controlli settoriali formano il delta specialistico. Una materia citata nel bando non riceve automaticamente lo stesso peso delle altre: contano il profilo, il tipo di prova e le attività del posto.

La quarta lettura produce un calendario di output. Per ogni settimana assegna almeno una risposta orale, una qualificazione di caso e una struttura documentale. Se il bando non chiede la redazione di un verbale completo, può essere sufficiente allenarne funzione, elementi e sequenza. Il metodo evita due errori opposti: studiare soltanto le nozioni più familiari oppure disperdersi in dettagli settoriali non richiesti.

Conseguenza pratica. Il piano resta modificabile. Una comunicazione ufficiale può chiarire criteri, calendario o modalità della prova; il candidato aggiorna il decoder e redistribuisce il tempo, senza trasferire automaticamente regole lette in altri concorsi.

35.2 Funzione locale e sistema delle fonti

CHE COSA SIGNIFICA “POLIZIA LOCALE”

La fonte quadro nazionale è la L. 65/1986. Per il candidato è decisivo coglierne la funzione editoriale: questa legge non serve solo a dare una definizione, ma a collocare la Polizia locale dentro l'ente locale e dentro un sistema di funzioni.

Il punto di partenza è semplice: i Comuni svolgono funzioni di polizia locale e possono organizzare un servizio di polizia municipale. Il servizio può essere gestito anche in forma associata secondo le forme previste dalla legge. Da qui derivano due conseguenze pratiche.

La prima: la Polizia locale è collegata all'ente territoriale. Il candidato deve conoscere Comune, organi, regolamenti, organizzazione, responsabili, procedimento e atti locali. Non può studiare solo norme di circolazione.

La seconda: la Polizia locale opera attraverso funzioni diverse. L'art. 5 della L. 65/1986, per il personale in servizio nel territorio dell'ente e nei limiti delle attribuzioni, distingue funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Queste parole non sono sinonimi. In prova devono essere separate.

Una risposta orale iniziale può essere costruita così:

NOTA

La Polizia locale è una funzione dell'ente territoriale, in particolare comunale, organizzata secondo la legge quadro nazionale, la disciplina regionale e i regolamenti locali. Opera sul territorio in ambiti quali polizia amministrativa, polizia stradale, vigilanza, accertamento di illeciti, sicurezza urbana e controlli settoriali, con qualifiche e dipendenze funzionali da verificare in base alla fonte e al tipo di attività.

Questa risposta è migliore di un elenco perché mette insieme ente, fonte, funzione, territorio e limite.

IL SISTEMA DELLE FONTI E I SUOI EFFETTI

La legge n. 65/1986 fornisce il quadro nazionale, ma non esaurisce la disciplina. La legge regionale interviene nel proprio ambito e può regolare organizzazione, formazione, caratteristiche dei servizi e altri aspetti attribuiti dall'ordinamento. L'ente disciplina poi il servizio o il Corpo con i propri atti organizzativi e regolamentari. Il bando completa il quadro per la singola selezione, perché specifica requisiti, mansioni, prove e materie.

Questi livelli non vanno mescolati. Una previsione del regolamento di un Comune non diventa regola nazionale; una denominazione usata da una Regione non può essere applicata senza verifica altrove. Allo stesso modo, la legge quadro non consente di ricavare da sola turni, gradi, dotazioni o organizzazione interna del servizio. In prova, la risposta solida indica prima il livello della fonte e poi l'effetto che essa produce.

Fonte	Funzione nella risposta	Controllo necessario
Legge quadro nazionale	colloca la funzione e le qualifiche fondamentali	testo vigente e limiti applicativi
Disciplina regionale	adatta e organizza il sistema nel territorio regionale	Regione indicata dal bando
Regolamento e atti dell'ente	definiscono assetto e funzionamento locale	ente e versione applicabile
Bando e allegati	regolano la selezione concreta	requisiti, prove, calendario e comunicazioni

Il radicamento territoriale produce anche un limite di metodo. Il candidato deve evitare sia l'idea che l'operatore possa agire senza confini, sia l'affermazione opposta che ogni attività fuori dal territorio sia sempre impossibile. Occorre individuare servizio, territorio, funzione esercitata e specifica base normativa. In assenza di questi dati, la risposta corretta espone il criterio e non inventa l'esito.

Applicazione alla prova. Alla domanda «quali fonti disciplinano la Polizia locale?» non basta elencare legge statale, regionale e regolamento. Bisogna spiegare il loro rapporto: quadro nazionale, disciplina regionale, organizzazione dell'ente e regole della selezione. Questa progressione mostra perché due bandi con lo stesso titolo possono richiedere requisiti o preparazioni differenti.

L'errore tipico è citare la legge n. 65/1986 come se contenesse ogni dettaglio del servizio. La conseguenza è una risposta apparentemente sicura ma incapace di distinguere ciò che è uniforme da ciò che dipende dal territorio. La cautela non consiste nel dire soltanto «dipende»: consiste nel nominare la fonte da verificare e la questione che essa deve risolvere.

35.3 Profilo, mansioni e qualifiche operative

AGENTE, UFFICIALE, FUNZIONARIO E COMANDANTE: LEGGERE IL PROFILO

Nel linguaggio dei bandi le denominazioni possono variare. Un bando può parlare di agente di Polizia locale, istruttore di vigilanza, istruttore di Polizia locale, ufficiale, funzionario, specialista, comandante, responsabile o addetto al coordinamento. Non bisogna attribuire a queste parole un significato astratto senza leggere il bando.

Il primo livello è concorsuale: area di inquadramento, requisiti di accesso, contratto, sede, tempo pieno o parziale, turni, eventuali prove fisiche, idoneità e mansioni indicate.

Il secondo livello è organizzativo: il candidato lavorerà in un Corpo, in un servizio, in una gestione associata, in un settore del Comune, in una Provincia o in una struttura metropolitana? La risposta cambia il tipo di casi da aspettarsi.

Il terzo livello è funzionale: il profilo richiede solo esecuzione di servizi e accertamenti, oppure anche coordinamento, istruttoria complessa, gestione del contenzioso, organizzazione dei turni, redazione di ordini di servizio e rapporto con altri uffici?

Una tabella minima può orientare:

Profilo nel bando	Attenzione principale	Output da allenare
Agente / istruttore PL	Controlli, verbali, CdS, rapporto con cittadini, procedura essenziale.	Verbale, risposta orale, caso su strada o territorio.
Ufficiale / funzionario PL	Qualifiche, coordinamento, atti, istruttorie, controlli complessi.	Caso motivato, relazione, schema autorità-atto.
Comandante / responsabile	Organizzazione, personale, ordini di servizio, contenzioso, emergenze.	Ordine di servizio, piano operativo, risposta gestionale.
Specialista settoriale	Materia prevalente indicata dal bando.	Caso mirato: edilizia, ambiente, commercio, sicurezza urbana.

La tabella non sostituisce il bando. Serve a leggerlo. Se un Comune usa una denominazione diversa, prevale sempre il testo ufficiale della selezione.

PROFILO, INQUADRAMENTO E QUALIFICA: TRE PIANI DA NON SOVRAPPORRE

Il titolo del bando e la qualifica operativa possono assomigliarsi, ma non coincidono automaticamente. Per evitare risposte imprecise, usa questa distinzione.

Piano	Che cosa risponde	Esempio di controllo
Profilo concorsuale	Per quale posto si seleziona il candidato?	“Agente di Polizia locale”, “istruttore di vigilanza” o altra denominazione indicata nell'avviso.
Inquadramento	In quale area e con quale rapporto di lavoro viene assunto?	Area, contratto, tempo di lavoro, sede, requisiti e declaratoria.

Piano	Che cosa risponde	Esempio di controllo
Qualifica operativa	Quale funzione o qualità rileva nello specifico servizio?	PG, polizia stradale, pubblica sicurezza: si applicano nei presupposti e nei limiti fissati dalle fonti.

La L. 65/1986 distingue, per le funzioni di polizia giudiziaria, la qualità di agente di PG riferita agli operatori da quella di ufficiale di PG riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo. Non è quindi corretto affermare che qualunque candidato assunto come “agente” sia, per il solo nome del profilo, ufficiale di PG; non è neppure corretto dedurre dal livello contrattuale una qualifica che dipende dalla funzione effettivamente svolta e dalle condizioni stabilite dalla legge.

Anche la qualità di agente di pubblica sicurezza richiede un passaggio proprio: la legge la collega al provvedimento del prefetto, previa comunicazione del sindaco e accertamento dei requisiti. Questo spiega perché il bando può richiedere condizioni specifiche e perché non si possono anticipare, senza verificarle, conclusioni su armi, porto, dotazioni o impiego fuori dal territorio dell'ente.

LE QUATTRO CONFUSIONI DA EVITARE

Il cuore di M-FL04 è la distinzione tra piani diversi.

Piano	Che cosa indica	Errore tipico
Polizia locale	Funzione dell'ente territoriale e servizio organizzato dall'ente.	Trattarla come corpo statale o come ufficio amministrativo generico.
Polizia stradale	Ambito operativo regolato dal Codice della strada.	Pensare che tutta la PL sia solo Codice della strada.
Polizia giudiziaria	Qualifica/funzione collegata ad attività penalmente rilevanti nei limiti previsti.	Dire che ogni intervento PL è automaticamente PG.
Pubblica sicurezza	Funzioni statali e qualità attribuite secondo legge e provvedimenti competenti.	Confondere sicurezza urbana locale e ordine pubblico.

Questa distinzione va ripetuta in ogni capitolo. Un controllo commerciale può essere polizia amministrativa. Un sinistro può avere profili di Codice della strada e, in alcuni casi, penali. Una violazione edilizia può generare accertamento amministrativo, segnalazione tecnica e possibile notizia di reato. Un problema di degrado urbano può chiamare regolamento locale, ordinanza, coordinamento e limiti di competenza.

Il candidato forte non risponde “dipende” in modo vago. Risponde indicando da cosa dipende: fonte, qualifica, fatto, territorio, autorità e atto.

35.4 Materie, prove e delta specialistico

MATERIE COMUNI E DELTA PL

Il modulo M-FL04 non deve duplicare VOL-01. Molte materie restano comuni: procedimento amministrativo, diritto costituzionale, diritto amministrativo generale, pubblico impiego, privacy, anticorruzione, trasparenza, reati contro la PA, informatica, inglese e logica. Nel modulo PL quelle materie vengono applicate a casi e atti di Polizia locale.

Materia	Dove si studia la base	Come entra in M-FL04
Procedimento amministrativo	VOL-01	Verbali, ordinanze, ricorsi, accesso agli atti, comunicazioni.
Pubblico impiego	VOL-01	CCNL Funzioni Locali, turni, servizio esterno, responsabilità, disciplina.
Privacy e accesso	VOL-01	Sinistri, fascicoli, immagini, dati personali, richieste documentali.
Reati contro la PA	VOL-01	Responsabilità del pubblico ufficiale e condotta in servizio.
Codice della strada	M-FL04	Controllo, accertamento, contestazione, verbale, ricorso, sicurezza.
L. 689/1981	VOL-01 e M-FL04	Procedimento sanzionatorio amministrativo applicato.
TULPS, commercio, edilizia, ambiente	M-FL04	Controlli settoriali, sopralluoghi, verbali, segnalazioni.

Il delta PL è proprio questo: trasformare la regola generale in azione sul territorio. Il candidato deve saper passare dalla teoria alla sequenza operativa.

LE PROVE NEI BANDI DI POLIZIA LOCALE

La mappa didattica di M-FL04 copre un ventaglio ampio: Codice della strada, L. 65/1986, sanzioni amministrative, TULPS, polizia giudiziaria, commercio, edilizia, ambiente e prove fisiche quando previste. Il bando resta però la fonte decisiva.

Le prove possibili sono:

- prova preselettiva o quiz;
- prova scritta teorica;
- prova scritta teorico-pratica;
- redazione di atto o verbale;
- colloquio orale;
- prova di efficienza fisica, idoneità o accertamenti ulteriori quando previsti;
- verifica di inglese, informatica o competenze trasversali.

La preparazione deve cambiare in base alla prova. Per un quiz servono definizioni, distinzioni e frequenza. Per una prova scritta servono mappe e risposte sintetiche. Per una prova pratica servono struttura dell'atto e sequenza del caso. Per l'orale servono risposte di tre minuti, ordinate e prive di affermazioni assolute.

Un criterio semplice è:

Tipo di prova	Priorità di studio
Quiz	Definizioni, fonti, termini generali, distinzioni tra istituti.
Scritto teorico	Risposte strutturate, mappa BANDO, collegamento fonti-funzioni.
Scritto pratico	Verbale, relazione, cronologia, caso, check-list.
Orale	Definizione, distinzione, esempio e chiusura operativa.
Prova fisica/idoneità	Lettura puntuale del bando, allegati, calendario e requisiti.

Non confondere allenamento disciplinare e gestione del concorso. Un candidato preparato sul Codice della strada può fallire se non rispetta tempi, allegati, idoneità o forma della prova.

DALLA MATERIA ALL'ALLENAMENTO

Ogni materia deve produrre un gesto verificabile. Per la legge quadro serve una risposta che colleghi ente, funzione e qualifiche. Per il Codice della strada serve qualificare lo scenario e individuare il percorso dell'accertamento, senza anticipare importi non richiesti. Per la legge n. 689/1981 occorre riconoscere la logica del procedimento sanzionatorio generale e il rapporto con le discipline speciali. Per TULPS, commercio, edilizia e ambiente il primo obiettivo è distinguere controllo, autorità e documento, non memorizzare ogni regime settoriale nel capitolo introduttivo.

Una tabella di allenamento può avere quattro colonne: materia, domanda tipica, errore ricorrente e output. Se una settimana contiene soltanto lettura, il piano è incompleto. Il candidato deve provare a rispondere, classificare o redigere una scaletta; il diario registra poi se ha sbagliato fonte, funzione, qualifica, autorità o atto. Questa classificazione rende il recupero più preciso del generico «ripassare meglio».

La correzione settimanale deve produrre una decisione concreta per l'allenamento successivo.

Confronta due esempi didattici compositi, che non riproducono singoli bandi: il primo prevede prova di efficienza fisica, scritto e orale, con avvisi separati per ammissioni, criteri ed esiti; il secondo richiede diploma, patente B, idoneità psicofisica, prova scritta, prova fisica e colloquio. Il dato utile non è copiare quei requisiti: è imparare a cercarli nel bando vigente, negli allegati e nelle comunicazioni ufficiali.

35.5 Piano di studio e prestazione concorsuale

PIANO DI STUDIO 30/60/90 GIORNI

Il piano dipende dal livello di partenza, ma M-FL04 può essere organizzato in tre soglie.

Percorso 30 giorni. Serve quando il bando è vicino. Concentrati su mappa del profilo, L. 65/1986, funzioni e qualifiche, Codice della strada ad alta frequenza, verbale, L. 689/1981, nozioni essenziali di PG, TULPS/commercio e una simulazione orale al giorno. Evita approfondimenti regionali non richiesti.

Percorso 60 giorni. Aggiungi edilizia, ambiente, sicurezza urbana, sinistri, regolamenti locali, accesso agli atti, privacy applicata e due simulazioni pratiche a settimana. Costruisci un diario degli errori: autorità sbagliata, atto sbagliato, fonte sbagliata, confusione tra reato e illecito amministrativo.

Percorso 90 giorni. Integra studio sistematico del modulo, ripasso VOL-01, esercizi di verbale, casi misti, esposizione orale, prove fisiche se previste e lettura delle fonti locali. Questo percorso è adatto a concorsi complessi o a profili di ufficiale/funziionario.

La regola è: non studiare tutti i capitoli con la stessa intensità. Il bando decide.

CASO GUIDATO: LEGGERE UN BANDO DA AGENTE PL

Traccia sintetica: un Comune bandisce un posto di agente di Polizia locale, Area Istruttori. Il bando prevede prova scritta e orale su ordinamento degli enti locali, ordinamento della Polizia locale, Codice della strada, sanzioni amministrative, nozioni di polizia giudiziaria, TULPS, commercio, edilizia, ambiente, pubblico impiego, inglese e informatica. È prevista anche una prova di efficienza fisica.

Una lettura debole dice: “Devo studiare il Codice della strada”. Questa lettura è insufficiente.

Una lettura corretta procede per blocchi:

Blocco	Cosa fare
Profilo	Verificare area, mansioni, requisiti, prove, idoneità e allegati.
Nucleo locale	Richiamare Comune, regolamenti, ordinanze, procedimento e atti locali.
Nucleo PL	Studiare L. 65/1986, funzioni, qualifiche, Codice della strada e verbale.
Sanzioni	Collegare CdS e L. 689/1981 a contestazione, pagamento, ricorsi e autorità.
Settori	Preparare TULPS, commercio, edilizia, ambiente e sicurezza urbana in forma operativa.
Output	Allenare quiz, risposta orale, caso pratico e struttura minima del verbale.

La risposta conclusiva può essere:

NOTA

Il bando non richiede solo conoscenza del Codice della strada. Richiede la capacità di lavorare come agente di Polizia locale dentro un ente comunale: riconoscere la funzione esercitata, applicare la fonte corretta, redigere o spiegare l'atto, rispettare competenze e distinguere illecito amministrativo, reato e profilo di pubblica sicurezza.

Questo è il punto di partenza del modulo.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- La Polizia locale è funzione dell'ente territoriale, regolata da fonti nazionali, regionali e locali.
- Non coincide con una forza statale di polizia e non si riduce al Codice della strada.
- Agente, ufficiale, funzionario e comandante vanno letti nel bando, non dedotti in astratto.
- Le parole chiave sono funzione, qualifica, autorità, fonte, procedimento e atto.
- In prova devi produrre output: risposta orale, verbale, caso, relazione, check-list o cronologia.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come imposterebbe lo studio per un concorso da agente di Polizia locale?

Una risposta ordinata può seguire questa scaletta:

1. parto dal bando e verifico profilo, area, requisiti, prove e allegati;
2. separo materie comuni, da riprendere nel VOL-01, e materie specialistiche PL;
3. studio la L. 65/1986 per collocare la Polizia locale nell'ente;
4. collego Codice della strada, L. 689/1981, PG, TULPS, sicurezza urbana e controlli settoriali;
5. alleno output pratici: verbale, caso, risposta orale, cronologia sanzionatoria;
6. verifico norme regionali e regolamenti locali solo se il bando li richiama.

La chiusura deve essere operativa: la conoscenza delle norme deve tradursi nella loro applicazione a un fatto e alla redazione dell'atto pertinente.

DOMANDA-TRAPPOLA

La Polizia locale è una forza di pubblica sicurezza come le forze di polizia statali?

Risposta: no, non in questi termini. La Polizia locale è una funzione dell'ente territoriale. Può svolgere funzioni e attività collegate a polizia amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria e pubblica sicurezza nei limiti previsti dalle fonti e dai provvedimenti competenti, ma non va confusa con le forze statali di pubblica sicurezza. La risposta corretta deve distinguere funzione locale, qualifica dell'operatore, autorità coinvolta e presupposti.

La trappola sta nel linguaggio. Dire "fa sicurezza" non significa "è ordine pubblico". Dire "ha qualifica di PG" non significa che ogni intervento sia PG. Dire "fa Codice della strada" non significa che tutta la materia PL sia Codice della strada.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è studiare M-FL04 come somma di articoli.

Il candidato legge il Codice della strada, impara alcune sanzioni, aggiunge qualche nozione di TULPS e si presenta alla prova senza una mappa. Quando riceve un caso, non sa decidere se deve redigere un verbale, fare una relazione, indicare l'autorità competente, segnalare a un ufficio, distinguere illecito amministrativo e reato o richiamare una fonte locale.

La correzione è usare sempre la catena:

NOTA

fatto - fonte - funzione - qualifica - autorità - procedimento - atto - output.

Ogni risposta PL deve passare da questa catena. Se manca un anello, la risposta diventa generica.

MINI-ESERCIZIO

Leggi l'estratto sintetico:

NOTA

Bando per agente di Polizia locale. Materie: ordinamento degli enti locali, L. 65/1986, Codice della strada, sanzioni amministrative, elementi di polizia giudiziaria, TULPS, commercio, edilizia, ambiente, pubblico impiego, inglese e informatica. Prova scritta, prova orale e prova di efficienza fisica.

Compila la griglia:

Voce	Risposta del candidato
Profilo principale	
Materie comuni da studiare nel VOL-01	
Materie specialistiche M-FL04	
Output da allenare	
Fonti da verificare sul bando	
Errore da evitare	

Soluzione attesa:

- Profilo principale: agente di Polizia locale.
- Materie comuni: ordinamento generale PA, procedimento, pubblico impiego, privacy/trasparenza se presenti, inglese e informatica.
- Materie M-FL04: L. 65/1986, Codice della strada, L. 689/1981, PG essenziale, TULPS, commercio, edilizia, ambiente.
- Output: risposta orale, verbale, caso pratico, cronologia del procedimento sanzionatorio, check-list di controllo.
- Fonti da verificare: legge regionale, regolamento locale, allegati sulle prove fisiche, testo vigente del Codice della strada.
- Errore da evitare: ridurre il concorso a quiz sul Codice della strada.

CHECKLIST DI RIPASSO

Prima di passare al capitolo «Ordinamento nazionale e regionale della Polizia locale», verifica:

- So spiegare che cos'è la Polizia locale senza confonderla con una forza statale?
- So leggere profilo, area, requisiti e prove del bando?
- So distinguere funzione locale, polizia stradale, PG e pubblica sicurezza?
- So separare materie comuni VOL-01 e delta PL?
- So costruire un output di prova e non solo un elenco di norme?
- So individuare le fonti da verificare prima della pubblicazione o dell'esame?

Se una risposta è incerta, inseriscila nel diario degli errori. Le etichette più utili sono: “confondo funzione e qualifica”, “riduzione al CdS”, “autorità sbagliata”, “atto non coerente”, “fonte locale non verificata”.

Verifica

QUIZ 1

Qual è il primo documento da usare per impostare la preparazione?

- A. Un prontuario scelto senza controllare la selezione.
- B. Un facsimile di verbale trovato online.
- C. Il regolamento di un Comune diverso.
- D. Il bando, con allegati e comunicazioni ufficiali.

Risposta corretta: D. Il bando definisce profilo, requisiti, prove e materie. Le altre fonti diventano utili dopo avere delimitato la selezione concreta.

QUIZ 2

La Polizia locale può essere descritta come una forza statale di polizia?

- A. Sì, sempre.
- B. Sì, quando applica il Codice della strada.
- C. No, perché svolge soltanto attività amministrativa interna.
- D. No: è una funzione dell'ente territoriale, con attività e qualifiche disciplinate dalle fonti.

Risposta corretta: D. La funzione locale non esclude compiti di polizia stradale o giudiziaria, ma non trasforma il servizio in un corpo statale.

QUIZ 3

Profilo concorsuale e qualifica operativa coincidono automaticamente?

- A. Sì, se il profilo contiene la parola «agente».
- B. Sì, se il rapporto è a tempo pieno.
- C. No: profilo, inquadramento e qualifica rispondono a domande differenti.
- D. No, perché le qualifiche operative non esistono nella Polizia locale.

Risposta corretta: C. Il nome del posto identifica la selezione; area e contratto regolano l'inquadramento; la qualifica operativa dipende dalla funzione e dai presupposti di legge.

QUIZ 4

Quale affermazione distingue correttamente polizia stradale e Polizia locale?

- A. La polizia stradale è uno degli ambiti operativi che può essere svolto dalla Polizia locale secondo legge.
- B. Sono sinonimi.
- C. La Polizia locale non svolge mai servizi di polizia stradale.
- D. Ogni attività della Polizia locale è disciplinata soltanto dal Codice della strada.

Risposta corretta: A. Ridurre l'intera funzione al Codice della strada cancella gli altri ambiti amministrativi e operativi.

QUIZ 5

Come cambia lo studio quando il bando prevede una prova teorico-pratica?

- A. Basta aumentare il numero di articoli memorizzati.
- B. Le materie comuni possono essere ignorate.
- C. È sufficiente preparare una risposta orale.
- D. Occorre allenare qualificazione del fatto, sequenza, autorità competente e struttura dell'atto.

Risposta corretta: D. La prova pratica verifica l'uso delle regole: il candidato deve trasformarle in decisioni e documenti coerenti.

QUIZ 6

Come vanno trattate prove fisiche, armi, gradi e dotazioni?

- A. Come requisiti uniformi in tutti i concorsi.
- B. Secondo consuetudini informali del territorio.
- C. Verificando bando, allegati e disciplina regionale o locale applicabile.
- D. Omettendoli sempre dal piano di preparazione.

Risposta corretta: C. Sono aspetti variabili. Una regola ricavata da un'altra selezione non può essere trasferita automaticamente al bando target.

CASO RAGIONATO FINALE

Un bando per istruttore di Polizia locale prevede prova scritta teorico-pratica e orale. Indica legge n. 65/1986, Codice della strada, sanzioni amministrative, nozioni di polizia giudiziaria, TULPS, commercio, ordinamento locale e pubblico impiego. Negli allegati compare una prova di efficienza fisica. Come va costruito il piano?

Soluzione ragionata. Il candidato registra anzitutto area, requisiti, calendario e regole della prova fisica. Separa poi le materie comuni, come ordinamento locale e pubblico impiego, dal delta specialistico. Per la prova teorico-pratica allena la catena fatto-fonte-funzione-qualifica-autorità-procedimento-atto; per l'orale prepara risposte che distinguano funzione locale, polizia stradale, polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. Il Codice della strada resta centrale ma non assorbe TULPS, commercio e procedimento sanzionatorio. Requisiti, dotazioni e disciplina locale si verificano soltanto sulle fonti della selezione e dell'ente.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Legge 7 marzo 1986, n. 65, legge-quadro sull'ordinamento della Polizia municipale.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada, e relativo regolamento di esecuzione.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, sul sistema generale delle sanzioni amministrative.
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nel perimetro richiesto dal bando.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'ordinamento degli enti locali.
- CCNL Funzioni Locali e bando della selezione, con allegati e comunicazioni ufficiali, nelle versioni applicabili.

Ordinamento nazionale e regionale della Polizia locale

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Guida al capitolo

OBIETTIVO

Spiegare la cornice ordinamentale della Polizia locale distinguendo legge quadro nazionale, leggi regionali, regolamenti locali e organizzazione concreta del Corpo o servizio.

NUCLEI

- L. 65/1986 come fonte quadro nazionale.
- Comune, forme associative e organizzazione del servizio.
- Leggi regionali: ruolo, limiti e necessità di verifica sul bando target.
- Regolamenti locali, organizzazione interna, uniformi, gradi, formazione e dotazioni.
- Corpo o servizio: differenze organizzative e ricadute concorsuali.

OUTPUT OPERATIVO

Mappa fonte-funzione-organizzazione; risposta orale sull'ordinamento PL; mini-tabella legge nazionale-legge regionale-regolamento locale.

RIFERIMENTI DI BASE

La preparazione usa la legge n. 65/1986, il Testo unico degli enti locali e le fonti regionali e locali espressamente applicabili al bando target.

Sviluppo della lezione

APERTURA EDITORIALE

La Polizia locale si studia su più livelli. La legge quadro nazionale indica il punto di partenza; la legge regionale può disciplinare aspetti organizzativi e di servizio nel proprio territorio; lo statuto, i regolamenti e gli atti dell'ente rendono l'organizzazione concreta; il bando seleziona infine ciò che il candidato deve conoscere per quella procedura.

Saltare uno di questi livelli produce errori prevedibili. Chi studia solo il Codice della strada non sa spiegare da quale ente dipenda il servizio. Chi legge soltanto una legge regionale rischia di attribuirla a un Comune di altra Regione. Chi memorizza un regolamento comunale senza la cornice nazionale non distingue il dettaglio locale dal principio generale. Il candidato efficace usa invece una gerarchia semplice: prima colloca la fonte, poi individua la funzione, infine verifica l'atto applicabile nel bando.

Questo capitolo non costruisce un atlante di tutte le Regioni. Sarebbe lungo, rapidamente superato e poco utile a chi prepara una singola selezione. Costruisce un metodo per capire quando una fonte regionale o locale diventa decisiva e come trasformarla in una risposta d'esame.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Al termine del capitolo sai:

- descrivere la L. 65/1986 come cornice nazionale essenziale della Polizia locale;
- distinguere legge nazionale, legge o regolamento regionale, regolamento dell'ente, atto organizzativo e bando;
- spiegare il rapporto tra Comune, gestione associata e servizio di polizia municipale;
- riconoscere il momento in cui una legge regionale entra nella preparazione;
- evitare di confondere Corpo, servizio, qualifica, grado, uniforme e dotazione;
- impostare una risposta orale sulle fonti della Polizia locale senza sovrapporre competenze diverse.

MAPPA BANDO DELLE FONTI PL

Passaggio	Domanda da porsi	Output da produrre
Bando	Quali fonti vengono nominate espressamente?	Elenco delle fonti con versione e link ufficiale.
Aree	Il profilo richiede ordinamento, servizi, qualifiche, sicurezza urbana o una materia settoriale?	Mappa nazionale-regionale-locale.
Nuclei	Quali distinzioni non posso sbagliare?	Tabella legge/regolamento/atto/bando.
Diario	Ho trasferito una regola di un'altra Regione? Ho confuso un dettaglio organizzativo con una qualifica?	Errore classificato e correzione.
Output	Devo rispondere oralmente, risolvere un caso o citare una fonte locale?	Risposta in 90 secondi e scheda fonte-funzione-organizzazione.

36.1 Legge quadro nazionale e funzione comunale

LA FONTE QUADRO: CHE COSA DICE DAVVERO LA L. 65/1986

La L. 65/1986 non contiene ogni regola della Polizia locale. Offre una cornice da cui partire. L'art. 1 afferma che i Comuni svolgono le funzioni di polizia locale e che, a questo fine, può essere organizzato un servizio di polizia municipale. La stessa disposizione ammette la gestione del servizio nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.

Per un concorso, da questa regola derivano tre conseguenze.

La prima è istituzionale: la Polizia locale non nasce come amministrazione statale separata. Va collocata nell'ente territoriale e nella sua organizzazione. Questo spiega perché nei bandi ricorrono ordinamento degli enti locali, regolamenti, atti organizzativi, personale, procedimento e relazione con l'utenza.

La seconda è territoriale: il servizio opera nell'ambito dell'ente e della forma organizzativa prevista. Non si può dedurre il modello del servizio dal solo nome "Polizia locale". Occorre verificare se il datore di lavoro sia un Comune, un'Unione, un ente di area vasta o altra struttura prevista dalle fonti applicabili.

La terza è metodologica: la legge quadro non sostituisce il Codice della strada, le fonti sulle sanzioni, le discipline su commercio, edilizia, ambiente o pubblica sicurezza. Le collega nella figura dell'operatore locale, ma ciascun settore conserva la propria disciplina.

DA TENERE FERMO

"Fonte quadro" non significa "fonte unica". La L. 65/1986 serve a dire dove collocare il servizio e come leggere le funzioni; per il singolo controllo bisogna individuare la fonte settoriale e l'atto dell'ente competente.

DALLA FUNZIONE COMUNALE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Affermare che il Comune svolge le funzioni di Polizia locale non significa attribuire ogni decisione al medesimo soggetto. L'ente è il centro di imputazione della funzione; organi politici, dirigenti, responsabili e operatori intervengono secondo competenze diverse. Il regolamento organizza il servizio, gli atti gestionali assegnano responsabilità e risorse, mentre l'operatore applica le discipline pertinenti al fatto. In una risposta d'esame bisogna quindi distinguere ente, organo, struttura e personale.

La distinzione produce conseguenze pratiche. Una scelta generale sull'organizzazione non coincide con l'accertamento di una violazione. Un ordine di servizio non sostituisce la fonte che attribuisce un potere. Un regolamento interno non può trasformare una prassi in competenza. Il candidato deve chiedersi quale atto sta esaminando e quale effetto può produrre: indirizzo, organizzazione, assegnazione di compiti, disciplina del servizio oppure applicazione di una norma settoriale.

La gestione associata aggiunge un ulteriore livello. L'esercizio congiunto della funzione richiede di leggere la forma organizzativa adottata, l'ente che assume, le responsabilità e il territorio interessato. Non basta sapere che più Comuni collaborano. Occorre capire chi organizza il servizio, quali atti regolano i rapporti e quale struttura gestisce personale e procedimenti. La legge quadro ammette la gestione nelle forme previste dalla legge statale, ma la configurazione concreta deriva dagli atti applicabili.

Domanda	Livello da verificare	Rischio evitato
Chi esercita la funzione?	ente o forma associativa	confondere territorio e datore di lavoro
Chi organizza il servizio?	organo e struttura competenti	attribuire tutto al comandante
Chi compie l'accertamento?	operatore e qualifica pertinente	dedurre poteri dal solo profilo
Quale regola si applica?	fonte settoriale vigente	usare la legge quadro come prontuario

Uso nella prova. Se la traccia chiede di illustrare l'ordinamento, la risposta parte dalla funzione comunale, spiega la possibilità di organizzazione associata e chiude con la pluralità delle fonti. Se propone un caso, quella cornice occupa poche righe: il centro diventa la fonte settoriale, la competenza e l'atto da adottare. Questa proporzione impedisce che una premessa generale assorba il problema operativo.

La chiusura deve indicare il controllo decisivo: fonte vigente, competenza corretta e coerenza fra organizzazione del servizio e attività concretamente richiesta.

Solo così la cornice diventa una soluzione utilizzabile.

36.2 Scala nazionale, regionale e locale

LA SCALA DELLE FONTI: QUATTRO LIVELLI, QUATTRO DOMANDE

La mappa seguente aiuta a non usare una norma nel posto sbagliato.

Livello	Che cosa regola in linea generale	Domanda corretta in prova	Errore da evitare
Legge nazionale	Cornice del servizio, qualifiche e funzioni previste dalla legge, procedimenti o materie di settore	Qual è il principio o il limite nazionale?	Cercare nel regolamento comunale una qualifica definita dalla legge.
Legge o regolamento regionale	Aspetti della Polizia locale disciplinati per quel territorio: organizzazione, formazione, coordinamento, segni distintivi o strumenti quando previsti	La Regione del bando ha una fonte pertinente?	Applicare la disciplina di Lombardia o Toscana a un ente di altra Regione.
Regolamento o atto dell'ente	Assetto concreto: Corpo o servizio, turni, articolazioni, procedure interne, dotazioni e disciplina organizzativa nei limiti delle fonti superiori	Quale atto dell'ente rende operativa la regola?	Presentare un atto interno come legge nazionale.
Bando e allegati	Requisiti, materie, prove, criteri, documenti e fonti da conoscere per la selezione	Che cosa devo studiare e produrre per questa procedura?	Usare il manuale per sostituire la lettura del bando.

Questa scala è utile anche in un caso pratico. Se la traccia chiede come organizzare un servizio, non devi partire da un articolo del Codice della strada. Devi verificare prima quale ente opera, quale fonte attribuisce la funzione, quale regolamento disciplina l'organizzazione e quale soggetto è competente ad adottare l'atto.

COMPETENZA, GERARCHIA E SPECIALITÀ

La scala non è un elenco ordinato soltanto per importanza. Serve a risolvere tre domande diverse. La competenza indica quale livello può disciplinare la questione. La gerarchia impedisce a una fonte subordinata di contraddire quella superiore. La specialità aiuta a individuare la disciplina propria del settore o del procedimento. In un caso reale le tre domande possono operare insieme.

Per esempio, l'organizzazione generale del servizio può richiedere legge quadro, disciplina regionale e regolamento dell'ente. Un accertamento stradale richiede invece la fonte settoriale, mentre gli atti organizzativi stabiliscono assegnazioni e modalità interne senza modificare la regola del Codice. Il bando non cambia queste fonti: seleziona quelle che la commissione può chiedere e definisce la prestazione concorsuale.

Quando due disposizioni sembrano confliggere, il candidato non deve scegliere quella più dettagliata senza prima qualificarla. Verifica autore, ambito territoriale, oggetto, data e rapporto con le altre fonti. Un regolamento locale molto preciso può essere irrilevante per un ente diverso; una legge regionale può disciplinare l'organizzazione nel proprio territorio ma non alterare competenze statali. La risposta prudente espone il criterio e segnala il dato del caso che manca.

SCHEMA DI LETTURA DI UNA FONTE

Campo	Domanda
Autorità emanante	Stato, Regione, ente locale o soggetto della selezione?
Ambito	Nazionale, regionale, comunale o riferito alla sola procedura?
Oggetto	Organizzazione, qualifica, procedimento, illecito o prova?
Effetto	Attribuisce, limita, specifica, coordina o informa?
Versione	Il testo è quello vigente e applicabile al bando?

Questa scheda è utile sia nei quiz sia nella prova pratica. Nel quiz consente di eliminare l'alternativa che colloca una competenza al livello sbagliato. Nel caso evita di fondare l'intera soluzione su una norma estranea al territorio. All'orale offre una struttura: prima si nomina la cornice, poi la disciplina regionale o locale pertinente, infine la fonte settoriale che regola il fatto.

L'errore tipico è parlare di «normativa vigente» senza identificare alcun livello. La formula nasconde il ragionamento. Una risposta migliore chiarisce quale fonte deve essere verificata e perché: non occorre recitare ogni articolo, ma la commissione deve poter seguire il percorso che porta dalla competenza alla regola applicabile.

Nel ripasso, ogni norma va quindi associata a una domanda e a un effetto. Se l'associazione manca, la citazione resta isolata e non aiuta a risolvere la prova.

36.3 Comune, gestione associata, Corpo e servizio

MODELLI ORGANIZZATIVI E RICADUTE CONCORSUALI

Il Comune è il riferimento principale della legge quadro, ma non esaurisce tutte le forme concrete di organizzazione. La L. 65/1986 consente ai Comuni di gestire il servizio nelle forme associative previste dalla legge dello Stato. In concorso questa regola serve soprattutto a evitare una scorciatoia: non presumere che ogni candidato sia assegnato a un Corpo comunale autonomo con il medesimo modello organizzativo.

Un bando può provenire da un Comune, da un'Unione o da una struttura che esercita la funzione per più enti. Il candidato deve allora leggere con maggiore attenzione:

- l'ente che assume e la sede di lavoro;
- il regolamento di organizzazione o del Corpo/servizio richiamato;
- l'eventuale legge regionale sulla forma associata o sul coordinamento;
- le attività concretamente attribuite al profilo;
- i rapporti con gli altri uffici dell'ente e con le autorità esterne.

Corpo e servizio non sono formule magiche. Nel linguaggio organizzativo possono indicare strutture con assetti e responsabilità diversi; la loro definizione concreta dipende dalle fonti dell'ente e, quando rilevante, dalla disciplina regionale. In una risposta orale è corretto dire: "Occorre verificare l'assetto previsto dalla fonte regionale e dal regolamento dell'ente". Non è corretto inventare una gerarchia, una denominazione di grado o una dotazione che il bando non indica.

ELEMENTI DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Per leggere un'organizzazione concreta servono almeno cinque elementi: ente titolare della funzione, forma di gestione, struttura competente, responsabilità e territorio di servizio. A questi si aggiungono personale, articolazioni interne, coordinamento con altri uffici e atti che disciplinano l'attività. La presenza della parola «Corpo» nel titolo non consente, da sola, di ricostruire tutti questi elementi.

Elemento	Documento utile	Domanda concorsuale
Titolarità e gestione	statuto, convenzione o altro atto previsto	quale ente esercita la funzione?
Struttura	regolamento e organizzazione	Corpo, servizio o unità associata?
Responsabilità	atti organizzativi e incarichi	chi dirige, coordina o adotta l'atto?
Personale	bando, CCNL e atti dell'ente	quali mansioni sono richieste?

Elemento	Documento utile	Domanda concorsuale
Territorio	fonte e accordi applicabili	dove e a quali condizioni opera il servizio?

Nelle gestioni associate bisogna evitare due semplificazioni. La prima è immaginare che la collaborazione cancelli l'identità degli enti coinvolti. La seconda è trattare il personale come se dipendesse contemporaneamente da ogni struttura senza regole. Convenzione, statuto o altro strumento organizzativo devono rendere leggibili titolarità, rapporti, comando operativo e responsabilità amministrative.

Le conseguenze si vedono nei casi di prova. Se una traccia parla di servizio svolto per più Comuni, il candidato identifica prima la forma associativa e gli atti che la regolano. Solo dopo affronta il controllo concreto. Se chiede un ordine di servizio, distingue chi ha competenza organizzativa da chi effettua l'accertamento. Se riguarda una comunicazione al cittadino, individua l'ente e la struttura responsabile del procedimento.

Errore tipico. Attribuire al comandante ogni funzione dell'ente. Il ruolo di direzione o responsabilità non assorbe competenze politiche, gestionali di altri settori o attribuzioni tecniche. Una risposta corretta distribuisce i passaggi e, quando il dato organizzativo non è fornito, indica il documento che deve essere consultato.

Applicazione al profilo. Per un agente conta comprendere collocazione, catena di servizio e limiti dell'attività. Per un funzionario o responsabile aumenta il peso di organizzazione, coordinamento, atti, personale e rapporti interistituzionali. Il bando determina quanto approfondire ciascun piano; il modello dell'ente non può essere dedotto dal solo titolo del posto.

Una verifica finale consiste nel descrivere lo stesso assetto prima dal punto di vista dell'ente e poi da quello dell'operatore. Se soggetti, atti e responsabilità coincidono in modo indistinto, la mappa organizzativa deve essere corretta.

Il confronto può essere svolto anche oralmente in novanta secondi: prima titolarità e forma di gestione, poi struttura e responsabilità, infine territorio, compiti del profilo e documento applicabile al caso.

36.4 Legge regionale, regolamenti e atti dell'ente

QUANDO LA LEGGE REGIONALE DIVENTA MATERIA D'ESAME

Le Regioni possono disciplinare aspetti rilevanti per la Polizia locale nel proprio territorio. I contenuti non sono identici. La Toscana, per esempio, pubblica una raccolta che comprende la L.R. 11/2020 su sicurezza urbana integrata e Polizia locale e un regolamento regionale del 2025 su uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento. La Lombardia presenta la L.R. 6/2015 per i servizi di Polizia locale e le politiche integrate di sicurezza urbana. Questi esempi non sono un programma nazionale: mostrano che la fonte regionale è concreta, variabile e spesso collegata all'organizzazione del servizio.

Usa questa regola di selezione:

Situazione nel bando	Scelta di studio
La legge regionale è citata tra le materie	Studia testo vigente, finalità, soggetti, strumenti e articoli espressamente richiamati dal programma.
Il bando cita il regolamento della Polizia locale o dell'ente	Leggi almeno struttura, competenze, organizzazione del servizio e punti indicati dall'avviso.
Il bando non cita fonti regionali o locali	Conosci la loro esistenza e mantieni il focus su fonti e materie effettivamente previste.
La prova è teorico-pratica e riguarda il territorio	Verifica fonte regionale, regolamento e ordinanze richiamate dalla traccia o dal bando.

Considera un esempio didattico di bando lombardo che includa sia la L. 65/1986 sia la L.R. Lombardia 6/2015. Qui la legge regionale non è un approfondimento facoltativo: è materia dichiarata della prova. Il metodo corretto non è memorizzare una lista di leggi lombarde, ma collegare la L.R. richiesta a organizzazione, servizi e contesto del posto.

REGOLAMENTI E ATTI DELL'ENTE: DALLA NORMA AL SERVIZIO CONCRETO

Il regolamento dell'ente traduce la cornice normativa nell'organizzazione quotidiana, nei limiti delle fonti superiori. A seconda del territorio e della disciplina applicabile, può contenere regole su articolazione della struttura, servizi esterni, turni, reperibilità, segni distintivi, rapporti gerarchici o funzionali, procedure interne, dotazioni, formazione e documentazione del servizio.

In un concorso non devi recitare un regolamento che non conosci. Devi saperlo usare. Davanti a una domanda su uniforme, armamento, turnazione o organizzazione, una risposta prudente e professionale parte così:

NOTA

La disciplina va ricostruita su più livelli: la fonte nazionale per i limiti generali, l'eventuale disciplina regionale e il regolamento dell'ente per l'assetto concreto. Il bando e gli allegati indicano quali aspetti costituiscono materia della selezione.

Questa impostazione non è evasiva. Mostra alla commissione che sai scegliere la fonte e non confondi un manuale con il regolamento dell'ente. Poi, se la traccia fornisce un articolo o un fatto, puoi passare al contenuto specifico.

CHE COSA NON PUÒ FARE LA FONTE LOCALE

Legge regionale e regolamento dell'ente sono importanti, ma non autorizzano ogni conclusione. Non possono essere usati per eliminare i limiti stabiliti dalla legge nazionale, trasformare un profilo concorsuale in una qualifica non prevista, modificare autonomamente le condizioni per l'agente di pubblica sicurezza o attribuire poteri fuori dalla fonte applicabile.

Questa distinzione è utile per il capitolo successivo. Qui basta fissare una formula: la fonte locale specifica l'organizzazione; non cancella la cornice nazionale. Quando il problema riguarda qualifiche, poteri, dipendenze funzionali, armi o interventi fuori territorio, occorre verificare la disciplina nazionale, quella regionale eventualmente pertinente, il regolamento e gli atti competenti. Non dare mai una risposta assoluta soltanto perché “nel mio Comune si fa così”.

CONSEGUENZE SULLA PREPARAZIONE

La selezione delle fonti va documentata in una scheda aggiornata. Per ogni testo regionale o locale annota titolo, ente o Regione, versione consultata, materia richiesta e output nel quale può essere usato. Questa disciplina impedisce di mescolare esempi territoriali e consente di sostituire rapidamente una fonte quando cambia il bando target.

La stessa regola vale per uniformi, segni distintivi, formazione, strumenti e dotazioni. Il capitolo ne spiega la collocazione ordinamentale, ma la risposta concreta richiede la fonte territoriale vigente. Non è prudenza generica: è corretta delimitazione della competenza.

36.5 Applicazione al bando e risposta d'esame

CASO GUIDATO: UN BANDO CON LEGGE REGIONALE ESPRESSA

Scenario composito. Un Comune lombardo bandisce posti di agente di Polizia locale. Nel programma indica L. 65/1986, legge regionale in materia di Polizia locale, TUEL, Codice della strada, sanzioni amministrative e regolamento del servizio. La prova scritta può contenere un quesito teorico-pratico sul coordinamento di un controllo nel territorio comunale.

Una preparazione disordinata studierebbe tutte le leggi regionali disponibili. Una preparazione corretta procede invece così.

Passaggio	Azione del candidato
Individuare la cornice	Legge L. 65/1986 per funzioni comunali, servizio e forme associative.
Identificare il livello regionale	Testo vigente della legge lombarda citata dal bando; annotare finalità e istituti utili alla traccia.

Passaggio	Azione del candidato
Cercare la fonte dell'ente	Regolamento del servizio o del Corpo, se pubblicato o richiamato.
Separare i settori	Codice della strada e L. 689/1981 per la violazione concreta; fonti organizzative per il servizio.
Preparare la risposta	Ente, fonte, funzione, autorità, procedimento e atto.

Una risposta scritta sintetica può concludere: “Il controllo va inquadrato nella funzione di Polizia locale organizzata dall’ente. La legge nazionale fornisce il perimetro generale; la legge regionale e il regolamento del servizio definiscono gli aspetti organizzativi richiamati dalla procedura; per l’illecito concreto applico la fonte settoriale. Prima di redigere o proporre un atto verifico competenza, presupposti, documentazione e canale di comunicazione.”

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- La L. 65/1986 è la cornice nazionale: Comuni, servizio e gestione associata.
- La Polizia locale non ha un regolamento unico nazionale per ogni aspetto organizzativo.
- Le leggi regionali sono diverse: si studiano con priorità quando il bando le richiama.
- Regolamenti e atti dell’ente definiscono l’assetto concreto nei limiti delle fonti superiori.
- Bando, allegati e comunicazioni ufficiali decidono il perimetro della preparazione per quella selezione.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Quali fonti disciplinano la Polizia locale e come le useresti per preparare un concorso?

Risposta modello: partirei dalla L. 65/1986, che colloca le funzioni di Polizia locale nei Comuni, consente l’organizzazione del servizio e la gestione associata. Verificherei poi se il bando richiama una legge o un regolamento regionale, perché tali fonti possono disciplinare aspetti specifici nel territorio interessato. Completerei l’analisi con il regolamento del Corpo o del servizio e con gli atti dell’ente indicati dal bando. Infine distinguerei le fonti organizzative dalle fonti settoriali, come Codice della strada, sanzioni, commercio, edilizia e ambiente, che disciplinano il singolo controllo. In questo modo preparo una risposta collegata al profilo e non un elenco di norme.

DOMANDA-TRAPPOLA

Una legge regionale può modificare liberamente le qualifiche di polizia giudiziaria previste dalla legge nazionale?

No. La legge regionale e il regolamento locale vanno letti entro il quadro delle fonti applicabili. Non è corretto usare una disciplina regionale per alterare qualifiche o limiti fissati dalla legge nazionale. In prova occorre distinguere il piano organizzativo regionale e locale dal piano delle qualifiche e delle funzioni previsto dalle fonti statali.

ERRORE TIPICO

Confondere la fonte utile con la fonte più vicina.

Un candidato che lavora o vive in una Regione può ricordare bene una legge regionale e usarla per rispondere a un bando di un'altra Regione. È un errore grave, non un dettaglio. Nel diario degli errori annota sempre: "Ho verificato territorio, ente e versione della fonte?". Prima di studiare un regolamento, controlla che appartenga proprio all'ente che bandisce oppure che il bando lo richieda.

MINI-ESERCIZIO: LA MAPPA DELLE FONTI DEL TUO BANDO

Scegli un bando effettivo e completa la tabella. Se un documento non è indicato, non inventarlo: annota il canale ufficiale in cui cercarlo.

Fonte	Nome, versione o link	Che cosa devo estrarre?	Priorità
L. 65/1986		Servizio, ente, funzioni e forme associative	A
Legge regionale		Materia effettivamente richiesta dal bando	A/B/C
Regolamento dell'ente		Organizzazione, struttura e servizi richiamati	A/B/C
Fonte settoriale		Regola del controllo o procedimento indicato	A/B/C
Bando e allegati		Profilo, prove, criteri, documenti e comunicazioni	A

Correggi poi l'esercizio con una frase completa: "Per questo bando studio prima ____, poi ____, mentre non inserisco ____ perché non è richiamato dalla procedura."

▣ Verifica**QUIZ 1**

Perché la legge n. 65/1986 è definita legge quadro?

- A. Perché disciplina ogni dettaglio operativo locale.
- B. Perché fornisce la cornice nazionale da integrare con fonti settoriali, regionali e locali.
- C. Perché sostituisce i regolamenti degli enti.
- D. Perché si applica soltanto alle prove concorsuali.

Risposta corretta: B. La legge colloca funzione e servizio, ma non esaurisce organizzazione territoriale e discipline dei singoli controlli.

QUIZ 2

Quale fonte regola la selezione concreta?

- A. Il regolamento di un Comune confinante.
- B. Il bando con i suoi allegati e le comunicazioni ufficiali.
- C. Una legge regionale scelta dal candidato.
- D. Un manuale non aggiornato.

Risposta corretta: B. Requisiti, prove, criteri e documenti derivano dagli atti ufficiali della procedura.

QUIZ 3

Una disciplina regionale può essere trasferita automaticamente a un'altra Regione?

- A. Sì, se riguarda uniformi.
- B. Sì, se il profilo ha lo stesso nome.
- C. No, occorre usare la fonte del territorio indicato dal bando.
- D. No, perché le Regioni non disciplinano la Polizia locale.

Risposta corretta: C. La fonte regionale è territorialmente determinata e deve essere verificata nella versione applicabile.

QUIZ 4

Corpo e servizio indicano sempre lo stesso modello organizzativo?

- A. Sì, senza eccezioni.
- B. Sì, quando il Comune è capoluogo.
- C. No, perché il servizio non può avere personale operativo.
- D. No: l'assetto concreto dipende dalle fonti regionali e dagli atti dell'ente.

Risposta corretta: D. Le denominazioni non autorizzano a inventare gerarchie, gradi o responsabilità.

QUIZ 5

Che cosa deve fare il candidato se il bando richiama espressamente una legge regionale?

- A. Studiare il testo vigente richiamato e collegarlo al profilo e alle prove.
- B. Ignorarla perché vale soltanto la legge nazionale.
- C. Studiare tutte le leggi regionali italiane.
- D. Sostituirla con il regolamento comunale.

Risposta corretta: A. La citazione nel programma rende quella fonte parte del perimetro effettivo della selezione.

QUIZ 6

Un regolamento locale può eliminare limiti fissati dalla legge nazionale?

- A. Sì, se approvato dal Comune.
- B. Sì, se riguarda la turnazione.
- C. No, perché i Comuni non adottano regolamenti.
- D. No: specifica l'organizzazione entro le fonti superiori.

Risposta corretta: D. L'autonomia locale opera nel quadro delle competenze e non può creare poteri o qualifiche in contrasto con la legge.

CASO RAGIONATO FINALE

Un bando comunale richiama legge n. 65/1986, legge regionale sulla Polizia locale, regolamento del servizio e Codice della strada. La prova chiede di inquadrare un controllo sul territorio. Come si ordinano le fonti?

Soluzione ragionata. Si parte dall'ente e dalla funzione. La legge quadro fornisce il perimetro nazionale; la legge regionale disciplina gli aspetti territoriali pertinenti; il regolamento rende concreto l'assetto del servizio; il Codice della strada regola il controllo settoriale. Il bando delimita ciò che il candidato deve conoscere e produrre. La risposta distingue organizzazione e disciplina dell'illecito, individua soggetto competente e documento richiesto e non trasferisce regole di altri territori.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Legge 7 marzo 1986, n. 65, legge-quadro sull'ordinamento della Polizia municipale.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico degli enti locali.
- Legge e regolamenti regionali sulla Polizia locale vigenti nella Regione interessata.
- Statuto, regolamento del Corpo o servizio e atti organizzativi dell'ente target.
- Bando, allegati e comunicazioni ufficiali della selezione.

Qualifiche, poteri, dipendenze e organizzazione del servizio

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Guida al capitolo

OBIETTIVO

Distinguere funzioni, qualifiche, poteri e dipendenze funzionali dell'operatore di Polizia locale, evitando di confondere ruolo nell'ente, funzioni di polizia stradale, qualifica di polizia giudiziaria e qualità di pubblica sicurezza.

NUCLEI

- Funzione locale e rapporto con l'ente di appartenenza.
- Qualifiche di polizia giudiziaria nei limiti previsti.
- Servizi di polizia stradale e organo accertatore.
- Qualità di agente di pubblica sicurezza: attribuzione e limiti.
- Dipendenza funzionale da autorità diverse secondo il tipo di attività.
- Comandante, responsabili, coordinamento e controllo.

OUTPUT OPERATIVO

Caso autorità-qualifica-atto; tabella funzione-qualifica-autorità; risposta orale sui limiti dell'intervento.

RIFERIMENTI DI BASE

La trattazione usa la legge n. 65/1986, il Codice della strada, la disciplina del pubblico impiego e gli atti regionali e locali applicabili al servizio concreto.

Sviluppo della lezione

APERTURA EDITORIALE

Le espressioni qualifica, potere, dipendenza e organizzazione vengono spesso usate come se dicessero la stessa cosa. Non è così. Un operatore può appartenere al servizio di Polizia locale dell'ente, possedere una determinata qualifica stabilita dalla legge e, in un fatto concreto, esercitare solo i poteri previsti dalla fonte applicabile. La risposta di concorso deve quindi partire dal fatto e dalla norma, non da una formula generale sul ruolo.

Questa distinzione evita tre errori ricorrenti: dire che ogni attività della Polizia locale è attività di polizia giudiziaria; ritenere che la collaborazione con le Forze di polizia dello Stato trasformi il servizio comunale in un corpo statale; affermare che il prefetto sia il superiore gerarchico di tutti gli appartenenti al servizio. Sono formule troppo ampie. La L. 65/1986 distribuisce funzioni e qualifiche con presupposti precisi; l'organizzazione concreta resta da verificare nel regolamento dell'ente e nelle fonti regionali pertinenti.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Al termine del capitolo sai:

- distinguere funzione locale, qualifica soggettiva, potere esercitabile e ruolo organizzativo;
- ricostruire, per un fatto, il collegamento tra fonte, autorità, qualifica e atto;
- spiegare le qualifiche di agente e ufficiale di polizia giudiziaria previste dalla L. 65/1986;
- distinguere polizia giudiziaria, polizia stradale e qualità di agente di pubblica sicurezza;
- inquadrare Corpo, servizio, comandante, coordinamento e controllo senza inventare assetti locali;
- riconoscere i limiti della collaborazione con le Forze di polizia dello Stato e dell'attività fuori territorio.

MAPPA BANDO: DAL FATTO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

Passaggio	Domanda da porsi	Output utile
Bando	Il profilo è operatore, addetto al coordinamento o responsabile? Sono citate L. 65/1986, Codice della strada, CPP o fonti regionali?	Mappa delle fonti da verificare.
Aree	Il fatto riguarda organizzazione del servizio, circolazione, illecito amministrativo, possibile reato o pubblica sicurezza?	Funzione prevalente e disciplina settoriale.
Nuclei	Qual è la qualifica dell'operatore e quale potere discende dalla norma applicabile?	Scheda: fatto - qualifica - autorità - atto.
Diario	Ho confuso la qualifica con il potere, o una collaborazione funzionale con una dipendenza gerarchica?	Errore classificato e formula corretta.

Passaggio	Domanda da porsi	Output utile
Output	La prova richiede una spiegazione orale, un ordine di servizio o la soluzione di un caso?	Risposta motivata, prudente e verificabile.

37.1 Funzione, qualifica, potere e organizzazione

QUATTRO PIANI DA NON SOVRAPPORRE

Un buon modo per leggere una traccia è separare quattro domande.

Piano	Che cosa indica	Esempio di domanda	Risposta corretta
Funzione	L'area di attività attribuita al servizio o all'operatore.	Il fatto riguarda circolazione, vigilanza amministrativa o un possibile reato?	Individuare la materia e la sua fonte.
Qualifica	Lo status che la legge riconosce a un soggetto o categoria di soggetti.	L'operatore è agente o ufficiale di PG? Ha la qualità di agente di PS?	Verificare destinatario e presupposti della norma.
Potere	La facoltà di compiere un atto o un intervento nel caso concreto.	Può accertare, contestare, identificare, riferire o compiere un atto PG?	Applicare la fonte speciale e il procedimento.
Organizzazione	Collocazione del servizio nella struttura dell'ente e distribuzione interna dei compiti.	Chi dirige il servizio? Quale regolamento disciplina turni, coordinamento e ordini?	Consultare legge, regolamento e atti dell'ente.

La qualifica non sostituisce il potere. Avere una qualifica di polizia giudiziaria non autorizza, da sola, qualsiasi atto: l'atto deve essere previsto dalla disciplina applicabile e deve rispettarne presupposti, competenza e forma. Allo stesso modo, una mansione assegnata con ordine di servizio non crea una qualifica che la legge non attribuisce.

REGOLA DI METODO

Davanti a un caso non chiederti soltanto: “chi è l’operatore?”. Chiediti: “quale fatto ho davanti, quale norma lo disciplina, quale funzione è attivata e quale atto è consentito?”.

DALLA QUALIFICA ALL’ATTO

Il percorso parte dalla qualificazione del fatto. Solo dopo si individua la funzione, si verifica la qualifica soggettiva e si controlla il potere previsto dalla disciplina pertinente. L’organizzazione stabilisce chi è assegnato al servizio e come distribuisce i compiti, ma non crea poteri estranei alla legge.

Passaggio	Domanda	Conseguenza
Fatto	che cosa è stato osservato?	separare dati e valutazioni
Funzione	quale ambito è attivato?	scegliere la disciplina
Qualifica	quale status possiede l’operatore?	verificare i presupposti soggettivi
Potere	quale atto consente la norma?	delimitare l’intervento
Organizzazione	chi agisce e a chi riferisce?	seguire il flusso corretto

La distinzione tutela il cittadino e l’operatore. Un atto senza presupposti o adottato da soggetto non competente può generare contestazioni e responsabilità. Una catena chiara impedisce invece di confondere iniziativa, esecuzione, coordinamento e decisione. Nella prova teorico-pratica questa struttura vale più di una lista di qualifiche.

Un controllo commerciale lo mostra bene. L’appartenenza alla Polizia locale non stabilisce quale documento redigere. Occorre individuare disciplina, fatto, competenza, eventuale illecito e atto previsto. Se emergono elementi penalmente rilevanti, si apre un piano distinto, senza cancellare automaticamente quello amministrativo.

L’errore tipico è usare verbi indeterminati come «interviene» o «procede». Una risposta verificabile specifica se l’operatore accerta, contesta, documenta, comunica o riferisce e collega ogni verbo al procedimento pertinente. All’orale, la chiusura deve ricordare che nessuna qualifica autorizza atti fuori dai presupposti, dal territorio e dalle attribuzioni fissate dalle fonti.

La sequenza serve anche a motivare la risposta. Il candidato non deve partire dall’atto che ricorda meglio e cercare poi una norma che lo giustifichi: deve procedere dal fatto alla regola. Prima separa circostanze certe, elementi da verificare e mere ipotesi; poi individua la funzione coinvolta e controlla se l’operatore possiede la qualifica richiesta. Soltanto a quel punto seleziona il potere e ne espone limiti, forma e destinatario.

In un quesito scritto, questa logica può diventare una breve griglia: presupposto, soggetto, potere, atto, controllo. Il presupposto spiega perché si agisce; il soggetto chiarisce chi può farlo; il potere delimita il contenuto dell'intervento; l'atto rende documentabile la decisione; il controllo individua autorità, termini o rimedi. Se manca uno di questi passaggi, la conclusione può essere corretta per intuizione ma resta fragile sul piano giuridico.

La griglia rende inoltre confrontabili soluzioni operative diverse e aiuta a scartare quelle prive di base normativa.

37.2 Ente, territorio e dipendenze funzionali

ENTE, TERRITORIO E RAPPORTI FUNZIONALI

La Polizia locale è una funzione dell'ente territoriale. L'art. 3 della L. 65/1986 colloca il personale nell'esercizio delle funzioni istituzionali nel territorio dell'ente e disciplina la collaborazione, nell'ambito delle attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato. La collaborazione richiede una richiesta motivata delle autorità competenti per specifiche operazioni e la previa disposizione del sindaco.

Questa regola chiarisce che la collaborazione è funzionale e circoscritta. Non rende la Polizia locale una forza di polizia statale, non sostituisce l'organizzazione dell'ente e non autorizza a trasferire al personale poteri estranei alla fonte applicabile. In una risposta orale è dunque preferibile dire che il servizio collabora nei limiti delle proprie attribuzioni e dei presupposti di legge, anziché usare formule generiche sull'ordine pubblico.

L'art. 4 della stessa legge rimette al regolamento comunale l'organizzazione del servizio. Disciplina inoltre distacchi, comandi e attività fuori dal territorio dell'ente con regole e condizioni specifiche. Il punto concorsuale non è memorizzare un'eccezione isolata, ma evitare due frasi entrambe sbagliate: "si può sempre operare fuori territorio" e "non si può mai operare fuori territorio". Occorre verificare se ricorrono i presupposti di legge, il piano o l'accordo eventualmente necessario e l'atto organizzativo applicabile.

Le relazioni da tenere distinte sono almeno tre:

- organizzativa, con l'ente e con il regolamento del Corpo o del servizio;
- funzionale, quando una norma collega l'attività a un'autorità o a un procedimento specifico;
- di collaborazione, con le Forze di polizia dello Stato nei limiti dell'art. 3.

La presenza di queste relazioni non crea una catena unica di comando valida per ogni situazione. La fonte e il fatto stabiliscono quale rapporto sia rilevante.

TERRITORIO E ATTIVITÀ FUORI SEDE

Il territorio contribuisce a delimitare l'esercizio delle funzioni, ma la legge contempla ipotesi e condizioni nelle quali assumono rilievo missioni, distacchi, comandi, operazioni esterne o collaborazione. Sono quindi errate sia la formula «mai fuori territorio» sia «ovunque, purché in servizio».

Il candidato ricostruisce base normativa, tipo di attività, atto organizzativo e rapporto con l'ente interessato. Se la traccia non offre questi dati, espone il criterio e indica che l'esito dipende dalla fattispecie prevista dalla legge e dagli accordi applicabili.

Rapporto	Fonte	Domanda di controllo
Organizzativo	regolamento e atti dell'ente	chi assegna compiti e turni?
Funzionale	norma del procedimento	a quale autorità si riferisce per quell'atto?
Collaborativo	legge, richiesta e accordi	per quale operazione e con quali limiti?

Una pattuglia richiesta a supporto di un'operazione coordinata non cambia automaticamente catena gerarchica o poteri. Si verificano richiesta, attribuzioni, direzione prevista e atti dell'ente; ogni atto conserva una base propria. In prova non basta dire «dipende da»: occorre qualificare il rapporto come organizzativo, funzionale o collaborativo.

La distinzione incide anche sulla documentazione. Ordine di servizio, richiesta dell'autorità, accordo fra enti e atto del procedimento svolgono funzioni differenti. Confonderli rende impossibile capire chi ha deciso, chi esegue, per quale finalità e con quale responsabilità.

Per le attività esterne occorre inoltre distinguere il luogo materiale dell'intervento dall'ambito giuridico nel quale il personale esercita le attribuzioni. Lo spostamento fisico non dimostra, da solo, né la competenza né l'incompetenza: contano la fattispecie prevista, la finalità del servizio e gli atti che ne costituiscono il titolo. Questa verifica evita di trasformare una regola territoriale in un divieto assoluto o, al contrario, in un'autorizzazione generale.

Nel caso pratico conviene ricostruire quattro documenti ideali: la disposizione organizzativa dell'ente, l'eventuale richiesta o accordo, l'atto compiuto e la relazione finale. Ognuno risponde a una domanda diversa. La disposizione assegna il personale; richiesta o accordo spiegano il raccordo istituzionale; l'atto applica la norma sostanziale o procedurale; la relazione conserva fatti e attività. La loro coerenza rende verificabili limiti e responsabilità senza inventare una dipendenza gerarchica unica.

LE TRE IPOTESI DI ATTIVITÀ ESTERNA

L'art. 4 L. 65/1986 distingue:

- missioni fuori territorio per collegamento e rappresentanza, da autorizzare;
- operazioni esterne di iniziativa del singolo durante il servizio, consentite esclusivamente per necessità dovuta alla flagranza di un illecito commesso nel territorio di appartenenza;
- soccorso per calamità o disastri e rinforzo di altri servizi in occasioni stagionali o eccezionali, con appositi piani o accordi fra amministrazioni e previa comunicazione al prefetto.

La flagranza di un fatto osservato per la prima volta in un altro Comune non coincide con la seconda ipotesi. Un rinforzo estivo programmato in un Comune vicino segue invece la terza: l'ordine di servizio da solo non sostituisce il piano o l'accordo richiesto. Il regolamento disciplina il servizio entro questi presupposti, senza creare un potere generale di intervento nazionale.

37.3 Polizia giudiziaria e polizia stradale

POLIZIA GIUDIZIARIA: QUALIFICA E LIMITE OPERATIVO

L'art. 5 della L. 65/1986 prevede che, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, gli addetti al servizio di Polizia municipale esercitino anche funzioni di polizia giudiziaria. La disposizione attribuisce la qualifica di agente di polizia giudiziaria agli operatori e quella di ufficiale di polizia giudiziaria ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo.

L'art. 57, comma 2, lettera b), c.p.p. comprende le guardie provinciali e comunali quando sono in servizio, nell'ambito territoriale dell'ente; il comma 3 conserva i limiti del servizio e delle attribuzioni delle qualifiche speciali. Non si estende quindi automaticamente la qualità operativa a ogni fatto fuori servizio o fuori territorio. Ripetere "la Polizia locale è PG" non esaurisce la risposta: la qualificazione opera nel perimetro territoriale e nelle attribuzioni proprie; per l'atto concreto si applica inoltre la disciplina processuale e settoriale. Il capitolo M-FL04.7 affronta in modo specifico notizia di reato e atti essenziali di polizia giudiziaria. Qui interessa imparare a non anticipare conclusioni.

Domanda in prova	Passaggio corretto
Un fatto può integrare un reato?	Distinguere il possibile reato dall'illecito amministrativo e applicare la disciplina pertinente.
L'operatore è PG?	Verificare la categoria prevista dall'art. 5 e il ruolo organizzativo effettivo.

Domanda in prova	Passaggio corretto
Può compiere proprio quell'atto?	Controllare presupposti, competenza e regola processuale: la qualifica non basta da sola.
A chi deve riferire?	Seguire il canale previsto dalla disciplina dell'atto, senza confondere l'autorità giudiziaria con l'ente datore di lavoro.

Questa impostazione è utile anche per evitare un errore opposto: trattare ogni segnalazione come se fosse automaticamente notizia di reato. Prima si qualificano i fatti, poi si individua il procedimento. Una relazione ben fatta distingue ciò che è stato osservato, la fonte provvisoriamente rilevante, gli accertamenti necessari e l'autorità destinataria dell'atto.

POLIZIA STRADALE: FUNZIONE PREVISTA, DISCIPLINA DA APPLICARE

L'art. 5 ricomprende tra le funzioni esercitate dagli addetti al servizio anche quelle di polizia stradale. Il significato concorsuale è netto: nel controllo della circolazione il candidato deve collegare il ruolo della Polizia locale alla disciplina del Codice della strada e alle regole del procedimento sanzionatorio, non limitarlo a una generica attività di vigilanza.

La funzione di polizia stradale non è una quarta qualifica personale da sovrapporre a agente o ufficiale di PG. È un ambito di attività con fonti, atti e garanzie proprie. Per esempio, una violazione della circolazione richiede di verificare norma violata, accertamento, contestazione, verbalizzazione, notificazione e rimedi: la qualifica dell'operatore va letta insieme a questa sequenza, non al suo posto.

Il capitolo successivo sviluppa i servizi di polizia stradale; i capitoli M-FL04.5 e M-FL04.6 trattano la sequenza sanzionatoria. In questo capitolo resta ferma la mappa: stesso operatore, fonte diversa, funzione diversa, atto diverso.

DUE FUNZIONI, PROCEDIMENTI DISTINTI

Polizia giudiziaria e polizia stradale possono emergere nello stesso intervento, ma non si fondono. Un sinistro può richiedere rilievi e accertamenti stradali; eventuali elementi penalmente rilevanti attivano anche obblighi e atti propri della PG. Il candidato mantiene distinti fatti, fonti, autorità e documenti.

La qualifica di PG riguarda il soggetto nei limiti di legge; l'atto di PG richiede anche la disciplina processuale. La funzione stradale si sviluppa invece attraverso il Codice della strada e il relativo procedimento. Un verbale stradale non sostituisce ogni documentazione e un'ipotesi non consente di qualificare definitivamente il fatto come reato.

La risposta descrive i fatti, distingue violazione amministrativa e possibile reato, individua le funzioni, verifica qualifiche e territorio, forma gli atti consentiti e usa il canale competente. L'errore tipico è pensare che la funzione «più forte» assorba l'altra. L'emersione di un possibile reato non elimina automaticamente gli adempimenti amministrativi compatibili.

Nei quiz le parole-spia aiutano: «qualifica» rinvia al soggetto; «funzione» all'ambito; «atto» ai presupposti procedurali; «autorità» al destinatario o alla direzione funzionale. Nel caso pratico diventano colonne di una tabella prima della redazione.

Questa separazione resta necessaria anche quando le attività si svolgono nello stesso momento operativo.

37.4 Agente di pubblica sicurezza e ruolo del prefetto

AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA: CHE COSA DECIDE IL PREFETTO

L'art. 5 della L. 65/1986 comprende tra le funzioni degli addetti al servizio quelle ausiliarie di pubblica sicurezza. La stessa norma prevede che il prefetto conferisca la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo comunicazione del sindaco, al personale in possesso dei requisiti previsti. Si tratta quindi di una qualità soggettiva con un procedimento e presupposti propri.

Ne discendono due cautele decisive.

La prima: non si deve presumere che ogni appartenente alla Polizia locale possieda quella qualità soltanto per effetto dell'assunzione o della denominazione del profilo. Per il caso concreto vanno verificati provvedimento, requisiti e fonti richiamate dall'ente.

La seconda: il ruolo del prefetto nel conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza non equivale a una dipendenza gerarchica generale del servizio dal prefetto. La Polizia locale conserva la propria collocazione nell'ente; cambiano, a seconda dell'attività, la fonte e l'autorità rilevante. Anche armamento, strumenti e servizi particolari non possono essere dedotti automaticamente da questa qualità: richiedono la verifica della disciplina speciale e del regolamento applicabile.

I requisiti dell'art. 5, comma 2, sono: godimento dei diritti civili e politici; assenza della condanna a pena detentiva per delitto non colposo e della sottoposizione a misura di prevenzione indicate dalla disposizione; non essere stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati né destituiti dai pubblici uffici. Se viene meno un requisito, il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità.

Nell'esercizio delle funzioni di PG e di agente di PS, il personale messo a disposizione dal sindaco dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese previste dall'art. 5, comma 4. Per gli atti di PG e le comunicazioni al pubblico ministero si applica il capitolo «Polizia giudiziaria e atti essenziali»: il sindaco non decide se trasmettere una notizia di reato.

PROCEDIMENTO, REQUISITI E CONSEGUENZE

La qualità di agente di pubblica sicurezza resta distinta dal profilo concorsuale e dalle qualifiche di PG. Il conferimento segue il procedimento previsto: comunicazione del sindaco, verifica dei requisiti e provvedimento del prefetto. Senza documentazione pertinente non si presume l'esito.

Il ruolo prefettizio riguarda questa specifica qualità. Non trasforma il prefetto nel datore di lavoro, non sostituisce il regolamento dell'ente e non attribuisce al personale ogni potere delle forze statali. L'organizzazione resta locale; i rapporti funzionali variano secondo attività e fonte.

Elemento	Controllo	Errore evitato
Profilo	denominazione e area	equiparlo alla qualità di PS
Requisiti	condizioni di legge	presumere il conferimento
Provvedimento	atto prefettizio	dedurre la qualità dall'uniforme
Funzione	attività ausiliaria svolta	confonderla con ordine pubblico generale
Organizzazione	regolamento dell'ente	inventare dipendenza gerarchica

Alla domanda «chi conferisce la qualità?» si indica prefetto e procedimento. Alla domanda «da chi dipende il servizio?» si distinguono organizzazione comunale, rapporti funzionali e collaborazione. Una risposta unica sarebbe errata.

Un neoassunto denominato agente di Polizia locale non possiede per il solo titolo del bando la qualità di agente di pubblica sicurezza. Occorre verificare requisiti, comunicazione e provvedimento. Armamento, servizi particolari e attività fuori territorio restano questioni distinte, ciascuna con fonte, soggetto competente, atto e limite propri.

La perdita di un requisito o il mutamento della situazione rilevante non può essere trattato come una semplice annotazione interna. Occorre verificare la disciplina del provvedimento e le conseguenze sulla qualità conferita, mantenendo separati gli effetti sul rapporto di lavoro da quelli sulle funzioni esercitabili. L'ente gestisce il personale secondo le proprie competenze; il prefetto interviene nel procedimento relativo alla qualità di pubblica sicurezza. Le due sfere possono comunicare, ma non coincidono.

Anche sul piano documentale la distinzione è utile. Il fascicolo personale prova assunzione, inquadramento e assegnazione; la comunicazione del sindaco avvia il percorso previsto; la verifica riguarda i requisiti; il provvedimento prefettizio attesta il conferimento. In una traccia incompleta il candidato non inventa il documento mancante: indica quale verifica sarebbe necessaria e formula la conclusione in termini condizionati.

Un esempio aiuta. Durante un servizio viene richiesto a un operatore di svolgere un'attività collegata alla pubblica sicurezza. La risposta corretta non si limita all'uniforme o al nome del profilo: controlla qualità conferita, tipo di attività, attribuzioni, disposizione di servizio e rapporto funzionale previsto. Se uno di tali elementi manca, si segnala il limite e si attiva il canale competente, evitando di esercitare poteri sulla base di una presunzione.

All'orale la chiusura efficace contiene tre proposizioni: la qualità è conferita dal prefetto nel procedimento stabilito; l'organizzazione del servizio resta riferita all'ente locale; i poteri concretamente esercitabili dipendono dalla fonte e dai presupposti dell'attività. Questa formula dimostra di avere distinto titolo soggettivo, collocazione organizzativa e singolo atto.

37.5 Corpo, servizio, comando e caso integrato

CORPO, SERVIZIO, COMANDANTE E COORDINAMENTO

L'art. 7 della L. 65/1986 stabilisce che i Comuni con almeno sette addetti possono istituire il Corpo di Polizia municipale. Il regolamento determina contingente e organizzazione e la legge indica, come articolazione normale, responsabile del Corpo, addetti al coordinamento e controllo e operatori. La soglia non autorizza a dire che ogni Comune abbia necessariamente un Corpo: la scelta organizzativa e il suo assetto vanno verificati.

Quando un ente ha un Corpo, il responsabile è normalmente chiamato comandante; quando ha un servizio o un modello associato, denominazioni, responsabilità e articolazioni devono essere ricavate dalle fonti applicabili. In sede d'esame è professionale usare formule verificabili: “secondo il regolamento del Corpo o del servizio”; “salva la disciplina regionale e l'atto organizzativo dell'ente”; “nel ruolo organizzativo previsto per quel profilo”.

Il D.Lgs. 165/2001 ricorda inoltre la separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione. Anche qui non bisogna costruire equivalenze improprie: la ripartizione delle responsabilità gestionali dell'ente non coincide con la qualifica di ufficiale di PG, con la qualità di agente di PS o con le funzioni di polizia stradale. Sono piani diversi che possono incontrarsi nello stesso servizio, ma non si sostituiscono l'uno all'altro.

CASO GUIDATO: SOPRALLUOGO CON PROFILI DIVERSI

Scenario composito. Una pattuglia di Polizia locale interviene su segnalazione per occupazione irregolare di suolo pubblico. Durante il controllo rileva una violazione amministrativa e nota elementi che potrebbero indicare un'effrazione in un locale vicino.

La risposta superficiale sarebbe: “gli operatori sono PG e quindi procedono a tutto”. La risposta professionale separa i piani.

Fatto da gestire	Prima domanda	Funzione e fonte da verificare	Output prudente
Occupazione irregolare	Quale titolo o regolamento disciplina lo spazio?	Vigilanza amministrativa e fonte dell'ente o di settore.	Accertamento documentato e atto previsto dal procedimento.
Elementi di possibile effrazione	I fatti sono compatibili con un reato?	Funzione di PG nei limiti dell'art. 5 e disciplina processuale applicabile.	Conservare le osservazioni, attivare il canale previsto e adottare gli atti consentiti.
Necessità di supporto di altra forza	Vi è richiesta motivata o urgenza secondo la fonte applicabile?	Collaborazione istituzionale, senza confondere ruoli.	Comunicazione e coordinamento nel canale previsto.

Il caso non chiede di inventare atti o tecniche di intervento. Chiede di mostrare metodo: non cancellare l'illecito amministrativo perché emerge un possibile reato, non qualificare il reato senza elementi, non usare la collaborazione come motivo per derogare a competenza, territorio o procedura.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Funzione, qualifica, potere e organizzazione sono quattro piani distinti.
- La L. 65/1986 riconosce agli operatori la qualifica di agente di PG e attribuisce quella di ufficiale di PG alle figure indicate dall'art. 5.
- Polizia giudiziaria, polizia stradale e qualità di agente di pubblica sicurezza non sono sinonimi.
- La qualità di agente di PS è conferita dal prefetto nei presupposti di legge; non dimostra una dipendenza gerarchica generale dal prefetto.
- Corpo, servizio, comandante e coordinamento si ricostruiscono anche dal regolamento dell'ente: non vanno presunti.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Spieghi la differenza tra funzione di Polizia locale, qualifica di polizia giudiziaria e qualità di agente di pubblica sicurezza.

Risposta modello: la funzione di Polizia locale colloca l'attività nell'ente territoriale e nelle attribuzioni previste dalle fonti. La qualifica di polizia giudiziaria è disciplinata dall'art. 5 della L. 65/1986: gli operatori sono agenti di PG, mentre responsabili del servizio o del Corpo e addetti al coordinamento e controllo sono ufficiali di PG. La qualità di agente di pubblica sicurezza ha invece presupposti e procedimento autonomi ed è conferita dal prefetto dopo la comunicazione del sindaco. In ogni caso la qualifica non sostituisce la verifica della norma che consente il singolo atto, del territorio e del procedimento applicabile.

DOMANDA-TRAPPOLA

La Polizia locale dipende sempre dal prefetto?

No. Il servizio è organizzato dall'ente secondo la legge, il regolamento e gli atti applicabili. Il prefetto interviene, tra l'altro, nel conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza nei casi previsti dall'art. 5. Questo non equivale a una dipendenza gerarchica generale. Per ogni attività bisogna distinguere rapporto organizzativo, rapporto funzionale e collaborazione istituzionale.

ERRORE TIPICO

Usare la qualifica come risposta universale.

Scrivere “Operatore è PG” non risolve un caso su una violazione amministrativa, su una pattuglia stradale o su un atto organizzativo. Correggi la formula aggiungendo sempre: fatto, fonte, territorio, autorità e atto. Se uno di questi elementi manca, la risposta è incompleta.

MINI-ESERCIZIO: SCHEDA FATTO - QUALIFICA - AUTORITÀ - ATTO

Per ciascuna situazione, completa la colonna finale senza inventare dettagli che dipendono dal regolamento dell'ente.

Situazione	Quale piano viene prima?	Fonte o autorità da verificare	Atto o risultato da impostare
Il bando chiede l'organizzazione del Corpo.	Organizzazione.	L. 65/1986, legge regionale pertinente, regolamento dell'ente.	Mappa struttura-responsabilità-atto organizzativo.
Durante un controllo emerge un possibile reato.	Funzione e qualifica.	Art. 5 L. 65/1986 e disciplina processuale applicabile.	Relazione dei fatti e atti consentiti dalla procedura.
Si accerta una violazione alla circolazione.	Funzione e potere.	Codice della strada e procedimento sanzionatorio.	Accertamento e verbale secondo la fonte applicabile.
Si discute se un agente sia anche agente di PS.	Qualifica soggettiva.	Art. 5 L. 65/1986, provvedimento e presupposti.	Verifica documentale, senza presunzioni.

Chiudi l'esercizio con una risposta di quattro righe: "Nel caso __ distinguo prima __. Consulto __. La qualifica rilevante è __, ma l'atto dipende da __." Se non puoi completare un campo, indica la fonte da controllare: è una scelta più corretta che riempire un vuoto con una formula generica.

Verifica

QUIZ 1

Qualifica e potere coincidono?

- A. Sì, sempre.
- B. Sì, quando l'operatore è in uniforme.
- C. No: la qualifica identifica uno status, mentre il potere richiede una fonte e presupposti applicabili al fatto.
- D. No, perché la Polizia locale non esercita poteri.

Risposta corretta: C. La qualifica non autorizza qualsiasi atto; occorre verificare funzione, territorio, competenza e procedimento.

QUIZ 2

La collaborazione con le Forze di polizia dello Stato crea una dipendenza gerarchica generale?

- A. Sì.
- B. Sì, se interviene il prefetto.
- C. No: è una relazione funzionale e circoscritta nei presupposti di legge.
- D. No, perché la collaborazione è vietata.

Risposta corretta: C. Organizzazione dell'ente e collaborazione istituzionale restano piani distinti.

QUIZ 3

Secondo la legge n. 65/1986, chi è ufficiale di polizia giudiziaria?

- A. Ogni operatore assunto a tempo pieno.
- B. Soltanto il sindaco.

C. Ogni dipendente comunale.

D. I responsabili del servizio o Corpo e gli addetti al coordinamento e controllo, nei limiti previsti.

Risposta corretta: D. Il nome del profilo non basta: rilevano categoria prevista dalla legge e ruolo organizzativo effettivo.

QUIZ 4

La polizia stradale è una qualifica personale identica a quella di PG?

A. Sì.

B. Sì, ma soltanto fuori territorio.

C. No, perché non riguarda la Polizia locale.

D. No: è un ambito funzionale disciplinato dalle relative fonti.

Risposta corretta: D. Lo stesso operatore può esercitare funzioni diverse, ciascuna con norme, atti e garanzie proprie.

QUIZ 5

La qualità di agente di pubblica sicurezza deriva automaticamente dall'assunzione?

A. Sì.

B. No: richiede il procedimento e i requisiti previsti dalla legge.

C. Sì, se il profilo è denominato agente.

D. No, perché può essere conferita solo a personale statale.

Risposta corretta: B. La legge collega la qualità al conferimento prefettizio dopo comunicazione del sindaco e verifica dei requisiti.

QUIZ 6

La soglia prevista dalla legge per l'istituzione del Corpo significa che ogni Comune debba avere un Corpo?

A. No: l'assetto concreto e la scelta organizzativa devono essere verificati.

B. Sì.

C. Sì, se esiste un comandante.

D. No, perché il Corpo non è previsto dalla legge.

Risposta corretta: A. Soglia, possibilità organizzativa e struttura effettivamente istituita non sono sinonimi.

CASO RAGIONATO FINALE

Durante un controllo commerciale una pattuglia accerta un illecito amministrativo e rileva elementi compatibili con un possibile reato. Un altro ufficio chiede inoltre supporto per la viabilità. Come si evita di usare le qualifiche come risposta universale?

Soluzione ragionata. Si separano i fatti e le funzioni. L'illecito commerciale segue la disciplina amministrativa di settore; gli elementi penalmente rilevanti richiedono qualificazione prudente, funzione di PG e atti consentiti dalla disciplina processuale; il supporto viabilistico attiva la funzione di polizia stradale secondo fonte e ordine di servizio pertinenti. Per ogni segmento si verificano territorio, qualifica, autorità e documento. La collaborazione non modifica l'organizzazione dell'ente e la qualità soggettiva non sostituisce i presupposti del singolo potere.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Legge 7 marzo 1986, n. 65, in particolare articoli 3, 4, 5 e 7.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada.
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la distinzione tra indirizzo e gestione.
- Codice di procedura penale per gli atti e i rapporti propri della polizia giudiziaria.
- Legge regionale, regolamento del Corpo o servizio e atti organizzativi dell'ente applicabili.

Servizi di polizia stradale

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Guida al capitolo

OBIETTIVO

Inquadrare i servizi di polizia stradale come ambito operativo centrale per la Polizia locale, collegando Codice della strada, regolamento, sicurezza della circolazione, controllo e verbale.

NUCLEI

- Codice della strada e regolamento di esecuzione.
- Servizi di prevenzione, controllo, accertamento, viabilità e sicurezza.
- Segnaletica, ordinanze viabilistiche e circolazione urbana.
- Comportamenti, documenti, revisione, assicurazione, alcol e stupefacenti nel testo vigente.
- Scelta tra risposta teorica, scenario operativo e verbale.

OUTPUT OPERATIVO

Scenario controllo su strada; schema servizio-fatto-norma-verbale; risposta orale sui servizi di polizia stradale.

RIFERIMENTI DI BASE

Il capitolo usa il Codice della strada, il relativo regolamento di esecuzione, la legge quadro sulla Polizia locale e le modifiche in materia di sicurezza stradale introdotte nel 2024.

Sviluppo della lezione

APERTURA EDITORIALE

Nei concorsi per Polizia locale il Codice della strada va studiato come materia di servizio, non come elenco di sanzioni. Una pattuglia può prevenire una condotta pericolosa, regolare un flusso in un punto critico, accertare una violazione, rilevare un sinistro, verificare un uso anomalo della strada o intervenire a supporto del soccorso. Ogni situazione richiede una fonte, un ruolo, una sequenza di azioni e un output documentale coerente.

Davanti a una traccia, chiediti «quale servizio è in corso, chi è competente e quale atto segue?» prima di cercare l'articolo che disciplina la condotta. Devi distinguere la decisione dell'ente sulla viabilità, il servizio operativo predisposto dalla Polizia locale e il procedimento che può scaturire dall'accertamento. Confondere questi piani porta a verbalizzare senza base verificata, a trasformare un'ordinanza in un atto di pattuglia o a considerare ogni intervento su strada una sanzione.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Al termine del capitolo sai:

- spiegare che cosa comprende un servizio di polizia stradale ai sensi del Codice;
- collocare Corpi e servizi di Polizia municipale tra gli organi abilitati nel territorio di competenza;
- distinguere prevenzione, regolazione del traffico, accertamento, sinistro, scorta e tutela dell'uso della strada;
- separare ordinanza o provvedimento viabilistico, segnaletica, controllo e verbale;
- impostare una sequenza prudente per un controllo su strada, senza anticipare l'intero procedimento sanzionatorio;
- applicare le principali regole di comportamento, distinguere controlli documentali e violazioni sostanziali e riconoscere le conseguenze della guida con alcol o dopo assunzione di stupefacenti.

MAPPA BANDO: DAL SERVIZIO ALL'ATTO

Passaggio	Domanda da porsi	Output utile
Bando	Il programma cita Codice della strada, regolamento, sicurezza stradale, verbali, sinistri o ordinanze viabilistiche?	Elenco di fonti da studiare sul testo vigente.
Aree	Il fatto riguarda prevenzione, traffico, circolazione, sosta, sinistro, uso della strada o provvedimento dell'ente?	Area di servizio e soggetti coinvolti.
Nuclei	Quale servizio dell'art. 11 è attivato? Chi regola e chi controlla?	Scheda fatto - servizio - fonte - atto.
Diario	Ho confuso la segnaletica con l'ordinanza? Il controllo con l'autorità che adotta il provvedimento?	Errore classificato e risposta corretta.
Output	Devo descrivere un servizio, impostare un caso o redigere il verbale?	Risposta orale, sequenza operativa o schema di atto.

38.1 Sistema delle fonti e mappa dei servizi

I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE: UNA MAPPA FUNZIONALE

L'art. 11 del Codice della strada individua cinque servizi di polizia stradale. L'elenco è la mappa da usare prima di cercare la singola violazione.

Servizio	Che cosa significa in pratica	Esempio concorsuale
Prevenzione e accertamento delle violazioni	Presidiare, osservare e verificare il rispetto delle norme sulla circolazione.	Controllo su sosta, accesso regolato, velocità o comportamento del conducente.
Rilevazione degli incidenti stradali	Ricostruire e documentare i dati necessari secondo la procedura applicabile.	Sinistro in intersezione con veicoli e testimoni.
Regolazione del traffico	Predisporre ed eseguire servizi che rendono ordinata e sicura la circolazione.	Deviazione temporanea per evento, cantiere o criticità.
Scorta per la sicurezza della circolazione	Assicurare la sicurezza della circolazione nei casi previsti.	Accompagnamento disciplinato di un convoglio o di un trasporto autorizzato.
Tutela e controllo sull'uso della strada	Verificare che la strada sia usata nel rispetto della sua funzione e delle regole applicabili.	Occupazione, ostacolo, danneggiamento o uso incompatibile con la circolazione.

Gli organi di polizia stradale concorrono anche alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale e possono collaborare a rilevazioni per studi sul traffico. Il servizio di strada ha quindi una funzione di sicurezza e di governo della mobilità, non soltanto repressiva.

DA TENERE FERMO

Il verbale è uno degli esiti possibili dell'accertamento. Non esaurisce il servizio di polizia stradale, che può essere preventivo, regolatorio, di rilievo o di supporto al soccorso.

CODICE, REGOLAMENTO E ATTI LOCALI

Il Codice della strada contiene le regole primarie sulla circolazione, individua poteri, obblighi e servizi e definisce la cornice dei procedimenti. Il regolamento di esecuzione e attuazione ne sviluppa gli aspetti tecnici e applicativi. A questi livelli si affiancano i provvedimenti adottati dall'autorità competente per disciplinare una strada o un'area concreta e gli atti organizzativi con cui l'ente predispone il servizio. Le fonti non sono intercambiabili.

Livello	Funzione	Domanda da porre
Codice	stabilisce regole, poteri e servizi	quale disposizione governa il fatto?
Regolamento	precisa modalità tecniche e attuative	quale requisito applicativo va controllato?
Provvedimento	disciplina una situazione o un tratto determinato	chi lo ha adottato, per quale ambito e durata?
Atto organizzativo	assegna personale, luogo, orario e compiti	quale servizio deve svolgere la pattuglia?

Un ordine di servizio non crea un divieto per l'utente della strada. Un provvedimento viabilistico non dimostra che il conducente lo abbia violato. Il regolamento non può essere letto isolando una prescrizione dal Codice che la fonda. Nella prova, la ricostruzione è solida quando collega ogni documento alla sua funzione e indica quale elemento resta da accertare.

La mappa dell'art. 11 aiuta anche a scegliere la priorità operativa. In presenza di un pericolo immediato prevalgono sicurezza, regolazione e soccorso; l'eventuale accertamento viene svolto senza compromettere queste attività. Se invece il servizio è programmato per prevenire una specifica condotta, la pattuglia prepara posizione, modalità di osservazione e documentazione coerenti con lo scopo. Il tipo di servizio orienta l'azione, ma non sostituisce i presupposti del singolo atto.

Un esempio chiarisce la distinzione. La presenza di materiale sulla carreggiata può attivare tutela dell'uso della strada, regolazione temporanea e supporto al soccorso. Solo dopo aver messo in sicurezza l'area si ricostruiscono origine, condotta e responsabilità. Parlare subito di «multa» salta i fatti e riduce impropriamente un intervento complesso a un solo possibile esito.

All'orale conviene partire dalla definizione normativa dei servizi, aggiungere il concorso alle operazioni di soccorso e alle rilevazioni sul traffico e chiudere con il metodo: fatto, servizio, fonte, organo e atto. L'errore tipico è cercare per prima la sanzione. Il controllo di apprendimento consiste invece nel saper classificare la situazione prima di citare una disposizione puntuale.

La classificazione deve restare motivata dai fatti osservati.

38.2 Organi, competenza e organizzazione del servizio

IL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE

L'art. 12 del Codice include i Corpi e i servizi di Polizia municipale tra i soggetti cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale nell'ambito del territorio di competenza. La L. 65/1986 collega la stessa funzione al servizio di Polizia municipale, nel territorio dell'ente di appartenenza e nei limiti delle attribuzioni.

La Polizia locale svolge sulla strada una funzione prevista dal Codice, nel proprio perimetro territoriale e organizzativo. Dire che «fa le multe» è riduttivo: svolge servizi di polizia stradale, organizza il controllo secondo gli atti dell'ente e applica la disciplina al fatto verificato.

Non confondere questa funzione con le qualifiche trattate nel capitolo precedente. La polizia stradale è un ambito di servizio; polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza hanno presupposti propri. Lo stesso operatore può incontrare più piani in una situazione complessa, ma deve identificare ogni volta la norma che governa l'atto da compiere.

COMPETENZA, SERVIZIO E RESPONSABILITÀ

L'indicazione dell'organo risponde alla domanda «chi può espletare il servizio», ma non risolve da sola ogni questione di competenza. Occorre verificare territorio, attribuzioni, assegnazione e presupposti dell'atto. Per la Polizia locale questi elementi si leggono insieme al Codice della strada, alla legge quadro, alla disciplina regionale e agli atti dell'ente applicabili. Una risposta che cita soltanto l'art. 12 resta incompleta se il caso pone un problema territoriale o organizzativo.

Il servizio programmato traduce gli obiettivi dell'ente in attività concrete. L'ordine di servizio può precisare luogo, fascia oraria, composizione della pattuglia, finalità e comunicazioni. Non accerta però in anticipo le violazioni e non autorizza scorciatoie procedurali. L'operatore conserva il dovere di osservare il fatto, qualificare la condotta e documentare ciò che ha realmente rilevato.

Piano	Contenuto	Limite
Competenza normativa	individua organo e attribuzioni	non prova il fatto concreto
Organizzazione	distribuisce risorse e compiti	non crea poteri ulteriori
Esecuzione	svolge prevenzione, regolazione o controllo	rispetta sicurezza e procedure
Documentazione	rende verificabile l'attività	distingue osservazioni e valutazioni

La sicurezza degli operatori e degli utenti fa parte della progettazione del servizio. Posizionamento, visibilità, gestione del flusso e comunicazioni devono essere coerenti con il contesto. Il capitolo non fornisce tecniche esecutive universali, perché dipendono da formazione, valutazione dei rischi e disposizioni dell'ente; insegna però a non collocare l'accertamento davanti alla messa in sicurezza.

La responsabilità si comprende separando decisione, coordinamento ed esecuzione. L'autorità adotta il provvedimento di viabilità quando ne ricorrono i presupposti; il responsabile organizza il servizio; la pattuglia osserva e compie gli atti consentiti. In un caso d'esame bisogna evitare sia l'automatismo «eseguo perché ordinato» sia l'idea opposta che ogni agente ridisegni la disciplina della circolazione sul posto.

Se collaborano più organi, l'unità dell'obiettivo non cancella competenze e documenti. Il coordinamento stabilisce comunicazioni e distribuzione dei compiti; ciascun operatore agisce secondo attribuzioni e procedura pertinenti. Un controllo corretto lascia una traccia leggibile: chi ha disposto il servizio, chi ha osservato il fatto, quale norma è stata applicata e quale atto è stato formato.

Nella prova pratica, la sequenza utile è: qualificare il servizio, individuare l'organo, verificare territorio e attribuzioni, richiamare l'organizzazione e descrivere l'attività. L'errore tipico è confondere appartenenza al Corpo con competenza illimitata. La verifica consiste nel saper spiegare perché la stessa pattuglia può svolgere servizi diversi senza acquisire, per questo solo fatto, poteri estranei alle fonti.

Un ordine di servizio ben costruito facilita questa ricostruzione perché rende espliciti obiettivo, area e responsabilità organizzative. L'operatore deve comunque adattare l'esecuzione ai fatti e alle condizioni di sicurezza riscontrate. Se la situazione supera il perimetro assegnato, comunica la criticità, chiede il supporto necessario e documenta le decisioni assunte, senza estendere autonomamente le proprie attribuzioni.

38.3 Regolazione della circolazione, provvedimenti e segnaletica

REGOLARE LA CIRCOLAZIONE NON È LA STESSA COSA CHE CONTROLLARLA

Nei centri abitati il Codice attribuisce al Comune poteri di regolazione della circolazione attraverso i provvedimenti previsti dall'art. 7. Il caso può riguardare limitazioni, divieti, sensi di marcia, aree pedonali, ZTL, sosta o altre misure di viabilità. La Polizia locale interviene spesso nell'istruttoria, nell'esecuzione, nel controllo e nell'accertamento, ma non per questo ogni disposizione nasce da un agente in servizio.

Elemento	Domanda essenziale	Controllo da eseguire
Provvedimento	Esiste l'atto dell'ente previsto per quella regolazione?	Competenza, motivazione, durata e ambito.
Segnaletica	La regola è resa conoscibile all'utente secondo la disciplina applicabile?	Tipo, collocazione, visibilità e coerenza con il provvedimento.
Servizio	Quale attività è stata predisposta per prevenire o controllare?	Ordine di servizio, area, finalità e sicurezza degli operatori.
Accertamento	Quali fatti sono stati direttamente osservati e documentati?	Norma applicabile, identificazione, elementi di prova e atto conseguente.

Una segnaletica presente non sostituisce la verifica dell'atto che la sostiene quando la traccia lo rende rilevante; un'ordinanza non sostituisce l'osservazione concreta della condotta; il servizio di pattuglia non consente di dare per scontata una violazione senza riscontrarne gli elementi.

DALLA DECISIONE ALLA REGOLA VISIBILE

La disciplina della circolazione urbana richiede una catena riconoscibile. Si parte dalla competenza dell'autorità e dai presupposti del provvedimento; si definiscono contenuto, ambito spaziale e durata; si attua la decisione con gli strumenti previsti; infine si organizza il controllo. Ogni passaggio produce un'evidenza diversa e risponde a una specifica esigenza di legalità e conoscibilità.

L'ordinanza viabilistica è un provvedimento amministrativo, non un comando orale rivolto alla pattuglia. Deve essere ricondotta alla base normativa pertinente e al soggetto competente. Il segnale, invece, comunica la regola nello spazio stradale. Il servizio operativo previene criticità, informa gli utenti, regola i flussi e accerta fatti. Il verbale, quando necessario, documenta una condotta e apre la sequenza prevista dalla disciplina sanzionatoria.

Queste differenze hanno conseguenze pratiche. Se la segnaletica è assente, coperta, contraddittoria o collocata in modo non coerente con il provvedimento, il candidato non deve inventare l'esito. Descrive le condizioni osservate, acquisisce gli atti pertinenti, segnala la criticità e valuta l'accertamento secondo la disciplina applicabile. La conoscibilità della regola e la prova del fatto non possono essere sostituite da supposizioni.

Verifica	Evidenza utile	Possibile conseguenza
Competenza	provvedimento e firma	validità della decisione da esaminare
Ambito	strada, tratto, categoria, orario	delimitazione della regola
Attuazione	segnaletica e collocazione	conoscibilità per l'utente
Condotta	osservazione e documentazione	eventuale accertamento

ZTL, area pedonale, divieto di transito e disciplina della sosta non sono etichette equivalenti. Per ciascun istituto vanno individuati definizione, perimetro, categorie ammesse o escluse e modalità di controllo previste. Anche l'impiego di dispositivi tecnologici richiede la verifica della specifica disciplina: non basta affermare che «la telecamera multa».

Un caso tipico riguarda una deviazione temporanea per lavori. L'autorità disciplina la circolazione; la segnaletica rende visibile il percorso; l'impresa o il soggetto tenuto cura gli adempimenti di propria competenza; la Polizia locale può regolare e controllare. Se un conducente entra nel tratto, la pattuglia ricostruisce accesso, segnali incontrati, orario, categoria del veicolo e fatto osservato prima di concludere.

All'esame, una risposta ordinata segue cinque parole: competenza, provvedimento, segnaletica, servizio, fatto. L'errore tipico è saltare dal cartello al verbale. La verifica di apprendimento consiste nel saper collocare ciascun elemento nella catena e spiegare che un difetto in un passaggio richiede accertamento, non una conclusione automatica.

La stessa griglia vale quando la misura è temporanea. Il candidato precisa decorrenza, durata, tratto interessato e categorie coinvolte, poi confronta questi dati con il momento e il luogo della condotta. In questo modo evita di applicare una disciplina fuori dal proprio ambito temporale o spaziale e mostra come la legalità dell'accertamento dipenda da una catena completa.

LA GERARCHIA DEI SEGNALI IN UN INCROCIO

Gli artt. 38 e 43 stabiliscono quale indicazione seguire quando segnali diversi convivono. Le indicazioni dell'agente che regola il traffico prevalgono su ogni altra segnalazione. I semafori, escluso il giallo lampeggiante, prevalgono sui segnali verticali e orizzontali di precedenza; i segnali verticali prevalgono su quelli orizzontali. Vanno rispettati anche i segnali temporanei, benché contrastanti con quelli permanenti.

Il braccio alzato verticalmente indica arresto per tutti, salvo chi non possa fermarsi in sicurezza o abbia già impegnato l'intersezione. Le braccia distese orizzontalmente arrestano le direzioni che le intersecano e consentono quelle parallele, secondo la configurazione dell'art. 43.

Caso. Il semaforo è verde, ma l'agente ordina l'arresto per far passare un mezzo di soccorso: il conducente si ferma. Non può invocare il verde. Se invece l'agente non sta regolando il traffico, il semplice fatto che sia presente non disattiva i segnali.

COMPORTAMENTI: DALLA REGOLA ALLA CONSEGUENZA

Condotta	Regola essenziale	Cosa dimostrare nell'accertamento
Velocità, artt. 141–142	Rispettare il limite e adattare l'andatura a visibilità, traffico, fondo e utenti	Velocità o comportamento, condizioni, limite applicabile e fonte della prova
Precedenza, art. 145	Massima prudenza; precedenza a destra salvo diversa disciplina; regole specifiche per rotaia e uscita da area privata	Provenienza, segnali, manovra e possibilità di liberare l'incrocio
Rosso, art. 146	Arresto secondo la segnalazione luminosa	Fase semaforica, posizione e condotta osservata
Sorpasso, art. 148	Visibilità e spazio sufficienti, nessun pericolo o intralcio, rispetto di divieti ed eccezioni	Manovre dei veicoli, visuale, segnalazioni e spazio disponibile
Cinture e bambini, art. 172	Dispositivi usati durante la marcia; ritenuta omologata per bambini sotto 1,50 m, salvo eccezioni previste	Occupanti, dispositivo, uso effettivo ed eventuale esenzione documentata
Telefono e dispositivi, art. 173	Vietato uso che comporta allontanamento delle mani; ammessi i sistemi consentiti senza uso delle mani	Uso concreto del dispositivo, non sola presenza nell'abitacolo

La velocità massima generale è 50 km/h nei centri abitati, 90 sulle extraurbane secondarie e locali, 110 sulle extraurbane principali e 130 sulle autostrade. Restano i limiti propri delle categorie di veicoli e quelli legittimamente segnalati; con precipitazioni i massimi sono 90 sulle extraurbane principali e 110 sulle autostrade. L'art. 141 impone comunque una velocità adeguata: viaggiare a 45 km/h in un tratto con limite 50 può essere imprudente se la visuale è ridotta e vi sono pedoni.

L'art. 142 distingue l'eccesso non superiore a 10 km/h, quello oltre 10 e fino a 40, oltre 40 e fino a 60, e oltre 60. Nelle ultime due fasce si aggiunge la sospensione, rispettivamente da uno a tre e da sei a dodici mesi, ferme le altre condizioni della norma. Se l'eccesso oltre 10 e fino a 40 avviene in centro abitato almeno due volte nell'anno, la disciplina vigente prevede 220–880 euro e sospensione da quindici a trenta giorni. Occorre distinguere questa reiterazione dal regime degli accertamenti ravvicinati nell'ora previsto dal comma 6-ter.

Nel sorpasso di un velocipede il veicolo a motore mantiene una distanza laterale adeguata e, ove le condizioni della strada lo consentano, almeno 1,5 metri. La clausola non autorizza a passare comunque troppo vicino: se non c'è spazio per una manovra sicura, la manovra non si esegue.

Le cinture riguardano anche i passeggeri posteriori dei veicoli cui si applica l'obbligo. Per il minore risponde il conducente oppure il soggetto tenuto alla sorveglianza, se presente. Il dispositivo antiabbandono è richiesto per bambini sotto quattro anni nelle categorie e condizioni dell'art. 172, comma 1-bis. L'appartenenza alla Polizia locale non crea un'esenzione generale dalle cinture: la previsione riguarda il servizio di emergenza.

L'uso vietato del telefono comporta, alla prima violazione, 250–1.000 euro e sospensione da quindici giorni a due mesi; nella reiterazione biennale gli importi diventano 350–1.400 euro e la sospensione da uno a tre mesi. È distinta la sospensione breve dell'art. 218-ter: per violazioni tassativamente elencate e conducente identificato al momento del fatto, richiede meno di venti punti sulla patente. Dura sette giorni con almeno dieci punti, quindici sotto dieci; raddoppia se il conducente provoca un incidente. Non richiede un provvedimento prefettizio, ma va coordinata con le sospensioni già previste. Non basta quindi dire «violazione con perdita di punti uguale sospensione breve».

38.4 Controllo su strada e documentazione

LA SEQUENZA MINIMA DI UN CONTROLLO SU STRADA

La sequenza non è un copione rigido: cambiano situazione, tipo di strada, pericolo, utenti e ordini di servizio. È però una griglia utile per un elaborato teorico-pratico.

1. Sicurezza e contesto. Valuta la situazione e osserva i fatti senza anticipare giudizi.
2. Fonte e regola. Individua la disciplina da applicare: Codice, regolamento, provvedimento di viabilità o altra fonte pertinente.
3. Accertamento. Raccogli gli elementi che dimostrano la condotta e collega l'osservazione alla norma.
4. Comunicazione. Mantieni una relazione chiara e proporzionata con l'utente, indicando il motivo del controllo e gestendo eventuali dichiarazioni secondo la procedura applicabile.
5. Atto e tracciabilità. Redigi o avvia l'atto previsto, curando dati essenziali, luogo, tempo, fatti osservati, fonte e documentazione. Se emergono profili ulteriori, attivi il canale competente senza sovrapporre procedimenti.

Contestazione, verbalizzazione, notificazione, pagamento, ricorsi e ordinanza-ingiunzione sono sviluppati nei capitoli M-FL04.5 e M-FL04.6. Qui il punto è riconoscere che un verbale affidabile nasce prima della scrittura: dalla corretta classificazione del servizio e dei fatti.

DAL FATTO ALLA DOCUMENTAZIONE

La fase iniziale separa ciò che l'operatore vede da ciò che dovrà verificare. Posizione del veicolo, movimento, segnale presente, condizioni della strada e dichiarazioni sono dati diversi. Una qualificazione prematura può orientare male tutto il procedimento; per questo le annotazioni devono distinguere osservazione diretta, informazione ricevuta e valutazione giuridica.

La scelta della fonte viene dopo la ricostruzione minima del fatto. Il candidato individua la regola del Codice, controlla gli elementi richiesti e verifica se assumono rilievo regolamento o provvedimento locale. Se manca un documento decisivo, ne dispone l'acquisizione o indica il limite. Non colma il vuoto con una presunzione e non cita un articolo soltanto perché contiene parole simili alla traccia.

Durante il controllo, la comunicazione con l'utente ha una funzione procedurale e di sicurezza. Il motivo dell'intervento va espresso con chiarezza compatibilmente con la situazione; le dichiarazioni pertinenti devono essere gestite secondo la disciplina applicabile. Un tono professionale non modifica i presupposti dell'atto, ma riduce ambiguità e rende più leggibile la sequenza degli eventi.

Sezione della traccia	Contenuto da registrare	Errore da evitare
Contesto	luogo, tempo, condizioni e servizio	formule generiche
Fatto	condotta osservata ed elementi materiali	giudizi non dimostrati
Fonte	norma e provvedimento pertinenti	riferimenti casuali
Attività	controlli e comunicazioni svolti	verbi indeterminati
Esito	atto formato o canale attivato	anticipare fasi successive

La tracciabilità consente il controllo successivo. Un documento efficace permette di ricostruire chi ha operato, che cosa ha osservato, quando e dove, quali verifiche ha compiuto e perché ha scelto un determinato atto. Non occorre appesantire la risposta con formule non richieste; occorre evitare lacune sui dati che sostengono la decisione.

Se durante un controllo emergono un pericolo, un possibile illecito diverso o una necessità di soccorso, l'operatore separa le linee di attività. Mette in sicurezza, attiva il canale competente e conserva i fatti rilevanti per ciascun procedimento. L'evento più grave non cancella automaticamente gli altri adempimenti compatibili, ma può cambiare le priorità operative.

Nel caso scritto, la risposta può essere articolata in sei passaggi: sicurezza, fatti, fonte, competenza, attività, documentazione. La contestazione e la notificazione sono nominate soltanto come sviluppi eventuali e rinviati ai capitoli che ne spiegano integralmente regole e rimedi. L'errore tipico è redigere subito un verbale standard senza aver dimostrato gli elementi della violazione. La verifica consiste nel saper trasformare una scena in una sequenza controllabile.

Prima di chiudere l'elaborato, conviene rileggere ogni verbo operativo: osservare, identificare, acquisire, verificare, comunicare e documentare indicano attività differenti. Questa scelta lessicale impedisce formule vaghe e consente alla commissione di controllare la coerenza fra fatto, potere esercitato e documento prodotto.

PATENTE, DOCUMENTI, REVISIONE E ASSICURAZIONE

Il controllo documentale distingue quattro domande: il soggetto è abilitato? Il titolo è valido e corrisponde al veicolo? I documenti sono disponibili? Il veicolo può circolare?

L'art. 116 disciplina categorie e abilitazioni. Per esempio, la patente B ordinaria abilita agli autoveicoli entro 3.500 kg e non più di otto passeggeri oltre al conducente; traino, codici ed estensioni richiedono le condizioni specifiche previste dal Codice. Non si deduce l'abilitazione dal solo possesso di una patente qualsiasi.

L'art. 180 richiede i documenti pertinenti, fra cui documento di circolazione, patente valida e corrispondente e certificato assicurativo, oltre ai titoli professionali ove prescritti. Avere dimenticato un documento e non possedere affatto il titolo sono situazioni differenti. Se esistenza e validità sono verificabili nelle banche dati accessibili agli organi di polizia stradale, il comma 8 esclude l'invito a esibire, salvo impossibilità tecnica di accesso: il controllo non deve imporre automaticamente un passaggio documentale superfluo.

Verifica	Regola	Conseguenza da distinguere
Revisione di un'autovettura ordinaria, art. 80	Prima entro quattro anni dall'immatricolazione, poi ogni due; alcune categorie sono annuali	Omessa revisione comporta sanzione e sospensione dalla circolazione sino alla revisione; ammesso il tragitto al solo scopo previsto dalla norma
Copertura assicurativa, art. 193	Il veicolo non circola senza copertura; anche il proprietario deve verificarla se lo affida ad altri	Cessazione della circolazione e sequestro, oltre alla sanzione; restituzione o ulteriori conseguenze seguono le condizioni della norma
Patente o certificato dimenticato	Verificare esistenza e validità del titolo e modalità documentali ammesse	Non equivale automaticamente a guida senza abilitazione o senza copertura

La revisione tutela le condizioni tecniche del mezzo; l'assicurazione la responsabilità civile verso terzi. Il controllo positivo di una non prova l'altra. Un'autovettura assicurata con revisione omessa non è per questo liberamente utilizzabile; l'avvenuta revisione non rende assicurato il mezzo. Anche sospensione dalla circolazione per revisione, sequestro per assicurazione e sospensione della patente sono misure diverse, riferite a oggetti e presupposti differenti.

38.5 Aggiornamento normativo e caso operativo integrato

SEGNALETICA, VIABILITÀ E CIRCOLAZIONE URBANA

La segnaletica traduce nello spazio stradale regole che l'utente deve poter conoscere. In concorso non è sufficiente distinguere a memoria segnali verticali, orizzontali, luminosi e complementari. Devi collegare il segnale alla sua funzione: rendere riconoscibile un obbligo, un divieto, un limite, una precedenza, un percorso o una disciplina della sosta.

Quando la traccia riguarda una misura locale, formula la risposta con questa sequenza: strada o area interessata; ente o autorità che adotta il provvedimento; contenuto della regolazione; modalità con cui è resa conoscibile; attività di Polizia locale richiesta per attuarla o controllarla. La stessa sequenza vale per una chiusura temporanea, una deviazione, un'area pedonale o un accesso regolato, senza inventare dati su ordinanze non fornite.

Non usare ZTL, area pedonale, divieto di transito e controllo elettronico come sinonimi. Sono istituti o strumenti che possono collegarsi, ma hanno fonte, presupposti e modalità di controllo da verificare nel caso concreto.

ALCOL E STUPEFACENTI: FATTISPECIE DIVERSE

Per un conducente ordinario, l'art. 186 distingue queste fasce di tasso alcolemico:

Valore accertato	Natura e conseguenze di base
Oltre 0,5 e fino a 0,8 g/l	Illecito amministrativo; sospensione della patente da tre a sei mesi
Oltre 0,8 e fino a 1,5 g/l	Reato con ammenda e arresto; sospensione da sei mesi a un anno
Oltre 1,5 g/l	Reato con trattamento più grave; sospensione da uno a due anni e disciplina della confisca, salvo condizioni ed eccezioni previste

I valori di confine contano: 0,8 rientra nella prima fascia, 1,5 nella seconda. Incidenti provocati, reiterazione e appartenenza del veicolo incidono sulle conseguenze: non si trasferisce automaticamente a ogni caso il trattamento della situazione base. Per minori di ventuno anni, primi tre anni di patente B e categorie professionali o veicoli indicati dall'art. 186-bis opera il tasso zero: un valore superiore a zero e non oltre 0,5 è già sanzionato amministrativamente. Non va applicata indistintamente la soglia ordinaria a un neopatentato.

Il rifiuto degli accertamenti ha una propria fattispecie: non significa semplicemente attribuire d'ufficio al conducente il valore più alto. Le modalità dell'accertamento e gli avvertimenti difensivi devono essere rispettati. La riforma del 2024 ha inoltre previsto, per i condannati nelle fasce penali dell'art. 186, i codici unionali 68 e 69 sulla patente, relativi ad assenza di alcol e uso di veicoli con alcolock. La durata minima è, rispettivamente, due o tre anni dalla restituzione dopo la condanna, ferma la disciplina della revisione e dell'attuazione tecnica.

L'art. 187 riguarda la guida dopo assunzione di stupefacenti. La Corte costituzionale, sentenza 10/2026, ha chiarito che non basta una positività remota: occorre una prossimità alla guida e una sostanza che, per qualità e quantità scientificamente valutate, sia idonea ad alterare le capacità dell'assuntore medio. Non è però ripristinata la prova dell'effettiva alterazione individuale richiesta dalla versione precedente. Il test preliminare e l'analisi di conferma non sono equivalenti; il ritiro cautelare della patente in attesa dell'esito, fino a dieci giorni nei presupposti del comma 5-bis, non è la sanzione definitiva.

Tre microcasi risolti.

- 1. Conducente ordinario, tasso 0,8 g/l: fascia amministrativa dell'art. 186. Se invece ha vent'anni, va applicata anche la disciplina speciale dell'art. 186-bis.
- 2. Conducente ordinario, tasso 1,1 g/l: fascia penale intermedia. Si attivano gli atti di PG e le conseguenze sulla patente, senza trattare tutto come pagamento di un verbale amministrativo.
- 3. Test che rivela tracce riferibili a un'assunzione remota: la positività da sola non risolve il caso dell'art. 187. Servono riscontri tossicologici e temporali pertinenti; non si conclude automaticamente né per il reato né per l'irrilevanza senza verificarli.

CASO GUIDATO: ACCESSO REGOLATO E CRITICITÀ DI TRAFFICO

Scenario composito. Nel centro abitato, durante una manifestazione, una pattuglia presidia una strada con accesso temporaneamente regolato. Un veicolo tenta di entrare nonostante la disciplina esposta; nello stesso punto si crea un rallentamento e un pedone segnala un urto lieve tra due veicoli.

La situazione contiene almeno tre servizi diversi.

Fatto	Servizio da riconoscere	Verifiche essenziali	Output possibile
Accesso alla strada regolata	Prevenzione e accertamento; tutela dell'uso della strada.	Provvedimento, segnaletica, categoria del veicolo, condotta osservata.	Informazione o accertamento documentato, secondo il caso.
Rallentamento durante l'evento	Regolazione del traffico.	Sicurezza della deviazione, flussi, ordini di servizio e comunicazioni necessarie.	Regolazione temporanea e annotazione del servizio.
Urto tra veicoli	Rilevazione del sinistro.	Sicurezza delle persone, dati essenziali, dinamica da accertare e atti previsti.	Rilievo e documentazione secondo procedura.

Una buona risposta evidenzia l'ordine logico: prima sicurezza e separazione dei fatti; poi fonte e servizio pertinente; infine l'atto. Non conclude automaticamente che l'accesso integri una violazione, né che l'urto costituisca un reato.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- L'art. 11 CdS comprende prevenzione e accertamento, sinistri, regolazione del traffico, scorte e tutela dell'uso della strada.
- I Corpi e servizi di Polizia municipale svolgono i servizi di polizia stradale nel territorio di competenza.
- Provvedimento viabilistico, segnaletica, servizio di pattuglia e verbale sono passaggi diversi.
- Il Codice della strada è materia operativa: da un fatto devi arrivare a servizio, fonte e atto.
- Alcol, stupefacenti e rifiuto degli accertamenti hanno presupposti distinti; documento dimenticato, titolo mancante e mezzo irregolare non coincidono.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Che cosa si intende per servizi di polizia stradale e quale ruolo svolge la Polizia locale?

Risposta modello: l'art. 11 del Codice individua prevenzione e accertamento delle violazioni, rilevazione degli incidenti, regolazione del traffico, scorte per la sicurezza della circolazione e tutela e controllo sull'uso della strada. L'art. 12 include i Corpi e servizi di Polizia municipale tra gli organi che li espletano nell'ambito del territorio di competenza. La Polizia locale svolge quindi una funzione operativa che non si limita alla sanzione: collega controllo, sicurezza, viabilità, rilievo e documentazione. Nel caso concreto verifica fonte, provvedimento locale eventualmente rilevante, segnaletica, fatti osservati e atto conseguente.

DOMANDA-TRAPPOLA

Il servizio di polizia stradale coincide con la redazione del verbale?

No. Il verbale è un possibile atto dell'accertamento. I servizi comprendono anche prevenzione, regolazione del traffico, rilevazione dei sinistri, scorte e tutela dell'uso della strada. Una pattuglia può svolgere un servizio utile alla sicurezza della circolazione anche quando non accerta alcuna violazione.

ERRORE TIPICO

Trattare l'ordinanza come se fosse un verbale, o il verbale come se fosse l'ordinanza.

L'ente disciplina la circolazione con il provvedimento previsto dal Codice; il servizio di Polizia locale rende operativa e controlla quella disciplina; l'atto di accertamento documenta una condotta concreta. Nel diario degli errori annota tre parole: regola - segno - fatto. Se non sai indicare tutti e tre, non hai ancora chiuso il caso.

MINI-ESERCIZIO: DAL FATTO AL SERVIZIO

Per ciascuna riga, completa la parte finale senza inserire importi o termini non verificati.

Situazione	Servizio prevalente	Che cosa devo verificare?	Output da impostare
Un veicolo occupa un tratto regolato per lavori.			
A un incrocio il traffico è bloccato dopo un urto.			
Durante un evento serve una deviazione temporanea.			
Un utente chiede se può accedere a un'area con limitazioni.			

Correggi l'esercizio con una frase per riga: "Il servizio prevalente è __; verifico __; l'output è __." Se ti manca il provvedimento locale o la fonte speciale, scrivi espressamente che va acquisita: è un limite corretto, non una lacuna da coprire con supposizioni.

▣

Verifica

QUIZ 1

Quale affermazione descrive correttamente i servizi di polizia stradale?

A. Comprendono anche prevenzione, rilevazione dei sinistri, regolazione del traffico, scorte e tutela dell'uso della strada.

B. Coincidono sempre con l'irrogazione di una sanzione.

C. Sono riservati agli organi statali.

D. Riguardano soltanto le strade extraurbane.

Risposta corretta: A. L'art. 11 del Codice della strada definisce una pluralità di servizi. L'accertamento delle violazioni è uno di essi e non assorbe le altre funzioni.

QUIZ 2

Nel territorio di competenza, quale ruolo assume la Polizia locale rispetto alla polizia stradale?

A. Svolge soltanto attività ausiliaria priva di poteri propri.

B. Può intervenire solo dopo autorizzazione giudiziaria.

C. Esercita i servizi previsti dal Codice nei limiti territoriali e delle attribuzioni.

D. Adotta ogni provvedimento comunale sulla circolazione.

Risposta corretta: C. Il Codice include i Corpi e i servizi di Polizia municipale fra gli organi che espletano tali servizi, ferma la verifica del territorio, delle attribuzioni e dell'organizzazione concreta.

QUIZ 3

Che rapporto esiste fra provvedimento viabilistico e segnaletica?

A. Sono sempre lo stesso atto.

B. La segnaletica rende conoscibile e attua nello spazio la disciplina, ma non sostituisce il titolo giuridico quando questo è richiesto.

C. Il provvedimento serve soltanto dopo l'accertamento.

D. La segnaletica elimina ogni verifica sulla competenza.

Risposta corretta: B. Occorre distinguere la decisione dell'autorità, la sua attuazione mediante i segnali e l'osservazione della condotta concreta.

QUIZ 4

Il semaforo è verde, ma l'agente che regola l'incrocio ordina l'arresto. Quale regola si applica?

A. Prevale il verde se non esiste un'ordinanza temporanea scritta.

B. Prevale l'indicazione dell'agente.

C. L'agente prevale soltanto sui segnali orizzontali.

D. Il conducente può scegliere l'indicazione che permette il transito.

Risposta corretta: B. Gli artt. 38 e 43 attribuiscono prevalenza alle indicazioni dell'agente che regola il traffico; non occorre che il conducente riceva anche un'ordinanza scritta.

QUIZ 5

Un conducente di trentacinque anni, titolare da dieci anni di patente B e fuori dalle categorie speciali, presenta 0,8 g/l. Quale classificazione iniziale è corretta?

A. Fascia penale intermedia, perché 0,8 è compreso nel limite inferiore.

B. Nessuna violazione, perché la soglia ordinaria è 0,8.

C. Fascia penale più grave, con confisca in ogni caso.

D. Fascia amministrativa oltre 0,5 e fino a 0,8, con le conseguenze previste.

Risposta corretta: D. La fascia penale intermedia richiede un valore superiore a 0,8. Le condizioni della traccia escludono il regime speciale dell'art. 186-bis.

QUIZ 6

Durante un evento una pattuglia regola il traffico e rileva un urto. Quale impostazione è corretta?

- A. Esiste un unico servizio perché opera la stessa pattuglia.
- B. Si distinguono fatti, servizi, fonti e documenti, coordinando le attività sul piano della sicurezza.
- C. La regolazione assorbe il rilievo del sinistro.
- D. Si redige necessariamente un solo verbale sanzionatorio.

Risposta corretta: B. La compresenza operativa non fonde i procedimenti. Ogni attività conserva presupposti e documentazione propri.

CASO RAGIONATO FINALE

Un Comune istituisce temporaneamente un senso unico per lavori. La pattuglia trova il segnale parzialmente coperto, un veicolo già impegnato nel tratto e una coda che ostacola il passaggio dei mezzi di soccorso. Come imposti l'intervento?

Traccia di soluzione. Prima si tutela la sicurezza e si regola il flusso, evitando che la criticità aumenti. Si acquisiscono il provvedimento, l'ordine di servizio e i dati sulla collocazione e visibilità della segnaletica. Il comportamento del conducente viene ricostruito senza presumere che il solo transito provi tutti gli elementi di una violazione: contano conoscibilità della regola, situazione concreta e disciplina vigente. Regolazione del traffico, verifica della segnaletica e possibile accertamento restano attività distinte, anche se coordinate. La relazione documenta tempi, luogo, condizioni osservate, misure adottate e comunicazioni all'ufficio competente. Gli eventuali passaggi di contestazione e notificazione seguono la disciplina trattata nei capitoli dedicati.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: artt. 7, 11–12, 38, 43, 80, 116, 141–148, 172–173, 180, 186–187, 193 e 218-ter;
- Corte costituzionale, sentenza 29 gennaio 2026, n. 10, sull'art. 187;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione e attuazione;
- legge 7 marzo 1986, n. 65, legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale;
- legge 25 novembre 2024, n. 177, interventi in materia di sicurezza stradale;
- provvedimenti di viabilità, regolamenti e ordini di servizio dell'ente competente, nella versione applicabile.

Accertamento, contestazione, notificazione e ricorsi nel Codice della strada

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Guida al capitolo

OBIETTIVO

Costruire la cronologia essenziale del procedimento sanzionatorio nel Codice della strada: fatto, accertamento, verbale, contestazione, notificazione, pagamento, ricorso e fase successiva.

NUCLEI

- Accertamento della violazione e organo accertatore.
- Contestazione immediata e contestazione differita.
- Notificazione e termini da verificare sul testo vigente.
- Pagamento e ricorsi: Prefetto e Giudice di pace.
- Verbale come output concorsuale.
- Errori che indeboliscono l'atto.

OUTPUT OPERATIVO

Cronologia verbale-pagamento-ricorso; schema soggetto-atto-termini; esercizio di classificazione del ricorso.

RIFERIMENTI DI BASE

Il capitolo usa il Codice della strada, il regolamento di esecuzione, la legge n. 689/1981 per il raccordo generale e le modifiche normative applicabili alla sicurezza stradale.

Sviluppo della lezione

APERTURA EDITORIALE

Un verbale non nasce dalla sola frase “ho visto una violazione”. Nasce da una sequenza: un fatto osservato o rilevato, una norma applicabile, un accertamento documentato, la contestazione quando possibile, la conoscenza legale dell'atto quando necessaria e i rimedi riconosciuti ai soggetti coinvolti. Se confondi una fase con l'altra, anche una risposta apparentemente ricca di articoli resta fragile.

Per la Polizia locale, il procedimento sanzionatorio è il punto in cui la funzione di controllo diventa atto amministrativo controllabile. Il candidato non deve imparare un formulario a memoria: deve saper spiegare perché il fatto deve essere descritto, perché la contestazione è diversa dalla notificazione e perché pagamento e ricorso sono scelte con effetti propri.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Al termine del capitolo sai:

- ricostruire la catena fatto - accertamento - verbale - contestazione - notificazione - rimedio;
- distinguere contestazione immediata e differita senza considerare la seconda un'anomalia automatica;
- spiegare la funzione della notificazione e della prova della conoscenza dell'atto;
- distinguere pagamento, ricorso al Prefetto e ricorso al Giudice di pace, senza sommare rimedi alternativi;
- individuare gli elementi che rendono un verbale leggibile e verificabile;
- riconoscere quando un dato puntuale deve essere controllato sul testo vigente invece di essere improvvisato.

MAPPA BANDO: DAL FATTO AL RIMEDIO

Passaggio	Domanda da porsi	Output utile
Bando	Sono richiesti Codice della strada, L. 689/1981, verbali, ricorsi o atti di Polizia locale?	Mappa delle fonti e degli articoli da verificare.
Aree	Il caso riguarda un fatto, una garanzia procedimentale o un rimedio contro l'atto?	Fase corretta della sequenza.
Nuclei	Chi accerta? Che cosa è stato osservato? La contestazione è avvenuta?	Scheda fatto - atto - conoscenza - scelta.
Diario	Ho scambiato notificazione e contestazione, o ricorso e opposizione?	Errore nominato e regola di correzione.
Output	La prova richiede un verbale, una cronologia o una risposta orale?	Atto essenziale, timeline o spiegazione motivata.

39.1 Accertamento, prova e formazione del verbale

DAL FATTO AL VERBALE

L'accertamento è l'attività con cui l'organo competente rileva e documenta gli elementi utili per stabilire se una condotta integri una violazione. Non è un'impressione e non coincide ancora con la sanzione. Nel verbale devono potersi riconoscere almeno il luogo e il tempo, il soggetto o il veicolo coinvolto quando identificabile, la condotta rilevata, la norma richiamata e gli elementi essenziali dell'attività svolta.

La tecnica concorsuale migliore è partire dai fatti osservabili. Non scrivere: “il conducente ha violato la norma”; scrivi prima quale condotta è stata rilevata, in quale contesto e con quali elementi. Solo dopo collega il fatto alla disposizione applicabile. Questa sequenza protegge da due errori: usare un articolo per analogia e far entrare nel verbale valutazioni non sostenute dall'accertamento.

Elemento	Domanda operativa	Perché conta
Fatto	Che cosa è stato direttamente osservato o rilevato?	Se il fatto è vago, l'atto non è controllabile.
Fonte	Quale disposizione disciplina proprio quella condotta?	La norma non va scelta per somiglianza.
Soggetto	Chi è trasgressore e quali altri soggetti rilevano?	Responsabilità e destinatari dipendono dalla disciplina applicabile.
Prova	Quali dati, rilievi o documenti sostengono l'accertamento?	Il verbale deve distinguere fatti e deduzioni.
Seguito	Si contesta, si notifica o si attiva un diverso procedimento?	La stessa violazione non produce sempre lo stesso percorso.

ORGANO, CONTENUTO E CONTROLLO DELL'ATTO

Prima di redigere il verbale occorre verificare che l'operatore agisca nell'ambito delle attribuzioni e del servizio assegnato. La qualifica soggettiva non sostituisce la competenza per il singolo accertamento. Il candidato deve quindi collegare organo, territorio, fonte e modalità con cui il fatto è stato rilevato.

Il verbale rende stabile e controllabile l'accertamento. Separa dati identificativi, circostanze di tempo e luogo, descrizione della condotta, disposizione applicata, attività svolte e seguito procedimentale. Questi elementi non sono una lista ornamentale: permettono al destinatario e all'autorità chiamata a esaminare l'atto di comprendere la contestazione.

Piano	Domanda	Errore evitato
Competenza	chi ha accertato e in quale ambito?	attribuzioni presunte
Fatto	quale condotta è stata osservata?	formule astratte
Prova	come è stato rilevato il dato?	deduzioni non documentate
Norma	quale regola disciplina il fatto?	citazione per somiglianza
Seguito	quale fase viene attivata?	sovrapporre contestazione e notifica

La descrizione deve essere concreta ma essenziale. Non serve trasformare il verbale in una relazione narrativa; servono i fatti che integrano la fattispecie e spiegano l'attività. Le dichiarazioni ricevute, i documenti acquisiti e le rilevazioni tecniche vanno tenuti distinti dall'osservazione diretta.

Un controllo successivo può riguardare esistenza del fatto, corretta qualificazione, competenza, motivazione e garanzie procedurali. Per questo l'operatore non deve colmare a posteriori una lacuna con formule generiche. Se un dato non è disponibile, ne registra correttamente l'assenza e segue la procedura prevista.

In prova, la sequenza efficace è: descrivere, qualificare, documentare, formare l'atto e indicare il seguito. L'errore tipico è partire dal modello o dalla sanzione. Un buon elaborato mostra invece come ogni campo del verbale derivi dall'accertamento.

La rilettura finale deve verificare coerenza fra descrizione e norma. Se il testo afferma una circostanza che non compare fra i dati raccolti, occorre eliminarla o acquisirne la prova; se richiama una disposizione, deve mostrare quali elementi della condotta la rendono pertinente. Anche luogo e tempo hanno funzione sostanziale, perché collocano il fatto e possono incidere sulla disciplina applicabile. Il candidato chiude indicando l'atto formato e il canale successivo, senza anticipare decisioni riservate ad altre autorità.

Questa verifica trasforma il verbale da semplice modulo a documento motivato e controllabile. Prima della firma si confrontano soggetti, targa, luogo, orario e disposizione richiamata; ogni dato deve conservare una provenienza leggibile.

Il controllo conclusivo distingue fatti osservati, dati acquisiti e valutazioni giuridiche, così da rendere trasparente il percorso seguito dall'operatore.

39.2 Contestazione immediata e differita

La contestazione è il momento in cui la violazione viene comunicata al soggetto presente secondo la disciplina applicabile. Nel Codice della strada la contestazione immediata è la regola quando le condizioni del caso la rendono possibile. Non è però una formula assoluta: l'art. 201 disciplina le ipotesi nelle quali essa non può avvenire e la violazione viene contestata in modo differito.

La contestazione differita non rende di per sé invalido il verbale. L'art. 201, comma 1-bis, individua casi nei quali la contestazione immediata non è necessaria, come l'accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario o le specifiche rilevazioni previste dalla norma. Fuori da tali casi, il comma 1-ter richiede di indicare nel verbale i motivi che l'hanno resa impossibile. La fattispecie tipizzata e la motivazione dell'impedimento concreto vanno distinte. La differenza è didatticamente semplice:

Situazione	Che cosa avviene	Punto da spiegare in prova
Trasgressore presente e fermabile in condizioni compatibili con il servizio	Contestazione immediata, con le garanzie e gli adempimenti previsti.	Il soggetto conosce la contestazione al momento dell'intervento.
Contestazione sul posto non possibile nei casi previsti	Contestazione differita e successiva notificazione.	Occorre indicare il presupposto legale e curare la conoscenza dell'atto.

Evita due risposte sbagliate: “se non fermo subito, il verbale è nullo” e “posso sempre notificare dopo per comodità”. La prima ignora le ipotesi legali di contestazione differita; la seconda ignora che la deroga deve avere un fondamento normativo e una motivazione pertinente al caso.

REGOLA, ECCEZIONE E MOTIVAZIONE

La contestazione immediata consente al soggetto presente di conoscere subito la violazione e di interloquire secondo la disciplina applicabile. L'operatore identifica il fatto, comunica la contestazione e cura gli adempimenti previsti. La presenza del conducente, tuttavia, non basta da sola: occorre valutare se la contestazione sia concretamente possibile e compatibile con sicurezza e fattispecie.

Quando opera la contestazione differita, il verbale deve collegare il caso alla ragione prevista dalla legge. Una formula standard è adeguata soltanto se descrive davvero la situazione; altrimenti nasconde il passaggio decisivo. Motivare significa rendere riconoscibile perché non si è proceduto sul posto, non aggiungere parole solenni.

Verifica	Contestazione immediata	Contestazione differita
Presenza	soggetto raggiunto durante il controllo	assenza o altra ipotesi prevista
Comunicazione	avviene nell'intervento	segue mediante il procedimento previsto
Motivazione	descrizione del fatto e attività	anche ragione della mancata immediatezza
Conoscenza	contestuale	assicurata dalla notificazione

La scelta non è rimessa alla comodità organizzativa. L'ordine di servizio può definire obiettivi e modalità del controllo, ma non crea nuove ipotesi di contestazione differita. L'operatore applica il Codice al fatto riscontrato e documenta le condizioni effettive.

In uno scenario con veicolo in movimento, per esempio, il candidato evita di affermare automaticamente che l'inseguimento fosse dovuto o vietato. Espone il criterio: sicurezza, modalità di rilevazione, ipotesi normativa e motivazione. In uno scenario con conducente assente, distingue trasgressore, proprietario e altri soggetti rilevanti secondo la disciplina.

Le conseguenze di una motivazione insufficiente non vanno inventate in astratto. Occorre individuare il requisito, la funzione e la regola applicabile. All'orale, la risposta completa enuncia la preferenza per l'immediatezza quando possibile, le ipotesi di differimento e il successivo ruolo della notificazione.

Un caso può contenere più persone e più momenti. La contestazione riguarda la violazione e il soggetto al quale viene comunicata; l'identificazione del veicolo o di un altro soggetto non equivale automaticamente alla contestazione al trasgressore. Occorre quindi annotare chi era presente, che cosa gli è stato comunicato e quale atto è stato consegnato o formato. Se l'intervento viene interrotto da esigenze di sicurezza, la risposta spiega il fatto concreto e la base del differimento.

La commissione valuta la capacità di distinguere una scelta organizzativa da un impedimento giuridicamente rilevante. La ragione del differimento spiega la mancata comunicazione sul posto; la descrizione della violazione prova invece la condotta accertata.

Soggetti e momenti dell'intervento vanno registrati separatamente, per evitare di riferire contestazioni o comunicazioni alla persona sbagliata.

39.3 Notificazione e conoscenza legale

La notificazione serve a portare l'atto alla conoscenza legale del destinatario secondo le modalità stabilite dalla legge. Non coincide con l'accertamento, non è la copia consegnata sul posto e non è un adempimento meramente postale. È il passaggio che permette al destinatario di conoscere l'atto e di esercitare le facoltà previste, compresa la scelta fra pagamento e rimedi.

Quando la traccia propone una violazione accertata in assenza del trasgressore, la domanda corretta non è subito "entro quanti giorni?". Prima chiediti: perché non c'è stata contestazione immediata? Chi deve ricevere l'atto? Quale prova della notificazione deve essere conservata? Quale termine decorre dalla conoscenza legale? Solo dopo si controllano i dati puntuali nel testo vigente.

REGOLA DI SCRITTURA DELL'ATTO

La notificazione non corregge un accertamento incompleto. Se nel verbale mancano fatto, fonte o ragione della contestazione differita, la fase successiva non può trasformare un atto generico in un atto motivato.

DESTINATARIO, MODALITÀ, PROVA E DECORRENZA

La notificazione è un procedimento, non il semplice invio di una copia. Occorre individuare il destinatario previsto, scegliere la modalità ammessa, documentare l'esito e stabilire da quale evento decorrono le facoltà successive. Ognuno di questi passaggi può richiedere dati diversi e deve essere verificato sul testo vigente.

Il destinatario non coincide necessariamente con la persona materialmente presente al fatto. La disciplina distingue le posizioni del trasgressore e degli altri soggetti eventualmente coinvolti. Il candidato non deve risolvere il caso con l'etichetta «proprietario», ma indicare quale posizione giuridica va verificata e perché l'atto gli viene indirizzato.

Passaggio	Controllo	Evidenza
Destinatario	posizione rispetto alla violazione	dati identificativi e titolo
Recapito	canale utilizzabile nel caso	risultanze delle verifiche
Modalità	procedura prevista	attestazioni e documenti
Esito	consegna, perfezionamento o altra eventualità	prova conservata nel fascicolo
Decorrenza	evento rilevante per il destinatario	data verificabile

La prova della notificazione tutela entrambe le parti: dimostra l'attività dell'amministrazione e consente di controllare quando il destinatario ha potuto esercitare le proprie facoltà. Un'annotazione vaga sull'invio non equivale alla ricostruzione dell'intero procedimento.

Se emergono irreperibilità, variazioni di recapito, strumenti digitali o destinatari diversi, la risposta deve fermarsi al criterio e richiamare la disciplina specifica. Non è prudente trasferire una modalità da un caso all'altro. Termini e regole di perfezionamento sono dati da verificare, non elementi da completare per memoria incerta.

Nella prova pratica, si parte dall'atto completo, poi si individuano destinatario, modalità, prova e decorrenza. L'errore tipico è chiedere subito « quanti giorni? » senza aver chiarito quale notificazione e verso chi. La verifica consiste nel saper spiegare che la conoscenza legale rende esercitabili pagamento e rimedi, ma non modifica il fatto accertato.

Il fascicolo deve permettere di seguire ogni tentativo e ogni esito senza salti. Se una comunicazione non raggiunge il destinatario, non si conclude automaticamente che l'obbligo sia adempiuto o definitivamente impossibile: si applica la disciplina prevista per quella situazione e si conserva la relativa evidenza. La data di spedizione, quella di consegna e quella rilevante per ciascun soggetto possono svolgere funzioni diverse; perciò vanno nominate soltanto dopo aver identificato la regola applicabile. Nei quiz, parole come « invio », « ricezione », « perfezionamento » e « decorrenza » non sono sinonimi. Nel caso scritto diventano quattro controlli distinti, da collegare ai documenti del fascicolo.

La notificazione digitale richiede la stessa prudenza. L'esistenza di un recapito elettronico non consente di inventare modalità o presunzioni: occorre verificare fonte, soggetto, canale e attestazioni richieste. Il candidato mostra così un metodo valido anche quando la tecnologia o la disciplina cambiano. Procedura e prova tutelano il destinatario, rendendo conoscibile l'atto, e l'amministrazione, documentando modalità ed esito della comunicazione.

Ogni canale richiede quindi una verifica documentale specifica del recapito, delle attestazioni disponibili e della regola di perfezionamento concretamente applicabile.

TERMINI DI NOTIFICA: A CHI E DA QUANDO

Fattispecie dell'art. 201	Termine	Evento iniziale
Regime ordinario senza contestazione immediata	90 giorni	Accertamento della violazione.
Contestazione immediata al trasgressore e notifica a un obbligato ex art. 196	100 giorni	Accertamento della violazione.

Fattispecie dell'art. 201	Termine	Evento iniziale
Destinatario residente all'estero	360 giorni	Accertamento, nel regime previsto dall'articolo.
Identificazione successiva del trasgressore o di altro obbligato	90 giorni	Momento individuato dalla norma in cui i dati risultano dai registri o la PA è posta in grado di identificare il soggetto.

La contestazione al conducente non elimina automaticamente la notifica al proprietario o ad altro obbligato solidale. La solidarietà dell'art. 196 riguarda l'obbligo di pagamento e non rende il proprietario autore materiale della guida. Occorre individuare il soggetto previsto dalla norma, comprese le sue specialità, e trattarne separatamente la posizione.

Caso. Violazione accertata e contestata al conducente il giorno zero; il veicolo appartiene a una società non presente. L'ufficio non chiude il fascicolo dopo aver consegnato la copia al conducente: cura la notifica al soggetto solidale nel termine di cento giorni. Se invece il veicolo era in sosta e nessun soggetto era presente, il caso ordinario richiama novanta giorni. Una notifica tardiva estingue l'obbligo verso il destinatario interessato, non automaticamente verso ogni altro soggetto.

Nel calcolo si registrano separatamente accertamento, eventuale identificazione successiva, consegna dell'atto al notificatore e perfezionamento per il destinatario. Gli esempi con giorno zero/giorno uno illustrano la decorrenza; su date reali si applicano anche le regole sui giorni festivi e sul canale di notifica, senza sostituire ricezione e spedizione.

39.4 Pagamento e rimedi alternativi

Il Codice della strada prevede pagamento e rimedi alternativi, con termini differenti da conoscere insieme ai loro presupposti. Il pagamento in misura ridotta, quando ammesso, è pari al minimo edittale entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione. L'art. 202 riduce quel minimo del 30% se si paga entro cinque giorni; le spese restano dovute. Non si usa la formula «un terzo del massimo o doppio del minimo» propria della L. 689.

Lo sconto del 30% è escluso nelle ipotesi di confisca e sospensione della patente indicate dall'art. 202; vanno inoltre verificate le esclusioni del pagamento ridotto stesso nei commi 3 e 3-bis. Sono due domande diverse: «posso pagare in misura ridotta?» e «posso applicare anche lo sconto?». Le discipline speciali, compresa la sospensione breve, vanno coordinate con la norma specifica.

Scelta contro il verbale	Termine	Condizione essenziale
Pagamento del minimo	60 giorni da contestazione/notifica	Pagamento ridotto ammesso.
Pagamento con riduzione del 30%	5 giorni da contestazione/notifica	Nessuna esclusione dello sconto.
Ricorso al prefetto del luogo	60 giorni da contestazione/notifica	Nessun pagamento nei casi ammessi; art. 203.
Opposizione al giudice di pace del luogo	30 giorni; 60 se residente all'estero	Alternativa al ricorso prefettizio; art. 204-bis e art. 7 D.Lgs. 150/2011.

Esempio numerico. Minimo ipotetico 100 euro e nessuna esclusione: 70 euro entro cinque giorni, 100 entro sessanta, più spese. Non sono importi attribuiti a una violazione reale. Una richiesta informale di riesame non equivale al ricorso e non sospende automaticamente i termini. Se non si paga e non si ricorre tempestivamente, l'art. 203, comma 3, attribuisce al verbale efficacia esecutiva per metà del massimo edittale e spese: non memorizzare un generico «raddoppio della multa».

Percorso	A chi si rivolge	Che cosa devi spiegare
Pagamento	Al soggetto indicato dalla disciplina applicabile.	È una facoltà regolata dal Codice, non un atto di difesa. Verificare condizioni e termine.
Ricorso amministrativo	Prefetto del luogo della violazione, nelle forme previste.	L'organo accertatore trasmette atti e deduzioni per l'istruttoria; seguono gli esiti previsti dal Codice.
Ricorso giurisdizionale	Giudice di pace territorialmente competente, in alternativa al ricorso amministrativo.	Si applica il procedimento richiamato dall'art. 204-bis, con regole e conseguenze proprie.

La parola decisiva è alternativa. Non è professionale suggerire che il ricorso al Prefetto sia sempre un passaggio obbligatorio prima del Giudice di pace, né che un soggetto possa sovrapporre i rimedi contro lo stesso verbale. La scelta concreta richiede la verifica di presupposti, termini e strategia difensiva; il compito dell'operatore è assicurare un atto completo e una procedura corretta, non consigliare quale rimedio convenga al destinatario.

EFFETTI DELLA SCELTA E RUOLO DELL'UFFICIO

Pagamento e impugnazione non sono fasi da eseguire tutte in sequenza. Sono percorsi regolati, con presupposti ed effetti propri. Prima di indicarne uno, il candidato verifica se il pagamento sia ammesso, quale atto si intenda contestare e quale autorità sia competente. Evita così di trasformare una mappa didattica in consulenza sul caso individuale.

Nel ricorso amministrativo il Prefetto è l'autorità destinataria secondo le forme del Codice. L'organo accertatore cura gli adempimenti di propria competenza, trasmette gli atti e rende disponibili gli elementi dell'accertamento. Non decide il ricorso soltanto perché ha formato il verbale. Questa separazione garantisce che il controllo coinvolga un'autorità diversa dall'operatore che ha rilevato il fatto.

L'opposizione davanti al Giudice di pace appartiene al percorso giurisdizionale richiamato dal Codice. Anche qui occorre distinguere il soggetto che ha formato l'atto, l'amministrazione interessata e l'autorità giudiziaria. Il manuale non anticipa strategia, costi o convenienza: insegna a classificare correttamente il rimedio.

Scelta	Domanda preliminare	Seguito da descrivere
Pagamento	è ammesso e a quali condizioni?	adempimento secondo disciplina
Prefetto	ricorso amministrativo valido?	trasmissione, istruttoria ed esito
Giudice di pace	opposizione giurisdizionale ammissibile?	procedimento davanti al giudice

L'ufficio deve mantenere ordinato il fascicolo: verbale, prova della contestazione o notificazione, eventuali scritti e documenti trasmessi. La qualità dell'accertamento si misura anche nella capacità di ricostruire la cronologia senza contraddizioni.

All'orale conviene presentare prima l'alternatività, poi autorità e natura dei percorsi, infine il ruolo dell'organo accertatore. L'errore tipico è descrivere il Prefetto come primo grado necessario. La verifica consiste nel classificare una scelta del destinatario senza cumulare pagamento e impugnazioni incompatibili.

Quando riceve uno scritto, l'ufficio non lo tratta in base al titolo informale usato dal cittadino, ma ne individua destinatario, contenuto e procedimento applicabile. Registra la ricezione, controlla gli adempimenti di propria competenza e trasmette il fascicolo secondo le regole vigenti. Non può modificare retroattivamente i fatti del verbale per rispondere alle contestazioni; può esporre in modo ordinato attività e documenti già esistenti. Nella prova, questa distinzione evita di attribuire all'organo accertatore la decisione sul ricorso e mostra la separazione fra formazione dell'atto, istruttoria amministrativa e giudizio. La risposta resta neutrale sulla convenienza della scelta e indica soltanto natura, autorità, adempimenti ed effetti da verificare.

L'ufficio classifica infine lo scritto per contenuto e destinatario, senza attribuirgli effetti ulteriori che la disciplina vigente non riconosce.

39.5 Cronologia, errori e caso integrato

LA CRONOLOGIA CHE IL CANDIDATO DEVE SAPER DISEGNARE

La sequenza seguente non sostituisce la lettura del Codice, ma è una mappa affidabile per affrontare quiz, caso pratico e orale.

1. Fatto rilevato: descrivere condotta, contesto e fonte da verificare.
2. Accertamento: raccogliere e documentare gli elementi necessari.
3. Verbale: dare forma all'accertamento con dati essenziali e motivazione pertinente.
4. Contestazione: immediata se possibile; differita solo nei presupposti previsti.
5. Notificazione: curare destinatario, modalità, prova e termine secondo testo vigente, se la contestazione non è avvenuta o se occorre notificare a un obbligato solidale non raggiunto dalla contestazione.
6. Scelta del destinatario: pagamento quando ammesso oppure rimedio nei casi e nelle forme previste.
7. Fase successiva: istruttoria prefettizia, giudizio o ulteriore percorso previsto dalla legge.

Non cancellare dalla cronologia la fase del pagamento e non chiamare ogni fase "ricorso". La prova spesso misura proprio queste distinzioni elementari.

CASO GUIDATO: VERBALE IN ASSENZA DEL TRASGRESSORE

Scenario. Durante un controllo in una zona regolata, la pattuglia rileva un veicolo in una posizione incompatibile con la disciplina segnalata. Il conducente non è presente. Dagli atti del servizio risulta che la contestazione immediata non era possibile; il titolare del veicolo è individuabile attraverso le banche dati consentite.

Domanda	Risposta ragionata
Qual è la prima attività?	Descrivere e documentare il fatto: luogo, segnaletica, posizione del veicolo, fonte applicabile e ogni elemento utile.
Perché non si contesta subito?	Perché il trasgressore non è presente; l'atto deve collegare la contestazione differita al presupposto previsto dalla disciplina.

Domanda	Risposta ragionata
Che cosa viene dopo il verbale?	La notificazione al destinatario individuato secondo le modalità e i termini vigenti, con prova della procedura svolta.
Che cosa può fare il destinatario?	Valutare pagamento o uno dei rimedi previsti; l'operatore non sovrappone le alternative né fornisce consulenza difensiva.

Il caso mostra un principio importante: l'assenza del conducente non elimina le garanzie. Sposta il procedimento dalla contestazione immediata alla contestazione differita e rende centrale la notificazione corretta.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- L'accertamento ricostruisce e documenta il fatto; il verbale ne è l'atto, non il suo sostituto.
- La contestazione immediata è distinta dalla notificazione; la contestazione differita richiede il presupposto previsto dal Codice.
- La notificazione garantisce la conoscenza legale dell'atto e l'esercizio delle facoltà del destinatario.
- Pagamento, ricorso al Prefetto e ricorso al Giudice di pace hanno logiche diverse; i due ricorsi sono alternativi.
- Importi, termini, modalità e modelli di atto devono essere verificati sul testo vigente e sulle procedure dell'ente.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Spieghi la differenza tra accertamento, contestazione e notificazione nel procedimento per violazioni del Codice della strada.

Risposta modello: l'accertamento è l'attività con cui l'organo competente rileva e documenta il fatto e la norma applicabile. Il verbale ne rappresenta l'atto essenziale. La contestazione comunica la violazione al soggetto presente e, quando possibile, avviene immediatamente; quando non è possibile nei casi previsti dal Codice, deve esserne indicata la ragione e si procede con contestazione differita. La notificazione è invece il passaggio che rende l'atto legalmente conoscibile al destinatario, consentendogli di esercitare pagamento o rimedi nelle forme previste.

DOMANDA-TRAPPOLA

Ogni irregolarità formale determina automaticamente l’annullamento del verbale?

No. Occorre individuare quale requisito manca, quale funzione svolge e quale disciplina ne regola le conseguenze. Non ogni imperfezione è uguale; al tempo stesso non è corretto minimizzare un difetto che incide su fatto, motivazione, conoscenza dell’atto o difesa. In una risposta di concorso non si decide la validità in astratto: si applica la norma al caso documentato.

ERRORE TIPICO

Scrivere “il verbale è stato notificato” quando si intende “la violazione è stata contestata”.

La correzione è semplice: se il soggetto è presente, ragiona prima sulla contestazione; se non è presente o ricorre un’ipotesi prevista, ragiona su contestazione differita e notificazione. Questa distinzione cambia il seguito dell’intero procedimento.

MINI-ESERCIZIO: COMPLETA LA CRONOLOGIA

Completa senza inserire termini o importi non verificati.

Situazione	Fase da individuare	Dato o fonte da controllare	Output
Il conducente è fermato durante il controllo.	_____	_____	_____
Il veicolo è rilevato senza conducente presente.	_____	_____	_____
Il destinatario vuole contestare l’atto.	_____	_____	_____
Un ricorso amministrativo è depositato all’ufficio competente.	_____	_____	_____

Chiudi ogni riga con la formula: “Il fatto è __; la fase è __; la fonte da verificare è __; l’atto o il seguito è __.” Se non sai indicare un termine, non inventarlo: annota “controllo sul testo vigente”.

CASO DI SCELTA DEL RIMEDIO

Il destinatario residente in Italia riceve il verbale e intende contestarlo. Al quarantesimo giorno non ha pagato né proposto ricorso. Nel regime ordinario il termine di trenta giorni per l'opposizione diretta al giudice di pace è decorso, mentre resta il termine di sessanta giorni per il ricorso al prefetto. Non si conclude che tutti i rimedi siano ancora disponibili perché il pagamento può avvenire entro sessanta giorni. Restano distinti i presupposti di eventuali vicende eccezionali, non forniti da questa traccia.

▣ Verifica

QUIZ 1

Quale affermazione descrive l'accertamento?

- A. È la sanzione definitiva.
- B. È l'attività che rileva e documenta gli elementi della violazione.
- C. Coincide sempre con la notificazione.
- D. È una valutazione priva di documentazione.

Risposta corretta: B. L'accertamento ricostruisce il fatto; il verbale gli dà forma documentale e deve consentirne il controllo.

QUIZ 2

Quando la contestazione immediata non avviene, che cosa occorre?

- A. Una formula generica scelta per comodità.
- B. La rinuncia automatica all'accertamento.
- C. Il presupposto previsto dalla disciplina e una motivazione pertinente.
- D. Il previo ricorso al Prefetto.

Risposta corretta: C. La contestazione differita non è automaticamente invalida, ma deve poggiare su una ragione ammessa e documentata.

QUIZ 3

Qual è la funzione della notificazione?

- A. Correggere un verbale incompleto.
- B. Sostituire l'accertamento.
- C. Imporre la scelta del ricorso.
- D. Portare legalmente l'atto a conoscenza del destinatario.

Risposta corretta: D. La notificazione consente la conoscenza legale e l'esercizio delle facoltà previste, ma non sana carenze originarie dell'atto.

QUIZ 4

Quale rapporto esiste fra ricorso al Prefetto e opposizione al Giudice di pace?

- A. Sono sempre cumulativi.
- B. Il primo precede necessariamente il secondo.
- C. Sono rimedi alternativi contro il verbale, secondo presupposti e forme propri.
- D. Sono atti dell'organo accertatore.

Risposta corretta: C. Il destinatario sceglie il percorso ammesso; l'operatore deve garantire completezza dell'atto e correttezza della procedura.

QUIZ 5

Da che cosa deve partire la redazione del verbale?

- A. Dalla descrizione dei fatti osservati e degli elementi di prova.
- B. Dall'importo ricordato.
- C. Dal possibile ricorso.
- D. Da un modello compilato senza adattamenti.

Risposta corretta: A. La norma viene collegata a una condotta concreta e documentata; un formulario non sostituisce l'accertamento.

QUIZ 6

Ogni irregolarità formale annulla automaticamente il verbale?

- A. Sì, senza esaminare la funzione del requisito.
- B. No, perché nessuna irregolarità è rilevante.
- C. Sì, ma soltanto se il destinatario non paga.
- D. No: occorre individuare requisito, funzione e conseguenza prevista dalla disciplina.

Risposta corretta: D. I difetti non sono equivalenti. La valutazione dipende dalla regola applicabile e dall'incidenza su fatto, motivazione, conoscenza e difesa.

CASO RAGIONATO FINALE

Una pattuglia rileva una violazione senza poter identificare sul posto il trasgressore. Il verbale descrive sommariamente il luogo, ma non chiarisce la condotta né la ragione della mancata contestazione. L'ufficio si prepara alla notificazione. Come va esaminato il caso?

Traccia di soluzione. Prima della notificazione si controlla la completezza dell'accertamento: fatto, luogo, tempo, norma, elementi di prova e soggetti rilevanti. Si verifica poi se ricorre un presupposto legale per la contestazione differita e se il verbale lo espone in modo pertinente. La notificazione non sana una descrizione generica né una motivazione mancante. Solo dopo questi controlli si individuano destinatario, modalità, prova e termine secondo il testo vigente. Pagamento e rimedi appartengono alla fase successiva e non vanno sovrapposti.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, artt. 200-204-bis, nel testo vigente;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- legge 24 novembre 1981, n. 689, per il raccordo con il sistema generale;
- legge 25 novembre 2024, n. 177, per le modifiche pertinenti;
- procedure e modulistica dell'ente, verificate rispetto alla disciplina vigente.

Procedimento sanzionatorio amministrativo applicato

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Guida al capitolo

OBIETTIVO

Applicare la L. 689/1981 e le discipline speciali alla Polizia locale, distinguendo illecito amministrativo, reato, contestazione, pagamento, scritti difensivi e ordinanza-ingiunzione.

NUCLEI

- Illecito amministrativo e principio di legalità.
- Accertamento, contestazione e verbale.
- Pagamento in misura ridotta quando previsto.
- Scritti difensivi e autorità competente.
- Ordinanza-ingiunzione, archiviazione e opposizione.
- Rapporto tra L. 689/1981 e discipline speciali.

OUTPUT OPERATIVO

Verbale e ordinanza-ingiunzione; schema fatto-norma-autorità-atto; caso amministrativo locale.

RIFERIMENTI DI BASE

Il capitolo usa la legge 24 novembre 1981, n. 689, la legge quadro sulla Polizia locale e le discipline speciali applicabili agli illeciti amministrativi locali.

Sviluppo della lezione

APERTURA EDITORIALE

La L. 689/1981 insegna una regola essenziale: un illecito amministrativo non si esaurisce nel verbale. Il verbale apre un procedimento nel quale devono restare distinguibili il fatto, la norma violata, il soggetto responsabile, le facoltà di difesa e l'autorità chiamata a decidere. Per la Polizia locale questa logica ricorre nel commercio, nell'uso del suolo pubblico, nei regolamenti comunali, nell'ambiente e in molte discipline speciali.

Il candidato deve quindi evitare due automatismi: considerare ogni violazione un reato oppure trattare il pagamento come l'unico seguito possibile. La risposta professionale parte dalla fonte speciale e usa la L. 689/1981 come disciplina generale, nei limiti in cui la fonte speciale non preveda una regola diversa.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Al termine del capitolo sai:

- distinguere illecito amministrativo, reato e semplice irregolarità da verificare;
- ricostruire il percorso da accertamento a pagamento, difese, archiviazione oppure ordinanza-ingiunzione;
- individuare autorità competente e disciplina speciale senza attribuire poteri per presunzione;
- spiegare perché il verbale non decide sempre in via definitiva la sanzione;
- impostare un caso di controllo amministrativo locale in modo prudente e verificabile.

MAPPA BANDO: DAL FATTO ALLA DECISIONE

Passaggio	Domanda guida	Output
Bando	Sono citate L. 689/1981, commercio, regolamenti, ambiente o polizia amministrativa?	Elenco fonte speciale - autorità - atto.
Aree	Il fatto è amministrativo o presenta indizi di reato?	Qualificazione provvisoria motivata.
Nuclei	Chi accerta, chi riceve le difese, chi decide?	Schema fatto - norma - soggetto - autorità.
Diario	Ho confuso accertatore e autorità competente?	Errore e correzione.
Output	Occorre verbale, rapporto, scritti difensivi o ordinanza?	Sequenza procedimentale.

40.1 Legalità, illecito e fonte speciale

ILLECITO AMMINISTRATIVO: LEGALITÀ E FONTE APPLICABILE

Un illecito amministrativo è una condotta alla quale la legge o altra fonte competente collega una sanzione amministrativa. Non è un reato, ma non è neppure una mera inosservanza priva di conseguenze. Il principio di legalità impone di individuare con precisione la regola violata, il soggetto destinatario e la sanzione prevista: non si costruisce un illecito per analogia o perché una condotta appare semplicemente inopportuna.

Nella pratica di Polizia locale la L. 689/1981 opera spesso insieme a una disciplina speciale: una norma sul commercio, un regolamento comunale, una disposizione ambientale o una regola sull'occupazione di suolo. Il metodo corretto è quindi: prima la fonte speciale, poi la disciplina generale per quanto compatibile.

Domanda	Risposta corretta
La condotta è prevista come reato?	Attivare le cautele e il canale propri della polizia giudiziaria; non trattarla come semplice illecito amministrativo.
La condotta viola una norma amministrativa?	Individuare fonte, soggetto, elemento oggettivo e procedimento applicabile.
La fonte speciale disciplina tutto?	Applicarla; la L. 689/1981 interviene solo nel perimetro residuo compatibile.

PRINCIPI, RESPONSABILITÀ E QUALIFICAZIONE

La legalità richiede una previsione anteriore del fatto e della sanzione. L'operatore non può estendere una disposizione a condotte solo somiglianti: deve scomporre la fattispecie nei suoi elementi e confrontarli con ciò che ha osservato. Anche la successione delle norme nel tempo va trattata secondo la disciplina applicabile, senza importare automaticamente regole proprie del diritto penale.

La responsabilità non deriva dalla sola presenza sul luogo. Occorre individuare condotta, soggetto, elemento soggettivo richiesto e possibili cause che escludono la responsabilità. Se la fonte prevede obblighi per più soggetti o forme di solidarietà, queste posizioni vanno distinte e motivate. Il verbale deve spiegare perché ciascun destinatario entra nel procedimento.

Verifica	Domanda	Conseguenza
Fonte	quale norma descrive la condotta?	delimita l'illecito
Fatto	quali elementi sono provati?	evita analogie
Soggetto	chi ha tenuto la condotta?	individualizza la responsabilità
Colpevolezza	quali dati rilevano secondo la legge?	impedisce automatismi
Specialità	esiste una disciplina più specifica?	seleziona la norma applicabile

Il confine con il reato si affronta partendo dai fatti, non dalla gravità percepita. Se la condotta presenta elementi penalmente rilevanti, l'operatore attiva gli obblighi di polizia giudiziaria e conserva distinto l'eventuale piano amministrativo compatibile. Non trasforma un reato in illecito amministrativo per semplificare, né qualifica penalmente una mera irregolarità senza presupposti.

In un controllo commerciale, per esempio, l'assenza di un documento può significare violazione, irregolarità sanabile o dato ancora da verificare. Si acquisiscono titolo, prescrizione, attività effettiva e norma di settore. Solo dopo si stabilisce il procedimento. All'orale, la risposta completa richiama legalità, responsabilità personale, fonte speciale e confine col reato. Partire dalla sanzione ricordata porta spesso fuori strada: prima si ricostruisce la fattispecie.

La qualificazione richiede anche di distinguere l'autore materiale dagli altri soggetti ai quali la legge collega obblighi o conseguenze. La presenza di un proprietario, di un legale rappresentante o di un preposto non basta, da sola, a spiegare il titolo della responsabilità. Nel fascicolo occorre indicare il rapporto tra ciascun soggetto, la condotta e la specifica previsione normativa. Questa ricostruzione evita contestazioni cumulative prive di motivazione e rende verificabile l'eventuale posizione dell'obbligato in solido.

Un secondo controllo riguarda le cause che possono incidere sulla riferibilità del fatto. Le dichiarazioni dell'interessato, l'errore prospettato, l'ordine ricevuto o una situazione di necessità non vanno risolti con formule automatiche: si documentano gli elementi disponibili e si applicano i criteri della disciplina vigente. L'accertatore raccoglie i dati pertinenti; l'autorità competente li valuta nel procedimento. La risposta da concorso deve mostrare questa divisione di compiti senza anticipare conclusioni non sostenute dagli atti.

Il principio di specialità non autorizza a scegliere la norma con la sanzione più severa o più facile da applicare. Si confrontano gli elementi delle disposizioni potenzialmente concorrenti e si individua quella che regola il fatto in modo specifico, verificando anche eventuali clausole espresse. La griglia operativa parte dalla descrizione del fatto, passa per il confronto tra fonti e presupposti e si chiude con la scelta motivata della disciplina procedurale.

CHI RISPONDE DELL'ILLECITO

Gli artt. 2 e 3 L. 689/1981 richiedono maggiore età, capacità di intendere e volere e una condotta cosciente e volontaria, dolosa o colposa. Per l'incapace risponde chi era tenuto alla sorveglianza, salvo prova di non avere potuto impedire il fatto; restano le eccezioni per incapacità colposa o preordinata. L'errore sul fatto esclude responsabilità soltanto se non determinato da colpa. Il controllo non si esaurisce quindi nell'identificazione di chi era materialmente presente.

La solidarietà dell'art. 6 riguarda, nei casi previsti, proprietario o altri titolari della cosa, soggetto investito di autorità o vigilanza, ente o imprenditore per il fatto di rappresentanti e dipendenti nell'esercizio delle funzioni. Il coobbligato non diventa per questo autore materiale; chi paga può esercitare il regresso contro l'autore. Le prove liberatorie previste dalla norma vanno valutate, non escluse in anticipo.

Caso. Una violazione amministrativa è commessa da un diciassettenne. Non si emette automaticamente a suo carico la sanzione personale: si verifica l'art. 2 e la posizione di chi doveva sorvegliarlo. In un altro caso, il dipendente maggiorenne agisce nelle proprie incombenze per un'impresa: autore e impresa possono assumere posizioni diverse di responsabilità personale e obbligazione solidale.

40.2 Accertamento, contestazione e verbale

L'accertamento deve restare aderente ai fatti. L'operatore documenta ciò che ha osservato, gli atti esibiti o mancanti, le dichiarazioni rilevanti e gli elementi che collegano il fatto alla disposizione. La contestazione, quando possibile, mette il soggetto presente in condizione di conoscere subito l'addebito; se non può avvenire, il procedimento prosegue secondo le regole di notificazione applicabili.

Il verbale è l'atto che rende l'accertamento comprensibile a chi lo riceve e verificabile da chi dovrà esaminarlo. Non deve anticipare il giudizio dell'autorità competente, ma deve contenere un quadro fattuale e normativo sufficiente.

REGOLA PRATICA

Un verbale solido separa sempre: fatti rilevati, norma richiamata, soggetti coinvolti, attività svolta e seguito procedimentale. Una formula generica non sostituisce un fatto descritto.

POTERI DI ACCERTAMENTO E FORMAZIONE DELL'ATTO

L'accertamento comprende le attività consentite dalla disciplina per verificare il fatto: osservazione, acquisizione di documenti, dichiarazioni, rilievi e controlli pertinenti. Ogni potere deve avere una base e un limite. L'ordine di servizio organizza il controllo, ma non amplia le attribuzioni né prova in anticipo la violazione.

Il candidato separa ciò che l'operatore ha visto da ciò che gli è stato dichiarato e dalle conclusioni giuridiche. Questa distinzione rende il verbale verificabile. Luogo, tempo, soggetti, attività, documenti e norma costituiscono la struttura minima del racconto amministrativo; la modulistica dell'ente serve a ordinarli, non a sostituirli.

Piano	Contenuto	Errore da evitare
Osservazione	fatti direttamente percepiti	giudizi generici
Acquisizione	documenti e dati ottenuti	provenienza incerta
Qualificazione	confronto con la fonte	analogia
Contestazione	comunicazione dell'addebito	confonderla con decisione
Rapporto	trasmissione all'autorità	omettere elementi rilevanti

La contestazione consente al soggetto di conoscere l'addebito; quando non avviene sul posto, si applicano le regole pertinenti di notificazione. Le dichiarazioni dell'interessato non devono essere ignorate né automaticamente accolte: vanno registrate e trasmesse con gli altri elementi. L'accertatore mantiene neutralità sulla decisione finale.

Il rapporto all'autorità competente ricomponе verbale, prova della contestazione o notificazione, documenti e osservazioni. Deve consentire l'istruttoria senza riscrivere retroattivamente i fatti. Se emerge un errore oggettivo, l'ufficio segue la procedura ammessa e conserva tracciabilità della correzione.

Nel caso pratico, la risposta segue sei passaggi: competenza, fatti, poteri, fonte, verbale, trasmissione. Usare «accerta» come verbo vuoto non basta. Occorre specificare che cosa è stato controllato e con quale esito, trasformando la scena in un fascicolo leggibile dall'autorità e dall'interessato.

La descrizione del fatto deve permettere di ricostruire l'operazione anche a chi non era presente. Per questo si annotano la collocazione dei luoghi, la successione delle attività, le persone identificate, i documenti richiesti e le modalità con cui sono stati acquisiti. Fotografie, rilievi e allegati vanno collegati al verbale in modo univoco. Un elenco di allegati non compensa una narrazione ambigua, mentre una narrazione precisa non consente di trascurare le forme richieste per acquisizione e conservazione.

La contestazione immediata e la notificazione successiva non sono formule intercambiabili. L'operatore registra se il destinatario era presente, se era identificabile e quali circostanze hanno impedito l'eventuale contestazione sul posto; quindi applica la disciplina pertinente senza inventare motivazioni standard. Anche la prova della consegna o della notificazione entra nel fascicolo, perché consente di verificare decorrenze e regolarità del seguito procedimentale.

Nel redigere l'atto è utile sottoporre ogni proposizione a tre domande: è un fatto direttamente osservato, un'informazione proveniente da altri o una qualificazione giuridica? La risposta determina il modo corretto di esporla. Le dichiarazioni si attribuiscono a chi le ha rese; i dati documentali richiamano la loro fonte; la qualificazione indica la disposizione applicata. Questa disciplina di scrittura riduce contraddizioni e consente all'interessato di comprendere l'addebito.

Prima della trasmissione, un controllo di completezza verifica identità dei soggetti, sottoscrizioni, allegati, norma richiamata, dati temporali e destinatario del rapporto. Non serve correggere il fatto per farlo coincidere con una modulistica precompilata: se restano accertamenti da svolgere, essi devono essere riconoscibili come tali. Il fascicolo professionale distingue ciò che è acquisito, ciò che è dichiarato e ciò che richiede ancora verifica.

CONTESTAZIONE E PRESCRIZIONE

L'art. 14 richiede la contestazione immediata quando possibile al trasgressore e all'obbligato solidale. Se non avviene, gli estremi sono notificati entro novanta giorni dall'accertamento ai residenti in Italia e trecentosessanta giorni ai residenti all'estero. Non si identifica automaticamente l'accertamento con il primo sopralluogo: occorre ricostruire quando siano stati acquisiti gli elementi necessari. Se gli atti provengono dall'autorità giudiziaria, rileva la ricezione secondo la norma.

L'omessa tempestiva notifica estingue l'obbligazione verso il soggetto interessato. Diversa è la prescrizione dell'art. 28: il diritto a riscuotere si prescrive in cinque anni dal fatto, con interruzione secondo il codice civile. «Novanta giorni» e «cinque anni» non sono due termini alternativi per notificare il verbale.

40.3 Pagamento, difese e istruttoria

La L. 689/1981 prevede, nei casi consentiti, il pagamento in misura ridotta; consente inoltre agli interessati di far pervenire scritti difensivi e documenti all'autorità competente e di chiedere di essere sentiti. Non sono dettagli accessori: realizzano il contraddittorio amministrativo prima della decisione.

La Polizia locale può essere organo accertatore, ma non coincide necessariamente con l'autorità competente a decidere. Questa dipende dalla fonte che attribuisce il potere sanzionatorio. In un caso su un pubblico esercizio, per esempio, il candidato deve verificare norma di settore, competenza dell'ente, ufficio designato e regolamento applicabile; non può dedurre che l'agente accertatore emetta sempre l'ordinanza finale.

Fase	Soggetto da individuare	Esito da impostare
Accertamento	Organo abilitato al controllo.	Verbale o atto previsto.
Difese	Trasgressore e altri soggetti legittimati.	Scritti, documenti, eventuale audizione secondo legge.
Istruttoria	Autorità competente.	Valutazione degli atti e delle difese.
Decisione	Autorità competente, non automaticamente l'accertatore.	Archiviazione o ordinanza-ingiunzione.

ALTERNATIVE E CONTRADDITTORIO AMMINISTRATIVO

Il pagamento in misura ridotta opera soltanto nei casi e alle condizioni previste. Non è una decisione dell'accertatore né un passaggio obbligatorio per ogni illecito. Prima di indicarlo occorre verificare fonte speciale, ammissibilità, soggetti e termine vigente. Nel regime generale dell'art. 16, entro sessanta giorni da contestazione o notifica si paga la somma più favorevole fra un terzo del massimo edittale e il doppio del minimo, se un minimo è previsto, oltre le spese.

Per violazioni di regolamenti e ordinanze comunali e provinciali la Giunta può determinare un diverso importo nei limiti edittali secondo il comma 2; le discipline speciali possono escludere o modificare il meccanismo.

Calcolo. Minimo 400, massimo 3.000: doppio minimo 800, terzo massimo 1.000; si pagano 800 euro più spese. Con minimo 600 e massimo 3.000, il confronto è 1.200 contro 1.000: si pagano 1.000 più spese. Non scegliere sempre il doppio del minimo e non importare lo sconto stradale del 30%.

L'art. 18 consente di presentare entro trenta giorni da contestazione o notifica scritti difensivi e documenti e di chiedere audizione. Il deposito delle difese non sospende automaticamente il termine del pagamento ridotto. L'autorità valuta le difese e sente chi ne ha fatto richiesta prima di decidere.

Gli scritti difensivi permettono all'interessato di contestare ricostruzione, norma, responsabilità o altri elementi e di produrre documenti. La richiesta di audizione, quando prevista, appartiene allo stesso spazio di contraddittorio. L'autorità deve acquisire e valutare tali elementi prima di decidere; riceverli senza esaminarli svuoterebbe la garanzia.

Percorso	Presupposto	Effetto procedimentale
Pagamento	ammesso dalla disciplina	definisce il percorso nei limiti previsti
Scritti	presentati dall'interessato	entrano nell'istruttoria
Audizione	richiesta e consentita	consente interlocuzione
Rapporto	pagamento non intervenuto o altra ipotesi	investe l'autorità competente

L'autorità competente si individua nella fonte, non nella vicinanza organizzativa. Può appartenere allo stesso ente dell'organo accertatore, ma conserva una funzione diversa. L'ufficio istruttore ordina gli atti, verifica notificazioni, pagamenti, difese e competenza, senza alterare il contenuto originario del verbale.

Un documento prodotto dal titolare dopo il controllo può essere decisivo, irrilevante o bisognoso di verifica. L'accertatore lo trasmette; l'autorità lo confronta con fatto e disciplina. In prova, il candidato non risolve la controversia sul posto e non promette l'archiviazione.

All'orale si distinguono alternativa del pagamento, difese, rapporto e istruttoria. Le difese non sono un ricorso contro una decisione già formata: precedono il provvedimento conclusivo e devono essere valutate dall'autorità competente.

La gestione del pagamento richiede una verifica documentale, non una supposizione. L'ufficio controlla che il percorso sia ammesso per quella violazione, che il versamento sia riferibile al verbale e che siano rispettate le condizioni previste. Un pagamento incompleto, tardivo o effettuato da un soggetto diverso non va qualificato sulla base dell'intuizione: si applicano le regole vigenti e si conserva la prova dell'esito nel fascicolo.

Le difese possono investire piani differenti. Una memoria può negare il fatto, contestare la norma scelta, indicare un titolo autorizzativo, eccepire un vizio procedimentale o offrire elementi sulla responsabilità. L'istruttoria deve separare questi argomenti e confrontarli con gli atti pertinenti. Una risposta cumulativa del tipo «le osservazioni non sono accolte» non mostra il percorso logico; occorre rendere riconoscibile quali questioni incidono davvero sulla decisione.

Quando viene chiesta l'audizione, il suo contenuto va verbalizzato e inserito nel fascicolo secondo la disciplina applicabile. L'audizione non trasforma l'autorità in consulente dell'interessato e non sostituisce le prove, ma consente di chiarire fatti e argomenti prima della decisione. Eventuali nuovi documenti devono essere identificati e sottoposti alle verifiche necessarie, mantenendo integra la cronologia dell'istruttoria.

Può essere utile una tabella mentale con quattro colonne: iniziativa dell'interessato, termine da verificare, ufficio destinatario ed effetto sul procedimento. Così pagamento, scritti e audizione restano distinti. L'esame degli atti può confermare l'accertamento oppure condurre all'archiviazione.

40.4 Archiviazione, ordinanza-ingiunzione e opposizione

Ricevuti gli atti e le eventuali difese, l'autorità competente valuta se l'accertamento sia fondato e se sussistano i presupposti della responsabilità. Se non li ritiene sussistenti, adotta l'archiviazione; se ritiene provata la violazione, emette l'ordinanza-ingiunzione nei casi e con i contenuti previsti dalla legge. L'ordinanza non è la ripetizione del verbale: è il provvedimento conclusivo dell'autorità, che deve confrontarsi con fatti, norme e difese.

L'ingiunzione si paga entro trenta giorni dalla notificazione, sessanta per residenti all'estero, ai sensi dell'art. 18. L'opposizione segue invece l'art. 6 D.Lgs. 150/2011: ricorso entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, sessanta se il ricorrente risiede all'estero, al giudice del luogo della violazione. La coincidenza numerica non rende pagamento e opposizione la stessa facoltà.

È competente ordinariamente il giudice di pace; decide il tribunale nelle materie e nelle ipotesi del medesimo art. 6, fra cui ambiente, lavoro e igiene degli alimenti, e secondo i criteri di valore e natura della sanzione. Non scrivere «sempre giudice di pace». Il giudizio segue il rito del lavoro con le specialità previste e il ricorso non sospende da solo l'efficacia dell'ordinanza: occorre il provvedimento del giudice nei presupposti di legge.

ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE ED ESITI

L'autorità competente non si limita a confermare il verbale. Verifica regolarità del procedimento, prova del fatto, norma applicabile, responsabilità e difese. Può chiedere chiarimenti o acquisire elementi nei limiti previsti, ma non deve costruire una violazione diversa da quella contestata senza rispettare le garanzie pertinenti.

L'archiviazione è l'esito coerente quando gli elementi non sostengono la pretesa sanzionatoria o ricorre un'altra ragione prevista. L'ordinanza-ingiunzione richiede invece una decisione motivata: deve rendere comprensibile perché il fatto e la responsabilità sono ritenuti sussistenti e come sono state valutate le osservazioni dell'interessato.

Controllo	Archiviazione	Ordinanza-ingiunzione
Fatto	non provato o non sanzionabile	ritenuto provato
Norma	non applicabile o altro limite	applicata alla fattispecie
Difese	accolte o comunque decisive	esaminate e non accolte
Esito	chiusura senza ingiunzione	ordine e sanzione secondo legge

Motivare non significa ripetere il verbale. L'autorità collega risultanze e decisione, affrontando le questioni pertinenti. Una formula standard che ignora un documento decisivo rende opaco il percorso. Al contrario, non occorre rispondere a ogni frase irrilevante: serve un ragionamento controllabile sui punti che incidono sull'esito.

La notificazione del provvedimento e l'eventuale fase esecutiva seguono regole proprie. L'opposizione apre il controllo giurisdizionale nelle forme vigenti. Il candidato deve evitare di confondere gli scritti difensivi, presentati prima della decisione, con l'opposizione contro il provvedimento conclusivo.

In un elaborato, la sequenza è: ricezione del rapporto, verifica preliminare, contraddittorio, valutazione, motivazione, provvedimento e rimedio. L'agente non firma l'ordinanza per il solo fatto di avere svolto l'accertamento. Per ogni fase vanno indicati soggetto, documento e possibile esito.

La verifica preliminare del rapporto riguarda anzitutto competenza, integrità degli atti e regolarità delle comunicazioni. Se manca un allegato richiamato, se la notificazione non è documentata o se la fonte individua un'altra autorità, la questione deve essere affrontata prima della decisione di merito. Il controllo serve ad assicurare che il potere sia esercitato dal soggetto competente e su un fascicolo completo.

Nel valutare il merito, l'autorità collega ogni elemento essenziale della fattispecie alle risultanze disponibili. Il verbale ha il valore attribuitogli dall'ordinamento per i fatti che documenta, ma non elimina il dovere di esaminare le contestazioni pertinenti e i documenti sopravvenuti. Se una difesa riguarda un punto decisivo, la motivazione deve far comprendere perché esso è accolto, respinto o ritenuto non rilevante.

Anche la determinazione della conseguenza sanzionatoria richiede la fonte corretta e i criteri applicabili. L'autorità non può limitarsi a riprodurre l'importo annotato dall'accertatore quando la legge le affida una valutazione. Eventuali sanzioni accessorie o effetti ulteriori vanno trattati secondo il loro specifico presupposto, evitando di presentarli come conseguenze automatiche se la disciplina richiede un distinto accertamento o provvedimento.

Il rimedio contro l'ordinanza si illustra senza confonderlo con una nuova fase interna. Il destinatario deve poter individuare autorità competente, forma e termine sulla base delle norme vigenti e delle indicazioni dell'atto. Per l'esame si indicano insieme funzione dell'opposizione, termine di trenta o sessanta giorni e criterio di competenza, applicandoli alla materia e alla sanzione della traccia.

40.5 Discipline speciali e caso amministrativo locale

CASO GUIDATO: CONTROLLO IN UN PUBBLICO ESERCIZIO

Scenario. La Polizia locale verifica un pubblico esercizio. Dalla documentazione e dallo stato dei luoghi emerge una possibile inosservanza di una prescrizione amministrativa. Il titolare contesta l'interpretazione e produce un documento che, a suo avviso, giustifica l'attività.

Passaggio	Risposta professionale
Qualificare il fatto	Verificare prima la fonte speciale, il provvedimento o il regolamento applicabile; non utilizzare la L. 689/1981 per creare la violazione.
Accertare	Descrivere luoghi, attività, documenti esibiti e fatti direttamente osservati.
Contestare	Indicare la norma e consentire le dichiarazioni nei modi previsti, senza decidere sul posto la controversia interpretativa.
Gestire la difesa	Trasmettere gli atti all'autorità competente e conservare documenti e osservazioni rilevanti.
Decidere	L'autorità valuta se archiviare o emettere ordinanza-ingiunzione.

L'obiettivo non è punire comunque, ma costruire un procedimento che consenta una decisione legittima, comprensibile e verificabile.

La fonte speciale può modificare competenza, pagamento, termini, sanzioni accessorie o altri passaggi. Per questo una violazione commerciale, ambientale o regolamentare non va risolta con una sequenza standard copiata senza confronto. Si costruisce una scheda con norma violata, disciplina procedurale, autorità, atti e possibili effetti.

Nel caso del pubblico esercizio, il documento prodotto dal titolare entra nel fascicolo e deve essere verificato. L'operatore descrive lo stato dei luoghi e l'attività; l'autorità valuta il titolo e la prescrizione. Se emergono profili penali, si attiva il canale di polizia giudiziaria senza confondere i due procedimenti.

All'esame, il caso si chiude indicando ciò che è certo, ciò che resta da acquisire e chi decide. La legge n. 689/1981 non crea l'illecito: si parte dalla fonte settoriale e si applicano poi le regole generali compatibili.

La stessa griglia vale per ogni settore amministrativo: fonte dell'obbligo, fatto osservato, soggetti, autorità, garanzie e possibile esito. Cambiano la disciplina speciale e gli atti da acquisire; non cambia l'esigenza di motivare ogni passaggio e di lasciare aperta la decisione finché l'istruttoria non è completa.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- La L. 689/1981 è la disciplina generale: va letta insieme alla fonte speciale dell'illecito.
- Il verbale documenta l'accertamento, ma non coincide sempre con la decisione finale.
- Pagamento e difese sono possibili snodi del procedimento, nei casi e nelle forme previste.
- L'autorità competente può archiviare oppure emettere ordinanza-ingiunzione.
- Illecito amministrativo e reato richiedono procedimenti diversi: il confine non va semplificato.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come si sviluppa, in sintesi, il procedimento sanzionatorio amministrativo?

Risposta modello: si parte dall'accertamento del fatto e dalla verifica della fonte che prevede l'illecito. L'organo competente documenta l'accertamento e procede alla contestazione o alla notificazione secondo la disciplina applicabile. Nei casi previsti sono possibili pagamento e presentazione di scritti difensivi. Gli atti sono poi valutati dall'autorità competente, che può disporre l'archiviazione oppure emettere ordinanza-ingiunzione. L'eventuale opposizione segue la disciplina vigente e quella speciale di settore.

DOMANDA-TRAPPOLA

Il verbale decide sempre in via definitiva la sanzione?

No. Il verbale è normalmente l'atto di accertamento e contestazione. Il procedimento può proseguire con pagamento, difese e valutazione dell'autorità competente, fino all'archiviazione o all'ordinanza-ingiunzione. Bisogna verificare la disciplina speciale.

ERRORE TIPICO

Applicare la L. 689/1981 prima di individuare la fonte speciale.
Correggi il ragionamento: “Quale regola è stata violata? Chi è competente? Che cosa prevede quella disciplina? Solo dopo verifico le norme generali compatibili della L. 689/1981.”

MINI-ESERCIZIO: FATTO, FONTE, AUTORITÀ, ATTO

Situazione	Fonte da cercare	Autorità o soggetto da verificare	Atto o seguito
Attività commerciale difforme da una prescrizione.	_____	_____	_____
Violazione di un regolamento comunale.	_____	_____	_____
Condotta che potrebbe integrare un reato.	_____	_____	_____
Difese inviate dopo un verbale amministrativo.	_____	_____	_____

Completa ogni riga con: “Accerto __; applico o verifico __; trasmetto a __; il seguito possibile è __.”

ORDINANZA-INGIUNZIONE: ESEMPIO DIDATTICO COMPLETO

Presupposti della traccia, interamente fittizi. Il Comune Alfa ha un regolamento che vieta l'uso di un impianto comunale fuori dagli orari esposti; l'esercizio attribuisce la competenza sanzionatoria al responsabile del servizio. La violazione è punita da 400 a 3.000 euro. Il verbale n. 12 è stato notificato regolarmente; nessun pagamento è intervenuto. L'interessato ha chiesto audizione e prodotto una prenotazione che copre un diverso orario. L'audizione si è svolta e la violazione è provata. Il riferimento regolamentare è simulato, non una disposizione vigente di un Comune reale.

Comune Alfa — Servizio competente. Ordinanza-ingiunzione n. 4, esercizio didattico.

Oggetto: violazione del regolamento dell'impianto comunale, verbale n. 12.

Il responsabile, richiamata la competenza attribuita nella traccia e la L. 689/1981, esamina il verbale, le fotografie, la prova della notifica, la memoria e il verbale di audizione. L'accesso fuori orario risulta dagli accertamenti descritti nel verbale; la prenotazione prodotta riguarda una fascia diversa e non giustifica la condotta contestata. Le difese non modificano pertanto l'accertamento. L'assenza di precedenti e la limitata gravità descritte nell'esercizio motivano la sanzione al minimo di 400 euro, oltre le spese effettivamente documentate.

Dispone: ingiunge al trasgressore il pagamento di 400 euro e delle spese indicate nel prospetto allegato; ne cura la notifica; indica pagamento entro trenta giorni dalla notifica, sessanta per residente all'estero, con il canale istituzionale riportato nell'avviso. L'opposizione può essere proposta al giudice competente del luogo della violazione entro trenta giorni, sessanta per residente all'estero, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011. Nel caso simulato ordinario, senza presupposti di competenza del tribunale, è competente il giudice di pace. Il ricorso non sospende automaticamente l'esecuzione.

Allegati: verbale, prova della notifica, memoria, audizione, riscontri e prospetto delle spese. Sottoscrizione: responsabile competente.

Perché l'importo è 400 e non 800? Gli 800 euro erano il pagamento ridotto dell'art. 16, non effettuato. L'ordinanza determina la sanzione nei limiti edittali motivandola: non copia automaticamente l'importo ridotto. Nell'esercizio i fatti giustificano il minimo; in un caso diverso la motivazione e l'importo potrebbero cambiare.

Verifica

QUIZ 1

Quando può essere applicata una sanzione amministrativa?

- A. Quando la condotta appare inopportuna.
- B. Per analogia con un illecito simile.
- C. Quando una fonte competente prevede illecito e sanzione.
- D. Ogni volta che manca un'autorizzazione.

Risposta corretta: C. Il principio di legalità impedisce di creare illeciti per analogia o mediante valutazioni generiche.

QUIZ 2

Quale rapporto esiste fra fonte speciale e legge n. 689/1981?

- A. La legge generale elimina ogni disciplina speciale.
- B. Si applica prima la fonte speciale e poi la disciplina generale per quanto compatibile.
- C. Sono sempre alternative.
- D. La fonte speciale rileva solo per i reati.

Risposta corretta: B. La norma di settore definisce illecito, competenze e possibili deroghe; la legge generale completa il quadro compatibile.

QUIZ 3

Il verbale coincide sempre con la decisione finale?

- A. Sì.
- B. Solo se esistono scritti difensivi.
- C. No, documenta l'accertamento e può aprire la fase decisoria.

D. Solo nei regolamenti comunali.

Risposta corretta: C. L'autorità competente può valutare gli atti e concludere con archiviazione o ordinanza-ingiunzione.

QUIZ 4

Chi decide necessariamente sulla sanzione?

A. L'autorità individuata dalla fonte applicabile.

B. Sempre l'agente accertatore.

C. Sempre il sindaco.

D. Il soggetto controllato.

Risposta corretta: A. Accertatore e autorità competente possono essere soggetti diversi; la competenza non si presume.

QUIZ 5

Qual è la funzione degli scritti difensivi?

A. Sostituire il verbale.

B. Trasformare l'illecito in reato.

C. Imporre l'archiviazione.

D. Consentire all'interessato di presentare argomenti e documenti prima della decisione.

Risposta corretta: D. Gli scritti alimentano il contraddittorio amministrativo e devono essere valutati dall'autorità competente.

QUIZ 6

Se dal controllo emergono indizi di reato, quale metodo è corretto?

A. Proseguire soltanto con la legge n. 689/1981.

B. Qualificare prudentemente il fatto e attivare il canale di polizia giudiziaria pertinente.

C. Emettere subito ordinanza-ingiunzione.

D. Ignorare la fonte speciale.

Risposta corretta: B. Illecito amministrativo e reato seguono procedimenti distinti; la qualificazione deve partire dai fatti e dalle fonti.

CASO RAGIONATO FINALE

Durante un controllo commerciale emerge una possibile violazione amministrativa. Il titolare consegna un'autorizzazione che potrebbe incidere sulla qualificazione del fatto, mentre il verbale predisposto indica già l'importo e l'autorità senza richiamare la fonte speciale. Come va corretto il procedimento?

Traccia di soluzione. Si sospende ogni conclusione automatica e si verifica la disciplina settoriale, il contenuto dell'autorizzazione, i fatti osservati e i soggetti rilevanti. Il verbale deve descrivere accertamento, documenti e norma pertinente senza anticipare la decisione dell'autorità. Si individuano poi pagamento e facoltà difensive solo se previsti, nonché l'autorità competente. Gli atti e le osservazioni vengono trasmessi per l'istruttoria, che può concludersi con archiviazione o ordinanza-ingiunzione. Se emergono profili penali, si attiva separatamente il canale di polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- legge 24 novembre 1981, n. 689, nel testo vigente;
- legge 7 marzo 1986, n. 65;
- disciplina settoriale dell'illecito e regolamenti dell'ente;
- procedure dell'autorità competente, verificate rispetto alle fonti vigenti.

Polizia giudiziaria e atti essenziali

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Guida al capitolo

OBIETTIVO

Inquadrare le funzioni di polizia giudiziaria della Polizia locale nei limiti previsti, distinguendo notizia di reato, atti di iniziativa, comunicazioni all'autorità giudiziaria e differenza rispetto all'illecito amministrativo.

NUCLEI

- Qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria secondo funzione e ruolo.
- Notizia di reato e obblighi di comunicazione.
- Atti essenziali: annotazione, relazione di servizio, identificazione, sequestro nei casi previsti.
- Rapporto con la Procura e con l'autorità giudiziaria.
- Confine tra illecito amministrativo e reato.

OUTPUT OPERATIVO

Atto PG guidato; schema fatto-qualificazione-atto-comunicazione; caso sopralluogo con profili penali.

RIFERIMENTI DI BASE

Il quadro essenziale deriva dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e dagli artt. 55, 57, 347 e 357 del codice di procedura penale. Per gli atti specifici occorre verificare anche le altre disposizioni processuali applicabili.

Sviluppo della lezione

APERTURA EDITORIALE

La Polizia locale non svolge soltanto controlli amministrativi. Quando emergono elementi di un possibile reato, l'operatore deve cambiare lente: non decide la responsabilità penale e non usa il verbale amministrativo come risposta universale; riconosce la notizia di reato, protegge fatti e fonti di prova, documenta l'attività e riferisce all'autorità giudiziaria secondo la legge.

Questo capitolo non insegna tecniche investigative. Insegna il ragionamento che una prova concorsuale richiede: distinguere fatto amministrativo e possibile reato, individuare qualifica e limiti, scegliere un atto essenziale e non compromettere le garanzie del procedimento penale.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Al termine del capitolo sai:

- spiegare le funzioni di polizia giudiziaria e il loro limite per il personale di Polizia locale;
- distinguere agente e ufficiale di PG da polizia stradale e agente di pubblica sicurezza;
- riconoscere una possibile notizia di reato senza anticipare giudizi di colpevolezza;
- descrivere il contenuto essenziale di annotazione, relazione e comunicazione della notizia di reato;
- collegare fatto, fonte di prova, autorità giudiziaria e atto successivo.

MAPPA BANDO: DAL FATTO ALLA COMUNICAZIONE

Passaggio	Domanda	Output
Bando	Sono richiesti PG, c.p.p., notizia di reato o atti?	Elenco L. 65/1986 - c.p.p. - disciplina settoriale.
Aree	Ho un illecito amministrativo o elementi di possibile reato?	Qualificazione provvisoria, senza forzature.
Nuclei	Quale operatore, quale fatto, quali fonti di prova, quale comunicazione?	Schema fatto - qualifica - atto - destinatario.
Diario	Ho confuso una relazione di servizio con un verbale amministrativo?	Errore corretto.
Output	La traccia chiede una nota, una relazione o una risposta orale?	Atto essenziale e motivato.

41.1 Funzioni, qualifiche e limiti della PG locale

L’art. 55 c.p.p. assegna alla polizia giudiziaria il compito di prendere notizia dei reati, impedirne ulteriori conseguenze, ricercarne gli autori, assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto serve all’applicazione della legge penale. Svolge inoltre le attività disposte o delegate dall’autorità giudiziaria.

Per la Polizia locale questa funzione va letta con l’art. 5 della L. 65/1986: gli operatori sono agenti di PG, mentre responsabili del servizio o del Corpo e addetti al coordinamento e controllo sono ufficiali di PG, nel territorio dell’ente e nei limiti delle attribuzioni, tenendo conto della condizione di servizio prevista dall’art. 57 c.p.p. Non è una qualifica illimitata e non trasforma ogni servizio comunale in indagine penale.

Non confondere	Perché
Polizia giudiziaria e polizia stradale	La prima riguarda reati e procedimento penale; la seconda è una funzione di servizio disciplinata dal Codice della strada.
PG e polizia amministrativa	Un illecito amministrativo segue il suo procedimento; il possibile reato attiva le cautele penali.
Agente e ufficiale di PG	La legge distingue ruoli e qualifiche: non si attribuisce il ruolo superiore per denominazione o prassi.

FUNZIONE PROCESSUALE E DIPENDENZA FUNZIONALE

La polizia giudiziaria non è definita dal nome dell’ufficio, ma dalla funzione esercitata nel procedimento penale. Quando svolge attività di PG, l’operatore prende notizia di fatti potenzialmente rilevanti, impedisce che producano conseguenze ulteriori, ricerca gli autori, assicura le fonti di prova e compie gli atti disposti o delegati dall’autorità giudiziaria. Questi compiti spiegano perché il metodo cambia rispetto al controllo amministrativo: la priorità diventa preservare il fatto e documentarlo nel rispetto delle garanzie processuali.

La dipendenza funzionale dall’autorità giudiziaria riguarda l’esercizio della funzione di PG e non cancella l’inquadramento organizzativo del dipendente nell’ente locale. Sul piano amministrativo, il personale appartiene al Comune o alla forma associativa e opera nell’organizzazione prevista dalle fonti. Per l’attività di PG risponde invece alle regole del codice e alle disposizioni dell’autorità giudiziaria competente. Questa distinzione va resa esplicita anche in prova.

La qualifica di agente o ufficiale non costituisce un potere generale. Ogni atto deve avere una base normativa, presupposti concreti, una competenza e una forma. L’ufficiale di PG non può compiere qualunque attività solo per la qualifica posseduta; l’agente non deve invece rinunciare ai compiti che la legge gli attribuisce. Il ragionamento corretto parte sempre dalla domanda: quale funzione sto esercitando e quale norma disciplina l’atto necessario?

Piano da verificare	Domanda operativa	Conseguenza
Qualifica	Il soggetto opera come agente o ufficiale di PG?	Individua il ruolo previsto dalla legge.
Territorio	Il fatto ricade nel perimetro rilevante per il servizio?	Impone di verificare limiti e raccordi.

Piano da verificare	Domanda operativa	Conseguenza
Attribuzione	Il controllo appartiene alle funzioni esercitate?	Collega l'intervento al compito istituzionale.
Atto	Quale disposizione consente o impone l'attività?	Determina presupposti, forma e garanzie.

Durante un controllo commerciale emergono documenti che fanno ipotizzare una falsificazione. L'operatore non trasforma automaticamente l'intero servizio in un'indagine senza confini. Descrive ciò che ha osservato, conserva gli elementi nei limiti consentiti, distingue l'accertamento amministrativo dal possibile fatto penale e attiva il raccordo necessario. La qualifica serve a collocare l'operatore; la norma del singolo atto stabilisce che cosa può fare.

All'orale, la risposta efficace segue quattro passaggi: funzioni dell'art. 55 c.p.p., soggetti e qualifiche, perimetro della legge n. 65/1986, necessità di una base specifica per ogni atto. L'errore più comune è dire semplicemente che «la Polizia locale è polizia giudiziaria». La formula è incompleta se non indica limiti, funzione concreta e rapporto con l'autorità giudiziaria.

La distinzione vale anche nell'organizzazione quotidiana. Un ordine di servizio può distribuire compiti e turni, ma non crea poteri processuali ulteriori. Se l'intervento supera il perimetro dell'operatore o richiede competenze diverse, si attiva il raccordo previsto senza abbandonare gli adempimenti urgenti che la legge impone. In una traccia, segnalare questo passaggio dimostra che il candidato sa coniugare organizzazione del servizio e legalità dell'azione.

41.2 Notizia di reato e comunicazione al pubblico ministero

La notizia di reato nasce quando i fatti raccolti sono idonei a far emergere una possibile fattispecie penale. L'operatore non deve risolvere sul posto ogni questione giuridica complessa, ma nemmeno ignorare elementi rilevanti. Descrive fatti, fonti e circostanze; evita qualificazioni apodittiche; attiva il canale previsto.

L'art. 347 c.p.p. richiede di riferire senza ritardo al pubblico ministero gli elementi essenziali del fatto, quelli raccolti, le fonti di prova e le attività compiute. Quando possibile, rilevano anche i dati utili a identificare persona sottoposta a indagini, persona offesa e persone capaci di riferire circostanze rilevanti.

FORMULA UTILE IN PROVA

“Rilevo e descrivo gli elementi oggettivi; assicuro le fonti di prova nei limiti consentiti; documento l'attività e riferisco senza ritardo all'autorità giudiziaria secondo la disciplina applicabile.”

DAL FATTO ALLA COMUNICAZIONE

La notizia di reato riguarda un fatto che presenta elementi riconducibili, in via iniziale, a una possibile fattispecie penale. Non coincide con la certezza del reato e non richiede che la PG abbia già ricostruito ogni responsabilità. Allo stesso tempo, non può ridursi a un sospetto vago: occorrono dati oggettivi da descrivere e collegare alla possibile rilevanza penale. La qualificazione resta provvisoria e serve ad attivare il procedimento, non a pronunciare una condanna.

La comunicazione al pubblico ministero deve permettere di comprendere che cosa è accaduto e quali elementi sono già disponibili. Per questo l'art. 347 c.p.p. richiama gli elementi essenziali del fatto, le fonti di prova, le attività compiute e, quando possibile, i dati utili a identificare le persone coinvolte. La cronologia deve essere chiara: scoperta del fatto, prime verifiche, atti svolti, elementi conservati e comunicazioni effettuate.

Contenuto	Domanda di controllo	Errore da evitare
Fatto	Che cosa è stato osservato, dove e quando?	usare sole formule giuridiche
Possibile fattispecie	Quali elementi rendono il fatto penalmente rilevante?	affermare colpevolezza
Fonti di prova	Quali persone, documenti, cose o rilievi sono disponibili?	confondere fonte e valutazione
Attività compiute	Che cosa ha fatto la PG e in base a quale esigenza?	omettere la sequenza
Soggetti	Quali identificazioni sono disponibili?	attribuire ruoli non verificati

L'espressione «senza ritardo» impone di non trattenere la notizia in attesa di un fascicolo perfetto. L'art. 347 distingue tre regole:

- Regola ordinaria: comunicazione scritta senza ritardo, indicando anche giorno e ora di acquisizione della notizia.
- Atto al quale il difensore ha diritto di assistere: comunicazione al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salvi i termini speciali. È un limite massimo, non un permesso di aspettare inutilmente.
- Urgenza o reati indicati dal comma 3: comunicazione immediata, anche orale, seguita senza ritardo da quella scritta con documentazione. Tra i casi tipizzati rientrano i delitti espressamente richiamati di violenza domestica e sessuale.

Esempio temporale. Un accertamento urgente con diritto di assistenza difensiva termina lunedì alle 10: la CNR segue senza ritardo e comunque non oltre mercoledì alle 10, salvo regole più stringenti. Se la situazione è urgente, si comunica immediatamente, anche oralmente: non si attende mercoledì. Il termine della CNR e quelli della convalida di un eventuale sequestro hanno presupposti propri, anche quando corrono contemporaneamente.

La comunicazione deve distinguere i fatti direttamente percepiti dalle dichiarazioni ricevute e dalle informazioni documentali. Scrivere che «il soggetto ha commesso il reato» anticipa una conclusione. È più corretto esporre la condotta osservata, il documento acquisito e il collegamento normativo ipotizzato. Questa precisione non indebolisce l'atto: lo rende controllabile e consente al pubblico ministero di orientare gli sviluppi.

Nel caso di un controllo ambientale, per esempio, la presenza di materiale abbandonato non basta a risolvere qualificazione, autore e regime applicabile. La pattuglia documenta luoghi, quantità apparente, contenitori, soggetti presenti e informazioni raccolte; evita classificazioni tecniche non sostenute; verifica la disciplina pertinente. Se gli elementi configurano una notizia di reato, comunica il fatto e le attività svolte. Il candidato mostra così prudenza senza inerzia.

Nella risposta scritta funziona la sequenza fatto-fonte-attività-soggetti-destinatario. La comunicazione non è un tema astratto sul reato, ma neppure un elenco di allegati privo di racconto. Il pubblico ministero deve poter leggere il nucleo fattuale, capire da dove derivano le informazioni e distinguere ciò che è accertato da ciò che richiede approfondimento.

Anche gli aggiornamenti successivi devono conservare lo stesso metodo. Se dopo la prima comunicazione emergono nuovi soggetti, documenti o attività, la PG li riferisce e collega alla notizia iniziale secondo le forme applicabili. La continuità del fascicolo evita comunicazioni frammentarie e permette di seguire l'evoluzione del fatto senza confondere dati originari e acquisizioni successive.

41.3 Documentazione e atti essenziali di iniziativa

L'art. 357 c.p.p. impone alla PG di annotare le attività svolte e di redigere verbale per gli atti per i quali la legge lo richiede. In un concorso, l'essenziale è capire che l'atto cambia con il fatto e con la funzione.

Atto o documento	Funzione	Contenuto minimo concorsuale
Annotazione	Tracciare attività e fonti di prova.	Tempo, luogo, attività svolta, fatti, soggetti e seguito.
Relazione di servizio	Rappresentare in modo ordinato l'intervento.	Sequenza dei fatti osservati e comunicazioni effettuate.

Atto o documento	Funzione	Contenuto minimo concorsuale
Comunicazione di notizia di reato	Riferire al PM il nucleo del fatto.	Elementi essenziali, fonti di prova, attività compiute, dati identificativi disponibili.
Verbale di atto specifico	Documentare l'atto per il quale la legge lo impone.	Solo nelle forme, garanzie e competenze previste dalla disciplina vigente.

Non esiste un “atto PG universale”. Se la traccia parla di sequestro, perquisizione, identificazione o sommarie informazioni, il candidato deve dichiarare che presupposti, garanzie difensive, competenza e forma dipendono dalla norma specifica e dalle direttive dell'autorità giudiziaria.

SCEGLIERE E FORMARE IL DOCUMENTO

L'annotazione conserva traccia dell'attività svolta quando la legge non richiede una diversa forma. Deve restare concreta: data e luogo, persone presenti, operazioni eseguite, fatti osservati, dichiarazioni o documenti acquisiti e seguito dato. Non è un appunto personale privo di rilevanza, ma parte della documentazione dell'attività di PG. La sua forma va coordinata con le regole processuali e organizzative applicabili.

Il verbale documenta gli atti per i quali la legge lo prevede. La scelta non dipende dalla comodità dell'operatore. Quando un atto richiede verbale, occorre rispettare contenuto, sottoscrizioni, avvisi, garanzie e adempimenti stabiliti dalla disciplina specifica. Per questo un manuale introduttivo può insegnare a riconoscere la necessità del verbale, ma non deve offrire un modello universale da copiare.

La relazione di servizio ha una funzione organizzativa e ricostruttiva: espone l'intervento all'ufficio o al responsabile secondo le procedure dell'ente. Può fornire informazioni utili, ma non sostituisce automaticamente la comunicazione di notizia di reato o il verbale richiesto dal codice. Il candidato deve chiedersi sempre chi è il destinatario dell'atto e quale effetto procedimentale deve produrre.

L'identificazione delle persone coinvolte serve a collegare correttamente fatti e soggetti. Anche qui la regola non è «chiedere i documenti» in modo indistinto: si applica la disciplina pertinente, si annotano modalità ed esito e si rispettano le garanzie previste quando la persona assume una posizione processuale qualificata. Le dichiarazioni spontanee, le informazioni raccolte e gli atti che coinvolgono la difesa non sono categorie intercambiabili.

Esigenza	Documento da valutare	Controllo preliminare
Tracciare attività ordinaria di PG	annotazione	forma richiesta e completezza
Documentare un atto tipico	verbale	norma, competenza e garanzie

Esigenza	Documento da valutare	Controllo preliminare
Informare la struttura di servizio	relazione	destinatario e funzione interna
Riferire il possibile reato	comunicazione ex art. 347 c.p.p.	fatto, fonti e attività

Il sequestro e gli altri atti urgenti richiedono particolare cautela. In prova non basta scrivere «sequestra»: bisogna individuare il tipo di atto, i presupposti, la competenza, le ragioni dell'urgenza, la documentazione e il successivo controllo dell'autorità giudiziaria secondo le norme vigenti. Se la traccia non offre dati sufficienti, la risposta professionale segnala la verifica necessaria invece di inventare una sequenza.

Prima di chiudere un documento, l'operatore controlla coerenza cronologica, identità dei soggetti, provenienza degli allegati, distinzione tra osservazioni e dichiarazioni, sottoscrizioni e destinatario. Una correzione successiva deve restare tracciabile secondo le regole applicabili. Il fascicolo di PG non si costruisce adattando retroattivamente il racconto alla qualificazione preferita, ma conservando ciò che è accaduto e come è stato documentato.

Nella prova teorico-pratica si spiega prima la funzione del documento e poi se ne indica il contenuto essenziale. Un facsimile ricco di formule ma povero di fatti non dimostra la comprensione dell'atto; neppure basta chiamare «verbale» qualsiasi scritto. La commissione valuta soprattutto la capacità di collegare fatto, atto, destinatario e garanzie.

QUALE ATTO, QUALE SOGGETTO, QUALI GARANZIE

Atto	Presupposto e soggetto competente	Garanzie e seguito
Identificazione, art. 349	PG identifica indagato e persone utili alle indagini; accompagnamento solo nei presupposti di rifiuto o sospetta falsità previsti dal codice	Tempo strettamente necessario, massimo 12 ore; 24 nelle ipotesi qualificate, previo avviso al PM. Comunicazione immediata dell'accompagnamento e dell'ora, controllo del PM e notizia del rilascio
Informazioni dall'indagato, art. 350	Ufficiale di PG; persona non arrestata, fermata o allontanata ex art. 384-bis	Necessaria assistenza del difensore e avvisi dell'art. 64; le eccezioni non sono un colloquio libero sostitutivo

Atto	Presupposto e soggetto competente	Garanzie e seguito
Informazioni da persone informate, art. 351	PG raccoglie circostanze utili; disciplina particolare per persone indagate in procedimento connesso	Posizione processuale verificata, tutela di minori e vulnerabili, avviso della facoltà di registrazione fonografica
Accertamenti e sequestro urgente, art. 354	Ufficiale di PG: pericolo di alterazione o dispersione; PM non può intervenire tempestivamente o non ha ancora assunto la direzione	Difensore può assistere senza preavviso; avvertimento all'indagato presente; motivazione, verbale, custodia e controllo del PM
Convalida del sequestro, art. 355	Verbale al PM senza ritardo e comunque entro 48 ore	PM nelle 48 ore successive convalida motivatamente oppure dispone restituzione; riesame entro 10 giorni, senza sospensione automatica

L'accompagnamento per identificazione non coincide con arresto o fermo. Il limite ordinario è di dodici ore e l'attività cessa prima, se l'identificazione è completata. Il prolungamento fino a ventiquattro ore richiede particolare complessità o necessità di interprete o autorità consolare; è preceduto dall'avviso al PM e comporta la facoltà di chiedere che siano avvisati un familiare o un convivente. Il PM può ordinare il rilascio se mancano i presupposti.

L'art. 350 distingue le informazioni assunte con difensore dalle dichiarazioni realmente spontanee. Non si evita l'assistenza chiamando «spontanea» una risposta a domande investigative. Gli avvisi dell'art. 64 riguardano utilizzabilità delle dichiarazioni contro la persona, facoltà di non rispondere salvo l'identificazione e possibile assunzione dell'ufficio di testimone sui fatti altrui, nei limiti del codice. La loro omissione può rendere inutilizzabili le dichiarazioni.

Il comma 5 dell'art. 350, nel testo vigente, consente agli ufficiali informazioni sul luogo o nell'immediatezza anche senza difensore soltanto nelle condizioni tassative: evitare un imminente pericolo per libertà, integrità fisica o vita, oppure impedire una grave compromissione delle indagini. Di queste informazioni il comma 6 vieta documentazione e utilizzazione. Non è una scorciatoia per costruire il verbale d'interrogatorio. Le dichiarazioni spontanee del comma 7 hanno invece una disciplina distinta e limiti di utilizzazione dibattimentale.

Per l'art. 351 la persona informata sui fatti deve essere avvisata della facoltà di ottenere, su richiesta, la registrazione fonografica, salvo contingente indisponibilità degli strumenti o del personale tecnico. Per minori nei reati indicati e persone offese particolarmente vulnerabili si applicano le cautele e l'ausilio dell'esperto nominato dal PM previsti dalla norma. L'art. 357 aggiunge regole di documentazione rafforzata: per dichiarazioni di minori, infermi di mente o persone particolarmente vulnerabili, riproduzione audiovisiva o fonografica integrale, salvo la specifica eccezione di indisponibilità contingente unita a urgenza che impedisce il rinvio.

Cambio di posizione. Un testimone, parlando, espone fatti che fanno emergere indizi contro di lui: la PG interrompe l'esame, lo avverte e lo invita a nominare un difensore, ai sensi dell'art. 63. Le dichiarazioni precedenti non sono utilizzabili contro di lui. Se avrebbe dovuto essere sentito come indagato fin dall'inizio, opera la più ampia inutilizzabilità del comma 2. Continuare come se fosse un semplice testimone viola le garanzie.

Nel sequestro urgente si indicano cose, legame con il fatto, pericolo di alterazione o dispersione e ragioni dell'intervento. La copia del verbale va alla persona presso cui il sequestro è eseguito; l'originale segue il termine di trasmissione al PM. L'art. 113 delle disposizioni di attuazione permette anche agli agenti gli atti urgenti indicati negli artt. 352 e 354, commi 2 e 3, nei casi di particolare necessità e urgenza: l'eccezione non cancella la distinzione fra agente e ufficiale.

Il difensore può assistere senza diritto al preavviso; l'indagato presente va avvisato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, come richiede l'art. 114 delle disposizioni di attuazione.

41.4 Garanzie, fonti di prova e rapporto con l'autorità giudiziaria

Lo stesso sopralluogo può produrre piani diversi. Una violazione edilizia, commerciale o ambientale può restare amministrativa oppure far emergere elementi ulteriori. Non si deve cancellare l'illecito amministrativo perché compare un possibile reato, né chiamare reato ogni irregolarità. Si tengono distinti fatti, fonti e procedimenti.

CONSERVARE LE FONTI E RISPETTARE LE GARANZIE

Assicurare le fonti di prova significa impedire che elementi utili vadano dispersi o alterati, usando soltanto i poteri consentiti. La fonte può essere una persona, un documento, una cosa, lo stato dei luoghi o un dato acquisito legittimamente. La PG deve descriverne provenienza e condizioni, perché la successiva valutazione dipende anche dall'affidabilità della catena documentale.

Le garanzie difensive si applicano prima e durante l'atto, secondo la tabella precedente. Nel verbale non basta scrivere «rispettate le garanzie»: si documentano gli avvertimenti effettivamente dati, la presenza o le modalità di intervento del difensore e gli altri adempimenti richiesti dall'atto concreto.

Oggetto	Cosa documentare	Perché conta
Stato dei luoghi	condizioni, collocazione, modifiche intervenute	preserva la ricostruzione
Documento o cosa	provenienza, acquisizione, identificazione	assicura tracciabilità
Persona	identità e posizione rispetto ai fatti	orienta forma e garanzie
Attività urgente	presupposto, operazioni e seguito	consente il controllo successivo

Il rapporto con il pubblico ministero non comincia soltanto con una delega. La PG comunica la notizia di reato e può ricevere direttive, richieste o deleghe. Gli atti delegati devono restare entro l'oggetto e le modalità indicate, mentre l'iniziativa della PG continua nei limiti stabiliti dal codice. Se sopravvengono fatti nuovi o urgenze, occorre documentarli e raccordarsi secondo la disciplina applicabile.

L'autorità giudiziaria dirige il procedimento penale, ma non riscrive i fatti osservati dall'operatore. La qualità del raccordo dipende da comunicazioni tempestive e precise. Una telefonata di servizio può essere necessaria in una situazione urgente, ma non sostituisce la documentazione richiesta; allo stesso modo, una comunicazione formale non giustifica il ritardo nell'attivare il contatto quando la situazione esige indicazioni immediate.

Nel sopralluogo edilizio, la pattuglia fotografa e descrive le opere, identifica i presenti, acquisisce nei limiti consentiti i documenti esibiti e protegge lo stato dei luoghi. Prima di assumere dichiarazioni o compiere atti ulteriori, valuta la posizione delle persone e le garanzie necessarie. Trasmette gli elementi all'autorità giudiziaria e mantiene distinto il raccordo con l'ufficio tecnico comunale.

Una risposta da concorso deve evitare l'inerzia per paura di sbagliare e l'attivismo privo di base normativa. Il percorso è graduato: si riconosce l'esigenza, si individua la norma, si verifica la qualifica, si rispettano le garanzie, si documenta l'atto e si assicura il controllo dell'autorità competente.

La conservazione riguarda anche l'integrità informativa. Fotografie, copie, supporti e altri dati devono poter essere ricondotti al luogo, al momento e all'operatore che li ha acquisiti, secondo le procedure vigenti. Un file privo di contesto può perdere gran parte della sua utilità. Nel compito non servono dettagli tecnici inventati: basta spiegare che acquisizione, identificazione, custodia e trasmissione devono restare documentate.

Quando più uffici partecipano all'intervento, la ripartizione dei compiti va resa visibile. Il raccordo con ufficio tecnico, servizio ambientale o altra forza non autorizza a confondere le rispettive valutazioni. Ciascun soggetto documenta ciò che rientra nella propria competenza; la PG ricompone gli elementi penalmente rilevanti e li comunica all'autorità giudiziaria, indicando con precisione la provenienza dei contributi ricevuti.

CASO GUIDATO: SOPRALLUOGO EDILIZIO CON PROFILI DIVERSI

Scenario. In un sopralluogo la pattuglia rileva opere apparentemente difformi e acquisisce dichiarazioni del proprietario. La documentazione disponibile non consente di stabilire subito il titolo abilitativo; alcuni elementi possono richiedere un approfondimento penale.

Passaggio	Risposta corretta
Primo rilievo	Descrivere luoghi, opere, documenti e dichiarazioni senza anticipare conclusioni.
Qualificazione	Verificare disciplina edilizia e distinguere irregolarità amministrativa da possibile reato.
Fonti di prova	Conservare e documentare quanto acquisito nei limiti di legge.
Comunicazione	Se emerge notizia di reato, riferire all'autorità giudiziaria con elementi essenziali e attività svolte.
Atti paralleli	Proseguire, se applicabile, con il procedimento amministrativo senza confondere i due canali.

41.5 Doppio binario amministrativo-penale e prova concorsuale

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- La PG prende notizia dei reati, impedisce ulteriori conseguenze e assicura le fonti di prova.
- La L. 65/1986 distingue agenti e ufficiali di PG nella Polizia locale, nei limiti di legge.
- La notizia di reato si riferisce al PM senza ritardo, con fatti, fonti di prova e attività compiute.
- Annotazione, relazione e verbale hanno funzioni diverse: non sono parole intercambiabili.
- Un possibile reato non annulla automaticamente l'eventuale procedimento amministrativo parallelo.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Che cosa fa la Polizia locale quando esercita funzioni di polizia giudiziaria?

Risposta modello: nei limiti territoriali e delle attribuzioni previsti dalla L. 65/1986, il personale di Polizia locale esercita funzioni di PG secondo le qualifiche stabilite dalla legge. In base all’art. 55 c.p.p., acquisisce notizia dei reati, impedisce ulteriori conseguenze, assicura le fonti di prova e svolge le attività disposte o delegate dall’autorità giudiziaria. Acquisita una notizia di reato, documenta l’attività e riferisce senza ritardo al pubblico ministero secondo l’art. 347 c.p.p.

DOMANDA-TRAPPOLA

Ogni violazione rilevata dalla Polizia locale è un reato?

No. Molte violazioni sono amministrative e seguono il procedimento della L. 689/1981 o una disciplina speciale. Solo gli elementi riconducibili a una possibile fattispecie penale attivano il canale della PG. La risposta corretta separa sempre fatto, fonte e procedimento.

ERRORE TIPICO

Scrivere una conclusione penale al posto di una relazione di fatti.

Prima descrivi ciò che hai visto, i documenti disponibili, le persone presenti e gli atti compiuti. Poi indica la fonte da verificare e il canale da attivare. L’accusa e la decisione appartengono ad altri soggetti e ad altre fasi.

MINI-ESERCIZIO: SCEGLI IL CANALE

Situazione	Primo dubbio da risolvere	Atto o canale da impostare
Violazione di un regolamento comunale.	È solo amministrativa?	_____
Fatti che possono integrare un reato durante un controllo.	Quali elementi oggettivi e fonti di prova esistono?	_____
Necessità di documentare attività svolte.	L’atto specifico richiede verbale?	_____
Richiesta di sequestro in un caso non dettagliato.	Quale norma, presupposto e garanzia si applicano?	_____

Completa con la formula: “Rilevo __; verifico __; documento __; comunico o trasmetto a __.”

IL DOPPIO BINARIO NELLA RISPOSTA D'ESAME

Il possibile reato non assorbe automaticamente ogni conseguenza amministrativa. Lo stesso fatto può richiedere atti distinti, destinati a autorità diverse e fondati su discipline differenti. L'operatore deve evitare duplicazioni improprie, ma anche omissioni: ricostruisce separatamente presupposti, soggetti, documenti e seguito di ciascun percorso.

In una traccia, la prima colonna mentale riguarda il piano amministrativo: norma violata, organo accertatore, autorità competente e atto. La seconda riguarda il piano penale: possibile fattispecie, fonti di prova, qualifica di PG, comunicazione al pubblico ministero ed eventuali atti urgenti. I due percorsi si raccordano attraverso gli stessi fatti, non attraverso un documento indistinto.

Profilo	Piano amministrativo	Piano penale
Finalità	accertare e trattare l'illecito amministrativo	acquisire la notizia e preservare le fonti
Autorità	quella individuata dalla fonte speciale	pubblico ministero e autorità giudiziaria
Documento	verbale o atto previsto dalla disciplina	annotazione, verbale tipico, comunicazione
Esito	pagamento, archiviazione o provvedimento	sviluppo del procedimento penale

Il candidato non deve risolvere conflitti complessi tra giudizi o anticipare gli effetti di una decisione penale sul procedimento amministrativo. Deve mostrare di sapere che esistono discipline di coordinamento e che vanno verificate sul caso concreto. La risposta resta solida se espone con precisione ciò che l'operatore compie nell'immediatezza e segnala il successivo raccordo tra autorità.

Nel caso edilizio, per esempio, il Comune conserva le competenze amministrative sulla vigilanza e sui provvedimenti previsti dalla disciplina di settore. La PG, quando emergono elementi penalmente rilevanti, documenta e comunica il fatto. Confondere i due piani porta a due errori opposti: attribuire alla Procura il provvedimento amministrativo comunale oppure trattare la comunicazione di reato come un allegato facoltativo del verbale amministrativo.

All'orale, la chiusura collega qualifica, fatto, fonte, atto e destinatario. Nello scritto, paragrafi distinti tengono separati i due procedimenti. Il caso pratico parte dalle operazioni concrete: sicurezza, osservazione, identificazione, documentazione, verifica della fonte, comunicazione e trasmissione. La sequenza rende visibile il ragionamento senza fingere una competenza investigativa avanzata.

L'errore da annotare nel diario è la «qualificazione totale»: vedere un possibile reato e chiamare penale tutto ciò che segue, oppure vedere un illecito amministrativo e ignorare gli elementi ulteriori. La correzione consiste nel creare due righe, amministrativa e penale, e compilare per ciascuna fonte, autorità, atto e garanzie.

ANNOTAZIONE SVOLTA: PRIMI RILIEVI E CONSERVAZIONE DEI LUOGHI

Scenario interamente simulato. La pattuglia, in servizio nel Comune Alfa, interviene presso un deposito comunale per una porta forzata e beni apparentemente mancanti. Non sono presenti persone sospettate; una custode ha chiesto l'intervento. L'esempio documenta le prime attività, senza sostituire il verbale di informazioni alla custode né un eventuale verbale di sequestro.

Comune Alfa — Corpo di polizia locale. Annotazione di PG, esercizio didattico n. 7.

Oggetto: intervento presso deposito comunale, via Beta 4. Operatori: agente A e agente B, pattuglia in servizio. Data simulata: 3 ottobre 2026.

Alle ore 8.15, su segnalazione della centrale, gli scriventi raggiungono il deposito. Alle ore 8.20 osservano la porta esterna socchiusa e una deformazione presso la serratura. La custode C, identificata con documento i cui estremi sono riportati nel fascicolo didattico, riferisce di avere trovato la porta in tale stato e di non avere visto l'autore. Questa circostanza è dichiarata dalla custode, non direttamente osservata dagli operatori.

Gli scriventi delimitano l'accesso per evitare modifiche dei luoghi, documentano la porta e l'esterno con quattro fotografie numerate e chiedono alla centrale il raccordo con il responsabile di servizio per gli accertamenti ulteriori. Non vengono mossi oggetti né raccolte cose senza il pertinente atto. La notizia del possibile reato è acquisita alle ore 8.20; alle ore 8.35 si organizza il seguito documentale e la comunicazione al PM viene predisposta senza ritardo con i fatti disponibili. L'eventuale elenco dei beni mancanti dovrà essere verificato con inventario e informazioni verbalizzate della custode.

Allegati: fotografie 1–4 con data, ora e autore; scheda dell'intervento. Seguito: CNR e ulteriori atti previsti dal codice, distintamente documentati. Chiusura: ore 8.50. Sottoscrizioni: agenti A e B.

Controllo della soluzione. L'annotazione distingue ciò che gli agenti vedono da ciò che viene riferito, non dichiara già provato il furto e non attribuisce responsabilità. La notizia non aspetta la chiusura dell'inventario. Se si compiono informazioni ex art. 351 o un sequestro, occorrono i rispettivi verbali e garanzie: il titolo «annotazione» non li assorbe.

▣ Verifica

QUIZ 1

Quale affermazione descrive correttamente la qualifica di PG del personale di Polizia locale?

A. Opera secondo ruoli, territorio, attribuzioni e disciplina del singolo atto.

- B. Consente qualsiasi atto investigativo.
- C. Coincide sempre con la qualità di agente di pubblica sicurezza.
- D. La qualifica dipende esclusivamente dal grado indicato nel regolamento comunale.

Risposta corretta: A. La qualifica colloca il soggetto, ma ogni atto richiede una specifica base normativa e il rispetto dei relativi limiti.

QUIZ 2

Quando emerge una notizia di reato, la PG deve:

- A. attendere di avere la prova completa della responsabilità.
- B. riferire senza ritardo al pubblico ministero gli elementi essenziali, le fonti e le attività compiute.
- C. emettere un provvedimento sanzionatorio penale.
- D. trasmettere soltanto dopo l'identificazione dell'autore.

Risposta corretta: B. La comunicazione avvia il raccordo con il pubblico ministero e non presuppone una decisione sulla colpevolezza.

QUIZ 3

Annotazione, relazione di servizio e verbale sono equivalenti?

- A. Sì, cambia soltanto il titolo.
- B. Sì, se sono firmati da un ufficiale di PG.
- C. No, hanno funzioni e presupposti diversi.
- D. Sono equivalenti quando il destinatario finale è la Procura.

Risposta corretta: C. Il documento si sceglie in base alla funzione, al destinatario e alla disciplina dell'atto.

QUIZ 4

Perché occorre riconoscere la posizione processuale di una persona prima di determinati atti?

- A. Per applicare forma e garanzie pertinenti.
- B. Per scegliere liberamente se verbalizzare.
- C. Per sostituire la valutazione del pubblico ministero.
- D. Per applicare le garanzie soltanto dopo la redazione del verbale.

Risposta corretta: A. Natura dell'atto e posizione del soggetto determinano le garanzie da osservare.

QUIZ 5

Un possibile reato elimina automaticamente il procedimento amministrativo relativo allo stesso fatto?

- A. Sempre.

B. No: i piani vanno distinti e coordinati secondo le discipline applicabili.

C. Mai, senza eccezioni.

D. Il procedimento amministrativo resta sempre sospeso fino alla sentenza penale.

Risposta corretta: B. Fonte, autorità, atti ed effetti dei due percorsi devono essere ricostruiti separatamente.

QUIZ 6

In una comunicazione di notizia di reato è preferibile:

A. affermare subito la colpevolezza della persona indicata.

B. descrivere fatti, provenienza delle informazioni e attività svolte.

C. riportare soltanto l'elenco degli allegati.

D. riportare come direttamente osservate anche le circostanze riferite da terzi.

Risposta corretta: B. Una comunicazione controllabile distingue osservazioni, dichiarazioni, documenti e qualificazione provvisoria.

CASO RAGIONATO FINALE

Durante un controllo presso un'attività produttiva, la pattuglia rileva una violazione amministrativa e trova documenti che potrebbero indicare un diverso fatto penalmente rilevante. Un dipendente offre spiegazioni, mentre il titolare non è presente. Come deve essere impostata l'attività?

Traccia di soluzione. La pattuglia descrive separatamente la violazione amministrativa, i documenti rinvenuti o esibiti e le dichiarazioni ricevute, senza attribuire responsabilità non verificate. Individua la fonte speciale dell'illecito amministrativo e il relativo atto. Sul piano penale valuta se gli elementi integrano una notizia di reato, identifica le persone nei limiti consentiti, preserva le fonti di prova e verifica forma e garanzie prima di ulteriori atti. Documenta l'attività e riferisce senza ritardo al pubblico ministero, indicando fatto, fonti, soggetti disponibili e operazioni compiute. I due fascicoli restano distinti ma coerenti nella ricostruzione dei fatti.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Legge 7 marzo 1986, n. 65, in particolare l'art. 5 sulle funzioni e qualifiche del personale di Polizia locale.
- Codice di procedura penale, artt. 55 e 57 sulle funzioni e sui soggetti della polizia giudiziaria.
- Codice di procedura penale, artt. 63–64, 347, 349–351 e 354–356: comunicazioni, atti, difesa e controlli.
- D.Lgs. 271/1989, artt. 113 e 114: urgenza e avviso sul difensore.
- Codice di procedura penale, art. 357 sulla documentazione dell'attività di polizia giudiziaria.
- Disposizioni processuali relative al singolo atto, direttive della Procura competente e protocolli dell'ente, da verificare nella versione applicabile.

TULPS, pubblica sicurezza e immigrazione

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Guida al capitolo

OBIETTIVO

Delimitare il ruolo della Polizia locale nei controlli di polizia amministrativa e pubblica sicurezza, richiamando il TULPS solo per i casi concorsuali essenziali e distinguendo le autorità statali coinvolte.

NUCLEI

- TULPS come fonte di licenze, autorizzazioni e controlli.
- Differenza tra polizia amministrativa locale e pubblica sicurezza.
- Prefetto, Questore e Comune: ruoli da non sovrapporre.
- Controlli su pubblici esercizi, manifestazioni e attività soggette a titolo.
- Immigrazione solo nei limiti richiesti dai bandi PL e dalle funzioni attribuite.

OUTPUT OPERATIVO

Caso controllo pubblico esercizio; tabella autorità-titolo-controllo-atto; risposta orale sui limiti della Polizia locale.

RIFERIMENTI DI BASE

Il quadro essenziale deriva dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e, per l'immigrazione, dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Le singole competenze e procedure richiedono sempre il controllo della disposizione vigente.

Sviluppo della lezione

APERTURA EDITORIALE

Nei bandi per la Polizia locale, il TULPS compare spesso come parola-chiave di confine. Il candidato deve sapere che cosa richiama: prevenzione, autorizzazioni di polizia e tutela della pubblica sicurezza. Deve anche evitare l'errore più frequente: trasformare un servizio comunale in una generica forza di pubblica sicurezza o attribuire alla pattuglia ogni competenza in materia di immigrazione.

La risposta professionale parte dal fatto e divide i piani. Un'attività aperta al pubblico può presentare un profilo commerciale comunale, un titolo disciplinato da una norma di pubblica sicurezza, una violazione amministrativa e, solo in alcuni casi, elementi rilevanti per la polizia giudiziaria. Identità e nazionalità di una persona non cambiano questa sequenza e non consentono scorciatoie.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Al termine del capitolo sai:

- spiegare perché il TULPS è rilevante per i controlli di Polizia locale;
- distinguere polizia amministrativa, pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e sicurezza urbana;
- non sovrapporre Comune, sindaco, Prefetto, Questore e autorità giudiziaria;
- leggere un controllo su un esercizio o una manifestazione come insieme di titoli, regole e competenze;
- inquadrare l'immigrazione con prudenza, senza improvvisare verifiche o provvedimenti riservati alla disciplina statale.

MAPPA BANDO: DALLA SITUAZIONE ALLA COMPETENZA

Passaggio	Domanda guida	Output da prova
Bando	Sono richiesti TULPS, pubblica sicurezza, commercio, immigrazione o sicurezza urbana?	Elenco delle fonti da ripassare, senza confonderle.
Aree	Il fatto riguarda un titolo comunale, un provvedimento di PS, un illecito o un possibile reato?	Classificazione provvisoria del caso.
Nuclei	Quale autorità è competente e quale atto può essere adottato?	Schema fatto - norma - autorità - seguito.
Diario	Ho attribuito al Comune un potere del Questore o al controllo locale una misura sull'immigrazione?	Errore annotato e corretto.
Output	Devo rispondere oralmente, redigere una relazione o proporre un seguito?	Risposta ordinata e rispettosa dei limiti.

42.1 TULPS, titoli e polizia amministrativa

Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, è una fonte storica ma tuttora rilevante. Nei concorsi non serve recitarne il catalogo: serve riconoscere che alcune attività private, per l’interesse pubblico coinvolto, sono sottoposte a controlli, autorizzazioni o licenze di polizia. Il TULPS disciplina inoltre provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza e conseguenze dell’inosservanza delle regole previste.

La formula corretta non è “il TULPS regola tutti i controlli”. Molte attività economiche seguono oggi discipline speciali, regimi amministrativi semplificati, procedure comunali e sportello SUAP. Il TULPS resta un riferimento essenziale quando la traccia richiama espressamente un titolo di polizia o un profilo di pubblica sicurezza. Per individuare chi decide non basta il nome dell’attività: occorre leggere la disposizione applicabile e distinguere titolo, controllo e sanzione.

REGOLA DI METODO

Prima individua l’attività e la norma; poi il titolo richiesto; solo dopo indica l’autorità competente e il potere di controllo. Non procedere al contrario.

TITOLO, CONTROLLO E CONSEGUENZA

Il titolo di polizia è un atto preventivo che condiziona l’esercizio di determinate attività quando la legge riconosce un interesse pubblico qualificato. Licenza, autorizzazione, nulla osta, comunicazione e SCIA non sono parole intercambiabili. Il regime applicabile deriva dalla disposizione vigente e può essere stato modificato da norme speciali o di semplificazione. Per questo il candidato deve descrivere la funzione del titolo senza attribuire a ogni attività lo stesso procedimento.

Il controllo viene dopo l’individuazione del regime. L’operatore verifica l’attività effettivamente svolta, il soggetto, il luogo, i documenti e le prescrizioni pertinenti. Non basta constatare che un documento esiste: occorre capire a quale attività si riferisce, quale autorità lo ha formato e quali condizioni impone. Se il titolo non è immediatamente leggibile, si acquisiscono i dati necessari e si raccorda l’accertamento con l’ufficio competente.

Elemento	Domanda	Esito operativo
Attività	Che cosa viene realmente esercitato?	delimita la disciplina
Regime	Serve licenza, autorizzazione, SCIA o altro adempimento?	individua il titolo
Autorità	Chi riceve, rilascia, controlla o decide?	evita sovrapposizioni
Prescrizione	Quale condizione è contestata?	collega fatto e norma

Elemento	Domanda	Esito operativo
Conseguenza	Quale procedimento segue l'accertamento?	separa controllo e decisione

Il SUAP è il punto di accesso organizzativo per molte attività produttive, ma non diventa per questo l'autorità titolare di ogni potere sostanziale. Può coordinare il procedimento e lo scambio degli atti; la competenza resta quella stabilita dalla disciplina di settore. Analogamente, la Polizia locale può svolgere vigilanza e verbalizzazione senza essere l'organo che rilascia o revoca il titolo.

Una prova teorico-pratica non richiede un catalogo di licenze. Si parte dalla scena: attività, titolo dichiarato, fatto osservato, prescrizione e autorità. Se la traccia non precisa la norma settoriale, il candidato segnala la verifica necessaria anziché inventare competenza o sanzione. Scrivere «mancanza di autorizzazione TULPS» è insufficiente finché non sono identificate l'attività e la disposizione che richiede quel titolo.

Il controllo successivo non equivale a una nuova autorizzazione. Nei regimi fondati su dichiarazioni o segnalazioni, l'amministrazione verifica presupposti e requisiti con gli strumenti previsti; l'operatore sul territorio documenta i fatti che possono incidere su quella verifica. Se emergono carenze, l'esito viene trasmesso all'ufficio che esercita il potere conseguente. Questa distinzione evita che la pattuglia annunci direttamente cessazioni o revoche non comprese nelle proprie attribuzioni.

Anche le prescrizioni vanno lette nel loro contesto. Una condizione può derivare dal titolo, da una norma tecnica, da un regolamento o da un provvedimento dell'autorità competente. Il verbale deve indicare quale prescrizione è stata confrontata con quale fatto. Citare soltanto il TULPS, senza disposizione e senza descrizione concreta, rende debole l'accertamento e non consente al destinatario di comprendere l'addebito.

Se il titolo appartiene a un altro ente, la Polizia locale ne registra gli estremi e trasmette l'esito del controllo attraverso il canale previsto. La provenienza esterna non elimina il potere di vigilanza eventualmente attribuito, ma impone di rispettare il riparto delle decisioni.

QUATTRO ARTICOLI PER LEGGERE UN TITOLO DI POLIZIA

Norma TULPS	Regola	Applicazione
Art. 8	Titolo personale; trasferimento e rappresentanza non sono liberi, salvo casi e condizioni di legge	Il subentro di un altro gestore non si risolve prestando la licenza
Art. 9	L'autorità può imporre prescrizioni di pubblico interesse oltre alle condizioni stabilite dalla legge	Il controllo verifica anche le prescrizioni legittimamente inserite nel titolo

Norma TULPS	Regola	Applicazione
Art. 10	Abuso del titolo può determinarne sospensione o revoca	La pattuglia documenta l'abuso; l'autorità titolare valuta il provvedimento
Art. 11	Requisiti soggettivi, diniego obbligatorio o discrezionale e revoca	Distinguere ostacolo tassativo da valutazione motivata; verificare anche requisiti speciali

L'art. 11 impone, fra l'altro, il diniego per condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, in assenza di riabilitazione, e nelle ulteriori situazioni tassative indicate. Per alcune altre condanne, tra cui quelle per delitti violenti contro la persona o per furto, rapina ed estorsione, la norma configura un potere di diniego: l'esistenza del potere non elimina la motivazione. Quando vengono meno le condizioni cui il titolo è subordinato, opera la disciplina della revoca. Non si ricostruisce il sistema con una generica richiesta al cittadino di dimostrare la propria «buona condotta».

Esempio. Un esercente autorizzato opera in violazione di una prescrizione del titolo. Prima si identifica la prescrizione e si prova il fatto; poi si comunica all'autorità competente per la valutazione degli effetti sul titolo. La sospensione non nasce dalla sola annotazione della pattuglia e non coincide con l'eventuale sanzione pecuniaria.

42.2 Pubblica sicurezza, sicurezza urbana e polizia giudiziaria

Piano	Domanda essenziale	Esempio di esito
Polizia amministrativa	L'attività privata rispetta titolo, regole e prescrizioni?	Verifica, contestazione o trasmissione all'ufficio competente.
Pubblica sicurezza	Ricorre un interesse di prevenzione e tutela affidato alla disciplina statale?	Coinvolgimento dell'autorità di PS nei casi previsti.
Sicurezza urbana	Il fenomeno incide su vivibilità, decoro o fruizione degli spazi, secondo legge e atti locali?	Intervento comunale nel perimetro delle competenze attribuite.
Polizia giudiziaria	Dai fatti emergono elementi di una possibile fattispecie penale?	Documentazione e comunicazione all'autorità giudiziaria nei limiti di legge.

La sicurezza urbana non coincide con l'ordine pubblico in senso stretto. Il Comune può esercitare le proprie funzioni e la Polizia locale può collaborare nei limiti di legge; tuttavia la tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza statale mantiene autorità, strumenti e responsabilità propri. Anche la qualità di agente di pubblica sicurezza, prevista dall'art. 5 della L. n. 65/1986, non è una conseguenza automatica dell'assunzione: è conferita dal Prefetto secondo i presupposti stabiliti dalla legge.

DISTINGUERE FUNZIONE, QUALIFICA E COORDINAMENTO

La polizia amministrativa controlla il rispetto di regole poste a disciplina di attività private. Ha finalità preventiva e di vigilanza e può condurre a contestazioni, segnalazioni o provvedimenti dell'autorità competente. La pubblica sicurezza riguarda invece la prevenzione e la tutela affidate all'apparato statale secondo il TULPS e le altre fonti. Le due aree possono incontrarsi nello stesso servizio, ma non si fondono.

La sicurezza urbana riguarda interventi coordinati sul territorio, sulla vivibilità e sulla fruizione degli spazi nel perimetro previsto dalla legge. Non è un'etichetta che consente al Comune di esercitare poteri di ordine pubblico. Regolamenti, ordinanze e servizi devono poggiare su una competenza effettiva. Le norme recenti richiedono particolare attenzione al testo vigente e agli atti locali collegati.

La polizia giudiziaria entra in gioco quando dai fatti emergono elementi di una possibile fattispecie penale. Il passaggio non dipende dalla materia nominale: una verifica amministrativa può restare tale oppure far emergere un profilo penale. In quel momento l'operatore protegge e documenta le fonti e riferisce all'autorità giudiziaria secondo il codice, mantenendo distinto l'eventuale procedimento amministrativo.

Termine	Cosa indica	Cosa non dimostra da solo
Polizia amministrativa	vigilanza su attività e titoli	competenza su ordine pubblico
Pubblica sicurezza	funzione statale di prevenzione e tutela	potere generale della Polizia locale
Sicurezza urbana	interventi territoriali nel quadro legale	sostituzione di Prefetto e Questore
Polizia giudiziaria	funzione nel procedimento penale	natura penale di ogni irregolarità

La qualità di agente di pubblica sicurezza è distinta dalla qualifica di polizia giudiziaria e dal servizio di polizia stradale. Il conferimento prefettizio previsto dalla legge n. 65/1986 non trasforma il dipendente comunale in appartenente a una forza statale. Anche quando collabora in un dispositivo coordinato, l'operatore conserva compiti, dipendenze e limiti definiti dalle fonti.

All’orale, la distinzione va esposta attraverso una situazione concreta. Davanti a un locale con problemi di rumore, affollamento e possibili condotte penalmente rilevanti, si separano regolazione amministrativa, eventuali profili di pubblica sicurezza, misure comunali e attività di PG. L’errore più comune è usare «sicurezza» come parola ombrello che nasconde la competenza.

Il coordinamento interistituzionale organizza contributi diversi senza modificarne il fondamento. Un servizio congiunto può prevedere compiti della Polizia locale, delle forze statali e di uffici tecnici. Prima dell’intervento vanno chiariti obiettivo, ruoli e canali di comunicazione; durante il servizio ciascun operatore documenta ciò che rientra nelle proprie funzioni. La relazione finale deve consentire di riconoscere chi ha svolto ogni attività e a quale autorità spetta il seguito.

Questa impostazione protegge anche il cittadino. Sapere quale funzione viene esercitata chiarisce il potere utilizzato, le garanzie applicabili e il destinatario dell’eventuale contestazione. Una stessa richiesta documentale può avere presupposti diversi a seconda del controllo: la sua legittimità non deriva dalla divisa in astratto, ma dalla norma e dallo scopo dell’intervento.

42.3 Comune, sindaco, Prefetto e Questore

In prova è utile presentare le autorità per funzione, senza usare etichette generiche.

Soggetto	Che cosa devi ricordare	Errore da evitare
Comune e uffici competenti	Gestiscono funzioni amministrative locali, regolamenti e procedimenti di competenza; il SUAP è un punto organizzativo rilevante per molte attività produttive.	Dire che ogni licenza o ogni controllo TULPS è comunale.
Sindaco	È organo del Comune e interviene nelle attribuzioni previste dall’ordinamento; non sostituisce le autorità statali di pubblica sicurezza.	Usare “sindaco” come sinonimo di Questore o Prefetto.

Soggetto	Che cosa devi ricordare	Errore da evitare
Prefetto	Rileva come autorità statale sul territorio provinciale e, per la L. n. 65/1986, nel conferimento della qualità di agente di PS.	Confondere il conferimento della qualità con una direzione ordinaria del Corpo locale.
Questore	È autorità di pubblica sicurezza per gli atti e i provvedimenti che la legge gli attribuisce, inclusi specifici profili della disciplina degli stranieri.	Attribuire al Comune o alla pattuglia provvedimenti riservati al Questore.
Autorità giudiziaria	Interviene quando il fatto presenta un possibile rilievo penale, con le forme del procedimento.	Trattare ogni irregolarità amministrativa come reato.

La risposta orale non si esaurisce in un elenco di competenze astratte. La sequenza utile è: “verifico il titolo e la norma; accerto la competenza; documento il fatto; attivo l’ufficio o l’autorità competente”.

LA COMPETENZA SI RICOSTRUISCE DALLA NORMA

Il Comune cura i procedimenti amministrativi attribuiti dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti. Gli uffici competenti possono ricevere pratiche, verificare requisiti, adottare provvedimenti o avviare controlli secondo il settore. Il sindaco è organo dell’ente e, in specifiche ipotesi, esercita attribuzioni previste dall’ordinamento. Non è però corretto dedurre dal ruolo politico una competenza generale su ogni atto di pubblica sicurezza.

Il Prefetto rappresenta un’autorità statale nel territorio provinciale e svolge le funzioni attribuitegli dalle fonti. Nel perimetro della Polizia locale, rileva anche per il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza alle condizioni stabilite dall’art. 5 della legge n. 65/1986. Questo atto non comporta una direzione amministrativa ordinaria del servizio comunale.

Il Questore esercita le competenze che la legge gli assegna quale autorità di pubblica sicurezza. Alcuni titoli, divieti o provvedimenti rientrano nella sua sfera; altri appartengono a autorità diverse. Nell’immigrazione, specifici atti sono riservati alla disciplina statale. La Polizia locale non può adottarli per analogia, ma deve documentare gli elementi e attivare il raccordo previsto.

Passaggio	Verifica	Formula da evitare
Fonte	quale norma attribuisce il potere?	«è materia di sicurezza»
Autorità	chi adotta il provvedimento?	«decide sempre il sindaco»
Ufficio	chi istruisce o riceve gli atti?	confondere ufficio e autorità
Controllo	chi accerta i fatti?	attribuire all'accertatore la decisione
Raccordo	a chi va trasmesso l'esito?	inviare un atto indistinto a tutti

Nelle manifestazioni la pluralità di soggetti è frequente. Il Comune può curare occupazione del suolo, commercio, viabilità e altri profili locali; l'autorità statale valuta quelli di pubblica sicurezza attribuiti dalla legge. L'organizzatore resta responsabile degli adempimenti che lo riguardano. La pattuglia esegue il servizio assegnato e documenta le violazioni senza trasformare il coordinamento in una fusione di competenze.

La risposta concorsuale deve quindi associare sempre autorità e verbo: il Comune riceve o decide nel proprio procedimento; il Prefetto o il Questore esercitano lo specifico potere statale; la Polizia locale accerta, documenta e trasmette nei limiti delle attribuzioni. Se manca la disposizione precisa, si espone il metodo e si dichiara che la competenza va verificata sulla disciplina vigente.

Occorre inoltre distinguere titolarità del potere e collaborazione istruttoria. Un ufficio comunale può raccogliere documenti destinati a un procedimento complesso, mentre un organo di controllo può fornire accertamenti a un'altra autorità. Nessuna di queste attività trasferisce il potere finale. Nel compito, indicare separatamente chi accerta, chi istruisce e chi decide evita quasi tutte le sovrapposizioni.

CHI È AUTORITÀ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA

L'art. 15 della L. 121/1981 precisa il riparto: nel capoluogo di provincia è il questore; negli altri comuni è il funzionario preposto al commissariato competente. Dove non esiste un commissariato, le attribuzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo. Per eccezionali esigenze può essere inviato temporaneamente un funzionario della Polizia di Stato con le modalità previste dalla norma: in quel periodo è sospesa la competenza dell'autorità locale.

Questa attribuzione specifica non trasforma ogni atto del Comune in atto di PS. Il sindaco che esercita quel ruolo va distinto dal sindaco organo dell'amministrazione comunale, dagli uffici gestionali e dal comandante della Polizia locale.

42.4 Esercizi, manifestazioni e controlli

Un controllo in un locale aperto al pubblico può riguardare orari, occupazione di suolo, igiene, rumore, somministrazione, titolo abilitativo, prescrizioni di sicurezza o profili di pubblica sicurezza. La pluralità delle regole non autorizza una pluralità indistinta di provvedimenti.

L'operatore procede per oggetti verificabili: identifica l'attività, acquisisce i documenti che può richiedere, rileva fatti e prescrizioni eventualmente non rispettate, separa le violazioni per disciplina e redige gli atti coerenti. Se il caso richiede un titolo o un provvedimento di pubblica sicurezza, non ne deduce da solo il contenuto: individua l'autorità prevista e assicura il raccordo istituzionale.

Questo ragionamento vale anche per le manifestazioni. Il Comune cura gli aspetti di competenza locale; i profili di pubblica sicurezza, quando presenti, coinvolgono le autorità statali e le procedure stabilite. La Polizia locale può concorrere al servizio con i propri compiti, ma "concorrere" non significa assumere unilateralmente funzioni altrui.

DAL SOPRALLUOGO AL FASCICOLO

Il controllo comincia dalla ragione dell'intervento: esposto, attività programmata, segnalazione o verifica d'ufficio. Prima di entrare nel merito si controllano competenza, oggetto del servizio e poteri utilizzabili. Sul posto si descrivono attività effettiva, orario, locali, persone, documenti esibiti e prescrizioni osservabili. I giudizi generici, come «locale irregolare», non sostituiscono i fatti.

I documenti devono essere collegati all'attività e al soggetto. Un titolo può avere prescrizioni, limiti o allegati; una SCIA può richiedere verifiche presso il SUAP; una misura di pubblica sicurezza può dipendere da un'altra autorità. L'operatore annota provenienza ed estremi e trasmette quanto necessario all'ufficio competente, senza decidere sul posto questioni che richiedono istruttoria.

Fase	Contenuto	Esito
Preparazione	oggetto, fonte e competenza	perimetro del controllo
Osservazione	fatti, luoghi, persone e attività	base documentale
Verifica titoli	documenti e prescrizioni pertinenti	confronto con la disciplina
Qualificazione	distinzione tra violazioni e piani	atti separati
Trasmissione	destinatario e allegati	istruttoria o seguito

Rumore, affollamento, orari, somministrazione e sicurezza non ricevono automaticamente lo stesso trattamento. Ciascun profilo richiede la propria fonte e può coinvolgere organi differenti. Se una misurazione o una valutazione tecnica appartiene a soggetti specializzati, la pattuglia descrive ciò che percepisce e chiede il supporto previsto; non trasforma un'impressione in un dato tecnico.

Per una manifestazione occorre distinguere titolo sull'uso dello spazio, disciplina dell'attività, viabilità, prescrizioni organizzative e profili di pubblica sicurezza. Il servizio può essere coordinato, ma ogni atto conserva il proprio fondamento. Anche l'eventuale sospensione o cessazione non va annunciata per intuizione: si individua il potere e l'autorità che può esercitarlo.

Nella prova scritta, il fascicolo viene descritto con una sequenza sobria: verbale o relazione dei fatti, documenti acquisiti, dichiarazioni pertinenti, fotografie o altri allegati, prova delle comunicazioni e destinatario. L'errore tipico è creare un unico «verbale TULPS» che mescola commercio, rumore, immigrazione e possibile reato senza distinguere fonti e procedimenti.

La chiusura del controllo richiede una verifica interna di completezza. Il documento deve consentire di ricostruire orario, luogo, soggetti, attività, titolo esibito, prescrizione contestata e operazioni svolte. Gli allegati vengono identificati e collegati ai passaggi pertinenti. Se una circostanza è stata riferita da terzi, la sua provenienza resta distinta dai fatti direttamente osservati.

Quando i profili sono molteplici, si possono formare atti o trasmissioni separati mantenendo una cronologia comune. L'ufficio commerciale riceve gli elementi che riguardano il titolo; l'autorità di pubblica sicurezza quelli di sua competenza; l'autorità giudiziaria la notizia di reato, se presente. La separazione non frammenta il fatto: impedisce che destinatari diversi ricevano valutazioni indistinte o esercitino poteri non propri.

Una seconda visita può servire a verificare l'adempimento di una prescrizione o la permanenza di una situazione, ma deve avere un fondamento e un oggetto chiaro. L'operatore non usa il controllo successivo per colmare silenziosamente carenze del primo verbale. Registra invece i nuovi fatti, li collega al precedente accertamento e lascia tracciabile l'evoluzione del procedimento.

SPETTACOLI: TRE CONTROLLI DISTINTI

Per uno spettacolo aperto al pubblico si distinguono regime dell'attività, sicurezza del luogo e ulteriori adempimenti. Gli artt. 68 e 69 TULPS riguardano spettacoli e trattenimenti; l'art. 80 riguarda solidità, sicurezza e uscite del luogo. Le funzioni amministrative indicate sono state trasferite ai Comuni dall'art. 19 DPR 616/1977: il richiamo storico al questore nel testo del TULPS non basta a individuare oggi l'ufficio competente.

Regime	Condizioni essenziali	Conseguenza
Artt. 68–69 TULPS, semplificazione ordinaria	Fino a 200 partecipanti, conclusione entro le ore 24 del giorno d'inizio	SCIA al SUAP o ufficio analogo, con gli adempimenti di sicurezza pertinenti
Art. 7 DL 201/2024, regime speciale	Spettacoli dal vivo delle categorie indicate, come teatro, musica, danza e musical, e proiezioni cinematografiche; massimo 2.000 partecipanti; dalle 8 alle 1 del giorno successivo	SCIA speciale nei presupposti della legge, con dichiarazioni, relazione tecnica e documentazione sicurezza/rischio
Fuori dai presupposti di semplificazione	Attività, capienza, orario, luogo o competenza non compatibili	Individuare il procedimento autorizzatorio e tecnico pertinente; non estendere la SCIA per analogia

Il regime speciale esclude i casi degli artt. 142–143 del regolamento TULPS e i luoghi soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Comprende rassegne e festival su più giorni alle medesime condizioni artistiche e organizzative. La L. 182/2025, art. 34, ha precisato il corredo: numero massimo, luogo, orario, dichiarazioni, relazione del professionista abilitato e documentazione delle misure di sicurezza e contenimento del rischio. L'attività può iniziare dalla presentazione, ma la presentazione non rende lecita un'attività priva dei requisiti. Il controllo ordinario è entro sessanta giorni, con la disciplina speciale delle dichiarazioni false.

Caso. Un concerto per 1.500 persone dalle 20 alle 00.30 non rientra nella semplificazione ordinaria «200 persone entro le 24». Può rientrare nel regime speciale soltanto se ricorrono tutte le altre condizioni, compresi luogo e documentazione tecnica. La sola capienza inferiore a 2.000 non basta. Se il luogo è vincolato, non si applica automaticamente quel regime.

Un altro potere ancora è quello dell'art. 100 TULPS: il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, per tumulti, gravi disordini o gli altri presupposti di pericolo contemplati. La ripetizione dei fatti può condurre a revoca. Non è la semplice sanzione per un'irregolarità commerciale e non spetta alla pattuglia sostituirsi alla valutazione questorile.

42.5 Immigrazione e caso operativo

La materia dell'immigrazione non è un semplice capitolo del TULPS. Il D.Lgs. n. 286/1998 raccoglie la disciplina di ingresso, soggiorno e allontanamento e rinvia, per le singole situazioni, a presupposti, garanzie e autorità specifiche. Per questo un capitolo destinato alla Polizia locale non può ridursi alla domanda: “la persona è straniera?”.

In un caso concorsuale la sequenza corretta è questa:

1. si considera il fatto che ha originato il controllo, non la provenienza della persona;
2. si verificano identità e documenti esclusivamente nei limiti del potere esercitato e della disciplina applicabile;
3. non si equipara l'assenza o l'incertezza di un documento a una decisione sullo status di soggiorno;
4. se emergono elementi che richiedono approfondimenti di competenza statale o un possibile rilievo penale, si documentano i fatti e si attiva il canale istituzionale previsto;
5. si rispettano legalità, proporzionalità, dignità della persona e garanzie previste.

Il candidato non deve descrivere modelli di accompagnamento, trattenimento, espulsione o rilascio di titoli senza una traccia normativa precisa: sono atti regolati da una disciplina speciale e non sono una conseguenza automatica di un controllo di Polizia locale. In particolare, non si sostituisce il Questore nella valutazione dei presupposti dei provvedimenti che la legge gli attribuisce.

SOGGIORNO: TERMINI, DOCUMENTI E TUTELA

Per il cittadino di un Paese terzo, l'art. 5 D.Lgs. 286/1998 disciplina il permesso nei casi in cui esso è richiesto: la domanda è rivolta al questore della provincia entro otto giorni lavorativi dall'ingresso. Le regole dei soggiorni brevi e dei diversi titoli vanno tenute distinte; questa disciplina non si trasferisce indistintamente ai cittadini UE.

Nel testo applicabile dal 22 maggio 2026, modificato dal D.Lgs. 83/2026, il rinnovo è richiesto almeno novanta giorni prima della scadenza, fatti salvi termini speciali. Il termine previsto per rilascio, rinnovo o conversione è di novanta giorni. Il comma 9-bis tutela, alle condizioni prescritte, soggiorno e lavoro durante l'attesa, con ricevuta della richiesta e altri requisiti, fino alla comunicazione ostativa dell'autorità. Il documento materialmente scaduto non dimostra da solo soggiorno irregolare: occorre verificare la domanda pendente e la posizione concreta.

L'art. 6 distingue l'esibizione dei documenti di soggiorno nei procedimenti amministrativi dall'ordine di esibizione rivolto da ufficiali e agenti di PS nei presupposti di legge. Per i procedimenti pubblici vi sono eccezioni, fra cui prestazioni sanitarie dell'art. 35 e prestazioni scolastiche obbligatorie. Nel controllo di polizia rilevano identità, titolo o documento equivalente, ragione della mancata esibizione e qualifica dell'operatore. La mancata esibizione non va qualificata automaticamente come reato senza questi accertamenti.

L'art. 19 impone inoltre garanzie sostanziali: divieto di respingimento o espulsione verso persecuzioni, tortura o trattamenti inumani, protezioni specifiche per minori e altre categorie, attenzione alle vulnerabilità nell'esecuzione. La pattuglia documenta e attiva il raccordo con l'autorità competente; non dispone un'espulsione come conseguenza ordinaria della verifica dei documenti.

Caso risolto. Durante un controllo emerge un permesso scaduto, accompagnato dalla ricevuta di rinnovo. L'operatore verifica identità, autenticità ed estremi della richiesta tramite i canali competenti. Non equipara la data impressa sul documento a una decisione di irregolarità, ma considera il regime dell'attesa e gli eventuali provvedimenti dell'autorità. L'attività che ha dato origine al controllo mantiene il proprio procedimento.

CASO GUIDATO: CONTROLLO IN UN ESERCIZIO APERTO AL PUBBLICO

Scenario. Una pattuglia interviene in un esercizio per una segnalazione su affollamento e rumore. Il gestore esibisce documenti non immediatamente chiari; tra gli avventori vi è una persona che non comprende bene l'italiano e presenta un documento estero.

Fase	Condotta professionale
Delimitare il servizio	Individuare quali regole locali o settoriali sono pertinenti alla segnalazione.
Accertare	Rilevare in modo oggettivo orario, luogo, attività, persone presenti, documenti mostrati e circostanze osservate.
Separare i piani	Distinguere irregolarità dell'esercizio, possibile titolo di PS, esigenze di identificazione e eventuale profilo penale.
Raccordare	Trasmettere o segnalare all'ufficio e all'autorità competente gli aspetti che non rientrano nel potere decisorio della pattuglia.
Documentare	Redigere l'atto coerente con l'accertamento, senza formulare decisioni su soggiorno, licenze o reati non supportate da legge e fatti.

La presenza di una persona straniera non trasforma il controllo amministrativo in un controllo migratorio. Il punto di partenza resta la ragione dell'intervento; gli eventuali ulteriori profili sono trattati solo nella competenza e nella forma previste.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il TULPS è una fonte essenziale per provvedimenti e autorizzazioni di polizia, ma le competenze vanno individuate caso per caso.
- Polizia amministrativa, pubblica sicurezza, sicurezza urbana e polizia giudiziaria hanno funzioni e atti diversi.
- Comune, Prefetto e Questore non sono ruoli intercambiabili; la qualità di agente di PS non è automatica.
- Nei controlli su esercizi e manifestazioni si distinguono titolo, organo competente, accertamento e seguito.
- L'immigrazione è disciplinata dal D.Lgs. n. 286/1998: nessuna misura o valutazione sul soggiorno si presume dal solo controllo locale.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è il ruolo della Polizia locale nei controlli collegati al TULPS?

Risposta modello: la Polizia locale svolge controlli amministrativi e di vigilanza nel perimetro delle attribuzioni stabilite dalla legge, dalle norme regionali e dai regolamenti dell'ente. Il TULPS rileva per i titoli e i provvedimenti di pubblica sicurezza previsti dalla disciplina vigente, ma non attribuisce indistintamente alla Polizia locale ogni potere di pubblica sicurezza. Nel caso concreto l'operatore distingue il controllo comunale dall'eventuale competenza del Prefetto o del Questore, documenta i fatti e attiva il raccordo con l'autorità competente.

DOMANDA-TRAPPOLA

La Polizia locale gestisce l'ordine pubblico e può decidere sul soggiorno dello straniero trovato durante un controllo?

No. La Polizia locale può operare e collaborare nei limiti delle funzioni attribuite, ma non sostituisce le autorità statali di pubblica sicurezza. La disciplina di ingresso, soggiorno e allontanamento è speciale: l'operatore accerta e documenta soltanto ciò che rientra nella propria competenza, poi attiva il canale previsto.

ERRORE TIPICO

Usare l'espressione "competenza di pubblica sicurezza" come formula che risolve tutto.

La formula corretta è più prudente: "verifico la norma che attribuisce il potere, l'autorità competente, il titolo richiesto e il tipo di atto". È questo che dimostra padronanza del confine tra funzioni locali e statali.

MINI-ESERCIZIO: ATTRIBUISCI IL SEGUITO

Per ciascuna situazione, completa lo schema: fatto - norma o titolo da verificare - autorità competente - primo atto della Polizia locale.

Situazione	Domanda da risolvere
Locale aperto oltre l'orario previsto da un atto comunale.	Quale disciplina locale e quale procedimento amministrativo si applicano?
Attività che potrebbe richiedere un titolo di pubblica sicurezza.	Qual è la norma settoriale e chi è competente sul titolo?
Durante un controllo emerge un fatto potenzialmente penale.	Quali elementi descrivere e quale canale di PG attivare?
Persona con documento estero durante un controllo amministrativo.	Che cosa posso verificare, quale dubbio non posso decidere e a chi trasmetto se necessario?

Verifica

QUIZ 1

Per individuare il titolo necessario a un'attività occorre:

- A. partire dal nome del locale.
- B. presumere che serva sempre una licenza TULPS.
- C. verificare attività effettiva e disciplina vigente.
- D. applicare il regime seguito dallo stesso locale negli anni precedenti, anche se l'attività è cambiata.

Risposta corretta: C. Il regime dipende dall'attività e dalla specifica fonte, comprese le eventuali norme di semplificazione.

QUIZ 2

La sicurezza urbana coincide con l'ordine pubblico statale?

- A. No, ha un perimetro proprio e non trasferisce al Comune poteri statali generali.
- B. Sì.
- C. Sì, quando interviene la Polizia locale.
- D. Sì, quando il regolamento comunale richiama una legge statale.

Risposta corretta: A. Coordinamento territoriale e ordine pubblico restano concetti distinti.

QUIZ 3

La qualità di agente di pubblica sicurezza per il personale di Polizia locale:

- A. deriva automaticamente dall'assunzione.
- B. coincide con la qualifica di ufficiale di PG.

C. è conferita dal Prefetto alle condizioni previste dalla legge.

D. è conferita dal comandante dopo il periodo di prova.

Risposta corretta: C. L'art. 5 della legge n. 65/1986 prevede un conferimento specifico e mantiene distinte le qualifiche.

QUIZ 4

Chi adotta un provvedimento collegato al TULPS?

A. Sempre la pattuglia che effettua il controllo.

B. L'autorità individuata dalla specifica disposizione vigente.

C. Sempre il Comune.

D. L'ufficio che protocolla la pratica, anche quando la decisione è attribuita ad altra autorità.

Risposta corretta: B. Accertatore, ufficio istruttore e autorità competente possono essere soggetti diversi.

QUIZ 5

Durante un controllo amministrativo, un documento estero poco chiaro consente alla pattuglia di decidere sul soggiorno?

A. No: verifica ciò che rientra nei suoi poteri e attiva il raccordo competente.

B. Sì, se il documento non è in italiano.

C. Sì, quando il controllo riguarda un pubblico esercizio.

D. Sì, se il documento reca una data scaduta, anche quando è prodotta ricevuta di rinnovo.

Risposta corretta: A. Identità, documento e status giuridico sono questioni distinte e soggette a regole specifiche.

QUIZ 6

In un controllo con più possibili violazioni, il metodo corretto è:

A. distinguere fatti, fonti, autorità e procedimenti.

B. redigere un unico atto generico.

C. scegliere soltanto la violazione più grave.

D. trasmettere tutti i profili soltanto al SUAP, che decide anche quelli penali.

Risposta corretta: A. La pluralità dei profili richiede atti coerenti e destinatari individuati, non una qualificazione indistinta.

CASO RAGIONATO FINALE

Durante una manifestazione in area comunale, la Polizia locale rileva una somministrazione non prevista dagli atti disponibili, problemi di affollamento e una persona che esibisce un documento estero da chiarire. Come va impostato l'intervento?

Traccia di soluzione. La pattuglia delimita anzitutto l'oggetto del servizio e descrive fatti, luoghi, persone e documenti senza conclusioni anticipate. Verifica separatamente disciplina della somministrazione, titoli della manifestazione, prescrizioni locali ed eventuali profili di pubblica sicurezza. Individua per ciascun piano l'autorità competente e forma gli atti pertinenti. L'affollamento viene documentato e ricordato con i soggetti responsabili e le autorità previste, senza assumere poteri altrui. Per il documento estero si svolgono soltanto le verifiche consentite; ogni dubbio sul soggiorno viene trasmesso attraverso il canale statale competente. Se emergono elementi di reato, si attiva separatamente la funzione di polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 8–11, 68–69, 80 e 100; L. 121/1981, art. 15; DPR 616/1977, art. 19.
- DL 201/2024, art. 7, convertito dalla L. 16/2025, e L. 182/2025, art. 34, sugli spettacoli.
- Legge 7 marzo 1986, n. 65, in particolare l'art. 5 sulle funzioni ausiliarie e sulla qualità di agente di pubblica sicurezza.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5, 6 e 19; D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83, applicabile dal 22 maggio 2026.
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, per il SUAP, insieme alle discipline commerciali e regionali applicabili.
- Normativa sulla sicurezza urbana, regolamenti comunali e atti delle autorità competenti nella versione vigente.

Sicurezza urbana, ordinanze e coordinamento

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Guida al capitolo

OBIETTIVO

Spiegare la sicurezza urbana in chiave locale distinguendola dall'ordine pubblico, collegando regolamenti, ordinanze, coordinamento con il Prefetto e ruolo operativo della Polizia locale.

NUCLEI

- Sicurezza urbana come interesse locale e interistituzionale.
- Ordinanze sindacali e limiti di legalità, competenza e proporzionalità.
- Regolamenti comunali e controlli sul territorio.
- Coordinamento con Prefetto e altre forze di polizia.
- Allontanamento, divieti di accesso e zone prefettizie nella disciplina vigente.

OUTPUT OPERATIVO

Domanda-trappola su competenze; schema problema-fonte-autorità-atto; caso ordinanza/regolamento.

RIFERIMENTI DI BASE

Il quadro essenziale deriva dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla legge n. 48/2017, e dalla disciplina vigente sulla sicurezza urbana. Le singole misure richiedono il controllo della fonte e degli atti locali applicabili.

Sviluppo della lezione

APERTURA EDITORIALE

“Sicurezza urbana” è una delle espressioni più frequenti e più insidiose nei concorsi per la Polizia locale. È facile usarla come contenitore di qualunque problema della città; è sbagliato. Il candidato preparato sa invece individuare una situazione concreta, la fonte che la disciplina, l'autorità competente e il tipo di atto utilizzabile.

La sicurezza urbana richiede azioni locali: regolamenti, cura degli spazi, prevenzione, controlli, servizi e dialogo con la comunità. Ma non è un sinonimo di ordine pubblico e non attribuisce al Comune o alla Polizia locale poteri generali di pubblica sicurezza. La chiave è il coordinamento: ogni soggetto contribuisce nell'ambito delle proprie competenze, senza sostituirsi agli altri.

OBIETTIVO DEL BLOCCO

Al termine del capitolo sai:

- distinguere sicurezza integrata, sicurezza urbana e ordine pubblico;
- separare regolamento comunale, ordinanza ordinaria e ordinanza contingibile e urgente;
- applicare una griglia di legalità, competenza, istruttoria, motivazione, proporzionalità e temporaneità;
- descrivere il raccordo tra Sindaco, Prefetto, Forze di polizia e Polizia locale;
- risolvere una traccia senza trasformare una situazione di degrado in un'emergenza permanente.

MAPPA BANDO: DAL PROBLEMA TERRITORIALE ALL'ATTO CORRETTO

Passaggio	Domanda guida	Output
Bando	Sono richiesti TUEL, sicurezza urbana, ordinanze, regolamenti o coordinamento?	Mappa di fonti e parole-chiave.
Aree	Il problema è locale, di pubblica sicurezza, amministrativo o potenzialmente penale?	Classificazione del fatto.
Nuclei	Esiste un potere attribuito? Quale soggetto decide?	Schema fonte - competenza - atto.
Diario	Ho usato l'ordinanza perché non conoscevo regolamento e procedimento?	Errore corretto.
Output	Devo proporre un atto, una relazione o una risposta orale?	Soluzione motivata e proporzionata.

43.1 Sicurezza integrata, urbana e ordine pubblico

La disciplina sulla sicurezza delle città usa due concetti collegati. La sicurezza integrata è il metodo: Stato, Regioni, enti locali e altri soggetti concorrono, ciascuno con competenze e responsabilità proprie, a un sistema unitario per il benessere delle comunità. La sicurezza urbana è la dimensione territoriale: vivibilità, fruibilità degli spazi, prevenzione delle situazioni di illegalità e raccordo tra politiche locali e autorità statali.

L'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, invece, richiamano attribuzioni statali specifiche. Il Sindaco, quando agisce quale ufficiale del Governo, ha le funzioni indicate dall'art. 54 TUEL; il Prefetto e il Questore esercitano le attribuzioni loro assegnate dall'ordinamento. La Polizia locale collabora ed esegue i servizi nel proprio perimetro, ma non diventa per questo titolare di un generale potere di ordine pubblico.

Concetto	Funzione concorsuale	Formula da evitare
Sicurezza integrata	Cooperazione organizzata tra livelli istituzionali.	"Tutti possono fare tutto".
Sicurezza urbana	Interventi e prevenzione riferiti alla città e alla comunità locale.	"È sempre ordine pubblico".
Ordine pubblico e pubblica sicurezza	Materia con attribuzioni statali e raccordo istituzionale.	"Sono competenza esclusiva del Comune".

DALLA DEFINIZIONE AL PROBLEMA TERRITORIALE

La sicurezza integrata descrive un metodo di collaborazione, non una nuova competenza indistinta. Stato, Regioni ed enti locali contribuiscono con strumenti propri e restano responsabili delle rispettive decisioni. Un patto, un tavolo o un servizio congiunto può organizzare obiettivi e scambio informativo, ma non trasferisce automaticamente poteri da un soggetto all'altro.

La sicurezza urbana riguarda la qualità della vita e la fruizione degli spazi cittadini nel quadro stabilito dalla legge. Può coinvolgere illuminazione, manutenzione, servizi sociali, commercio, mobilità, regolazione degli spazi e vigilanza. Ridurla alla sola repressione impoverisce il concetto e porta a scegliere strumenti sproporzionati. In molti casi la risposta efficace combina prevenzione amministrativa, cura del territorio e controlli mirati.

Problema osservato	Prima area da verificare	Possibile raccordo
uso problematico di uno spazio	regolamento, servizi e gestione urbana	uffici comunali e Polizia locale
condotte ripetute con rilievo amministrativo	fonte settoriale e procedimento	autorità competente
rischio per ordine o sicurezza pubblica	attribuzioni statali	Prefetto e forze di polizia
possibile reato	codice di procedura penale	autorità giudiziaria

La classificazione parte dai fatti. Un assembramento, una segnalazione di rumore o un uso improprio di un'area non indicano da soli la materia giuridica. Occorre descrivere condotte, orari, luoghi, frequenza, soggetti e conseguenze. Solo dopo si scelgono fonte, autorità e strumento. La percezione di insicurezza è un dato da ascoltare e verificare, non una base sufficiente per imporre qualunque misura.

La Polizia locale contribuisce con conoscenza del territorio, accertamenti e servizi di competenza. Le informazioni raccolte devono essere attendibili e comparabili: segnalazioni non riscontrate, verbali, dati di servizio e fatti penalmente rilevanti hanno valore e destinazioni diversi. L'analisi consente all'ente di distinguere un episodio isolato da un fenomeno che richiede interventi programmati.

In prova, una risposta completa definisce i tre concetti e li applica a una scena. «Sicurezza urbana» non è una giustificazione autonoma: servono problema concreto, competenza attribuita, strumento disponibile e raccordo necessario.

La programmazione locale deve inoltre distinguere obiettivi e indicatori. Aumentare la presenza sul territorio, migliorare la fruibilità di un'area e ridurre specifiche violazioni sono risultati diversi e richiedono dati differenti. Senza questa distinzione, ogni intervento viene descritto genericamente come «più sicurezza» e non è possibile valutarne l'efficacia. I dati di servizio vanno letti insieme al contesto e non usati per deduzioni automatiche su persone o gruppi.

Un piano territoriale può combinare manutenzione, mediazione, illuminazione, disciplina delle attività e controlli. La scelta dipende dalle cause riscontrate. Se il problema deriva da un uso disordinato dello spazio, il solo presidio di polizia può non risolverlo; se emergono reati, gli interventi amministrativi non sostituiscono la PG. Il candidato deve mostrare di saper collegare ogni azione al soggetto competente.

43.2 Regolamenti e strumenti ordinari

Il regolamento comunale contiene regole generali e stabili nell'ambito delle competenze dell'ente. L'ordinanza è invece un provvedimento rivolto a fronteggiare una situazione e deve trovare il suo fondamento nella legge. La scelta dello strumento non dipende dalla gravità percepita del problema, ma dai presupposti normativi e dai fatti accertati.

Per una traccia concorsuale, usa questa sequenza:

1. verifica la fonte attributiva: legge, TUEL, regolamento o disciplina settoriale;
2. accerta i fatti: segnalazioni, sopralluoghi, dati, esposti e servizi non sono formule, ma elementi istruttori da valutare;
3. individua la competenza: organo comunale, dirigente o Sindaco, secondo l'atto e la materia;
4. scegli l'atto meno invasivo idoneo: regolazione ordinaria, controllo, diffida, provvedimento previsto dalla disciplina o, se ricorrono realmente i presupposti, ordinanza;
5. motiva e delimita: misura, destinatari, territorio, durata, ragioni e controlli di esecuzione.

REGOLA DI LEGALITÀ

L'ordinanza contingibile e urgente non è una scorciatoia per disciplinare stabilmente un fenomeno sociale. Se mancano i suoi presupposti, si usano gli strumenti ordinari, comprese le ordinanze ordinarie che una specifica norma consente senza richiedere contingibilità e urgenza. Il nome «ordinanza» non implica sempre un potere emergenziale.

PERCHÉ GLI STRUMENTI ORDINARI VENGONO PRIMA

Il regolamento disciplina in via generale materie comprese nell'autonomia e nelle competenze dell'ente. La sua formazione segue il procedimento previsto dall'ordinamento, dallo statuto e dalle regole comunali. Non nasce per risolvere un singolo episodio, ma per stabilire criteri applicabili a una pluralità di situazioni. Proprio per questo deve rispettare fonti superiori e non può creare divieti o sanzioni privi di base.

Gli atti gestionali applicano la disciplina ai casi concreti quando la competenza appartiene a dirigenti o responsabili. La distinzione tra indirizzo politico e gestione impedisce di attribuire automaticamente al Sindaco ogni decisione. Prima di proporre un'ordinanza, il candidato verifica se esistono controlli, diffide, prescrizioni, provvedimenti settoriali o interventi organizzativi già previsti.

Strumento	Funzione	Presupposto di scelta
Regolamento	disciplina generale e stabile	competenza normativa dell'ente
Controllo	verifica fatti e rispetto delle regole	potere di vigilanza
Atto gestionale	applica la disciplina al caso	competenza amministrativa
Ordinanza	affronta la situazione nei casi previsti	specifico fonte attributiva

L'istruttoria traduce il problema in elementi verificabili. Raccoglie sopralluoghi, segnalazioni riscontrate, dati temporali, atti precedenti e valutazioni degli uffici competenti. Deve anche considerare strumenti alternativi e possibili effetti della misura. Una motivazione che afferma soltanto l'esistenza del degrado non spiega perché quel divieto, in quel luogo e per quella durata, sia necessario.

La proporzionalità richiede un rapporto ragionevole tra obiettivo e sacrificio imposto. La misura deve essere idonea, necessaria e non eccessiva rispetto ai fatti. Anche quando il potere esiste, destinatari e ambito territoriale non possono essere definiti in modo più ampio del necessario. Le libertà personali ed economiche non si comprimono con formule generiche.

Nel caso di rumori ricorrenti legati a esercizi, per esempio, si verificano disciplina delle attività, prescrizioni, regolamenti, controlli tecnici e provvedimenti ordinari. L'ordinanza eccezionale non sostituisce una regolazione strutturale mancante. All'esame, spiegare questa sequenza dimostra padronanza della legalità amministrativa, non esitazione decisionale.

Il regolamento deve essere formulato in modo applicabile. Condotte vietate, ambito, destinatari e conseguenze devono essere riconoscibili; formule indeterminate favoriscono controlli diseguali. Prima dell'approvazione, l'ente verifica compatibilità con legge, statuto, competenze statali e discipline settoriali. La Polizia locale può contribuire segnalando difficoltà operative, ma la valutazione giuridica e l'adozione seguono il procedimento competente.

L'entrata in vigore della regola non conclude il lavoro. Servono informazione ai destinatari, formazione degli operatori, modulistica coerente e criteri uniformi di accertamento. Gli esiti dei controlli possono mostrare che una disposizione è inefficace, ambigua o sproporzionata. In quel caso si propone una revisione regolamentare invece di compensare il difetto con interpretazioni estensive sul territorio.

Nella risposta orale, la distinzione può essere sintetizzata così: il regolamento costruisce la regola generale; l'atto gestionale la applica; il controllo documenta il fatto; l'ordinanza interviene soltanto nel perimetro attribuito. Questa catena evita di trasformare ogni problema in una richiesta al Sindaco.

43.3 Ordinanze sindacali e limiti

L'art. 50 TUEL colloca il Sindaco come organo responsabile dell'amministrazione comunale e gli attribuisce le funzioni previste da legge, statuto e regolamenti. In specifiche situazioni la norma consente ordinanze per affrontare le esigenze indicate, anche collegate a grave incuria, degrado, decoro, vivibilità e tutela della tranquillità dei residenti. Non basta elencare una formula astratta: occorre spiegare che il Sindaco agisce nel perimetro di una competenza comunale e di un presupposto legislativo concreto.

L'art. 54 TUEL riguarda invece le attribuzioni del Sindaco quale ufficiale del Governo. Per prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, può adottare provvedimenti contingibili e urgenti, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. La preventiva comunicazione al Prefetto è parte del raccordo necessario all'attuazione.

Controllo di validità	Domanda da porre
Competenza	Il Sindaco agisce come organo del Comune o quale ufficiale del Governo?
Presupposto	Quale fatto concreto rende necessario l'intervento?

Controllo di validità	Domanda da porre
Contingibilità	La situazione è eccezionale e non governabile adeguatamente con i mezzi ordinari?
Urgenza	Il rinvio dell'intervento comprometterebbe il bene da tutelare?
Motivazione	L'atto collega istruttoria, rischio, misura scelta e destinatari?
Proporzionalità e durata	La misura è necessaria, circoscritta e temporanea?
Coordinamento	Prefetto, uffici e Forze di polizia sono coinvolti secondo la legge?

Non ogni disagio urbano integra un grave pericolo; non ogni problema ripetuto giustifica misure straordinarie. L'ordinanza contingibile e urgente è eccezionale proprio perché deroga al funzionamento ordinario degli strumenti amministrativi: per questo deve restare collegata a fatti, tempo e finalità precisabili.

ARTICOLI 50 E 54: METODO DI LETTURA

L'art. 50 e l'art. 54 TUEL non sono due formule alternative da scegliere liberamente. Il primo colloca il Sindaco nell'amministrazione comunale e prevede specifiche attribuzioni e ipotesi; il secondo riguarda funzioni esercitate quale ufficiale del Governo. La qualificazione incide su presupposti, finalità, procedimento e raccordi. In una traccia, il candidato deve dichiarare in quale veste agisce il Sindaco e perché.

La contingibilità ricorre quando la situazione concreta non è adeguatamente governabile con gli strumenti ordinari disponibili. L'urgenza riguarda la necessità di intervenire senza attendere i tempi ordinari per proteggere il bene indicato dalla legge. Sono requisiti distinti, da dimostrare con l'istruttoria. Un fenomeno noto da tempo non esclude automaticamente l'urgenza, ma rende ancora più importante spiegare perché gli strumenti ordinari non bastino in quel momento.

La motivazione deve collegare fatti, fonte, rischio e misura. Deve rendere comprensibili l'ambito territoriale, i destinatari, la durata e le modalità di attuazione. Se vengono richiamati dati o relazioni, questi devono sostenere realmente la decisione. Una motivazione standard non può essere copiata da un altro Comune senza verificare situazione e competenza.

Requisito	Evidenza attesa	Difetto ricorrente
Fatto concreto	dati, sopralluoghi, atti	formule sul degrado
Necessità	insufficienza degli strumenti ordinari	scorciatoia procedurale
Misura	nesso con il rischio	divieto troppo ampio
Durata	termine coerente col pericolo	disciplina permanente
Raccordo	comunicazioni e ruoli previsti	competenze confuse

La temporaneità non consiste nell'aggiungere una data finale qualsiasi. La durata deve essere coerente con la situazione e con il tempo necessario a ripristinare condizioni ordinarie. Se il problema continua, l'ente non proroga meccanicamente l'emergenza: rivaluta fatti, strumenti e presupposti e costruisce, quando serve, una soluzione strutturale.

La Polizia locale fornisce elementi istruttori e cura i controlli attribuiti, ma non decide l'ordinanza. Deve poter tradurre la misura in verifiche concrete: luogo, periodo, condotta e destinatari devono essere leggibili. Un comando ambiguo rende difficile l'esecuzione e aumenta il rischio di applicazioni diseguali. Nella prova pratica, questa osservazione collega legalità dell'atto e operatività del servizio.

Anche pubblicità, comunicazione ai destinatari e controllo successivo vanno previsti secondo la disciplina applicabile. L'efficacia concreta non sana un difetto di competenza o di motivazione: l'ordinanza resta sottoposta ai rimedi e ai controlli dell'ordinamento.

43.4 Coordinamento con Prefetto e forze statali

Il coordinamento evita due errori opposti: lasciare il Comune isolato davanti a problemi complessi oppure attribuirgli poteri che non possiede. Il D.L. n. 14/2017 colloca la sicurezza urbana nella collaborazione interistituzionale; l'art. 54 TUEL prevede la cooperazione della Polizia locale con le Forze di polizia statali nell'ambito delle direttive di coordinamento. Quando è necessario assicurare l'attuazione dei provvedimenti, il Prefetto può disporre le misure previste dalla legge per il concorso delle Forze di polizia.

La Polizia locale è essenziale nella fase conoscitiva e operativa: osserva il territorio, svolge controlli di competenza, raccoglie dati, segnala criticità, accerta violazioni, redige atti e attua i servizi assegnati. Non decide da sola l'assetto del coordinamento statale, non adotta ordinanze sindacali e non sostituisce le Forze di polizia nelle rispettive attribuzioni.

FLUSSI INFORMATIVI E SERVIZI COORDINATI

Il coordinamento inizia dalla definizione del problema. Un fenomeno può richiedere interventi sociali, amministrativi, tecnici e di sicurezza. Il Comune porta conoscenza territoriale e strumenti locali; il Prefetto esercita le funzioni di coordinamento attribuitegli; le forze statali e la Polizia locale operano secondo compiti e dipendenze propri. Un tavolo comune serve a comporre le azioni, non a cancellare il riparto.

Le informazioni devono essere pertinenti e tracciabili. La Polizia locale può fornire esiti dei servizi, violazioni accertate, luoghi e fasce orarie ricorrenti, nel rispetto delle regole sul trattamento e sulla circolazione dei dati. Le segnalazioni dei cittadini vengono distinte dagli accertamenti. Un quadro attendibile consente di programmare presidi e interventi senza basarsi soltanto sulla pressione del momento.

Fase	Comune e Polizia locale	Raccordo istituzionale
Analisi	dati territoriali e controlli	condivisione pertinente
Programmazione	servizi e interventi locali	obiettivi coordinati
Esecuzione	compiti assegnati e atti propri	comunicazioni operative
Valutazione	esiti, criticità e modifiche	verifica congiunta

In un servizio coordinato, ogni operatore deve sapere chi impartisce le disposizioni relative alla propria funzione, quale obiettivo persegue e come documentare l'attività. La collaborazione non autorizza atti estranei alla qualifica o alla competenza. Se emerge un possibile reato, si attiva il canale di PG; se si accerta una violazione amministrativa, si segue la relativa disciplina.

L'attuazione di un'ordinanza richiede comunicazioni chiare tra organo che la adotta, uffici, Polizia locale e altri soggetti coinvolti. Il testo deve essere conoscibile e traducibile in controlli uniformi. I servizi registrano esiti e difficoltà applicative, così l'amministrazione può valutare efficacia, necessità di modifiche o ritorno agli strumenti ordinari.

All'orale, il candidato evita la formula «la Polizia locale collabora con tutti» e indica invece contributo concreto, limite e destinatario. L'errore tipico è confondere coordinamento operativo e subordinazione gerarchica generale. Il servizio comunale resta nell'ente; le funzioni statali e processuali seguono le dipendenze previste dalle rispettive fonti.

La pianificazione di un servizio coordinato deve indicare tempi, area, obiettivi, compiti e modalità di comunicazione. Se questi elementi restano impliciti, operatori diversi possono duplicare verifiche o lasciare scoperte attività essenziali. La consegna operativa non amplia i poteri: ciascun atto continua a richiedere la propria base normativa e le garanzie pertinenti.

Durante il servizio, le informazioni urgenti seguono i canali concordati; quelle destinate al fascicolo vengono documentate con provenienza e orario. Le decisioni assunte da un'autorità non vanno attribuite genericamente al «tavolo». Questa precisione consente di ricostruire responsabilità, atti e seguito, soprattutto quando lo stesso episodio genera un illecito amministrativo e una notizia di reato.

La valutazione finale confronta obiettivi ed esiti. Numero dei controlli, violazioni accertate, richieste di intervento e criticità applicative descrivono aspetti diversi. Non basta contare le pattuglie impiegate. Se il fenomeno cambia luogo o orario, il servizio viene rimodulato; se richiede strumenti sociali o urbanistici, il dato viene restituito agli uffici competenti.

In una traccia teorico-pratica, il candidato può proporre una breve scheda: fatto territoriale, dati disponibili, competenze, servizi locali, raccordo statale, atti prodotti e verifica degli esiti. La scheda dimostra coordinamento reale e impedisce di presentare la Polizia locale come sostituto indistinto delle altre istituzioni.

43.5 Aggiornamenti e caso urbano

ALLONTANAMENTO E DIVIETO DI ACCESSO: NON SONO LO STESSO ATTO

Gli artt. 9 e 10 DL 14/2017, nel testo aggiornato anche nel 2025 e nel 2026, prevedono misure tipizzate. La parola «degrado» da sola non ne dimostra i presupposti.

Misura	Presupposti e autorità	Durata e seguito
Ordine di allontanamento	Organo accertatore: condotta dell'art. 9, luogo compreso nell'ambito e presupposti dimostrati	Scritto e motivato; efficacia di 48 ore dall'accertamento del fatto; copia immediata al questore
Divieto di accesso del questore, art. 10, comma 2	Reiterazione delle condotte indicate e pericolo per la sicurezza; anche specifica ipotesi su denunce/condanne per reati nei luoghi indicati	Fino a 12 mesi; luoghi espressamente individuati e modalità compatibili con mobilità, salute e lavoro

Misura	Presupposti e autorità	Durata e seguito
Divieto qualificato, comma 3	Condotte e condanna definitiva o confermata in appello, negli ultimi cinque anni, per reati contro persona o patrimonio, nei presupposti della norma	Da 12 mesi a 2 anni; regole particolari per zone prefettizie
Zone urbane del prefetto, art. 9, commi 3-bis/ter	Zone caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o illegalità, individuate con provvedimento motivato e consultazione prevista	Zona per massimo 6 mesi, rinnovi nel limite massimo di 18; il divieto personale segue le condizioni e i limiti specifici dell'art. 10

L'art. 9, comma 1, riguarda condotte che impediscono accesso e fruizione delle infrastrutture di trasporto e pertinenze, violando i divieti di stazionamento o occupazione: sanzione amministrativa da 100 a 300 euro e allontanamento. Il comma 2 comprende le violazioni espressamente richiamate e, nel testo vigente, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti da cui derivi concreto pericolo per la sicurezza. I regolamenti comunali possono individuare le ulteriori aree del comma 3, come quelle presso scuole, presidi sanitari, luoghi culturali, mercati, spettacoli o verde pubblico. Non ogni piazza è automaticamente ricompresa.

Per le zone prefettizie, le denunce negli ultimi cinque anni per i reati indicati dal comma 3-bis non bastano: occorre anche una condotta attuale violenta, minacciosa o insistentemente molesta che impedisca la libera fruizione e determini concreto pericolo. La zona è individuata sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla cui riunione è invitato il procuratore o un delegato. La durata della zona non coincide con le quarantotto ore dell'allontanamento personale.

L'ordine riporta fatti, luogo, motivi, durata ed effetti della violazione. Va trasmesso immediatamente al questore e, quando ricorrono le condizioni, segnalato ai servizi sociosanitari. La sua violazione ha la specifica conseguenza amministrativa prevista dall'art. 10; la violazione del divieto questorile ha invece le conseguenze penali tipizzate. Non si chiamano entrambe «multa per DASPO».

L'art. 10 contiene anche un'ipotesi specifica per i reati indicati commessi in occasione di manifestazioni o relativi ad armi, con condizioni, luoghi e durata propri. Per minori dai quattordici anni sono previste notifica agli esercenti la responsabilità genitoriale e comunicazione alla procura minorile. Le modalità devono rispettare le esigenze personali previste dalla norma; non si può costruire un divieto più ampio senza motivazione.

TUTELA E CONTROLLO DELLA MOTIVAZIONE

La misura amministrativa deve essere motivata e indicare i rimedi. Il provvedimento lesivo può essere contestato davanti al giudice amministrativo con azione di annullamento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del codice del processo amministrativo. La sanzione pecuniaria segue invece il proprio procedimento: non le si trasferisce automaticamente il ricorso prefettizio del Codice della strada. Il vecchio comma 5 dell'art. 10 è stato abrogato nel 2025; non si insegna una convalida giudiziaria automatica per ogni divieto.

Caso risolto. Alle ore 18 un soggetto occupa l'accesso della stazione in violazione del divieto, impedendo concretamente il passaggio. L'organo competente descrive condotta e luogo, contesta la violazione e adotta l'ordine scritto motivato, che cessa alle ore 18 di due giorni dopo. Trasmette subito copia al questore. Non può trasformare da sé l'ordine in un divieto di dodici mesi: quest'ultimo richiede autorità e presupposti propri. Se il soggetto è soltanto seduto e non ricorre alcuna fattispecie prevista, il mero disagio percepito non giustifica quel medesimo ordine.

CASO GUIDATO: CONDOTTE MOLESTE IN UNA PIAZZA URBANA

Scenario. Residenti e commercianti segnalano per settimane schiamazzi notturni, consumo di alcol e danneggiamenti in una piazza. Chiedono al Comune “un’ordinanza immediata”. La Polizia locale ha già svolto più servizi e raccolto dati sugli orari e sulle violazioni rilevate.

Passaggio	Ragionamento corretto
Ricostruire il problema	Distinguere rumore, attività economiche, occupazione di suolo, danneggiamenti, eventuali reati e profili di pubblica sicurezza.
Istruttoria	Usare servizi, atti, segnalazioni riscontrate, dati temporali e confronto con gli uffici competenti.
Strumenti ordinari	Valutare regolamento, controlli, sanzioni e provvedimenti settoriali prima dell'atto eccezionale.
Ordinanza	Se ricorrono i presupposti di legge, motivare fatto, rischio, misura, ambito territoriale e durata; curare il raccordo con il Prefetto nei casi previsti.
Servizio di PL	Programmare i controlli assegnati, documentare gli esiti e coordinare le comunicazioni istituzionali.

La richiesta dei cittadini è un elemento importante, ma non sostituisce l'istruttoria. Una risposta proporzionata può essere composta da più strumenti, non necessariamente da un solo divieto generalizzato.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Sicurezza integrata significa cooperazione tra istituzioni, ciascuna nelle proprie competenze.
- Sicurezza urbana e ordine pubblico non sono sinonimi.
- Regolamento e ordinanza hanno funzione e presupposti diversi.
- L'ordinanza contingibile e urgente richiede competenza, fatto concreto, necessità, urgenza, motivazione, proporzionalità e durata limitata.
- La Polizia locale accerta, documenta, collabora e attua i compiti assegnati; non sostituisce le autorità statali.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come inquadra le ordinanze del Sindaco in materia di sicurezza urbana?

Risposta modello: distinguo anzitutto le attribuzioni del Sindaco quale organo del Comune da quelle esercitate quale ufficiale del Governo. Gli strumenti ordinari e regolamentari restano la prima risposta ai fenomeni territoriali. L'art. 54 TUEL consente provvedimenti contingibili e urgenti, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, per prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. In ogni caso verifico competenza, istruttoria, presupposti, proporzionalità, durata e coordinamento con il Prefetto quando previsto.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se un problema di degrado dura da mesi, il Sindaco può sempre risolverlo con un'ordinanza contingibile e urgente?

No. La durata del problema non dimostra da sola contingibilità e urgenza. Occorre valutare fatti, poteri ordinari disponibili, competenza, necessità della misura e motivazione. Un problema strutturale richiede spesso regolazione, organizzazione dei servizi e interventi coordinati, non un atto straordinario permanente.

ERRORE TIPICO

Confondere la richiesta politica di una risposta rapida con il potere giuridico di adottare qualunque misura.

La Polizia locale fornisce dati, accertamenti e proposte tecniche nel proprio ruolo. L'atto amministrativo deve poi essere adottato dall'autorità competente, sulla base della fonte e di un'istruttoria verificabile.

MINI-ESERCIZIO: SCEGLI FONTE, AUTORITÀ E ATTO

Completa per ogni situazione la sequenza problema - fonte da verificare - autorità competente - atto o servizio iniziale - raccordo necessario.

Situazione	Primo quesito
Orari di un esercizio incompatibili con una disciplina locale.	Quale regolamento, titolo o provvedimento ordinario è applicabile?
Grave pericolo improvviso per la popolazione.	Ricorrono i presupposti per un atto contingibile e urgente?
Fenomeni ripetuti di illegalità in una stazione.	Quali controlli, interlocutori e strumenti di coordinamento attivare?
Danneggiamento rilevato durante un servizio.	Resta un illecito amministrativo o emergono elementi per la PG?

☐ Verifica

QUIZ 1

La sicurezza integrata comporta che tutte le istituzioni possano esercitare gli stessi poteri?

- A. No, ciascuna coopera nell'ambito delle proprie competenze.
- B. Sì.
- C. Sì, se esiste un patto locale.
- D. No, salvo che una pattuglia operi fuori dal proprio territorio, quando acquisisce competenza generale.

Risposta corretta: A. Il coordinamento organizza contributi diversi e non trasferisce automaticamente competenze.

QUIZ 2

Quale strumento contiene regole generali e stabili nell'ambito della competenza comunale?

- A. La relazione di servizio.
- B. Il regolamento.
- C. Ogni ordinanza contingibile.
- D. Il singolo ordine di allontanamento della pattuglia.

Risposta corretta: B. Il regolamento disciplina una pluralità di situazioni, mentre l'ordinanza opera nei casi e con i presupposti previsti dalla legge.

QUIZ 3

Prima di proporre un'ordinanza occorre verificare:

- A. soltanto la gravità percepita.

B. fonte, competenza, fatti, strumenti ordinari e proporzionalità.

C. soltanto la richiesta dei residenti.

D. soltanto l'esistenza di un precedente intervento nella zona.

Risposta corretta: B. La pressione sociale non sostituisce istruttoria e presupposti giuridici.

QUIZ 4

Contingibilità e urgenza sono:

A. sinonimi di problema ripetuto.

B. presunte quando interviene il Sindaco.

C. requisiti da dimostrare sulla situazione concreta.

D. requisiti richiesti da ogni ordinanza, comprese tutte quelle ordinarie.

Risposta corretta: C. L'atto deve spiegare insufficienza degli strumenti ordinari e necessità dell'intervento tempestivo.

QUIZ 5

La Polizia locale, nell'attuazione di una misura di sicurezza urbana:

A. può sostituire ogni forza statale.

B. adotta l'ordinanza sindacale.

C. svolge compiti, controlli e comunicazioni nel proprio perimetro.

D. può prolungare l'allontanamento di 48 ore fino a 12 mesi per ragioni di servizio.

Risposta corretta: C. Il servizio contribuisce alla conoscenza e all'esecuzione senza acquisire poteri altrui.

QUIZ 6

L'allontanamento previsto dagli artt. 9–10 DL 14/2017 coincide con il divieto di accesso del questore?

A. Sì, cambia soltanto il nome utilizzato nel verbale.

B. Sì, entrambi durano sempre dodici mesi.

C. No: l'ordine dell'accertatore dura 48 ore dall'accertamento del fatto; il divieto questorile richiede presupposti e provvedimento propri.

D. No: l'allontanamento è emesso sempre dal prefetto e dura sei mesi.

Risposta corretta: C. Sono distinti autorità, presupposti e durata. I sei mesi riguardano l'individuazione della zona prefettizia nella diversa ipotesi dell'art. 9, comma 3-ter.

CASO RAGIONATO FINALE

Un Comune riceve molte segnalazioni su una zona vicina alla stazione. Alcune riguardano rumore e consumo di alcol, altre danneggiamenti e timori generici. Viene chiesta un'ordinanza permanente che vieti la permanenza nell'area. Come va impostata la risposta?

Traccia di soluzione. L'ente separa segnalazioni, fatti accertati e possibili reati; ricostruisce luoghi, orari, condotte e strumenti già utilizzati. Verifica regolamenti, controlli e provvedimenti settoriali prima di ipotizzare una misura straordinaria. Individua la veste e la competenza del Sindaco, nonché i presupposti dell'eventuale ordinanza. Un divieto permanente e generalizzato non può essere giustificato dalla sola percezione di insicurezza: servono base normativa, necessità, proporzionalità, destinatari e durata coerenti. La Polizia locale fornisce dati e attua i compiti assegnati; i profili di pubblica sicurezza vengono raccordati con il Prefetto e le forze statali, mentre gli eventuali reati seguono il canale di PG.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- DL 14/2017, artt. 9–10, nel testo vigente dopo DL 48/2025 e DL 23/2026, convertito dalla L. 54/2026; D.Lgs. 104/2010, art. 29.
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare artt. 50 e 54.
- D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
- Legge 7 marzo 1986, n. 65, per il perimetro della Polizia locale.
- D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, da verificare nel testo vigente.
- Patti per la sicurezza, circolari, regolamenti e ordinanze dell'ente target.

Commercio, pubblici esercizi e SUAP

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Guida al capitolo

L'apertura di un negozio, l'avvio di un bar o l'ampliamento di un dehors raramente dipendono da un solo atto. Occorre considerare l'attività concreta, il regime amministrativo, la pratica presentata e le competenze degli uffici coinvolti. Il candidato deve ricostruire questa catena senza confondere lo sportello che riceve la pratica con l'organo che effettua il sopralluogo o con l'autorità che adotta il provvedimento finale.

OBIETTIVO DIDATTICO

Al termine del capitolo saprai spiegare la funzione del SUAP, distinguere SCIA, autorizzazione e comunicazione, impostare il controllo di un esercizio commerciale e collegare l'accertamento al corretto seguito amministrativo. Il metodo è sempre lo stesso: identificare l'attività reale, individuare la fonte applicabile, verificare titolo e requisiti, documentare i fatti e rispettare le competenze.

MAPPA BANDO

Passaggio	Domanda guida	Risultato atteso
Bando	Sono richiesti SUAP, commercio, somministrazione, SCIA o polizia amministrativa?	Selezione delle fonti statali, regionali e locali.
Aree	Il caso riguarda avvio, modifica, subentro, cessazione, prescrizione o illecito?	Classificazione della pratica e del controllo.
Nuclei	Quale regime, quale ufficio, quale potere e quale seguito?	Schema attività-titolo-controllo-atto.
Diario	Ho chiamato autorizzazione ogni pratica? Ho attribuito al SUAP ogni decisione?	Correzione degli automatismi.
Output	La traccia chiede una risposta orale, una relazione o un verbale?	Forma coerente con fatti e competenza.

RIFERIMENTI DI BASE

Il quadro generale comprende il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 sul SUAP, l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla SCIA, il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 come fonte quadro statale sul commercio, la legislazione regionale e i regolamenti comunali. Nei casi pertinenti si aggiungono il TULPS e la legge 24 novembre 1981, n. 689. La soluzione concreta richiede sempre il controllo del testo vigente e della disciplina territoriale applicabile.

44.1 SUAP e coordinamento procedimentale

SUAP significa Sportello unico per le attività produttive. Il D.P.R. n. 160/2010 lo configura come punto pubblico di riferimento territoriale e canale unitario per i procedimenti riguardanti l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi. L'impresa non dovrebbe essere costretta a ricostruire da sola la mappa interna delle amministrazioni: presenta la pratica attraverso il punto di accesso previsto e riceve tramite quel canale le comunicazioni relative al procedimento.

L'unicità del punto di accesso non comporta, però, unicità di ogni competenza. Una pratica può coinvolgere profili commerciali, edilizi, sanitari, ambientali, acustici, antincendio o di occupazione del suolo. I relativi uffici ed enti conservano le attribuzioni stabilite dalle norme di settore. Il SUAP assicura il raccordo, cura il flusso documentale e rende unitario il rapporto esterno; non diventa per questo titolare di qualsiasi valutazione tecnica né organo operativo di vigilanza.

Questa distinzione ricorre spesso nelle prove. Dire che «il SUAP autorizza l'attività» può essere impreciso: occorre prima capire quale regime si applica. L'avvio può dipendere da una segnalazione, da un'autorizzazione espressa o tacita nei casi ammessi, oppure da una comunicazione, secondo la norma speciale. Anche quando il procedimento passa dal SUAP, l'esito sostanziale dipende dalla fonte applicabile e dalle amministrazioni competenti.

Soggetto	Funzione essenziale	Limite da ricordare
SUAP	Accesso telematico, gestione del flusso e coordinamento procedimentale.	Non svolge automaticamente tutte le verifiche tecniche.
Ufficio comunale competente	Istruttoria e decisione sui profili attribuiti.	Non coincide necessariamente con lo sportello organizzativo.

Soggetto	Funzione essenziale	Limite da ricordare
Altra amministrazione	Valutazione dell'interesse settoriale di competenza.	Interviene secondo la specifica disciplina.
Polizia locale	Vigilanza, sopralluogo, accertamento e documentazione nei limiti attribuiti.	Non adotta ogni provvedimento sull'attività.
Impresa	Presenta la pratica e deve possedere requisiti e titoli richiesti.	La trasmissione telematica non sana carenze sostanziali.

Per ricostruire un procedimento conviene porsi quattro domande. Qual è la vicenda dell'impresa: avvio, trasferimento, ampliamento, subentro, variazione o cessazione? Quale disciplina di settore la regola? Il modello è automatizzato oppure richiede una decisione espressa? Quali uffici devono verificare i singoli profili? Questa sequenza impedisce di fermarsi alla ricevuta di presentazione o al nome commerciale dichiarato dall'interessato.

Nel procedimento automatizzato la pratica telematica consente di gestire le attività soggette a SCIA secondo le regole applicabili. Nel procedimento ordinario, invece, l'esercizio è subordinato al provvedimento amministrativo richiesto dalla legge. La distinzione non può essere decisa dalla preferenza dell'impresa o dalla modulistica: deriva dal quadro normativo vigente. Il modulo traduce una regola in campi da compilare, ma non sostituisce la regola.

Per la Polizia locale il SUAP è anche un nodo informativo. Prima o dopo il sopralluogo può essere necessario verificare l'esistenza e il contenuto della pratica, confrontare quanto dichiarato con l'attività osservata e trasmettere gli esiti all'ufficio competente. Lo scambio deve essere tracciabile: una formula generica come «pratica presente» non chiarisce se essa riguardi proprio l'attività, i locali, il soggetto e la situazione controllati.

Il raccordo funziona meglio quando ogni passaggio conserva il proprio oggetto. La richiesta rivolta al SUAP deve indicare quale dato occorre verificare; la risposta deve permettere di riconoscere pratica, data, intestatario e vicenda; la relazione della pattuglia deve esporre i fatti che giustificano l'approfondimento. In questo modo il fascicolo non diventa una raccolta indistinta di documenti e l'impresa può comprendere quale profilo sia effettivamente sottoposto a controllo.

Applicazione al profilo. In una risposta orale, il candidato può aprire così: «Il SUAP unifica l'accesso e coordina il procedimento, mentre le amministrazioni e gli uffici conservano le rispettive competenze sostanziali. La Polizia locale accerta i fatti sul territorio e trasmette gli esiti utili, senza confondere il verbale con il provvedimento finale». La formula mostra subito padronanza dei ruoli.

ERRORE TIPICO — LO SPORTELLO CHE FA TUTTO

L'espressione "sportello unico" descrive l'unitarietà del rapporto con l'impresa, non la concentrazione indiscriminata di ogni funzione amministrativa in un solo ufficio.

44.2 SCIA, autorizzazione, comunicazione e controllo successivo

SCIA, autorizzazione e comunicazione non sono tre nomi intercambiabili. Sono modelli differenti di rapporto tra iniziativa privata e controllo pubblico. Per risolvere un quiz o un caso pratico occorre partire dalla disciplina dell'attività, non dall'impressione suggerita dal nome del documento.

La segnalazione certificata di inizio attività trova la propria disciplina generale nell'art. 19 della legge n. 241/1990, da coordinare con le norme speciali. Il privato segnala l'attività e attesta, mediante dichiarazioni e documenti richiesti, la presenza dei presupposti stabiliti dalla legge. Non chiede all'amministrazione di trasformare una sua scelta discrezionale in permesso: dichiara che ricorrono condizioni predeterminate e assume la responsabilità di quanto rappresentato.

Da ciò discende il controllo successivo. L'avvio consentito dal modello segnalatorio non rende irrilevante l'amministrazione. Gli uffici verificano la completezza e, soprattutto, la sussistenza dei requisiti secondo tempi, poteri e garanzie previsti dalla disciplina vigente. Se emergono carenze, il seguito non si inventa: bisogna individuare quale potere la legge attribuisce all'autorità competente, quali condizioni ne regolano l'esercizio e se sia possibile conformare l'attività.

L'autorizzazione appartiene a una logica preventiva, ma non è necessariamente espressa: nei casi ammessi può formarsi per silenzio-assenso. Quando invece la legge richiede un atto espresso o esclude il silenzio-assenso, la sola attesa non abilita all'attività. Il privato non può sostituire il regime autorizzatorio con una SCIA scelta di propria iniziativa. Il candidato deve evitare due opposti errori: chiamare autorizzazione qualsiasi pratica oppure considerare la SCIA una scorciatoia valida per ogni attività.

La comunicazione, infine, assolve una funzione informativa i cui effetti dipendono dalla singola norma. Può essere prevista per una vicenda dell'attività, per l'aggiornamento di dati o per un evento che l'amministrazione deve conoscere. La parola "comunicazione" non dice da sola se e quando si producano effetti: occorre leggere la fonte speciale.

Modello	Logica	Domanda di controllo
SCIA	Il privato attesta presupposti predeterminati; segue il controllo amministrativo.	Requisiti e allegati corrispondono alla situazione reale?
Autorizzazione	Assenso preventivo, espresso o formatosi per silenzio nei casi ammessi.	Il titolo esiste ed è efficace secondo il regime applicabile?

Modello	Logica	Domanda di controllo
Comunicazione	L'interessato assolve un obbligo informativo definito dalla norma.	La vicenda comunicata e gli effetti coincidono con il caso concreto?

La ricevuta telematica dimostra normalmente l'invio della pratica identificata, non prova in astratto la regolarità di ogni attività svolta. Durante un controllo occorre verificare almeno quattro corrispondenze: soggetto, sede, attività e vicenda amministrativa. Una ricevuta riferita a un subentro non dimostra che sia stata assentita un'occupazione di suolo; una pratica relativa alla somministrazione non sostituisce un eventuale titolo edilizio o una prescrizione acustica.

Il controllo successivo richiede collaborazione tra chi gestisce il fascicolo e chi osserva i fatti. L'ufficio può verificare dichiarazioni e documenti; la pattuglia può descrivere l'uso reale dei locali, gli spazi occupati, l'orario, la presenza di attrezzature, la vendita o la somministrazione effettivamente svolta. Solo il confronto tra fascicolo e realtà consente di individuare una difformità rilevante.

Metodo di risposta. In una traccia, non concludere subito che «manca la SCIA». Scrivi invece: «Si identifica l'attività concretamente esercitata; si individua il regime previsto dalla disciplina statale, regionale e locale; si verifica la pratica riferita a soggetto, sede e attività; si documentano le eventuali difformità; si trasmettono gli esiti all'autorità competente per i provvedimenti previsti».

Domanda-trappola. La SCIA è un'autorizzazione tacita? No. È un modello distinto, fondato sulle dichiarazioni dell'interessato e sul controllo dell'amministrazione. La risposta deve poi ricordare che effetti, verifiche e misure vanno ricavati dall'art. 19 vigente e dalla disciplina speciale.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La SCIA presuppone requisiti stabiliti dalla legge e consente il controllo successivo. L'autorizzazione richiede una decisione preventiva quando la fonte la prevede. La comunicazione ha la funzione e gli effetti assegnati dalla norma speciale. La ricevuta prova l'invio della pratica, non la regolarità universale dell'attività. Prima di contestare, si confrontano attività reale, regime, titolo e competenza.

SCIA UNICA, CONDIZIONATA E SILENZIO-ASSENSO

L'art. 19-bis L. 241/1990 distingue due concentrazioni. La SCIA unica raccoglie altre SCIA, comunicazioni, notifiche e attestazioni necessarie: un solo invio, trasmesso dallo sportello alle amministrazioni competenti per i controlli. La SCIA condizionata riguarda invece un'attività che richiede assensi, pareri o verifiche preventive: l'interessato presenta l'istanza allo sportello e deve attendere il rilascio degli atti necessari, comunicato dallo sportello, prima di iniziare.

La Tabella A del D.Lgs. 222/2016 collega attività e regime. Nell'apertura di un esercizio di vicinato alimentare, per esempio, la notifica sanitaria si concentra nella SCIA unica; il SUAP la trasmette all'ASL. Se occorre un autonomo assenso preventivo, la pratica unitaria non lo rende già ottenuto. La concessione di suolo pubblico per un dehors resta distinta dal titolo commerciale.

Il silenzio-assenso, art. 20, è invece l'effetto che la legge collega al decorso del termine in un procedimento autorizzatorio. Non nasce dalla presentazione di una SCIA e non opera indistintamente per ogni interesse: il comma 4 esclude, fra gli altri, procedimenti riguardanti ambiente, paesaggio, patrimonio culturale, pubblica sicurezza e salute, oltre agli altri casi previsti. Per una media struttura commerciale il regime indicato può contemplare autorizzazione con silenzio-assenso; questo non produce automaticamente l'assenso paesaggistico mancante.

Esercizio risolto. Il commerciante presenta SCIA di vicinato alimentare e notifica sanitaria: si ragiona in termini di SCIA unica e controllo dei requisiti. Un secondo progetto richiede anche un assenso preventivo: non parte soltanto perché il portale ha rilasciato ricevuta; occorre il regime condizionato e l'acquisizione dell'atto. In nessuno dei due casi «ricevuta» significa certificazione di conformità universale.

44.3 Commercio, pubblici esercizi e disciplina multilivello

La materia commerciale è multilivello. Il d.lgs. n. 114/1998 costituisce una fonte quadro statale, ma le Regioni disciplinano numerosi profili e i Comuni intervengono attraverso regolamenti, pianificazione, organizzazione dei procedimenti e gestione degli spazi pubblici. Per questo un manuale nazionale deve insegnare il metodo di inquadramento, senza inventare una regola locale valida ovunque.

Si comincia dall'attività reale. Vendita al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale, intrattenimento, evento temporaneo e occupazione di suolo possono convivere nello stesso luogo, ma non coincidono. Un locale che prepara prodotti e li vende può presentare profili diversi da un esercizio che li somministra con servizio e consumo sul posto. La qualificazione esatta dipende dalle definizioni vigenti e dalla situazione osservata.

Il caso va poi scomposto per interessi pubblici. Un esercizio può essere regolare sotto il profilo commerciale e irregolare nell'uso dello spazio esterno; può possedere il titolo per la somministrazione ma violare una prescrizione acustica. Può anche avere presentato la pratica SUAP senza rispettare una condizione sanitaria o edilizia. Non esiste un generico «permesso del locale» capace di assorbire ogni profilo.

Profilo osservato	Fonte da individuare	Verifica essenziale
Tipo e dimensione dell'attività commerciale	Normativa statale e regionale	Regime amministrativo e requisiti.
Somministrazione e modalità di esercizio	Disciplina regionale e settoriale	Corrispondenza tra attività reale e pratica.

Profilo osservato	Fonte da individuare	Verifica essenziale
Uso di dehors o spazio pubblico	Regolamento e titolo comunale	Area, durata, prescrizioni e soggetto titolare.
Orari, rumore, rifiuti, insegne	Norme e regolamenti pertinenti	Condotta concreta e prescrizione applicabile.
Pubblica sicurezza	TULPS e normativa speciale, se pertinenti	Esistenza del presupposto e autorità competente.

Il TULPS non è il fondamento automatico di qualsiasi controllo su un pubblico esercizio. La polizia amministrativa comprende attività preventive, autorizzatorie e di vigilanza, ma ogni potere deve avere una base normativa. Se il caso coinvolge uno specifico titolo di pubblica sicurezza, il candidato lo individua e ne verifica la disciplina; se il problema riguarda solo l'occupazione di suolo, non deve trasformarlo in una questione di ordine pubblico.

Le fonti regionali sono particolarmente importanti. Un bando comunale o regionale può richiedere la conoscenza della legge sul commercio o sulla somministrazione vigente nel territorio. In quel caso il candidato deve aggiungerla al quadro nazionale e controllare definizioni, requisiti, procedimenti, competenze e apparato sanzionatorio. Le regole locali completano il lavoro per dehors, mercati, occupazioni, orari o altre materie attribuite al Comune.

Nel sopralluogo, la denominazione sull'insegna è solo un indizio. Conta ciò che accade: quali beni sono venduti, se vi è consumo sul posto, quali spazi sono utilizzati, se si svolgono musica o intrattenimento, quali attrezzature sono presenti e chi gestisce l'attività. La descrizione deve essere neutra. Espressioni come «locale abusivo» anticipano una qualificazione giuridica; è preferibile annotare fatti, misure, documenti esibiti e dichiarazioni rese.

Caso breve. Un negozio di vicinato colloca tavoli all'esterno e serve prodotti pronti ai clienti. La pattuglia non deve limitarsi a controllare l'esistenza della pratica commerciale. Deve descrivere modalità di servizio e consumo, area occupata, arredi e attività effettiva; poi confrontare i fatti con disciplina regionale, pratica SUAP e titolo sull'uso dello spazio. L'eventuale violazione nasce da questo confronto, non da un'etichetta intuitiva.

Uso concorsuale. Una risposta matura procede per strati: «qualifico l'attività; individuo il regime commerciale regionale; verifico gli eventuali titoli settoriali; controllo le regole comunali; delimito il ruolo del TULPS; infine collego il fatto alla norma e alla competenza». Questa struttura funziona sia all'orale sia nella redazione di una relazione.

ERRORE TIPICO — UN SOLO TITOLO PER TUTTO

L'attività economica può incontrare più discipline autonome. La presenza di una pratica SUAP non elimina requisiti, concessioni o prescrizioni previsti da altre fonti; allo stesso modo, una carenza settoriale non rende automaticamente inesistente ogni altro titolo.

CATEGORIE COMMERCIALI E REQUISITI DA CONOSCERE

Il commercio all'ingrosso vende a rivenditori o utilizzatori professionali; quello al dettaglio al consumatore finale. La superficie di vendita comprende gli spazi destinati alla vendita, anche occupati da banchi e scaffali, ma esclude magazzini, uffici e servizi. È diversa dalla superficie lorda rilevante per altre discipline, come la prevenzione incendi.

Categoria	Quadro nazionale e differenza utile	Requisiti/regime da verificare
Esercizio di vicinato	Soglie statali di 150 o 250 m ² secondo la classe demografica comunale, da coordinare con la legge regionale	SCIA per apertura, trasferimento e ampliamento; requisiti morali, e professionali se alimentare
Media struttura	Sopra il vicinato e fino alle soglie statali di 1.500 o 2.500 m ² , secondo classe comunale e disciplina regionale	Regime autorizzatorio e relativa disciplina, compreso il silenzio-assenso dove previsto
Grande struttura	Oltre la soglia della media struttura	Procedimento e programmazione pertinenti; non si usa la SCIA del vicinato
Somministrazione	Attività di consumo/servizio qualificata dalla disciplina di settore	Art. 64 D.Lgs. 59/2010: apertura/trasferimento con autorizzazione nelle zone tutelate; SCIA negli altri casi; requisiti morali e professionali

Nel quadro statale le soglie inferiori riguardano i comuni sotto 10.000 abitanti e quelle superiori i comuni sopra 10.000; per applicare una traccia territoriale si usa la classificazione della legge regionale, senza dedurre automaticamente dalle sole dimensioni commerciali gli adempimenti sanitari, edilizi o antincendio. Il trasferimento della gestione o titolarità della somministrazione segue la SCIA nei casi dell'art. 64, con effettivo trasferimento dell'attività e requisiti del subentrante.

L'art. 71 D.Lgs. 59/2010 distingue requisiti morali e professionali. Fra gli impedimenti morali vi sono le categorie di condanne e misure previste dalla norma; riabilitazione, durata degli effetti e sospensione condizionale richiedono la specifica verifica. La somministrazione presenta anche ulteriori impedimenti espressamente indicati. Non basta una generica dichiarazione di «assenza di precedenti» per descrivere correttamente il controllo.

Per il dettaglio alimentare e la somministrazione destinati all'alimentazione umana il requisito professionale può derivare, alternativamente, da:

- corso professionale riconosciuto dalla Regione o Provincia autonoma, superato;
- almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, nell'attività e nelle posizioni qualificate previste dalla legge;
- diploma o titolo di studio con materie attinenti a commercio, preparazione o somministrazione alimentare, nei termini dell'art. 71.

Può possederlo il titolare o rappresentante legale oppure il preposto. La nomina del preposto non elimina i requisiti morali richiesti agli altri soggetti. Esempio: un diploma privo delle materie pertinenti non diventa idoneo perché il titolare apre un bar; può invece rilevare un preposto effettivamente qualificato, se tutti gli altri presupposti sussistono. Una breve esperienza generica non equivale ai due anni qualificati nel quinquennio.

44.4 Sopralluogo, verbalizzazione e costruzione del fascicolo

Il sopralluogo trasforma un sospetto in fatti verificabili. Deve essere ordinato, ripetibile e comprensibile anche a chi non era presente. L'operatore non cerca soltanto una violazione: ricostruisce una situazione utile all'accertamento, all'eventuale contestazione e alle decisioni degli uffici competenti.

La preparazione comincia prima dell'accesso, quando le circostanze lo consentono. Si individua l'oggetto del controllo, si consulta la disciplina pertinente e si verifica quali informazioni siano disponibili nel fascicolo. Se l'intervento nasce da un esposto, il contenuto della segnalazione orienta l'attenzione ma non costituisce prova del fatto. Se nasce da iniziativa, è comunque opportuno definire lo scopo per evitare un controllo dispersivo.

Sul posto si identificano l'attività, la sede, il soggetto presente e il ruolo dichiarato. Si descrivono le operazioni osservate: vendita, preparazione, somministrazione, musica, trattenimento, uso di aree esterne, esposizione di merci o altre condotte rilevanti. Quando contano dimensioni o collocazioni, le misurazioni devono essere eseguite e rappresentate con modalità attendibili; fotografie e allegati vanno collegati al verbale secondo le regole applicabili.

La richiesta dei documenti segue l'attività osservata. Non si parte da una lista identica per ogni esercizio. Occorre chiedere la pratica o il titolo pertinente, le eventuali prescrizioni, il titolo per lo spazio pubblico e gli altri atti richiesti dal caso. Se il documento non è disponibile sul posto, l'operatore registra la circostanza senza equipararla automaticamente all'inesistenza del titolo e procede alle verifiche d'ufficio.

Fase	Contenuto	Evidenza da conservare
Identificazione	Luogo, data, attività, persone e ruoli.	Dati e dichiarazioni pertinenti.
Osservazione	Condotte, spazi, attrezzature, orari e modalità operative.	Descrizione oggettiva, rilievi e allegati.
Confronto	Pratica, titolo, requisiti e prescrizioni.	Estremi dei documenti e difformità specifiche.
Qualificazione	Norma applicabile e competenza.	Ragionamento che collega fatto e precetto.
Seguito	Contestazione, relazione o trasmissione.	Atto completo e destinatario competente.

Una buona verbalizzazione separa tre piani. Nel primo riferisce ciò che gli operatori hanno direttamente osservato. Nel secondo indica ciò che è stato dichiarato o documentato da altri. Nel terzo espone la qualificazione giuridica e il seguito. Mescolare i piani rende difficile capire quale elemento sostenga la conclusione.

La formula «manca la SCIA» è debole se non precisa attività, fonte, soggetto e verifica compiuta. È più solido scrivere che, alla data del controllo, per l'attività descritta e presso la sede indicata, dalle verifiche effettuate non risulta la pratica richiesta dalla specifica disciplina, specificando archivi consultati e interlocuzioni. La precisione tutela sia l'amministrazione sia l'interessato.

Il fascicolo deve permettere all'ufficio destinatario di decidere. Comprende l'atto di accertamento o la relazione, i documenti acquisiti, gli allegati, gli esiti delle consultazioni e le informazioni sul soggetto. Non occorre accumulare materiale irrilevante; occorre conservare ciò che dimostra il fatto e consente di esercitare le garanzie procedurali.

Check-list di sopralluogo. Prima di chiudere l'atto, chiediti: ho identificato chi esercita davvero l'attività? Ho descritto ciò che ho visto senza formule valutative premature? Ho collegato ogni rilievo al documento pertinente? Ho distinto la mancata esibizione dall'assenza accertata? Ho individuato la fonte territoriale vigente? Ho indicato l'ufficio che riceverà gli esiti? Gli allegati sono richiamati e riconoscibili?

Mini-esercizio. Per un esercizio che utilizza un dehors, compila la sequenza: attività effettiva; area e arredi osservati; titolo commerciale; titolo o concessione per lo spazio; prescrizioni; difformità; norma applicabile; atto da redigere; autorità destinataria. Se una voce non è nota, indica la verifica necessaria invece di colmare il vuoto con un'ipotesi.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è il rapporto tra SUAP e Polizia locale nel controllo? Il SUAP gestisce l'accesso e il coordinamento della pratica; la Polizia locale osserva e documenta i fatti, verifica quanto rientra nelle sue attribuzioni e trasmette gli esiti. L'eventuale provvedimento sull'attività è adottato dall'autorità competente secondo la fonte applicabile.

44.5 Dall'accertamento al seguito sanzionatorio

L'accertamento commerciale non coincide con l'intero procedimento sanzionatorio. La legge n. 689/1981 offre la cornice generale degli illeciti amministrativi, mentre la norma di settore individua la condotta vietata, la sanzione, l'autorità competente e le eventuali misure sull'attività. Il candidato deve tenere insieme le due discipline senza sovrapporre.

Il primo passaggio è la ricostruzione del fatto: chi ha agito, dove, quando e con quali modalità. Il secondo è la qualificazione: quale precetto risulta violato e perché. Il terzo riguarda contestazione o notificazione secondo le regole applicabili. Il quarto è la fase di competenza dell'autorità chiamata a valutare gli atti e adottare la decisione prevista. Quando la legge ammette il pagamento in misura ridotta, esso appartiene al percorso sanzionatorio; termini e importi vanno verificati nella disciplina vigente e non dedotti per analogia.

Accanto alla sanzione pecuniaria può esistere un procedimento che incide sul titolo o sulla prosecuzione dell'attività. Le due conseguenze non sono automaticamente identiche. Un verbale non equivale a un ordine di cessazione, e la pattuglia non può disporre una chiusura solo perché la ritiene opportuna. Serve una base normativa che attribuisca il potere e ne stabilisca presupposti, autorità e garanzie.

Passaggio	Domanda	Cautela
Accertamento	Quale fatto è provato?	Evitare formule generiche o conclusive.
Norma violata	Quale precetto si applica proprio a quel fatto?	Verificare fonte statale, regionale e locale.
Contestazione/notifica	Quale atto e quale procedura sono previsti?	Non inventare termini o destinatari.
Decisione	Chi è l'autorità competente?	Separare operatore accertatore e decisore.

Passaggio	Domanda	Cautela
Misura sull'attività	È prevista una sospensione, conformazione o cessazione?	Non confonderla con la sanzione pecuniaria.

CASO GUIDATO: SOMMINISTRAZIONE CON DEHORS AMPLIATO

Durante un controllo serale, la pattuglia rileva tavoli e sedie oltre l'area esterna normalmente utilizzata da un esercizio di somministrazione. Il gestore mostra una ricevuta SUAP, ma non è chiaro quale pratica riguardi.

La prima risposta professionale è descrittiva: si rilevano area effettivamente occupata, arredi, posizione, attività svolta, orario, persone presenti e documenti esibiti. La seconda è classificatoria: si separano l'esercizio di somministrazione dal titolo relativo all'uso dello spazio pubblico. La ricevuta viene acquisita nei suoi estremi, senza attribuirle un contenuto non verificato.

Segue il confronto con il fascicolo e con il regolamento comunale. Si controlla se esista un titolo per l'occupazione, a quale area si riferisca, quali prescrizioni contenga e chi ne sia titolare. Se emerge una difformità, essa viene descritta e collegata alla norma applicabile. Solo a quel punto si individua l'eventuale violazione e si redige l'atto previsto.

Gli esiti sono trasmessi al SUAP o all'ufficio competente per le valutazioni ulteriori. La relazione distingue ciò che la pattuglia ha accertato dal provvedimento che potrà seguire. Non conclude automaticamente con la chiusura del locale: l'uso irregolare dello spazio, il titolo commerciale e le misure sull'attività sono piani da esaminare separatamente.

Schema operativo finale. Accerto il fatto; individuo la fonte; confronto attività e titolo; documento la difformità; contesto quando ne ricorrono i presupposti; trasmetto all'autorità competente; non anticipo il contenuto del provvedimento finale. Questa sequenza è applicabile a molti casi di commercio e polizia amministrativa.

Errore tipico. Scrivere che la violazione «comporta la chiusura» senza indicare fonte, presupposti e autorità. In prova è preferibile una risposta prudente ma completa: «L'eventuale misura sull'attività sarà adottata dal soggetto competente, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dalla disciplina vigente».

ERRORE TIPICO E DOMANDA-TRAPPOLA

L'errore trasversale consiste nel saltare direttamente dal fatto alla misura finale. Alla domanda «la Polizia locale può chiudere subito l'esercizio irregolare?» non si risponde con un sì o un no assoluto: si identifica prima la violazione, poi si verifica se la fonte attribuisce uno specifico potere, a quale autorità, con quali presupposti e attraverso quale procedimento.

▣ Verifica**QUIZ 1**

Quale affermazione descrive meglio il SUAP?

- A. È il punto unico di accesso e coordinamento per le pratiche comprese nel suo ambito.
- B. È sempre l'organo che svolge il sopralluogo.
- C. Sostituisce tutte le amministrazioni competenti.
- D. È un archivio privo di funzioni procedurali.

Risposta corretta: A. L'unitarietà riguarda l'accesso e il coordinamento. Le competenze tecniche, di vigilanza e decisorie restano distribuite secondo le norme.

QUIZ 2

La SCIA è:

- A. sempre un'autorizzazione tacita;
- B. una semplice comunicazione senza responsabilità;
- C. una segnalazione fondata su presupposti legali e soggetta a controllo;
- D. un titolo utilizzabile per qualsiasi attività.

Risposta corretta: C. La SCIA è distinta dall'autorizzazione e opera nei casi previsti dall'art. 19 della legge n. 241/1990 e dalle norme speciali.

QUIZ 3

La ricevuta di una pratica SUAP prova sempre la regolarità dell'attività osservata?

- A. Sì, per ogni profilo.
- B. Sì, se è stampata.
- C. No, occorre verificarne contenuto, pertinenza e corrispondenza con la situazione reale.
- D. No, perché le pratiche telematiche non hanno valore.

Risposta corretta: C. La ricevuta documenta l'invio della pratica identificata; requisiti, prescrizioni e altri titoli devono essere verificati.

QUIZ 4

Da che cosa deve partire il controllo di un pubblico esercizio?

- A. Dal documento che l'operatore presume mancante.
- B. Dalla volontà di disporre la chiusura.
- C. Dall'attività effettivamente svolta e dai fatti osservabili.
- D. Soltanto dall'insegna.

Risposta corretta: C. La qualificazione giuridica viene dopo la descrizione dell'attività reale e il confronto con fonti, titoli e prescrizioni.

QUIZ 5

Il TULPS si applica automaticamente a ogni irregolarità commerciale?

- A. Sì.
- B. Solo nei Comuni capoluogo.
- C. No, rileva quando il caso ricade nella specifica disciplina di pubblica sicurezza.
- D. No, perché è interamente abrogato.

Risposta corretta: C. Ogni potere richiede una base normativa pertinente; non si trasforma un problema commerciale o di suolo pubblico in questione di pubblica sicurezza.

QUIZ 6

Il verbale della Polizia locale equivale sempre al provvedimento di sospensione dell'attività?

- A. No, accertamento e provvedimento finale vanno distinti.
- B. Sì, se contiene fotografie.
- C. Sì, quando esiste una pratica SUAP.
- D. No, perché la Polizia locale non può mai accertare illeciti commerciali.

Risposta corretta: A. La pattuglia documenta e contesta nei limiti delle attribuzioni; la misura sull'attività richiede fonte, presupposti e autorità competente.

CASO RAGIONATO FINALE

Un esercizio presenta una ricevuta riferita a una variazione della pratica di somministrazione. Durante il sopralluogo risultano musica, tavoli su area pubblica e utilizzo di un locale accessorio non indicato nei documenti esibiti. Come imposti l'intervento?

Soluzione ragionata. Non si attribuisce alla ricevuta un effetto generale. Si identificano gestore e attività; si descrivono musica, spazi, arredi e uso del locale accessorio; si acquisiscono gli estremi della pratica; si distinguono il profilo commerciale, l'occupazione di suolo, l'eventuale disciplina acustica o di intrattenimento e gli altri profili pertinenti. Si confrontano i fatti con il fascicolo SUAP, la normativa regionale e i regolamenti comunali. Le difformità accertate vengono collegate alle rispettive norme e documentate nell'atto appropriato. Contestazioni e trasmissioni sono effettuate secondo competenza; eventuali misure sull'attività restano affidate all'autorità individuata dalla disciplina vigente.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.Lgs. 59/2010, artt. 64, 65 e 71; D.Lgs. 114/1998, art. 4; D.Lgs. 222/2016, Tabella A; L. 241/1990, artt. 19-bis e 20.
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, disciplina del SUAP.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19, disciplina generale della SCIA.
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, quadro statale del commercio.
- Legislazione regionale vigente in materia di commercio e somministrazione.
- Regolamenti comunali pertinenti, compresi quelli sull'uso dello spazio pubblico.
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nei casi soggetti alla disciplina di pubblica sicurezza.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, per il quadro generale delle sanzioni amministrative.

Prima dell'applicazione a un caso concreto vanno verificati il testo vigente delle fonti, la disciplina regionale, i regolamenti locali, la modulistica SUAP e la specifica attribuzione di competenza.

Vigilanza edilizia e procedimenti repressivi

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Guida al capitolo

Davanti a un'opera che appare irregolare, la Polizia locale non deve indovinare il titolo mancante né annunciare sul posto quale sanzione sarà applicata. Il suo lavoro comincia dai fatti: osserva, descrive, acquisisce i dati utili e si raccorda con l'ufficio tecnico. Se emergono elementi di un possibile reato, attiva anche il distinto percorso di polizia giudiziaria.

OBIETTIVO DIDATTICO

Al termine del capitolo saprai collocare la vigilanza edilizia nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, distinguere il rilievo della pattuglia dalla qualificazione tecnica e dal provvedimento repressivo, impostare un sopralluogo e separare il procedimento amministrativo dall'eventuale procedimento penale. Non è richiesta la preparazione di un progettista: serve il metodo di un operatore che riconosce fatti, ruoli, atti e limiti.

MAPPA BANDO

Passaggio	Domanda guida	Risultato atteso
Bando	Sono richiesti edilizia, D.P.R. n. 380/2001, abusi, vigilanza o PG?	Selezione delle fonti pertinenti.
Aree	Il problema riguarda titolo, conformità, vincolo, procedimento o reato?	Classificazione provvisoria del caso.
Nuclei	Chi rileva, chi qualifica, chi decide e chi riceve gli atti?	Schema sopralluogo-istruttoria-provvedimento.
Diario	Ho confuso il verbale con l'ordinanza edilizia?	Correzione dell'errore.
Output	La traccia chiede relazione, atto di PG o risposta orale?	Documento coerente con funzione e competenza.

RIFERIMENTI DI BASE

La fonte nazionale centrale è il D.P.R. n. 380/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Per il ruolo della Polizia locale rilevano la legge 7 marzo 1986, n. 65 e, quando emerge un possibile reato, gli artt. 55, 347 e 357 del codice di procedura penale. La soluzione concreta richiede anche la disciplina regionale, gli strumenti urbanistici, il regolamento edilizio, gli eventuali vincoli e l'organizzazione del Comune.

SPIEGAZIONE TEORICA E APPLICAZIONE

I cinque nuclei che seguono ricostruiscono l'intero percorso: funzione di vigilanza, regimi edilizi, sopralluogo, procedimento repressivo e possibile raccordo con la polizia giudiziaria. Ogni passaggio distingue il fatto osservato dalla valutazione tecnica e dalla decisione dell'autorità competente.

45.1 Vigilanza edilizia e riparto delle competenze

La vigilanza edilizia è il controllo pubblico sull'attività urbanistico-edilizia svolta nel territorio comunale. L'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 la attribuisce al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, affinché sia assicurata la conformità delle trasformazioni del territorio alle norme, agli strumenti urbanistici e alle modalità fissate nei titoli abilitativi. La funzione non si esaurisce nella repressione dell'abuso già realizzato: comprende l'osservazione del territorio, l'istruttoria e l'adozione delle misure previste per la specifica fattispecie.

La disposizione individua il centro della responsabilità amministrativa, ma non impone al responsabile dell'ufficio tecnico di svolgere personalmente ogni sopralluogo. L'organizzazione comunale distribuisce le attività istruttorie, tecniche e operative. La Polizia locale può concorrere con servizi sul territorio, accessi, rilievi, identificazione dei soggetti, acquisizione di documenti e verifica dell'ottemperanza agli atti dell'ente, sempre entro le attribuzioni previste.

Occorre quindi distinguere tre funzioni. La pattuglia rileva la situazione materiale e forma una documentazione attendibile. L'ufficio tecnico confronta l'opera con il titolo, gli elaborati, gli strumenti urbanistici e i vincoli. Il dirigente o responsabile adotta il provvedimento amministrativo attribuito dalla legge. In alcuni enti le attività possono essere organizzate in modo integrato, ma il candidato non deve cancellare la differenza tra osservazione, valutazione tecnica e decisione.

Soggetto	Compito prevalente	Limite da ricordare
Polizia locale	Controllo territoriale, sopralluogo, identificazione e documentazione.	Non qualifica da sola ogni intervento né sceglie automaticamente la sanzione.
Ufficio tecnico	Ricerca delle pratiche e confronto con progetto, disciplina e vincoli.	La valutazione deve poggiare su fatti adeguatamente documentati.
Dirigente o responsabile	Esercizio della vigilanza e adozione dei provvedimenti di competenza.	Deve applicare la fattispecie corretta e motivare l'atto.
Autorità giudiziaria	Direzione e valutazione del percorso penale.	Non sostituisce il procedimento amministrativo comunale.
Proprietario e altri interessati	Partecipazione al procedimento e adempimento degli obblighi.	Ruoli e responsabilità non si presumono dalla sola presenza sul posto.

Un'opera non è abusiva soltanto perché sembra recente, perché differisce da quella ricordata da un residente o perché il soggetto presente non esibisce immediatamente un documento. La conclusione richiede una verifica: descrizione dell'intervento, individuazione della pratica, confronto con lo stato assentito e controllo delle regole applicabili. La mancata esibizione durante il sopralluogo è un fatto da annotare, non sempre la prova definitiva dell'assenza del titolo.

Anche l'identificazione dei soggetti richiede precisione. Proprietario, committente, titolare del titolo, progettista, direttore dei lavori, impresa esecutrice e persona presente possono avere ruoli diversi. L'operatore registra le qualità dichiarate e acquisisce gli elementi disponibili; la responsabilità giuridica viene valutata alla luce della norma e della documentazione, non attribuita per semplice vicinanza al cantiere.

La vigilanza può nascere da un servizio programmato, da un esposto, da una segnalazione dell'ufficio tecnico o da un fatto osservato durante altra attività. L'esposto orienta il controllo, ma non prova ciò che afferma. La relazione deve indicare la fonte dell'attivazione e poi separarla dai fatti direttamente constatati. Questa distinzione rende il fascicolo utilizzabile e permette agli interessati di comprendere le ragioni del procedimento.

Il raccordo tra uffici deve essere tracciabile. La richiesta tecnica indica quali opere sono state osservate e quali documenti risultano disponibili; la risposta dell'ufficio identifica la pratica esaminata e le verifiche ancora necessarie. In questo modo ogni conclusione resta collegata ai suoi presupposti e non si perde nel passaggio tra pattuglia, tecnico e responsabile del procedimento.

Applicazione alla prova. Alla domanda «chi esercita la vigilanza edilizia?», una risposta completa non si limita a citare l'art. 27. Precisa che la responsabilità amministrativa fa capo al dirigente o responsabile dell'ufficio competente e che la Polizia locale concorre agli accertamenti sul territorio. Aggiunge poi che il provvedimento dipende dalla qualificazione tecnica e dalla specifica fattispecie prevista dal Testo unico.

ERRORE TIPICO — CONFONDERE COLLABORAZIONE E COMPETENZA

Il fatto che la Polizia locale abbia scoperto e documentato l'opera non la rende automaticamente titolare del potere di adottare ogni ordinanza edilizia. Allo stesso modo, la competenza tecnica dell'ufficio non rende superfluo un sopralluogo accurato.

45.2 Regimi e titoli edilizi nel controllo

Il D.P.R. n. 380/2001 prevede regimi differenti per l'attività edilizia. Nel quadro essenziale utile al concorso ricorrono l'attività edilizia libera, la comunicazione di inizio lavori asseverata, la segnalazione certificata di inizio attività e il permesso di costruire. La normativa vigente e regionale introduce ulteriori discipline. Il candidato deve riconoscere la logica dei regimi, non improvvisare la classificazione tecnica di ogni opera.

L'attività libera comprende gli interventi che la legge sottrae a uno specifico titolo edilizio, fermo il rispetto delle altre norme applicabili. «Libera» non significa indifferente a vincoli, sicurezza, regole antisismiche, tutela culturale o altre discipline. La CILA opera per gli interventi ricondotti dalla legge al relativo regime e si fonda sulla comunicazione accompagnata dall'asseverazione tecnica richiesta. La SCIA edilizia è una segnalazione riferita alle fattispecie previste. Il permesso di costruire è il titolo richiesto per gli interventi individuati dalla legge; può essere espresso oppure formarsi per silenzio-assenso nei presupposti dell'art. 20, comma 8.

Questa sintesi non basta per decidere un caso concreto. La qualificazione dipende dalle caratteristiche dell'intervento, dai suoi effetti, dalle definizioni normative, dalla disciplina regionale e dal contesto urbanistico. Una chiusura, un ampliamento, un cambio d'uso o una struttura esterna non possono essere classificati soltanto attraverso una descrizione colloquiale. Servono rilievi e valutazioni tecniche.

Regime	Logica essenziale	Verifica nel controllo
Attività libera	La fonte non richiede uno specifico titolo edilizio per l'intervento ricompreso.	L'opera rientra davvero nella fattispecie e rispetta le altre discipline?
CILA	Comunicazione con asseverazione tecnica nei casi previsti.	Pratica, elaborati e stato reale coincidono?
SCIA	Segnalazione certificata per gli interventi assegnati a tale regime.	Presupposti, documenti e conformità sono verificabili?
Permesso di costruire	Titolo espresso o tacito nei casi ammessi, per le fattispecie previste.	Il titolo si è formato, è efficace e comprende l'opera?

Il controllo non si esaurisce nella domanda «c'è un titolo?». Può esistere una pratica, ma l'opera può differire dagli elaborati; il titolo può riferirsi a un'altra porzione dell'immobile; i lavori possono essere svolti da soggetti o in tempi da verificare. Il fascicolo edilizio deve essere confrontato con lo stato dei luoghi e con la disciplina applicabile.

La parola «difformità» richiede cautela. Il Testo unico distingue fattispecie differenti e collega a ciascuna specifici effetti. La pattuglia può descrivere una differenza materiale tra opera osservata ed elaborato disponibile, ma la sua qualificazione giuridico-tecnica spetta all'istruttoria competente. Scrivere «totale difformità» senza i necessari presupposti tecnici espone l'atto a contestazioni e può indirizzare male il procedimento.

Anche il momento dei lavori conta. L'opera può essere in corso, sospesa, completata o già utilizzata. Questa informazione incide sulle attività urgenti, sulla conservazione delle prove e sulle valutazioni dell'ufficio. L'operatore descrive lo stato: persone al lavoro, materiali, attrezzature, parti completate, protezioni e accessi. Non deduce automaticamente la data di inizio da una dichiarazione non verificata.

Nel concorso è utile una sequenza stabile: descrivere l'opera; individuare l'immobile; cercare la pratica pertinente; confrontare elaborati e stato reale; verificare disciplina urbanistica e vincoli; qualificare la fattispecie con l'ufficio competente; individuare il procedimento e l'atto. La sequenza evita che il nome del titolo diventi una risposta priva di istruttoria.

Caso breve. In un cortile è presente una struttura chiusa con copertura e pareti. Il proprietario mostra una CILA relativa a opere interne. La pattuglia non conclude che la struttura sia «coperta dalla CILA» né che richieda certamente un permesso. Descrive dimensioni, materiali, collocazione e stato, acquisisce gli estremi della pratica e trasmette tutto all'ufficio tecnico, che confronterà intervento, elaborati, regole e vincoli.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

I regimi edilizi non sono intercambiabili. Il titolo dipende dalla fattispecie prevista dalla legge e dalla disciplina regionale. La presenza di una pratica non dimostra da sola la conformità dell'opera. La pattuglia descrive e confronta; l'ufficio tecnico qualifica. Vincoli e altre discipline possono rilevare anche per attività edilizia libera.

I CONFINI FRA CILA, SCIA E PERMESSO

La CILA, art. 6-bis, è residuale rispetto agli interventi degli artt. 6, 10 e 22 e richiede l'asseverazione prevista, anche quanto al mancato interessamento delle parti strutturali. Non è il titolo universale delle opere «piccole». La SCIA ordinaria, art. 22, comprende fra l'altro manutenzione straordinaria sulle parti strutturali o sui prospetti, restauro strutturale e ristrutturazioni non assoggettate al permesso: consente l'avvio dalla presentazione quando sono presenti tutti i presupposti, con controllo ordinario edilizio di trenta giorni.

La SCIA alternativa al permesso, art. 23, opera nelle diverse fattispecie tipizzate ed è presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio. Non si scambiano questi due termini: controllo successivo e attesa preventiva hanno funzioni differenti.

Il permesso può formarsi tacitamente alle condizioni dell'art. 20, comma 8. Nei casi con vincoli opera il raccordo previsto con gli assensi di tutela; la L. 182/2025 ammette la specifica ipotesi di assensi formali già acquisiti, validi e riferiti allo stesso intervento e agli stessi elaborati. Il silenzio del Comune non crea un assenso tacito dell'autorità paesaggistica. Nel controllo si verifica quindi anche la corrispondenza degli assensi, non soltanto il decorso del tempo.

45.3 Sopralluogo, rilievi e costruzione del fascicolo

Chi legge gli atti deve poter ricostruire luoghi, opera, persone e attività in corso. Un verbale ricco di conclusioni ma povero di fatti serve a poco. Una relazione ordinata fornisce invece la base per l'istruttoria tecnica e, se necessario, per gli atti di polizia giudiziaria.

Prima dell'accesso, quando possibile, si definisce l'oggetto del controllo. Si verificano indirizzo, identificazione dell'immobile, contenuto dell'esposto o della richiesta dell'ufficio e pratiche già note. Questa preparazione non deve trasformarsi in un pregiudizio: il sopralluogo serve proprio a controllare la situazione reale. Se l'intervento è urgente, le verifiche documentali possono proseguire dopo la messa in sicurezza delle attività di competenza.

Sul posto si descrive il contesto. Vanno indicati accessi, collocazione dell'opera, rapporto con edificio e pertinenze, stato dei lavori e condizioni osservabili. Dimensioni, materiali e lavorazioni sono riportati con il grado di precisione consentito dagli strumenti e dalle competenze disponibili. Quando un dato richiede un rilievo tecnico specialistico, la relazione lo segnala invece di presentare una stima come misura certa.

Fase	Informazioni da raccogliere	Utilità
Identificazione	Indirizzo, immobile, area, accessi e riferimenti disponibili.	Delimita l'oggetto del controllo.
Opera	Forma, dimensioni rilevate, materiali, destinazione apparente e stato dei lavori.	Consente il confronto tecnico.
Soggetti	Presenti, qualità dichiarate, committente, impresa e altri ruoli noti.	Collega i fatti alle persone da verificare.
Documenti	Titoli, pratiche, elaborati, cartello di cantiere e dichiarazioni.	Costruisce il raccordo con il fascicolo edilizio.
Evidenze	Fotografie, rilievi, allegati e fonti dichiarative.	Rende verificabile la ricostruzione.
Seguito	Trasmissione tecnica ed eventuali atti di PG.	Mantiene distinti i canali.

Le fotografie devono avere un contesto riconoscibile e un richiamo nell'atto. Una sequenza di immagini senza descrizione può non chiarire quale porzione mostrino o quando siano state acquisite. Anche gli schizzi e le planimetrie di rilievo devono essere identificati. L'obiettivo non è produrre un progetto, ma conservare una rappresentazione comprensibile dello stato constatato.

Le dichiarazioni sono distinte dalle osservazioni dirette. Se il presente afferma che l'opera esiste da molti anni, la relazione attribuisce la frase a chi l'ha resa; non la trasforma in data accertata. Se mostra un documento, si annotano estremi, contenuto rilevante e modalità di acquisizione. Se non lo esibisce, si registra la circostanza e si prosegue con la verifica presso gli uffici.

Il confronto con l'ufficio tecnico può richiedere un sopralluogo congiunto. La Polizia locale porta conoscenza del territorio e capacità di documentazione; il tecnico interpreta elaborati, caratteristiche dell'intervento e disciplina urbanistica. La relazione congiunta o il coordinamento degli atti deve comunque rendere chiaro chi ha svolto ciascuna attività e su quali elementi poggia la conclusione.

Il fascicolo riunisce soltanto materiale pertinente: relazione, verbali, fotografie, rilievi, documenti esibiti, esiti delle ricerche e comunicazioni tra uffici. Ogni allegato deve essere identificabile. Le informazioni personali estranee al caso non vanno raccolte per semplice completezza apparente. Un fascicolo ordinato tutela il procedimento e agevola l'esercizio dei diritti degli interessati.

Quando emergono possibili rischi o lavori in corso, l'operatore non inventa poteri urgenti. Verifica quali attribuzioni e strumenti siano previsti dalla legge e dai protocolli applicabili, informa gli uffici competenti e documenta le ragioni di ogni attività svolta. Un'eventuale iniziativa di polizia giudiziaria richiede i presupposti e le garanzie del codice di procedura penale.

Check-list finale. Ho identificato con precisione il luogo? Ho distinto misure certe da stime? Le fotografie sono collegate alla descrizione? Ho separato dichiarazioni e osservazioni? Ho acquisito gli estremi dei documenti senza anticiparne la validità? Ho indicato le verifiche tecniche ancora necessarie? Ho individuato destinatari e canali degli atti?

Uso nella prova. In una relazione concorsuale, procedi in ordine cronologico: motivo dell'intervento, accesso, identificazioni, stato dei luoghi, documenti, rilievi, attività svolte e trasmissioni. La qualificazione giuridica viene dopo i fatti e usa formule compatibili con il grado di certezza raggiunto.

45.4 Procedimenti repressivi e provvedimenti edilizi

Il D.P.R. n. 380/2001 non prevede una sola risposta per ogni irregolarità. Le conseguenze cambiano in base al tipo di intervento, al titolo richiesto, al rapporto con il titolo esistente e alle altre condizioni stabilite dalla legge. Espressioni come «ordinanza edilizia» o «demolizione automatica» sono quindi insufficienti.

L'art. 31 disciplina gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Quando ricorrono i presupposti della disposizione, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ingiunge la rimozione o la demolizione. Termini, inottemperanza ed effetti sono distinti nella scheda seguente. Non si può però estendere questo percorso a qualsiasi differenza edilizia: le altre fattispecie seguono le disposizioni loro applicabili.

La sospensione dei lavori, la demolizione, la rimozione, l'acquisizione e le eventuali sanzioni pecuniarie hanno presupposti e funzioni diverse. Una misura cautelare o interinale mira a impedire che la situazione prosegua mentre si svolgono le verifiche; una misura ripristinatoria tende a ricondurre il territorio alla legalità; una conseguenza pecuniaria opera nei casi previsti. Il candidato deve individuare la categoria senza assegnarla meccanicamente al caso.

Fase	Contenuto	Soggetto o ufficio
Accertamento	Descrizione di opera, luogo, soggetti e documenti.	Polizia locale e uffici secondo competenza.
Istruttoria	Titolo, progetto, disciplina, vincoli e qualificazione.	Ufficio tecnico competente.
Partecipazione	Comunicazioni e garanzie previste dal procedimento applicabile.	Responsabile del procedimento e interessati.
Provvedimento	Misura prevista per la specifica fattispecie, motivata.	Dirigente o responsabile competente.
Notificazione ed esecuzione	Conoscenza dell'atto, adempimento e verifiche.	Uffici incaricati e Polizia locale nei compiti assegnati.
Inottemperanza	Accertamento degli effetti previsti dalla fonte.	Autorità e uffici indicati dalla legge.

La motivazione collega fatti, istruttoria, norma e decisione. Non basta richiamare genericamente il Testo unico. L'atto deve chiarire quale opera è stata accertata, quale regime è stato individuato, in che cosa consiste la violazione e perché proprio quella misura è applicabile. La documentazione della pattuglia contribuisce alla motivazione, ma non sostituisce la valutazione tecnica necessaria.

Il destinatario non è scelto con una formula automatica. Proprietà, committenza, esecuzione e titolarità della pratica sono posizioni da ricostruire secondo la disposizione applicata. L'operatore fornisce dati e documenti; l'ufficio individua i soggetti nei cui confronti deve procedere. Un'identificazione incompleta può compromettere notificazione, partecipazione ed esecuzione.

Il controllo dell'ottemperanza è una nuova attività di accertamento. Occorre verificare che l'atto sia efficace e conosciuto, individuare l'obbligo imposto e confrontarlo con lo stato dei luoghi. La relazione non si limita a scrivere «non ottemperato»: descrive ciò che permane, ciò che è stato rimosso e ogni elemento utile alla decisione successiva.

Anche l'esecuzione richiede una catena documentale ordinata. L'ufficio comunica quale obbligo deve essere controllato e mette a disposizione l'atto pertinente; gli operatori descrivono lo stato trovato alla data dell'accesso; il responsabile valuta le conseguenze che la legge collega all'esito. La pattuglia non interpreta liberamente un dispositivo ambiguo, ma chiede il necessario chiarimento prima di attribuire all'interessato un'inottemperanza.

Le garanzie procedurali non sono un passaggio ornamentale. L'interessato deve poter conoscere l'oggetto del procedimento ed esercitare le facoltà riconosciute dalla disciplina applicabile. Ciò non elimina i poteri di vigilanza, ma impone che comunicazioni, motivazione, notificazione e termini siano gestiti dall'ufficio competente in modo coerente con la misura adottata.

La legge n. 689/1981 rappresenta la cornice generale delle sanzioni amministrative, ma le misure edilizie hanno una disciplina settoriale propria. Il candidato non deve applicare in blocco lo schema di un verbale amministrativo a ogni abuso. Prima si identifica la natura dell'effetto previsto dal Testo unico, poi si individua il procedimento corretto.

Domanda-trappola. La Polizia locale può ordinare sempre la demolizione dell'opera che ritiene abusiva? No. La pattuglia documenta i fatti e svolge gli atti di competenza; l'ufficio tecnico qualifica l'intervento; il dirigente o responsabile adotta il provvedimento previsto dalla specifica fattispecie. Poteri diversi possono essere esercitati solo quando la fonte li attribuisce espressamente.

ERRORE TIPICO — USARE L'ART. 31 COME RISPOSTA UNIVERSALE

L'art. 31 riguarda le fattispecie indicate dalla disposizione. Prima di richiamarlo occorre accertare che il caso rientri davvero in quel perimetro; altrimenti si deve individuare la norma specifica applicabile.

DALL'ACCERTAMENTO ALLA REPRESSIONE: TERMINI ESSENZIALI

Passaggio	Regola del DPR 380/2001	Controllo richiesto
Sospensione lavori, art. 27	Provvedimento immediato del dirigente/responsabile nei presupposti; efficacia fino ai provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro 45 giorni	Data, opere interessate, notifica e successivo provvedimento; non sospensione indefinita
Comunicazione PG, art. 27, comma 4	In mancanza di permesso/cartello o presunta violazione, comunicazione immediata a AG, presidente della giunta regionale e dirigente/responsabile	Quest'ultimo verifica entro 30 giorni; la comunicazione penale non aspetta il suo assenso

Passaggio	Regola del DPR 380/2001	Controllo richiesto
Ingiunzione ex art. 31	Proprietario e responsabile devono rimuovere/demolire e ripristinare, nei presupposti tipizzati	Individuazione dell'opera, soggetti e area acquisibile
Inottemperanza	Termine ordinario 90 giorni; proroga motivata fino al massimo di 240 nei casi tassativi di salute, assoluto bisogno o grave disagio socioeconomico	Non tutte le richieste dell'interessato producono proroga
Acquisizione	Nei presupposti, bene, sedime e area necessaria sono acquisiti gratuitamente; area fino al limite di dieci volte la superficie utile abusiva	Accertamento notificato, titolo per possesso e trascrizione; diritti e posizione dei soggetti da verificare

La sanzione pecuniaria per inottemperanza, da 2.000 a 20.000 euro nel quadro statale, si aggiunge alle altre conseguenze: non compra il diritto di mantenere l'opera. L'opera acquisita segue la demolizione, salvo le rigorose condizioni del comma 5 per diverse determinazioni pubbliche; non basta che il Comune la consideri utile. L'acquisizione non va descritta come estinzione indiscriminata di ogni diritto: la Corte costituzionale n. 160/2024 ha tutelato l'ipoteca anteriore del creditore non responsabile nei termini indicati dalla decisione.

Caso temporale. Il dirigente sospende i lavori: il fascicolo deve condurre ai provvedimenti definitivi adottati e notificati entro quarantacinque giorni. Una successiva ingiunzione di demolizione ex art. 31 segue il proprio termine ordinario di novanta giorni. Non si sommano meccanicamente 45 e 90 come un unico termine dell'abuso; ogni atto ha presupposti, decorrenza e funzione propri.

TOLLERANZE E SANATORIE NON SI PRESUMONO

Le tolleranze dell'art. 34-bis qualificano scostamenti nei presupposti di legge; non sono una sanatoria ottenuta pagando. L'art. 36 riguarda assenza o totale difformità da permesso o SCIA alternativa e richiede conformità urbanistica ed edilizia sia alla realizzazione sia alla domanda. L'art. 36-bis riguarda le diverse ipotesi tipizzate, fra cui parziali difformità e casi di SCIA: richiede conformità urbanistica alla domanda ed edilizia all'epoca della realizzazione, con condizioni e verifiche specifiche. Non esiste quindi una sola «doppia conformità» da ripetere per ogni caso.

La pattuglia documenta epoca e caratteristiche dell'opera e le istanze effettivamente presentate, senza dichiarare da sola l'esito della sanatoria. Per definizioni degli interventi, confronto dei titoli, tolleranze e accertamenti di conformità, l'approfondimento nominativo è nel VOL-10, «Urbanistica e governo del territorio». Qui restano essenziali qualificazione corretta del percorso repressivo e trasmissioni tempestive.

45.5 Doppio binario amministrativo e penale

Una trasformazione edilizia irregolare può produrre conseguenze amministrative e, quando ricorrono i relativi elementi, penali. I due percorsi possono partire dagli stessi fatti, ma hanno autorità, atti e finalità differenti. Il procedimento comunale tutela il corretto assetto del territorio attraverso le misure previste dal D.P.R. n. 380/2001; il procedimento penale accerta la responsabilità per un reato secondo il codice di procedura penale.

La Polizia locale esercita funzioni di polizia giudiziaria nei limiti delle qualifiche e attribuzioni riconosciute dalla legge. L'art. 55 c.p.p. descrive le funzioni della PG; l'art. 347 disciplina la comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero; l'art. 357 riguarda la documentazione delle attività. Nel caso edilizio queste regole si applicano senza trasformare ogni anomalia tecnica in un reato già accertato.

Quando emergono elementi che possono integrare una fattispecie penale, la PG descrive il fatto, conserva le fonti di prova, identifica per quanto possibile i soggetti pertinenti e riferisce all'autorità giudiziaria. La qualificazione iniziale può essere provvisoria: ciò che conta è comunicare elementi concreti, non formule apodittiche. Gli atti specifici seguono il codice, le garanzie difensive e le direttive applicabili.

Piano	Finalità	Atti tipici nel caso	Autorità di riferimento
Amministrativo-edilizio	Verificare conformità e adottare misure sul territorio.	Relazione, istruttoria tecnica, provvedimento, controllo dell'ottemperanza.	Comune, dirigente o responsabile competente.
Penale	Accertare un possibile reato e le responsabilità.	Annotazioni, verbali previsti, comunicazione della notizia di reato e atti delegati.	Pubblico ministero e autorità giudiziaria.

La comunicazione della notizia di reato non sostituisce la trasmissione all'ufficio tecnico. Il pubblico ministero deve ricevere gli elementi penalmente rilevanti; l'ufficio comunale deve poter qualificare l'intervento e adottare i provvedimenti amministrativi. Allo stesso modo, l'ordinanza comunale non chiude il percorso penale. Gli esiti possono influenzarsi sul piano conoscitivo, ma nessun atto assorbe automaticamente l'altro.

Il coordinamento richiede attenzione anche nella conservazione dei documenti. Una fotografia o un rilievo possono essere utili a entrambi i procedimenti, ma devono mantenere data, autore, contesto e collegamento con l'atto che li ha acquisiti. Le successive integrazioni tecniche vanno trasmesse al destinatario competente senza riscrivere retroattivamente ciò che era stato osservato nel primo accesso.

IL RAMO PENALE DELL'ART. 44

L'art. 44 distingue inosservanze di norme e prescrizioni indicate nella lettera a), esecuzione in assenza o totale difformità dal permesso e prosecuzione nonostante la sospensione nella lettera b), lottizzazione abusiva e specifici interventi in aree vincolate nella lettera c). Le conseguenze penali dipendono dagli elementi della fattispecie, non dall'etichetta generica «abuso».

Esempio risolto. L'ufficio conferma che una nuova costruzione, osservata in esecuzione, richiede il permesso e ne è priva: oltre alla procedura comunale, il fatto presenta il ramo penale dell'art. 44, lettera b), da comunicare con i riscontri. La sola mancata esibizione della copia del titolo sul posto non dimostra invece quel medesimo fatto: si acquisiscono gli esiti della verifica, ferme le comunicazioni immediate dell'art. 27 nei suoi presupposti.

CASO GUIDATO: OPERA SENZA TITOLO APPARENTE

La Polizia locale riceve una segnalazione relativa a una struttura in muratura nel cortile di un'abitazione. Sul posto trova lavori conclusi, acquisisce fotografie e riceve dal proprietario una copia di una pratica edilizia non immediatamente interpretabile.

Gli operatori descrivono localizzazione, caratteristiche osservabili, stato dei lavori, soggetti presenti e documento esibito. Non dichiarano subito che l'opera richieda un permesso di costruire. Trasmettono relazione e allegati all'ufficio tecnico, che confronterà la struttura con la pratica, gli strumenti urbanistici, la disciplina regionale e gli eventuali vincoli.

Se dagli elementi raccolti emerge una possibile fattispecie penale, il personale qualificato attiva il canale di PG. Documenta gli elementi oggettivi, le fonti e le attività svolte e riferisce all'autorità giudiziaria secondo il codice e le direttive vigenti. Il Comune continua intanto l'istruttoria amministrativa. I fascicoli devono essere coordinati senza confondere destinatari e finalità.

Domanda da commissario. Come si gestisce un possibile abuso edilizio? La risposta parte dal sopralluogo oggettivo, prosegue con l'istruttoria tecnica e individua il provvedimento spettante al dirigente o responsabile. Se emergono elementi di reato, aggiunge il distinto percorso di PG e precisa che esso non sostituisce il procedimento edilizio.

Mini-esercizio. Costruisci due colonne. Nella prima inserisci: opera, titolo, elaborati, disciplina, provvedimento e ottemperanza. Nella seconda: possibile reato, fonti di prova, soggetti, attività di PG e comunicazione al pubblico ministero. Collega soltanto gli elementi comuni, come fotografie e rilievi, specificando in quale atto vengono utilizzati.

ERRORE TIPICO E DOMANDA-TRAPPOLA

La domanda «se c'è un abuso edilizio c'è sempre reato?» contiene un automatismo sbagliato. Prima si accertano i fatti e si individua la norma. Il procedimento amministrativo può sussistere anche quando il profilo penale richiede una valutazione distinta; la possibile notizia di reato, a sua volta, non autorizza a sospendere l'istruttoria comunale.

▣ Verifica

QUIZ 1

A chi fa capo, secondo l'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale?

- A. Al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale.
- B. Sempre e soltanto al sindaco.
- C. Esclusivamente alla Polizia locale.
- D. Al proprietario dell'immobile.

Risposta corretta: A. La Polizia locale può concorrere agli accertamenti, ma la disposizione colloca la vigilanza presso il dirigente o responsabile competente.

QUIZ 2

La presenza di una pratica edilizia prova sempre la conformità dell'opera?

- A. Sì, se ha un numero di protocollo.
- B. Sì, quando è una CILA.
- C. No, occorre confrontare pratica, elaborati, stato reale e disciplina applicabile.
- D. No: occorre sempre una nuova autorizzazione anche per opere conformi.

Risposta corretta: C. La pratica deve essere pertinente e l'opera deve corrispondere a quanto previsto, nel rispetto delle norme applicabili.

QUIZ 3

Durante il sopralluogo, una dichiarazione del presente deve essere:

- A. trasformata in fatto accertato;
- B. ignorata;
- C. considerata una perizia tecnica.
- D. attribuita a chi l'ha resa e distinta dall'osservazione diretta.

Risposta corretta: D. La tracciabilità della fonte consente di valutare correttamente il dato e svolgere le verifiche successive.

QUIZ 4

L'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 può essere applicato automaticamente a ogni irregolarità edilizia?

- A. Sì.
- B. Sì, quando interviene la Polizia locale.
- C. No, riguarda le fattispecie indicate dalla disposizione.
- D. Sì, purché l'opera sia ultimata.

Risposta corretta: C. La misura repressiva dipende dalla qualificazione dell'intervento e dalla norma specifica applicabile.

QUIZ 5

La comunicazione della notizia di reato sostituisce l'istruttoria edilizia comunale?

- A. Sì, sempre.
- B. No, i due percorsi hanno finalità e autorità distinte.
- C. Sì, se vi sono fotografie.
- D. No: il procedimento penale può iniziare soltanto dopo la demolizione.

Risposta corretta: B. Il percorso amministrativo e quello penale possono procedere parallelamente senza assorbirsi.

QUIZ 6

Qual è il primo compito della pattuglia davanti a un'opera sospetta?

- A. Ordinare la demolizione.
- B. Stabilire il parametro urbanistico definitivo.
- C. Archiviare la segnalazione.
- D. Descrivere e documentare fatti, luoghi, soggetti e documenti.

Risposta corretta: D. La base del procedimento è un accertamento oggettivo; qualificazione tecnica e provvedimento seguono secondo competenza.

CASO RAGIONATO FINALE

Durante un controllo, la pattuglia trova lavori in corso per la chiusura di un porticato. Il committente mostra una SCIA riferita all'immobile, ma gli elaborati non sono disponibili sul posto. Un vicino sostiene che l'opera occupi anche una parte comune. Come si imposta l'intervento?

Soluzione ragionata. Gli operatori identificano luogo, opera, stato dei lavori, soggetti presenti e qualità dichiarate. Acquisiscono gli estremi della SCIA, descrivono la chiusura e documentano dimensioni e materiali con strumenti adeguati. La dichiarazione del vicino viene attribuita alla sua fonte e non diventa automaticamente un fatto accertato. Relazione e allegati sono trasmessi all'ufficio tecnico, che confronterà opera, pratica, elaborati, disciplina urbanistica, eventuali vincoli e situazione proprietaria pertinente. Qualunque misura sui lavori o provvedimento repressivo richiede la base normativa e la competenza previste. Se emergono elementi concreti di un possibile reato, la PG attiva il distinto canale verso l'autorità giudiziaria, senza interrompere l'istruttoria amministrativa.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico dell'edilizia, con particolare attenzione alla vigilanza e alle fattispecie repressive applicabili.
- Legge 7 marzo 1986, n. 65, per il quadro delle funzioni della Polizia locale.
- Codice di procedura penale, artt. 55, 347 e 357, per funzioni, comunicazione della notizia di reato e documentazione della PG.
- Legislazione regionale, strumenti urbanistici, regolamento edilizio e disciplina dei vincoli vigenti nel territorio interessato.
- Organizzazione comunale e direttive della Procura territorialmente competente per attività e atti specifici.

Per progettazione e casistica tecnica ulteriore si rinvia al VOL-10, capitolo «Urbanistica e governo del territorio». I termini e gli atti di vigilanza richiesti al profilo PL sono sviluppati nelle schede di questo capitolo.

Ambiente, rifiuti, rumore e tutela locale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Guida al capitolo

Nel controllo ambientale locale si incontrano due errori opposti. A volte si attribuisce subito una classificazione tecnica a ciò che si vede: un contenitore sospetto diventa un «rifiuto pericoloso», oppure un rumore fastidioso viene descritto come superamento accertato di un limite. Altre volte si rinuncia al controllo perché la materia sembra troppo specialistica. Il compito della Polizia locale è più concreto: osservare, documentare e attivare il soggetto competente.

OBIETTIVO DIDATTICO

Al termine del capitolo saprai inquadrare rifiuti, abbandono, rumore e igiene urbana nel perimetro utile ai concorsi di Polizia locale; distinguere il disservizio dall'illecito; documentare un controllo senza inventare analisi; ricostruire i rapporti tra Comune, gestore, uffici, ARPA e autorità giudiziaria; scegliere tra verbale, relazione, ordinanza e canale di polizia giudiziaria.

MAPPA BANDO

Passaggio	Domanda guida	Risultato atteso
Bando	Sono richiesti ambiente, rifiuti, rumore, igiene urbana o D.Lgs. n. 152/2006?	Selezione delle fonti e delle regole locali.
Aree	Il fatto riguarda gestione del servizio, violazione, esigenza tecnica o possibile reato?	Classificazione iniziale prudente.
Nuclei	Chi accerta, chi valuta, chi gestisce e chi decide?	Schema fatto-fonte-autorità-atto.
Diario	Ho attribuito alla pattuglia una misurazione o un potere non previsto?	Correzione dell'errore.
Output	Serve un verbale, una relazione, una segnalazione o un atto di PG?	Documento coerente con il caso.

RIFERIMENTI DI BASE

Il quadro comprende il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, soprattutto la Parte quarta sui rifiuti, e la legge 26 ottobre 1995, n. 447 sull'inquinamento acustico. Si aggiungono la legge n. 689/1981 per gli illeciti amministrativi, il TUEL per le competenze locali, il codice di procedura penale quando emerge un possibile reato, la disciplina regionale e gli atti comunali applicabili.

SPIEGAZIONE TEORICA E APPLICAZIONE

I cinque nuclei seguono la sequenza operativa del controllo: delimitare il problema, accertare il fatto, individuare le competenze, scegliere il canale e formare un fascicolo utilizzabile.

46.1 Perimetro ambientale e metodo di controllo

Il diritto ambientale comprende materie numerose e tecnicamente complesse. Il D.Lgs. n. 152/2006 disciplina, tra l'altro, acque, suolo, rifiuti, emissioni e procedure ambientali. In un concorso di Polizia locale non occorre riprodurre l'intero sistema. Il perimetro utile riguarda soprattutto i fatti visibili sul territorio: materiali abbandonati, modalità di conferimento, aree degradate, rumore, regole di igiene urbana e raccordo con i soggetti competenti.

Selezionare non significa semplificare fino all'errore. Il candidato deve conoscere il quadro generale e riconoscere quando il caso supera le competenze ordinarie della pattuglia. Classificazioni analitiche, bonifiche, autorizzazioni industriali, valutazioni fonometriche e procedure di protezione civile richiedono conoscenze, strumenti e autorità specialistiche. La Polizia locale conserva però un ruolo essenziale: rileva il fatto e costruisce il primo fascicolo.

Il metodo parte da quattro passaggi. Si descrive ciò che si osserva; si individua la fonte che potrebbe regolare il fatto; si ricostruiscono competenze e verifiche mancanti; si sceglie l'atto. L'ordine conta. Se si comincia dal provvedimento desiderato, si rischia di adattare i fatti alla conclusione. Se si comincia dai fatti, l'istruttoria può individuare la risposta corretta.

Passaggio	Domanda	Esempio
Fatto	Che cosa è osservabile, dove e quando?	Cumulo di sacchi vicino ai contenitori.
Fonte	Quale disciplina può essere pertinente?	Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 o regolamento comunale.

Passaggio	Domanda	Esempio
Competenza	Chi deve gestire, valutare o decidere?	Gestore, ufficio ambiente, ARPA, autorità amministrativa o giudiziaria.
Atto	Quale documento serve in questa fase?	Segnalazione, verbale, relazione tecnica richiesta o atto di PG.

La distinzione tra fatto e valutazione tecnica vale in ogni controllo. Una fotografia può dimostrare presenza, collocazione e aspetto di un materiale, ma non sempre ne prova composizione o pericolosità. La percezione di un rumore dimostra che una sorgente era udibile in certe condizioni; non certifica da sola il superamento di un limite. L'operatore scrive ciò che sa e indica ciò che richiede verifica.

Anche la tutela immediata va affrontata secondo competenza. Se il contesto presenta un rischio apparente, la pattuglia può delimitare l'area o attivare i soggetti previsti dalle procedure dell'ente, senza manipolare materiali ignoti né inventare protocolli. La relazione specifica l'indizio di rischio e chi è stato informato. L'urgenza non elimina la necessità di una base giuridica; richiede piuttosto rapidità, chiarezza e tracciabilità.

Il controllo può nascere da un esposto, da un servizio programmato, da una richiesta dell'ufficio o da un rinvenimento occasionale. L'esposto è una fonte informativa, non la prova definitiva. La pattuglia separa quanto riferito dal segnalante da ciò che constata direttamente. Questo vale anche per filmati, fotografie e documenti prodotti da privati, che devono essere valutati secondo le regole applicabili.

La localizzazione esatta è spesso determinante. Lo stesso fatto può coinvolgere una strada comunale, un'area privata, una pertinenza, un corso d'acqua o uno spazio affidato a un gestore. La relazione deve permettere di riconoscere il punto e il rapporto con le aree circostanti. Coordinate, riferimenti fotografici e descrizione degli accessi evitano che l'intervento successivo riguardi un luogo diverso.

La cronologia ha la stessa importanza. L'operatore distingue l'ora del rinvenimento, il periodo indicato dal segnalante, l'eventuale ripetersi del fatto e il momento in cui sono intervenuti gestore o tecnici. Una sequenza temporale ordinata aiuta a valutare responsabilità, urgenza ed efficacia delle misure e impedisce di presentare come contemporanei eventi avvenuti in giorni diversi.

Applicazione alla prova. Una risposta efficace non elenca genericamente le leggi ambientali. Espone il metodo: «Individuo il fatto materiale, verifico se riguarda il servizio, un illecito o un profilo tecnico, documento le evidenze, ricostruisco la competenza e redigo l'atto appropriato». Mostra così di saper trasformare una materia ampia in una sequenza operativa.

ERRORE TIPICO — CONFONDERE PRUDENZA E INERZIA

Non attribuire una classificazione tecnica non significa rinunciare al controllo. Significa descrivere con precisione e attivare chi dispone della competenza e degli strumenti necessari.

46.2 Rifiuti, abbandono e gestione ordinaria

La Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati. L’art. 183 definisce rifiuto la sostanza o l’oggetto di cui il detentore si disfi, abbia intenzione o obbligo di disfarsi, ferma la necessità di verificare il testo vigente, le esclusioni e le altre definizioni. La nozione dipende quindi dal rapporto tra materiale e condotta del detentore, non soltanto dall’aspetto dell’oggetto.

Nel controllo territoriale bisogna distinguere il rifiuto dal bene ancora utilizzato, il deposito da verificare dall’abbandono, il conferimento scorretto dal disservizio di raccolta e il rifiuto urbano da altre categorie. Queste qualificazioni possono richiedere informazioni sull’origine, sulla composizione, sull’attività che ha prodotto il materiale e sulla gestione prevista. La pattuglia non colma i dati mancanti con supposizioni.

Piano	Domanda	Seguito possibile
Materiale	Che cosa è visibile e in quale contesto?	Descrizione, fotografie e localizzazione.
Servizio	Il problema riguarda contenitori, calendario o mancata raccolta?	Attivazione del gestore e verifica del contratto o regolamento.
Illecito	Una norma vieta la condotta accertata?	Verbale o altra trasmissione prevista.
Tecnica	Servono classificazione, analisi o rimozione specialistica?	Coinvolgimento dell’ufficio o ente competente.
Penale	Emergono elementi concreti di possibile reato?	Attivazione della PG secondo il c.p.p.

Nel sopralluogo si registrano punto esatto, accessibilità, quantità apparente, contenitori, stato dei materiali, odori percepibili senza esposizione indebita, tracce e condizioni circostanti. In presenza di liquidi, polveri o etichette di pericolo, l’operatore descrive il segno e attiva la procedura prevista; non certifica la natura chimica. Le fotografie devono mostrare il contesto e i dettagli utili.

L'identificazione dell'autore richiede una catena probatoria. Un'etichetta, una busta o un documento possono costituire un indizio, ma non dimostrano automaticamente chi abbia abbandonato i materiali. Occorre verificare provenienza, disponibilità, eventuali testimoni, veicoli, immagini legittimamente acquisite e altre circostanze. La responsabilità non può essere attribuita soltanto perché compare un nominativo.

Il gestore del servizio svolge un ruolo diverso dall'organo accertatore. Può rimuovere i rifiuti, gestire contenitori e segnalare criticità secondo contratto e regolamento; non sostituisce necessariamente l'autorità che contesta l'illecito o adotta un provvedimento. La Polizia locale, a sua volta, non deve ridurre ogni rinvenimento a una richiesta di pulizia: può essere necessario conservare prove prima della rimozione.

La distinzione tra area pubblica e privata può incidere sulle attività da svolgere, ma non risolve da sola la disciplina applicabile. Servono titolarità, accessibilità, condotta e fonte. Se il materiale si trova su proprietà privata, occorre stabilire chi ne abbia disponibilità e quali poteri siano esercitabili. L'operatore registra i dati utili e coinvolge l'ufficio competente.

Prima della rimozione va valutata anche la conservazione delle evidenze. Se il materiale può essere eliminato rapidamente per ragioni di sicurezza o igiene, fotografie, posizione, descrizione e indizi utili devono essere acquisiti in modo ordinato. Il raccordo con il gestore chiarisce tempi e modalità dell'intervento, così che la pulizia dell'area non cancelli senza necessità gli elementi dell'accertamento.

ABBANDONO: LA MAPPA VIGENTE NON È «PRIVATO UGUALE AMMINISTRATIVO»

Le riforme hanno modificato profondamente l'apparato sanzionatorio. Nel testo vigente del D.Lgs. 152/2006 anche l'abbandono ordinario commesso da un privato può essere reato. La qualificazione richiede condotta, tipo di rifiuto, luogo, autore e circostanze.

Fattispecie	Elementi distintivi	Natura del seguito
Art. 255, comma 1	Abbandono/deposito incontrollato ordinario di rifiuti non pericolosi	Penale, ammenda; non ordinario verbale amministrativo al privato
Art. 255, comma 1.1	Medesime condotte da titolare d'impresa o responsabile di ente	Trattamento penale specifico; verificare ruolo e collegamento con attività
Art. 255-bis	Non pericolosi nelle condizioni aggravate di pericolo o nei siti e accessi individuati	Delitto; non ogni cumulo integra automaticamente l'aggravante
Art. 255-ter	Rifiuti pericolosi, con ulteriori condizioni aggravanti previste	Delitto; pericolosità da accertare, non desunta dal solo aspetto

Fattispecie	Elementi distintivi	Natura del seguito
Art. 255, comma 1.2	Rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali, in violazione delle regole di conferimento, salvo che il fatto costituisca reato	Residuo amministrativo: 1.000–3.000 euro, oltre alla misura sul veicolo se usato nei presupposti
Art. 255, comma 1-bis	Mozziconi e rifiuti piccolissimi degli artt. 232-bis/ter, fuori dalla specifica fattispecie CdS	Residuo amministrativo: 80–320 euro

Il CdS, art. 15, comma 1, lettera f-bis, disciplina il deposito o getto dai veicoli in sosta o movimento dei piccoli rifiuti non pericolosi richiamati, fuori dai casi penali indicati dalla norma. Non si sommano automaticamente questa sanzione e quella ambientale. Il rifiuto pericoloso e il materiale semplicemente ignoto sono categorie diverse; una verifica tecnica può cambiare la qualificazione, ma non giustifica il rinvio di una notizia di reato già riconoscibile.

Tre casi a confronto.

1. Un privato è osservato mentre abbandona un mobile non pericoloso su un terreno, fuori dall'area dei contenitori e senza le aggravanti della traccia: si inquadra il fatto nell'art. 255, comma 1, e si attiva il canale penale. Non si applica la vecchia equivalenza privato/sanzione amministrativa.
2. Rifiuti urbani sono collocati accanto ai contenitori stradali in violazione della regola comunale; la traccia esclude ulteriori elementi di reato: opera il residuo amministrativo del comma 1.2. Se invece emergono elementi penali, la clausola di riserva impone di rivedere la qualificazione.
3. Un mozzicone è abbandonato sul marciapiede da un pedone: rilevano gli artt. 232-bis e 255, comma 1-bis. Se il fatto avviene da un veicolo, si verifica prima la fattispecie speciale del CdS.

RIMOZIONE E PROPRIETARIO DELL'AREA: ART. 192

Il divieto di abbandono è accompagnato dall'obbligo di rimuovere i rifiuti, avviarli a recupero o smaltimento e ripristinare i luoghi. Il proprietario o titolare di diritti sull'area risponde in solido con l'autore soltanto se la violazione gli è imputabile per dolo o colpa, accertati in contraddittorio. Essere proprietario non basta da solo.

Il sindaco ordina le operazioni e stabilisce il termine; se gli obbligati non provvedono, l'amministrazione procede in danno e recupera i costi. Questo percorso ripristinatorio è distinto dalla sanzione amministrativa o penale e non richiede di trasformare ordinariamente l'art. 192 in un'ordinanza contingibile e urgente.

Caso. Rifiuti vengono scaricati da ignoti su un terreno di Tizio. La proprietà è accertata, ma non emergono ancora dolo o colpa di Tizio: non si motiva l'obbligo solidale con la sola visura catastale. Si istruiscono condotta, disponibilità dell'area e circostanze pertinenti, assicurando contraddittorio. Il bisogno di rimuovere il cumulo resta da gestire con i poteri e le competenze previsti.

CASO GUIDATO: MATERIALI IN AREA PUBBLICA

In una zona periferica vengono rinvenuti sacchi, mobilio e contenitori con residui non identificati. Un residente indica un veicolo visto nei giorni precedenti; su un sacco compare un'etichetta con un nominativo.

La pattuglia localizza e fotografa il cumulo, descrive i materiali senza classificarli tecnicamente, valuta la necessità di delimitare l'area e informa i soggetti competenti. Registra la dichiarazione del residente e i dati riferiti sul veicolo. L'etichetta viene documentata come indizio, non come prova conclusiva. Prima della rimozione si preservano gli elementi utili. Gli atti vengono poi indirizzati al gestore, all'ufficio, all'autorità amministrativa o alla PG secondo gli esiti.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La nozione di rifiuto non dipende soltanto dall'aspetto del materiale. Abbandono, conferimento scorretto e disservizio sono situazioni diverse. Il sopralluogo documenta contesto, materiali e indizi senza analisi improvvisate. Un nominativo rinvenuto è un elemento da verificare. Gestore, Comune e organo accertatore hanno funzioni distinte.

46.3 Rumore e tutela acustica locale

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 è la legge quadro sull'inquinamento acustico. Definisce il sistema generale e attribuisce funzioni a Stato, Regioni, Province e Comuni. Per il candidato di Polizia locale contano soprattutto le competenze comunali, la classificazione acustica del territorio, i regolamenti, le autorizzazioni pertinenti e il controllo delle sorgenti secondo le procedure vigenti.

Il rumore percepito non coincide automaticamente con il superamento di un limite. La percezione può giustificare il sopralluogo e descrivere il disturbo, ma una valutazione tecnica richiede parametri, strumenti, personale competente e condizioni di misura previste. La pattuglia deve quindi raccogliere dati che rendano possibile la verifica: luogo, data, fascia oraria, durata, sorgente apparente, attività in corso, condizioni del contesto e dichiarazioni.

Elemento	Domanda di controllo	Limite operativo
Sorgente	Da quale attività, impianto o evento sembra provenire il suono?	La provenienza apparente va verificata.
Tempo	Quando si manifesta e con quale durata o frequenza?	Una singola osservazione non prova la reiterazione.

Elemento	Domanda di controllo	Limite operativo
Contesto	Qual è l'area e quale disciplina locale può valere?	Zonizzazione e regolamento devono essere consultati.
Titolo	Esistono autorizzazioni, deroghe o prescrizioni?	La presenza di un atto non esclude il controllo delle condizioni.
Tecnica	Serve una misurazione o valutazione specialistica?	Va attivato il soggetto competente.

Una segnalazione dei residenti deve essere raccolta con precisione. Espressioni come «rumore insopportabile tutte le notti» orientano l'intervento, ma vanno specificate attraverso date, orari, provenienza e circostanze. Più segnalazioni possono mostrare ricorrenza, non sostituiscono la misurazione quando questa è richiesta dalla norma. La relazione distingue sempre dichiarazioni e osservazioni dirette.

Il controllo documentale può riguardare la natura dell'attività, l'eventuale autorizzazione o deroga, le prescrizioni e il regolamento comunale. Non ogni evento rumoroso segue lo stesso regime. Attività produttiva, pubblico esercizio, cantiere, manifestazione temporanea, impianto e comportamento individuale possono coinvolgere fonti diverse. La soluzione parte dalla corretta identificazione della sorgente.

Anche la posizione del ricettore e le condizioni ambientali possono essere rilevanti per la successiva verifica tecnica. La pattuglia non esegue calcoli specialistici, ma descrive porte o finestre aperte, collocazione della sorgente, presenza di altre emissioni sonore e modifiche intervenute durante l'accesso. Se la musica viene abbassata all'arrivo degli operatori, la circostanza viene annotata senza trasformarla nella prova del precedente superamento.

La reiterazione richiede dati confrontabili. Relazioni redatte in giorni diversi dovrebbero usare gli stessi riferimenti essenziali: sorgente, fascia oraria, attività e condizioni osservate. Questo consente all'ufficio di riconoscere un andamento e programmare un eventuale controllo tecnico, invece di sommare segnalazioni generiche prive di elementi comuni.

L'art. 9 della legge n. 447/1995 disciplina forme temporanee di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore in presenza di eccezionali e urgenti necessità di tutela. Il provvedimento deve essere motivato e adottato dall'autorità competente nei limiti previsti. La norma non autorizza a trasformare ogni disturbo in un'ordinanza urgente. Occorrono presupposti, istruttoria e temporaneità.

La Polizia locale può contestare violazioni definite da norme o regolamenti quando ne ricorrono i presupposti, ma non deve confondere il mancato rispetto di un orario con il superamento tecnico di un limite acustico. Il primo può essere documentato direttamente; il secondo può richiedere accertamento specialistico. Un verbale deve indicare con precisione quale regola è stata violata.

Caso breve. Un pubblico esercizio diffonde musica all'esterno durante la sera. La pattuglia individua sorgente, orario, attività e spazio utilizzato, acquisisce gli estremi dei titoli disponibili e descrive ciò che percepisce. Verifica regolamento e prescrizioni. Se serve una misura fonometrica, attiva il soggetto competente. Non dispone una chiusura immediata senza norma e potere specifici.

Domanda-trappola. Ogni segnalazione consente di imporre subito la chiusura? No. Occorre identificare la sorgente, verificare regole e titoli, distinguere l'accertamento diretto dalla valutazione tecnica e individuare il provvedimento previsto. Le misure urgenti restano eccezionali e motivate.

NOTA

Errore tipico — Scrivere “limite superato” senza misurazione idonea Se la verifica tecnica è necessaria, la pattuglia descrive il rumore e il contesto e richiede l'intervento competente. Non trasforma una percezione in un dato strumentale.

46.4 Comune, gestore, uffici, ARPA e autorità

La tutela ambientale locale coinvolge più soggetti. Il Comune organizza servizi, approva regolamenti, esercita le funzioni attribuite e cura i procedimenti. Il gestore svolge le attività affidate dal contratto di servizio. Gli uffici tecnici e ambientali istruiscono i profili di competenza. ARPA e altri enti tecnici intervengono secondo la legislazione regionale. La Polizia locale controlla il territorio e documenta. L'autorità giudiziaria interviene quando emergono elementi di reato.

Nessun soggetto può essere indicato in astratto come competente per «l'ambiente» in generale. La competenza dipende dalla materia, dal territorio, dalla fonte e dal tipo di atto. La raccolta mancata può essere un problema del gestore; un abbandono può richiedere accertamento e procedimento; una sostanza ignota può imporre un intervento tecnico; un possibile reato segue il c.p.p. Il primo lavoro consiste quindi nell'inquadrare il bisogno.

Soggetto	Funzione ricorrente	Non coincide con
Comune	Regolazione locale, organizzazione del servizio e procedimenti attribuiti.	Un laboratorio tecnico universale.
Gestore	Raccolta, trasporto e attività previste dall'affidamento.	Autorità sanzionatoria per ogni illecito.
Polizia locale	Sopralluogo, accertamento, documentazione e raccordo.	Ente di analisi o decisore di ogni misura.
Ufficio ambiente	Istruttoria, verifiche amministrative e coordinamento tecnico.	Organo di PG per il solo fatto di gestire il procedimento.

Soggetto	Funzione ricorrente	Non coincide con
ARPA o ente tecnico	Misure, pareri e attività previste dalla disciplina regionale.	Sostituto del Comune in ogni funzione.
Autorità giudiziaria	Direzione e valutazione del percorso penale.	Autorità del procedimento amministrativo ordinario.

Il contratto di servizio e il regolamento comunale sono essenziali per distinguere prestazioni, obblighi dell’utente, modalità di conferimento e interventi del gestore. Tuttavia non vanno presentati come leggi nazionali. In una prova riferita a uno specifico Comune, il candidato li consulta e li coordina con la fonte superiore. In una trattazione generale, ne descrive la funzione senza inventarne il contenuto.

La disciplina regionale incide su organizzazione, competenze tecniche, controlli e pianificazione. Anche il ruolo di ARPA deve essere verificato nel territorio interessato. Scrivere «si chiama sempre ARPA» è una scorciatoia: bisogna chiarire quale verifica serve e quale soggetto la legge o la procedura individua. La richiesta tecnica deve contenere fatti e quesiti comprensibili.

Il passaggio di informazioni fra soggetti deve lasciare traccia. Una segnalazione al gestore indica luogo, tipologia apparente, urgenza e necessità di preservare eventuali prove. Una richiesta all’ufficio precisa quale norma o titolo debba essere verificato. Una richiesta tecnica descrive sorgente, tempi e condizioni. Una comunicazione di PG espone gli elementi di possibile reato e le attività svolte.

Quando intervengono più soggetti, è utile individuare un referente del fascicolo e registrare risposte, sopralluoghi e risultati. Non si tratta di accentrare competenze, ma di evitare richieste duplicate e informazioni contraddittorie. L’operatore deve poter ricostruire chi è stato attivato, per quale ragione e con quale esito.

La Polizia locale non perde il controllo del fascicolo dopo la trasmissione. Può verificare che la segnalazione sia stata ricevuta, integrare i dati, documentare la rimozione o il ripetersi del fatto e svolgere nuove attività richieste. Questo monitoraggio non significa sostituirsi al destinatario: serve a mantenere continua la ricostruzione del caso.

Applicazione alla prova. Se la traccia chiede «chi è competente?», la risposta non deve contenere un solo nome. Deve distinguere gestione materiale, accertamento, valutazione tecnica, procedimento amministrativo e profilo penale. Per ciascuna funzione individua il soggetto sulla base della fonte e dell’organizzazione territoriale.

Mini-esercizio. Per un cumulo di materiali vicino a un corso d’acqua, compila cinque righe: fatto osservato; rischio apparente; gestore o ufficio da attivare; verifica tecnica necessaria; eventuale atto amministrativo o di PG. Se una competenza non è certa, indica la fonte territoriale da controllare invece di assegnarla per intuizione.

ERRORE TIPICO — TRASMETTERE SENZA FORMULARE IL PROBLEMA

Una segnalazione generica «per competenza» rallenta il procedimento. Il documento deve spiegare che cosa è stato accertato, quale verifica si chiede e quali allegati sostengono la richiesta.

46.5 Verbale, relazione, ordinanza e doppio binario

Un episodio ambientale può produrre atti diversi. Non esiste però una sequenza automatica nella quale ogni sopralluogo genera verbale, ordinanza e notizia di reato. Ogni documento ha una funzione e presupposti propri. La scelta corretta dipende dal grado di certezza, dalla norma applicabile e dall'autorità competente.

Il verbale di accertamento serve quando una condotta integra una violazione amministrativa definita. Deve indicare fatto, luogo, tempo, soggetto, fonte violata ed elementi raccolti. La legge n. 689/1981 fornisce la cornice generale, mentre la disciplina ambientale o locale stabilisce precetto, sanzione, autorità e possibili regole speciali. Non si inventano importi o termini.

La relazione o segnalazione serve quando occorre attivare il gestore, chiedere una verifica tecnica o alimentare l'istruttoria di un ufficio. Non è un verbale incompleto. Espone fatti, fonti, documenti e domanda istruttoria. Una buona relazione può concludere: «si trasmette per verificare la natura del materiale e individuare il procedimento applicabile», senza anticipare un esito non ancora provato.

Strumento	Presupposto	Contenuto essenziale
Verbale	Violazione amministrativa definita e accertata.	Fatto, soggetto, norma, evidenze e procedura.
Relazione/segnalazione	Necessità di gestione, verifica o istruttoria.	Contesto, osservazioni, allegati e quesito.
Ordinanza	Potere attribuito e presupposti della specifica misura.	Autorità, istruttoria, motivazione, comando e durata.
Atto di PG	Elementi concreti di possibile reato.	Fatto, fonti di prova, attività e comunicazione all'autorità giudiziaria.

L'ordinanza non è una formula per risolvere qualsiasi criticità. Occorre distinguere i poteri ordinari dalle misure contingibili e urgenti. L'urgenza richiede presupposti effettivi, motivazione, proporzionalità e temporaneità secondo la fonte. In materia acustica l'art. 9 della legge n. 447/1995 contiene una disciplina specifica. Il candidato deve citare il potere solo quando il caso rientra nel suo ambito.

Il profilo penale è distinto dall'illecito amministrativo. Se emergono elementi di un possibile reato, il personale con qualifica di PG documenta e riferisce secondo il codice di procedura penale. La comunicazione non sostituisce la gestione del servizio o il procedimento amministrativo. I rifiuti possono dover essere rimossi e l'area messa in sicurezza mentre prosegue l'accertamento penale; le prove devono essere preservate con modalità coerenti.

La stessa cautela vale per la qualificazione del soggetto. Proprietario dell'area, produttore del materiale, detentore, trasportatore, gestore dell'attività e autore materiale della condotta possono essere persone diverse. Il fascicolo deve registrare i ruoli accertati e quelli ancora da verificare. Attribuire a uno solo ogni responsabilità, senza esaminare condotta e norma, indebolisce sia il verbale sia la comunicazione di PG.

Il seguito deve essere controllabile. Dopo la trasmissione, si annotano ricezione, richieste integrative, interventi del gestore, esiti tecnici e nuovi accertamenti. Se il fatto si ripete, il nuovo episodio viene documentato come tale e collegato al precedente, senza modificare retroattivamente gli atti. Questa continuità consente all'autorità competente di valutare la situazione sulla base di una cronologia attendibile.

CASO APPLICATIVO: ABBANDONO CON MATERIALI NON IDENTIFICATI

Dopo il sopralluogo, la pattuglia dispone di fotografie, dichiarazione di un residente, dati parziali di un veicolo e un'etichetta. Prima distingue ciò che è direttamente osservato dagli indizi. Attiva il soggetto competente per sicurezza e classificazione, preserva gli elementi utili e verifica la disciplina applicabile. Per una fattispecie amministrativa forma il verbale quando ne sono accertati i presupposti. Se i fatti integrano una notizia di reato, attiva la PG anche quando l'autore non è ancora identificato: una relazione interna non sostituisce la comunicazione al PM. L'incertezza sulla pericolosità dei residui richiede la verifica tecnica, ma non cancella il possibile abbandono penale già documentato.

Domanda da commissario. Qual è il ruolo della Polizia locale in materia di rifiuti e rumore? Controlla il territorio, descrive fatti e soggetti, accerta le violazioni attribuite e si raccorda con gestore, uffici ed enti tecnici. Non sostituisce le analisi ambientali o fonometriche. Se ricorrono elementi di reato, attiva la PG senza confondere il percorso penale con quello amministrativo.

ERRORE TIPICO E DOMANDA-TRAPPOLA

Alla domanda «ogni problema ambientale è competenza diretta del Comune?» non si risponde in modo assoluto. Il Comune ha funzioni importanti, ma gestione, verifica tecnica, autorizzazione e repressione possono spettare a soggetti diversi. La competenza si ricava dalla fonte e dal tipo di attività richiesta.

▣ Verifica**QUIZ 1**

Qual è il primo passaggio di un controllo ambientale locale?

- A. Scegliere subito la sanzione.
- B. Descrivere il fatto osservabile e il contesto.
- C. Chiamare ogni materiale rifiuto pericoloso.
- D. Trasmettere una nota priva di allegati.

Risposta corretta: B. La qualificazione e la scelta dell'atto devono poggiare su una ricostruzione attendibile del fatto.

QUIZ 2

Un'etichetta con un nominativo trovata tra i rifiuti prova automaticamente chi li ha abbandonati?

- A. Sì.
- B. Sì, se fotografata.
- C. No, è un indizio da verificare insieme agli altri elementi.
- D. No, perché non può mai essere utilizzata.

Risposta corretta: C. La responsabilità richiede un collegamento probatorio tra soggetto e condotta, non la sola presenza del nome.

QUIZ 3

La percezione della pattuglia dimostra da sola il superamento di un limite acustico?

- A. Sempre.
- B. Mai, quindi non va documentata.
- C. No, quando la norma richiede una valutazione tecnica; resta utile per descrivere il contesto.
- D. Sì, se vi sono più segnalazioni.

Risposta corretta: C. Osservazione e misurazione tecnica hanno funzioni diverse e possono entrambe servire all'istruttoria.

QUIZ 4

Il gestore del servizio rifiuti coincide sempre con l'autorità sanzionatoria?

- A. Sì.
- B. Sì, nei piccoli Comuni.
- C. No, svolge le attività affidate; accertamento e decisione seguono le competenze normative.

D. No, perché non può mai collaborare ai controlli.

Risposta corretta: C. La gestione materiale del servizio non assorbe automaticamente i poteri amministrativi.

QUIZ 5

Un'ordinanza urgente può essere usata per qualsiasi disturbo acustico?

A. Sì.

B. No, richiede presupposti eccezionali e urgenti, competenza e motivazione.

C. Sì, se lo chiede un residente.

D. No, perché le ordinanze sono vietate in materia acustica.

Risposta corretta: B. L'art. 9 della legge n. 447/1995 disciplina una misura temporanea e motivata, non una risposta automatica.

QUIZ 6

La notizia di reato sostituisce il procedimento amministrativo ambientale?

A. Sì.

B. Sì, se il materiale è voluminoso.

C. No, perché gli illeciti ambientali sono soltanto amministrativi.

D. No, i percorsi possono procedere parallelamente con atti e autorità distinti.

Risposta corretta: D. Il canale penale non elimina gestione del servizio, verifiche tecniche o provvedimenti amministrativi.

CASO RAGIONATO FINALE

Un pubblico esercizio è oggetto di ripetute segnalazioni serali per musica e, nello stesso controllo, la pattuglia trova sacchi accanto ai contenitori. Il gestore mostra un'autorizzazione per un evento e afferma che i sacchi attendono il ritiro. Come si procede?

Soluzione ragionata. I due fatti vengono trattati separatamente. Per il rumore si descrivono sorgente, orario, attività, spazio e documenti; si verificano autorizzazione, prescrizioni, regolamento e necessità di valutazione tecnica. Per i sacchi si rilevano posizione, contenuto visibile, modalità di conferimento e regole del servizio, distinguendo deposito, conferimento scorretto e mancata raccolta. Le dichiarazioni del gestore sono annotate ma verificate. Si coinvolgono ufficio, gestore o ente tecnico secondo il bisogno. Il verbale viene redatto solo per una violazione definita e provata; le misure urgenti e il canale di PG richiedono specifici presupposti.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in particolare Parte quarta e definizioni vigenti sui rifiuti.
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447, quadro dell'inquinamento acustico e competenze locali.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, per la cornice degli illeciti amministrativi.
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per funzioni e poteri degli enti locali pertinenti.
- Codice di procedura penale per l'eventuale percorso di polizia giudiziaria.
- Legislazione regionale, regolamenti comunali, zonizzazione acustica, contratto del gestore e procedure degli enti tecnici applicabili.

Autorizzazioni ambientali, bonifiche, gestione industriale, classificazioni analitiche, tecnica acustica e protezione civile appartengono al modulo specialistico ambientale avanzato.

Sinistri, rilievi e gestione della prova

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Guida al capitolo

Il rilievo di un sinistro non è una raccolta casuale di fotografie. Richiede decisioni ordinate: soccorrere, rendere sicura la circolazione, preservare per quanto possibile lo stato dei luoghi, osservare, misurare e raccogliere dichiarazioni. Una risposta concorsuale credibile rispetta queste priorità e non scambia il rilievo per una sentenza sulla responsabilità.

OBIETTIVO DIDATTICO

Al termine del capitolo saprai ordinare le prime operazioni, distinguere sicurezza e rilievo, documentare fotografie e misure, raccogliere dichiarazioni attribuendole alla fonte, costruire il fascicolo e riconoscere l'eventuale passaggio al canale di polizia giudiziaria. Il capitolo non insegna ricostruzioni cinematiche o protocolli peritali: fornisce il metodo operativo essenziale per la prova.

MAPPA BANDO

Passaggio	Domanda guida	Risultato atteso
Bando	Sono richiesti sinistri, rilievi, CdS, atti di PG o accesso?	Selezione delle fonti.
Aree	Vi sono persone da soccorrere, pericoli, violazioni o possibile reato?	Priorità dell'intervento.
Nuclei	Che cosa osservare, misurare, raccogliere e trasmettere?	Schema sicurezza-rilievi-fascicolo.
Diario	Ho scambiato il rilievo per una decisione sulla colpa?	Correzione dell'errore.
Output	La traccia chiede relazione, fascicolo, verbale o risposta orale?	Documento ordinato e prudente.

RIFERIMENTI DI BASE

Gli artt. 11 e 12 del Codice della strada collocano la rilevazione degli incidenti tra i servizi di polizia stradale e comprendono i Corpi e servizi di polizia municipale nel territorio di competenza. L’art. 189 disciplina gli obblighi degli utenti dopo il sinistro. Se emerge un possibile reato, rilevano gli artt. 347 e 357 c.p.p. Il testo vigente va coordinato con gli aggiornamenti, compresa la legge n. 177/2024.

SPIEGAZIONE TEORICA E APPLICAZIONE

I cinque nuclei seguono la cronologia reale del lavoro: arrivo, rilievo, persone, fascicolo e possibile doppio binario amministrativo-penale.

47.1 Arrivo, soccorso e sicurezza

La rilevazione degli incidenti è un servizio di polizia stradale. Quando la pattuglia arriva sul posto, tuttavia, il primo obiettivo non è compilare un modulo: deve comprendere se vi siano persone ferite, pericoli immediati e ostacoli alla circolazione. La tutela della vita e della sicurezza prevale sulla conservazione materiale di ogni traccia.

L’art. 189 del Codice della strada impone agli utenti coinvolti di salvaguardare la sicurezza della circolazione e, per quanto compatibile, evitare alterazioni dello stato dei luoghi e dispersione delle tracce. In presenza di danni alle persone rilevano gli obblighi di fermarsi e prestare assistenza. Per l’operatore ne deriva una regola: preservare le tracce nella misura consentita da soccorso e sicurezza.

Priorità	Attività	Documentazione
Persone	Valutare la necessità di soccorso e attivare i servizi competenti.	Orari delle richieste e interventi osservati.
Sicurezza	Segnalare il pericolo, regolare o deviare il traffico e chiedere supporti.	Misure adottate e ragioni.
Tracce	Evitare alterazioni non necessarie e documentare prima degli spostamenti possibili.	Fotografie, posizione iniziale e soggetto che ha disposto lo spostamento.
Identificazione	Individuare coinvolti, veicoli e possibili testimoni.	Dati e qualità dichiarate.
Rilievo	Avviare l’osservazione sistematica quando l’area è gestibile.	Cronologia delle attività.

La valutazione iniziale deve essere rapida, non approssimativa. La pattuglia considera posizione dei veicoli, visibilità, traffico, presenza di carburante o detriti, condizioni meteorologiche e rischio di ulteriori collisioni. Se occorrono vigili del fuoco, soccorso sanitario, personale stradale o altri supporti, li attiva secondo le procedure dell'ente.

Quando un veicolo deve essere spostato, l'atto deve spiegare perché. Se possibile si fotografano posizione e riferimenti prima dello spostamento; se l'urgenza non lo permette, si registrano dichiarazioni e circostanze. Non bisogna fingere che lo stato trovato all'arrivo coincida sempre con quello immediatamente successivo all'urto: persone presenti, soccorritori o utenti possono aver già modificato la scena.

La cronologia è una fonte di prova. Ora della richiesta, arrivo, attivazione dei soccorsi, spostamenti, rilievi e ripristino della circolazione devono essere distinguibili. Una relazione che ricostruisce l'ordine delle operazioni permette di capire quali osservazioni sono precedenti o successive a una modifica dei luoghi.

Anche la comunicazione con i presenti richiede metodo. Gli operatori impartiscono le indicazioni necessarie per la sicurezza, evitano discussioni sulla responsabilità e individuano chi può fornire informazioni. Una persona agitata o ferita può non essere nelle condizioni adatte per una dichiarazione completa; la circostanza va considerata e documentata.

La scena deve essere organizzata anche rispetto agli accessi. Curiosi, familiari e veicoli estranei possono aumentare il rischio o alterare tracce. Gli operatori delimitano l'area secondo le procedure del servizio e individuano percorsi per soccorritori e mezzi di supporto. Se altri organi intervengono, ruoli e consegne vengono registrati, così che sia chiaro chi ha svolto ciascuna attività.

Prima di passare al rilievo sistematico è utile una breve ricognizione: numero dei veicoli, persone coinvolte, possibili testimoni, oggetti dispersi e dispositivi che potrebbero aver registrato l'evento. La ricognizione non sostituisce gli atti successivi, ma evita che una fonte facilmente deteriorabile venga ignorata durante la gestione dell'emergenza.

La messa in sicurezza non autorizza attività tecniche o sanitarie estranee alle competenze. La pattuglia protegge l'area e collabora con i soccorritori, ma non formula valutazioni mediche. Allo stesso modo, non conclude che un veicolo sia meccanicamente inefficiente senza il necessario accertamento.

Applicazione alla prova. Alla domanda «che cosa fa per prima la Polizia locale?», la risposta segue tre verbi: soccorre o attiva il soccorso, mette in sicurezza, preserva quanto compatibile. Solo dopo introduce rilievi e atti. La formula mostra che la prova non viene anteposta alle persone.

ERRORE TIPICO — BLOCCARE LA SCENA SENZA VALUTARE IL RISCHIO

Conservare una traccia non giustifica lasciare persone o circolazione in pericolo. Ogni modifica necessaria viene eseguita e documentata.

47.2 Fotografie, misure e rappresentazione planimetrica

Il rilievo fissa lo stato dei luoghi e le fonti osservabili. Non è una ricostruzione intuitiva della dinamica. Fotografie, misure, schizzo o planimetria, danni e tracce acquistano valore quando sono collegati a riferimenti comprensibili e a una cronologia.

Si comincia dall'osservazione generale: strada, intersezione, direzioni di marcia, segnaletica, fondo, illuminazione, visibilità, ostacoli e condizioni meteorologiche. Questi elementi collocano veicoli e tracce nel contesto. Un dettaglio fotografato senza una vista d'insieme può risultare difficile da localizzare.

Strumento	Funzione	Cautela
Fotografia panoramica	Mostrare scena e rapporti spaziali.	Indicare orientamento e sequenza.
Fotografia di dettaglio	Fissare danno, traccia, oggetto o segnale.	Collegarla al punto della scena.
Misura	Quantificare distanza o posizione rispetto a riferimenti.	Specificare punti iniziale e finale.
Schizzo/planimetria	Rappresentare geometricamente elementi rilevati.	Non disegnare come certa una dinamica non provata.
Descrizione	Spiegare condizioni non restituite pienamente dalle immagini.	Distinguere osservazione e interpretazione.

Le fotografie devono seguire un ordine. Una sequenza può partire dall'inquadramento generale, passare alle posizioni dei veicoli e terminare con tracce e danni. Ogni immagine va identificata nel fascicolo. Se proviene da un testimone o da un sistema esterno, la fonte deve essere indicata; non può essere presentata come scatto della pattuglia.

Le misure richiedono riferimenti stabili e riconoscibili. L'atto specifica da dove a dove è stata rilevata una distanza e quale strumento o metodo previsto dal servizio è stato impiegato. Una cifra priva di punti di riferimento è difficilmente verificabile. Se un dato è stimato, non va presentato come misura.

Tracce di frenata, detriti, liquidi, deformazioni e posizioni possono essere utili, ma nessun singolo elemento determina automaticamente velocità o responsabilità. L'operatore descrive forma, collocazione e rapporto con gli altri elementi. Le deduzioni specialistiche appartengono alla successiva ricostruzione tecnica, quando necessaria.

La planimetria rappresenta ciò che è stato misurato. Deve usare simboli e riferimenti comprensibili e corrispondere alle fotografie e alla relazione. Se i veicoli sono stati spostati prima del rilievo, la posizione riportata deve indicare la fonte: osservazione diretta, segno sul terreno, fotografia precedente o dichiarazione.

I danni ai veicoli sono descritti senza attribuire automaticamente la loro causa. Si indicano zona, aspetto e condizioni osservate. La compatibilità fra danni e dinamica può richiedere una valutazione complessiva. Anche la presenza di vecchi danni o parti già alterate va annotata quando rilevante e osservabile.

La segnaletica richiede una documentazione completa: tipo, posizione, orientamento, visibilità e condizioni osservate. Non basta scrivere che «era presente uno stop» se non si chiarisce a quale ramo dell'intersezione si riferisse. Lo stesso vale per semafori, strisce, illuminazione e ostacoli. Quando il funzionamento di un impianto deve essere verificato, si acquisiscono le informazioni dal soggetto competente.

I dati meteorologici o di illuminazione vanno riferiti al momento del rilievo e non automaticamente a quello dell'urto, se diverso. Pioggia cessata, strada già asciugata o accensione successiva dei lampioni possono cambiare il quadro. La relazione distingue l'osservazione diretta dalle informazioni ottenute da altre fonti.

La qualità del rilievo dipende dalla coerenza interna. Fotografie, misure, planimetria e testo devono riferirsi agli stessi veicoli, punti e direzioni. Una revisione prima della chiusura del fascicolo può individuare numerazioni errate, immagini duplicate o riferimenti mancanti.

Se una parte della scena non è stata rilevata, la lacuna non va nascosta con una ricostruzione ipotetica. L'atto segnala il limite e indica quali fonti alternative, come fotografie anteriori o dichiarazioni, sono state acquisite per comprenderlo.

Mini-esercizio. Per una collisione in incrocio, elenca: quattro fotografie panoramiche, dettagli dei danni, riferimenti metrici, segnaletica, condizioni del fondo e fonti delle posizioni iniziali. Accanto a ogni elemento scrivi che cosa prova e che cosa non prova.

DOMANDA-TRAPPOLA

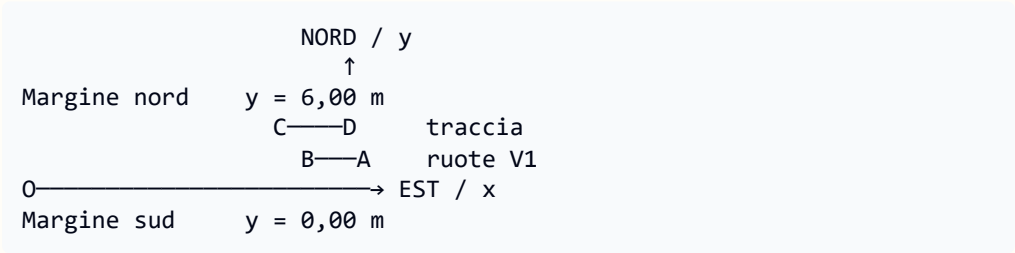
La planimetria stabilisce definitivamente chi ha causato il sinistro? No. Fissa posizioni e riferimenti rilevati. La responsabilità richiede la valutazione complessiva delle fonti nelle sedi competenti.

RILIEVO METRICO RISOLTO: COORDINATE E CROQUIS

Scenario didattico fittizio. Dopo soccorso e messa in sicurezza, la pattuglia rileva un tratto rettilineo largo 6,00 metri. Nessun mezzo viene spostato durante queste misure. Il caposaldo O è lo spigolo sud-ovest di un manufatto stabile, fotografato nell'immagine F01; l'asse x segue il margine sud della carreggiata verso est e l'asse y è perpendicolare, verso nord. Le coordinate sono espresse in metri: x è la distanza lungo il riferimento, y lo scostamento ortogonale.

Punto	Elemento osservato	x	y
O	Caposaldo stabile	0,00	0,00
A	Centro ruota anteriore sinistra del veicolo 1 in quiete	8,00	2,00
B	Centro ruota posteriore sinistra del medesimo veicolo	5,50	2,00
C	Estremo ovest di una traccia rettilinea osservata	3,00	4,00
D	Estremo est della stessa traccia	7,00	4,00

Croquis orientativo, non in scala. Il disegno localizza i punti; le quote valide sono quelle della tabella, non le distanze sulla pagina.



Lettura e controllo. La traccia C–D misura $7,00 - 3,00 = 4,00$ metri. La distanza A–B è $8,00 - 5,50 = 2,50$ metri. I punti hanno ordinate comprese fra 0 e 6,00 metri e ricadono quindi entro la carreggiata dello schema. Per verificare A con una misura indipendente si può confrontare la distanza diretta O–A con $\sqrt{(8^2 + 2^2)}$, circa 8,25 metri: lo scarto va valutato rispetto a metodo, strumento e precisione dichiarati, senza correggere artificialmente le misure per farle coincidere.

La relazione collega A e B alle foto F02–F03 e C/D a F04. Scrive «traccia osservata» finché non è accertata la natura del segno; non inventa una frenata del veicolo 1. Due punti sulle ruote aiutano a rappresentare l'orientamento del mezzo, ma non descrivono tutto l'ingombro: per il disegno completo servono ulteriori punti e dimensioni rilevate.

Il conducente dichiara che l'urto sia avvenuto prima della posizione A. Questo è un dato dichiarato da registrare separatamente; A è una posizione di quiete misurata. La tabella non identifica il punto d'urto e non permette da sola di calcolare velocità, precedenza violata o responsabilità. È proprio questa distinzione che rende il rilievo utilizzabile nel successivo accertamento.

47.3 Identificazione, dichiarazioni e testimoni

Il fascicolo deve distinguere persone, ruoli e fonti. Conducente, proprietario, passeggero, persona ferita, testimone e soggetto che interviene dopo il fatto non sono categorie intercambiabili. L'identificazione consente di attribuire correttamente documenti e dichiarazioni e di svolgere le comunicazioni previste.

Per i veicoli si raccolgono i dati pertinenti secondo la disciplina e le procedure applicabili. Per le persone si registra la qualità con cui intervengono. Il proprietario può non essere il conducente; il passeggero può essere anche testimone, ma la sua posizione va rappresentata; chi ha chiamato i soccorsi può non avere visto la collisione.

Fonte	Che cosa può offrire	Cautela
Conducente	Versione della manovra e informazioni sul veicolo.	È parte coinvolta; la dichiarazione non è fatto accertato.
Passeggero	Osservazioni dall'interno del veicolo.	Indicare posizione e rapporto con le parti.
Testimone	Percezione esterna dell'evento.	Verificare punto di osservazione e ciò che ha visto direttamente.
Soccorritore	Condizioni e modifiche successive all'urto.	Non attribuirgli osservazioni anteriori se non le possiede.
Operatore	Fatti direttamente constatati.	Distinguere quanto trovato da quanto ricostruito tramite altri.

La dichiarazione deve essere attribuita a chi la rende e collocata nel momento della raccolta. Le condizioni della persona possono incidere sulla possibilità di ascoltarla: ferite, shock, difficoltà linguistiche o altre circostanze non vanno ignorate. Se l'audizione deve seguire una forma specifica per il possibile rilievo penale, si applicano le regole e le garanzie previste.

Le domande dovrebbero permettere un racconto concreto: posizione, direzione, segnale osservato, momento della percezione, distanza apparente e azioni compiute. Formulazioni suggestive possono orientare la risposta. La relazione non deve appiattire versioni divergenti in una narrazione unica; conserva le differenze e le confronta con le altre fonti.

Un testimone che consegna fotografie o video fornisce due fonti distinte: la propria dichiarazione e il file. Occorre documentare provenienza, momento di acquisizione e informazioni disponibili sull'originale, seguendo le procedure applicabili. Il contenuto non diventa automaticamente autentico o completo per il solo fatto di essere stato consegnato.

Le dichiarazioni spontanee sul posto e gli atti formali non sono sempre equivalenti. Il candidato deve evitare di proporre una procedura unica per ogni sinistro. Se emergono elementi di possibile reato, la qualità del soggetto e le garanzie difensive possono cambiare il modo di procedere. Le direttive della Procura e i protocolli dell'ente vanno rispettati.

La separazione dei testimoni può essere utile per evitare reciproche influenze, quando le condizioni e le procedure lo consentono. Nell'atto si annota se le persone hanno discusso tra loro prima dell'ascolto o se hanno consultato immagini. Queste circostanze non annullano la dichiarazione, ma aiutano chi la valuterà a comprenderne il contesto.

Se una persona non può essere sentita immediatamente, si raccolgono i dati necessari per rintracciarla e si documenta la ragione del rinvio. Una dichiarazione successiva deve essere collegata al fascicolo e alla sua data, senza farla apparire contemporanea al sopralluogo. La stessa regola vale per integrazioni e rettifiche.

I dati personali sono raccolti per finalità istituzionali e trattati con necessità, pertinenza e tracciabilità. Non tutti i dati presenti nel fascicolo devono essere comunicati a chiunque chieda informazioni. La raccolta sul posto e il successivo accesso sono fasi diverse, regolate dalle rispettive fonti.

Caso breve. Due conducenti sostengono di avere attraversato l'incrocio con segnale favorevole. Un pedone dichiara di aver visto solo il secondo veicolo entrare nell'intersezione. La pattuglia registra separatamente le versioni, individua il punto di osservazione del pedone, verifica segnaletica e possibili sistemi di ripresa e non attribuisce subito responsabilità.

Uso nella prova. La formula corretta è: «Identifico il soggetto, indico la sua qualità, attribuisco la dichiarazione, descrivo le condizioni di raccolta e la confronto con le fonti oggettive». Questa sequenza dimostra gestione consapevole della prova.

ERRORE TIPICO — SCRIVERE LA DINAMICA COME FATTO UNICO

Se deriva dalle dichiarazioni, la dinamica deve restare legata alle rispettive fonti finché gli accertamenti non consentono conclusioni più solide.

47.4 Fascicolo, dati personali e accesso

Il fascicolo del sinistro deve permettere di ricostruire perché la pattuglia è intervenuta, che cosa ha trovato, quali attività ha svolto e quali fonti ha acquisito. Non è un contenitore indistinto. Il suo ordine protegge il valore documentale degli atti e facilita le successive valutazioni amministrative, assicurative o giudiziarie.

Sezione	Contenuto	Controllo di qualità
Intervento	Richiesta, orari, luogo, operatori e condizioni iniziali.	Cronologia coerente.
Sicurezza e soccorsi	Misure adottate, supporti e spostamenti necessari.	Ragioni delle modifiche ai luoghi.
Rilievi	Foto, misure, planimetria, tracce, strada e veicoli.	Riferimenti incrociati.
Soggetti	Identificazioni, qualità, documenti e dichiarazioni.	Fonte chiara per ogni dato.
Violazioni e comunicazioni	Verbalì, richieste, trasmissioni e destinatari.	Competenza e data.
Seguito	Integrazioni, accessi, rilascio informazioni e possibile PG.	Tracciabilità delle operazioni.

Ogni allegato deve essere riconoscibile. La numerazione delle fotografie coincide con i richiami nella relazione; la planimetria indica i punti usati; le dichiarazioni riportano il soggetto; i documenti esterni conservano provenienza e data di acquisizione. I file digitali devono essere gestiti secondo le procedure dell’ente, senza affidarsi a raccolte personali non tracciate.

La revisione del fascicolo non modifica retroattivamente gli atti. Se emerge un errore materiale o arriva una nuova fonte, si registra l’integrazione secondo le regole applicabili. La cronologia deve mostrare che cosa era noto in ciascun momento. Questo è particolarmente importante quando una valutazione iniziale cambia dopo l’acquisizione di immagini o documenti.

Il trattamento dei dati personali avviene per finalità istituzionali. La pattuglia raccoglie ciò che serve al sinistro e protegge le informazioni da comunicazioni improprie. Dati sanitari, recapiti, documenti e informazioni su terzi richiedono particolare cautela. Il principio operativo è semplice: acquisire quanto necessario, conservarlo nel canale previsto e comunicarlo soltanto secondo la disciplina applicabile.

L'accesso agli atti e il rilascio di informazioni non coincidono con la raccolta sul posto. L'art. 11 del Codice della strada contempla la possibilità per gli interessati di chiedere agli organi di polizia informazioni sugli incidenti, ma modalità, limiti, rapporti con indagini e tutela dei terzi devono essere verificati nel testo vigente e nelle regole di settore. Non si promette l'intero fascicolo a chiunque lo domandi.

La richiesta viene identificata e indirizzata all'ufficio competente. Occorre valutare qualità del richiedente, oggetto, stato del procedimento, presenza di dati di terzi e possibili limiti. La decisione deve essere tracciata. L'operatore sul posto può fornire indicazioni pratiche sul canale, non anticipare un esito che spetta all'ufficio.

Anche le comunicazioni ad assicurazioni, legali o altri soggetti seguono procedure definite. Il fatto che una persona rappresenti una parte non elimina la verifica dei poteri e del perimetro della richiesta. Copie e dati rilasciati vanno registrati.

Il fascicolo deve distinguere originali, copie e file ricevuti da terzi. Per ciascun documento esterno si annotano provenienza, modalità di acquisizione e collegamento con l'evento. Se un supporto viene convertito o stampato, l'operazione non deve cancellare il riferimento all'originale. La disciplina tecnica di conservazione dipende dai sistemi dell'ente, ma il principio di tracciabilità resta costante.

Le comunicazioni interne hanno valore istruttorio. Una richiesta all'ufficio semafori, al gestore della strada o a un altro servizio specifica il dato richiesto e la sua relazione con il sinistro. La risposta viene inserita con data e autore. Un semplice appunto telefonico privo di interlocutore e contenuto verificabile non offre la stessa affidabilità.

Check-list del fascicolo. Gli orari sono coerenti? Ogni fotografia è richiamata? Le misure hanno riferimenti? Le dichiarazioni sono attribuite? Gli spostamenti sono motivati? Le integrazioni hanno data? I dati sono nel canale istituzionale? Le richieste di accesso hanno un esito tracciato?

Applicazione alla prova. Se la traccia chiede di «formare il fascicolo», il candidato non elenca solo moduli. Spiega la funzione di ogni sezione e la catena tra fatto, fonte, documento e destinatario.

ERRORE TIPICO — CONFONDERE INTERESSE CON ACCESSO INDISCRIMINATO

Essere coinvolti nel sinistro non comporta automaticamente la consegna immediata di ogni dato o atto. Occorre applicare disciplina, limiti e procedura.

47.5 Violazioni, responsabilità e possibile canale di PG

Un sinistro può coinvolgere violazioni del Codice della strada, responsabilità civile e, in alcuni casi, un possibile reato. Questi piani derivano dagli stessi fatti ma non coincidono. La pattuglia deve evitare di trasformare il rilievo in una pronuncia definitiva oppure di trattare ogni collisione come procedimento penale.

Le violazioni amministrative vengono accertate quando la condotta e la norma risultano individuate. Il verbale segue il procedimento previsto dal Codice della strada. Il fatto che una violazione sia stata contestata non stabilisce automaticamente ogni rapporto causale con l'incidente. La relazione distingue l'accertamento della condotta dalla valutazione complessiva della responsabilità.

Il profilo civile e assicurativo utilizza il fascicolo, ma la Polizia locale non sostituisce assicuratore, consulente o giudice. Fornisce documenti attendibili. Espressioni come «responsabile al cento per cento» non appartengono al rilievo, salvo che si stia riportando una decisione dell'autorità competente.

Piano	Oggetto	Atto o destinatario
Polizia stradale	Rilievo e violazioni del CdS.	Rapporto, rilievi e verbali applicabili.
Civile/assicurativo	Danno e responsabilità fra parti.	Utilizzo del fascicolo nelle sedi competenti.
Penale	Possibile reato e fonti di prova.	Atti di PG e comunicazione al PM.

Se emergono elementi di possibile reato, il personale opera come PG nei limiti delle qualifiche. L'art. 347 c.p.p. richiede di riferire senza ritardo al pubblico ministero gli elementi essenziali del fatto, le fonti di prova e le attività compiute. L'art. 357 impone l'annotazione delle attività e la verbalizzazione degli atti per i quali la legge la richiede.

Il passaggio al canale di PG non cancella il fascicolo di polizia stradale. Rilievi, fotografie e identificazioni possono alimentare entrambi i percorsi, ma atti, garanzie e destinatari devono essere rispettati. La comunicazione alla Procura non sostituisce eventuali verbali amministrativi; questi, a loro volta, non sostituiscono la notizia di reato.

Gli atti urgenti e gli accertamenti specialistici non possono essere dedotti da formule generiche. Se servono sequestri, accertamenti tecnici, garanzie difensive o attività medico-legali, si applicano il codice, le direttive della Procura e i protocolli vigenti. Il capitolo insegna a riconoscere l'esigenza e preservare le fonti, non a improvvisare l'atto.

La classificazione iniziale può cambiare. Un sinistro trattato in un primo momento come evento con soli danni può assumere rilievo diverso dopo la comunicazione di lesioni o l'acquisizione di nuovi elementi. L'integrazione deve indicare quando l'informazione è arrivata e quali ulteriori attività sono state compiute. Non si riscrivono gli atti precedenti come se il dato fosse già noto.

Anche il coordinamento con il pubblico ministero deve essere documentato secondo le procedure applicabili. Disposizioni ricevute, atti delegati e trasmissioni successive entrano nel fascicolo di PG. La pattuglia continua a distinguere le attività svolte d'iniziativa da quelle eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria.

LESIONI, OMICIDIO STRADALE E OBBLIGHI DOPO IL SINISTRO

Gli artt. 589-bis e 590-bis c.p. richiedono un evento, una condotta colposa in violazione delle norme stradali e il collegamento causale fra condotta ed evento. Il primo riguarda la morte; il secondo le lesioni gravi o gravissime. La presenza di un ferito non basta per affermare il secondo reato e la pattuglia non sostituisce la valutazione medico-legale della gravità con una propria diagnosi.

L'omicidio stradale nella forma base è punito con reclusione da due a sette anni. Le aggravanti dei due articoli dipendono da presupposti precisi: fasce alcolemiche e qualità del conducente, stato di alterazione psicofisica da stupefacenti, determinate velocità o manovre, e altre condizioni indicate dalla legge. Per le lesioni dell'art. 590-bis, in assenza delle aggravanti previste, la procedibilità è a querela; non si estende questa regola alle ipotesi aggravate.

Attenzione al raccordo con l'art. 187 CdS. Dopo la riforma e la sentenza costituzionale n. 10/2026, il reato di guida dopo assunzione ha i presupposti spiegati nel capitolo «Servizi di polizia stradale». Le aggravanti degli artt. 589-bis e 590-bis conservano invece il requisito dello stato di alterazione psicofisica. Una positività, da sola, non dimostra automaticamente quella specifica aggravante né il nesso causale con il sinistro.

Caso penale risolto. La traccia dà per acquisiti questi elementi: un automobilista passa col rosso; le riprese mostrano la collisione causalmente collegata alla violazione; la documentazione sanitaria qualifica la lesione come grave; non risultano alcol o stupefacenti. Il fatto è da riferire al PM come possibile lesione stradale aggravata ai sensi dell'art. 590-bis, perché il passaggio col rosso è una delle manovre tipizzate dalla norma. Non si attende una querela invocando la regola della forma non aggravata.

Si documentano filmato e sua provenienza, segnaletica, rilievi, certificazione acquisita, identificazioni e tempi della conoscenza del fatto; dichiarazioni e atti seguono le garanzie proprie della qualità assunta dai soggetti. L'assenza di alcol non esclude l'aggravante della manovra.

Variante. Se la traccia esclude tutte le aggravanti dell'art. 590-bis e descrive una diversa violazione colposa causalmente collegata alla lesione grave, si considera la procedibilità a querela; restano le attività consentite prima della condizione di procedibilità e la tutela delle fonti. Se invece sopravviene il decesso collegato alle lesioni, si aggiorna tempestivamente la notizia e si valuta l'art. 589-bis, conservando la cronologia delle informazioni.

L'art. 189 CdS distingue, infine, fermarsi e prestare assistenza: lasciare i dati non equivale a soccorrere chi ne ha bisogno. Il mancato arresto dopo un incidente con soli danni alle cose ha disciplina amministrativa; in presenza di danni alle persone, la fuga e l'omessa assistenza possono integrare i distinti reati previsti. Occorre accertare i presupposti di ciascuna condotta, senza dedurre ogni responsabilità dal solo allontanamento narrato da un presente.

CASO GUIDATO: MOTOCICLISTA FERITO E VERSIONI DISCORDANTI

All'incrocio fra due vie urbane collidono un'autovettura e un motociclo. Il motociclista necessita di soccorso. I conducenti forniscono versioni diverse e un testimone consegna fotografie scattate prima dell'arrivo della pattuglia.

Gli operatori attivano il soccorso e mettono in sicurezza l'incrocio. Prima degli spostamenti non necessari documentano posizioni, tracce, segnaletica e condizioni. Identificano coinvolti e testimone, acquisiscono le fotografie indicando la fonte e raccolgono le dichiarazioni con le forme applicabili. Verificano eventuali violazioni e, se emergono elementi di reato, attivano la PG. Non scelgono una versione soltanto perché resa per prima.

Domanda da commissario. Quali atti produce la Polizia locale? Relazione di intervento, rilievi fotografici e metrici, rappresentazione planimetrica, identificazioni e dichiarazioni, eventuali verbali e comunicazioni; se ricorre una notizia di reato, gli atti di PG previsti. La risposta deve sempre partire da soccorso e sicurezza.

ERRORE TIPICO E DOMANDA-TRAPPOLA

Il rilievo coincide con l'accertamento definitivo della responsabilità? No. Documenta fonti e fatti disponibili. Responsabilità civile, penale o assicurativa richiedono la valutazione complessiva nelle sedi competenti.

▣ Verifica

QUIZ 1

Qual è la prima priorità sul luogo del sinistro?

- A. Fotografare ogni traccia.
- B. Soccorrere e rendere sicura la circolazione.
- C. Stabilire la responsabilità.
- D. Consegnare copie alle parti.

Risposta corretta: B. La conservazione delle tracce opera per quanto compatibile con tutela delle persone e sicurezza.

QUIZ 2

Una fotografia di dettaglio è pienamente utile quando:

- A. non è collegata al contesto;
- B. sostituisce tutte le misure;
- C. è identificata e localizzata nella sequenza del rilievo;
- D. dimostra automaticamente la velocità.

Risposta corretta: C. Fonte, momento e posizione rendono l'immagine verificabile.

QUIZ 3

La dichiarazione di un conducente deve essere:

- A. trasformata in fatto accertato;
- B. omessa se diversa da quella dell'altro;
- C. riportata senza indicare quando è stata raccolta;
- D. attribuita al soggetto e distinta dalle osservazioni della pattuglia.

Risposta corretta: D. Le versioni sono fonti da confrontare, non conclusioni automatiche.

QUIZ 4

L'essere coinvolto nel sinistro dà sempre accesso immediato all'intero fascicolo?

- A. Sì.
- B. No, accesso e informazioni seguono disciplina, procedura e limiti.
- C. Sì, anche ai dati sanitari di terzi.
- D. No, perché nessun atto è accessibile.

Risposta corretta: B. Qualità del richiedente, stato degli atti e tutela dei terzi devono essere valutati.

QUIZ 5

Un verbale per una violazione del CdS stabilisce sempre ogni responsabilità causale?

- A. Sì.
- B. Sì, se vi sono feriti.
- C. No, l'accertamento della condotta e la responsabilità complessiva sono piani distinti.
- D. No, perché le violazioni non si contestano dopo sinistri.

Risposta corretta: C. Il fascicolo può contenere più fonti e valutazioni destinate a sedi diverse.

QUIZ 6

La comunicazione della notizia di reato sostituisce il fascicolo di polizia stradale?

- A. No, i percorsi si raccordano ma mantengono atti e finalità distinti.
- B. Sì.
- C. Sì, quando esiste una planimetria.
- D. No, perché i sinistri non hanno rilievo penale.

Risposta corretta: A. Le stesse fonti possono servire a più percorsi, nel rispetto delle rispettive regole.

CASO RAGIONATO FINALE

In un sinistro notturno con un ferito, un veicolo è già stato spostato dai presenti. Un conducente sostiene che il semaforo fosse verde; un passante consegna un video incompleto. Come si imposta l'intervento?

Soluzione ragionata. Si attivano soccorsi e sicurezza. Si documentano la posizione attuale, le ragioni e le fonti della posizione precedente, senza ricrearla come dato certo. Si rilevano strada, segnaletica, visibilità, tracce e danni con fotografie e misure riferite. Le dichiarazioni vengono attribuite; il video è acquisito indicando provenienza e limiti. Il fascicolo distingue fatti osservati, dati riferiti e fonti esterne. Si verificano violazioni e, se ricorrono elementi di reato, si attiva la PG secondo c.p.p. e direttive applicabili. Nessuna fonte isolata decide la responsabilità.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada, in particolare artt. 11, 12 e 189 nel testo vigente.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada.
- Legge 25 novembre 2024, n. 177 e successive disposizioni attuative pertinenti.
- Legge 7 marzo 1986, n. 65, per le funzioni della Polizia locale.
- Codice penale, artt. 589-bis e 590-bis; Corte costituzionale, sentenza n. 10/2026.
- Codice di procedura penale, artt. 347 e 357, per comunicazione e documentazione della PG.
- Disciplina vigente su protezione dei dati, informazioni e accesso agli atti del sinistro.
- Direttive della Procura, modulistica, dotazioni e protocolli dell'ente target.

Il capitolo non sostituisce manuali peritali, ricostruzioni cinematiche, valutazioni medico-legali o protocolli per atti urgenti di PG.

Ufficiale PL: comando, contenzioso ed emergenze

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Guida al capitolo

OBIETTIVO DIDATTICO

Preparare i candidati a profili di ufficiale, funzionario, coordinatore o comandante di Polizia locale su organizzazione del servizio, ordini di servizio, responsabilità, contenzioso, emergenze e comunicazione istituzionale.

APERTURA EDITORIALE

Per un ufficiale, coordinatore, funzionario o comandante di Polizia locale, accertare una violazione è solo una parte del lavoro. La priorità dell'ente deve diventare un servizio organizzato, nel quale persone, turni, territorio, atti, comunicazioni e controlli siano coerenti. La qualità del comando emerge da decisioni comprensibili, legittime e verificabili, non dal numero degli ordini prodotti.

Ogni ente ha regolamento, dotazione organica, contratto applicabile, piano di emergenza e catena organizzativa propri. Il metodo resta costante: distinguere ruoli e competenze, definire una priorità, assegnare risorse, documentare le scelte, governare il contenzioso e coordinarsi senza invadere le funzioni altrui.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Al termine del capitolo sai:

- distinguere profilo di ufficiale, comando, coordinamento, responsabilità dirigenziale e qualifiche di PG;
- impostare un ordine di servizio essenziale e controllabile;
- leggere il contenzioso come problema di fascicolo, motivazione, accesso e difesa dell'ente;
- organizzare la risposta iniziale a un'emergenza nel perimetro comunale e interistituzionale;
- rispondere a una traccia su personale e servizi senza inventare poteri o assetti locali.

MAPPA BANDO: DALL'ORGANIZZAZIONE ALL'OUTPUT DI COMANDO

Passaggio	Domanda guida	Output concorsuale
Bando	Il profilo richiede coordinamento, responsabilità, turnazioni, emergenze o contenzioso?	Mappa di L. 65/1986, TUEL, CCNL e regolamento dell'ente.
Aree	Ho un problema di risorse, competenza, atto, comunicazione o rapporto con altra autorità?	Criticità classificata.
Nuclei	Chi decide, chi organizza, chi esegue, chi documenta e chi controlla?	Catena responsabilità - azione - rendiconto.
Diario	Ho usato "comandante" come se fosse sempre dirigente o ufficiale di PG?	Errore corretto.
Output	Devo produrre ordine di servizio, relazione, proposta o risposta orale?	Documento proporzionato alla funzione.

RIFERIMENTI DI BASE

Il quadro comprende la legge 7 marzo 1986, n. 65, il TUEL e il regolamento del Corpo o servizio. Per il rapporto di lavoro rilevano, secondo il profilo, il CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024 o il CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024, sottoscritti il 23 febbraio 2026. Bando, organigramma, incarichi e disciplina regionale definiscono l'assetto concreto.

48.1 Profili, comando, qualifiche e gestione

La L. n. 65/1986 prevede che il regolamento comunale definisca ordinamento e organizzazione del Corpo. L'art. 7 indica, di norma, responsabile del Corpo o comandante, addetti al coordinamento e al controllo e operatori. Il dato decisivo è il regolamento dell'ente: titolo del profilo, responsabilità, catena di comando, rapporti con altri uffici e turnazioni non si ricavano automaticamente dal solo termine "ufficiale".

In un concorso occorre separare almeno quattro piani:

Piano	Domanda	Errore da evitare
Profilo professionale	Quale area o qualifica contrattuale è prevista dal bando?	Applicare il CCNL dell'Area a qualunque dipendente comunale.
Incarico organizzativo	Chi coordina personale o servizio secondo regolamento e atto dell'ente?	Presumere un comando permanente per il solo grado.
Qualifica operativa	Quale funzione di PG, polizia stradale o PS ricorre nel caso?	Confondere comando e qualifica di PG.
Gestione dirigenziale	Chi adotta gli atti gestionali esterni e organizza le risorse secondo TUEL e struttura dell'ente?	Attribuire al comandante ogni competenza dirigenziale.

L'art. 107 TUEL separa indirizzo politico-amministrativo e gestione: gli organi di governo definiscono obiettivi e controllano, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spetta ai dirigenti, salvo eccezioni espressamente previste. In un piccolo ente le funzioni possono essere organizzate diversamente nei limiti dell'ordinamento, ma il candidato non deve mai cancellare questo principio con formule generiche.

Il bando è il primo documento da leggere. Denominazione del posto, area, competenze richieste e prove indicano se il profilo è operativo, di coordinamento, titolare di Elevata Qualificazione o dirigenziale. Il grado previsto dalla disciplina regionale può avere rilievo nell'organizzazione del Corpo, ma non sostituisce l'inquadramento contrattuale né l'atto che attribuisce un incarico.

La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria riguarda l'esercizio delle funzioni previste dalla legge. Non equivale alla direzione di un servizio e non attribuisce, da sola, poteri gestionali sul personale. Viceversa, chi coordina un turno può avere responsabilità organizzative senza diventare titolare di ogni atto di PG compiuto dagli operatori.

Il regolamento comunale definisce struttura, catena funzionale e rapporti interni nel rispetto della legge e della disciplina regionale. Organigramma, funzionigramma, atti di incarico e disposizioni di servizio precisano chi esercita le diverse responsabilità. In prova è prudente formulare la risposta come metodo: prima fonte nazionale e TUEL, poi legge regionale, regolamento e atto organizzativo.

Il comando comprende il controllo, senza richiedere di rifare ogni atto. Occorre stabilire standard, verificare campioni o criticità, curare la formazione e correggere gli errori ricorrenti. Il controllo distingue l'errore individuale dai problemi dovuti al modello, alla procedura o al carico di lavoro. Ogni correzione deve essere tracciabile e rispettare responsabilità e garanzie del personale.

La responsabilità segue il potere effettivamente attribuito. Chi assegna un servizio risponde della chiarezza delle istruzioni, della compatibilità delle risorse e dei controlli organizzativi; chi esegue conserva la responsabilità delle attività compiute e deve segnalare impedimenti, rischi o ordini manifestamente estranei alle proprie attribuzioni. Questa distinzione evita due estremi: il coordinatore che pretende di assorbire ogni decisione tecnica e l'operatore che considera l'ordine una delega indifferenziata di responsabilità.

Anche la sostituzione temporanea va letta attraverso gli atti dell'ente. Assumere il coordinamento di un turno non significa ricevere automaticamente tutte le funzioni del comandante, del dirigente o del responsabile del procedimento. Occorre verificare durata, oggetto e limiti della disposizione. In una traccia pratica, il candidato può mostrare maturità indicando il potere necessario, la fonte che lo attribuisce e il soggetto che deve adottare l'atto, invece di affidarsi alla sola posizione gerarchica.

Applicazione alla prova. Se la traccia usa la parola «ufficiale», non attribuire automaticamente dirigenza, comando e qualifica di PG. Scrivi quali documenti consulteresti per definire il ruolo e separa funzione operativa, incarico organizzativo e competenza sull'atto.

ERRORE TIPICO — SOMMARE TITOLI DIVERSI

Un'unica persona può riunire più funzioni, ma ciò deriva dalle fonti e dagli incarichi, non dal significato generico della parola «ufficiale».

IL RAPPORTO FRA COMANDANTE E SINDACO

L'art. 9 L. 65/1986 rende il comandante responsabile verso il sindaco per addestramento, disciplina e impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo. È una relazione specifica di responsabilità organizzativa. Non trasforma il sindaco nel titolare di ogni atto gestionale e non elimina, quando si svolge attività di PG, la dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria.

Esempio. Il sindaco indica la priorità di migliorare la sicurezza degli accessi scolastici. Il comandante organizza servizi, addestramento e controllo dell'impiego; gli atti di viabilità e gestione sono adottati dai soggetti competenti secondo legge e assetto comunale. Se durante il servizio emerge un reato, gli adempimenti verso il PM seguono il c.p.p.: la comunicazione non è subordinata al consenso politico.

48.2 Ordine di servizio e controllo operativo

L'ordine di servizio è lo strumento con cui una priorità operativa diventa attività assegnata. Non è un semplice promemoria e non può creare poteri che legge e regolamenti non attribuiscono. Deve essere comprensibile a chi esegue, verificabile da chi controlla e coerente con sicurezza del personale, risorse disponibili e funzioni del servizio.

Blocco dell'ordine	Contenuto essenziale
Finalità	Evento, problema o obiettivo di servizio.
Perimetro	Zona, durata, fasce orarie e limiti dell'intervento.
Risorse	Pattuglie, ruoli, reperibilità e dotazioni previste.
Compiti	Attività attribuite, priorità e canali di comunicazione.
Raccordo	Uffici comunali, gestore, Forze di polizia o altri soggetti da informare.
Rendicontazione	Verbali, relazione di fine servizio, criticità e responsabile della raccolta.

Il coordinatore non deve riempire l'ordine con formule vaghe come “monitorare attentamente”. Deve indicare cosa osservare, a chi riferire, quali limiti rispettare e quale documento chiude il servizio. In questo modo la direzione dell'attività non elimina l'autonomia professionale dell'operatore, ma la rende coerente con la missione assegnata.

La finalità deve essere concreta e legittima. «Garantire la sicurezza della manifestazione» è ancora troppo ampia se non si individuano viabilità, accessi, fasce orarie e attività richieste. L'ordine non sostituisce ordinanze, autorizzazioni o atti di altre autorità: li richiama e traduce, per la parte di competenza, in compiti operativi.

L'assegnazione delle risorse considera consistenza del turno, qualifiche necessarie, esperienza, dotazioni, riposi e sicurezza. Non si tratta di una distribuzione aritmetica. Un punto ad alto rischio può richiedere una pattuglia, mentre un'attività informativa può essere svolta diversamente. La motivazione organizzativa deve essere proporzionata e comprensibile.

Le comunicazioni vanno definite prima dell'inizio. L'ordine indica canale, referente, eventi da segnalare subito e cadenza degli aggiornamenti. Ciò riduce messaggi contraddittori e permette al coordinatore di riallocare risorse. Informazioni sensibili o operative seguono i canali istituzionali, non chat personali prive di tracciabilità.

Il briefing chiarisce obiettivo, rischi, ruoli e punti critici; il debriefing raccoglie esiti, anomalie e proposte. Entrambi devono essere proporzionati al servizio. La relazione conclusiva non è un rito: confronta attività previste e svolte, registra fatti rilevanti e segnala ciò che richiede un nuovo atto o una modifica organizzativa.

Un ordine può dover essere aggiornato quando cambiano condizioni, affluenza o rischio. La variazione segue la catena prevista e viene comunicata a tutti gli interessati. Non si corregge retroattivamente il documento originario: si conserva la cronologia delle decisioni.

Il controllo operativo si svolge prima, durante e dopo il servizio. Prima verifica presupposti, disponibilità delle risorse e comprensione dei compiti; durante raccoglie aggiornamenti essenziali e interviene sulle anomalie; dopo confronta ciò che era previsto con ciò che è accaduto. Questa scansione permette di capire se una criticità nasce dalla pianificazione, dall'esecuzione o da un evento sopravvenuto e rende possibile una correzione mirata.

La forma deve essere proporzionata al servizio. Per un'attività ordinaria può bastare una disposizione sintetica; un evento complesso richiede invece allegati, planimetrie, contatti e scenari alternativi. Un testo più lungo non è necessariamente migliore: l'operatore deve trovare subito priorità, referente, limiti e condotta in caso di imprevisto. In prova, ogni informazione va collegata a una funzione concreta, spiegando come controllare esecuzione ed esito.

Se partecipano più strutture, l'ordine distingue comando interno e raccordo esterno. Indica chi rappresenta il Corpo, quali informazioni scambiare e quale soggetto resta competente per ciascun atto. Il coordinamento non crea una gerarchia tra amministrazioni né autorizza a impartire disposizioni fuori competenza. Questa precisazione è decisiva negli eventi in cui operano insieme uffici comunali, soccorritori, gestori e Forze di polizia.

Mini-esercizio. Per una manifestazione, scrivi sei righe: finalità; area e orari; risorse; compiti; comunicazioni urgenti; rendiconto. Verifica poi se hai citato poteri non attribuiti o lasciato attività prive di responsabile.

48.3 Personale, turni e priorità operative

Il CCNL del comparto Funzioni Locali costituisce il riferimento contrattuale per il personale cui si applica; disciplina, tra l'altro, organizzazione del lavoro e istituti che incidono su turnazioni, formazione e tutele. Il comando deve conoscere il quadro contrattuale senza trasformarsi nell'ufficio personale: fabbisogno, orario, assenze, sicurezza, formazione e autorizzazioni seguono norme, contratti e atti dell'ente.

Nella pratica concorsuale, una priorità operativa si fonda su criteri trasparenti: rischio per persone e circolazione, obblighi di legge, urgenza documentata, continuità dei servizi essenziali, copertura territoriale, competenze disponibili e prevenzione del sovraccarico. È una scelta motivabile, da aggiornare alla luce delle informazioni raccolte nei briefing e nei rendiconti.

Il CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024 si applica al personale del comparto nel relativo campo; il CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024 riguarda il personale ricompreso nell'Area. Un comandante non ricade automaticamente nel secondo contratto. Bando, inquadramento e amministrazione di appartenenza determinano la fonte contrattuale pertinente.

La programmazione dei turni deve assicurare il servizio e rispettare orario, riposi, istituti contrattuali e sicurezza. Il comando raccoglie esigenze, verifica competenze necessarie e prevede sostituzioni secondo le procedure. Non può risolvere una carenza strutturale attraverso ordini informali che ignorano la disciplina del lavoro.

Il servizio esterno espone il personale a rischi diversi. Valutazione dei rischi, formazione, dotazioni e istruzioni operative devono essere coerenti con le attività assegnate. L'ordine segnala criticità note e canali di supporto; non riversa sull'operatore una responsabilità organizzativa che spetta all'ente.

Le priorità cambiano durante il turno. Un sinistro con feriti può richiedere di rimodulare un controllo programmato; un'emergenza può assorbire risorse. Il coordinatore registra la variazione, mantiene una copertura minima per le altre urgenze e informa la catena. La decisione è verificabile attraverso fatti e criteri, non attraverso preferenze.

La gestione delle assenze e delle limitazioni compete ai soggetti e uffici previsti. Il coordinatore usa solo le informazioni necessarie e tutela i dati del personale. Non diffonde ragioni sanitarie nel gruppo di lavoro; comunica la variazione organizzativa e adatta il servizio.

Formazione e controllo di qualità fanno parte della programmazione. Errori ripetuti nei verbali, nuove norme o eventi critici possono richiedere briefing, aggiornamento o revisione dei modelli. Il dato serve a migliorare il servizio, non a costruire classifiche informali prive di procedura.

La continuità non coincide con l'immutabilità del turno. Una programmazione affidabile prevede un margine per assenze, picchi di attività e richieste urgenti, stabilendo in anticipo chi può autorizzare le variazioni e come comunicarle. Se le risorse non consentono di coprire tutto, il coordinatore esplicita i criteri della scelta e segnala il fabbisogno alla struttura competente; non nasconde la copertura attraverso assegnazioni nominali impossibili da eseguire.

La gestione corretta considera anche competenze ed esperienza. Affiancamento, rotazione ragionata e formazione rendono il Corpo meno dipendente da una sola persona e riducono gli errori nei servizi complessi. La rotazione, però, non è automatica: deve restare compatibile con qualifiche, sicurezza, continuità e disciplina dell'ente. Per la prova scritta è utile motivare l'assegnazione con una breve catena: rischio da governare, competenza necessaria, risorsa disponibile, servizio eventualmente rinviato e modalità di controllo.

Una variazione frequente non va normalizzata senza analisi. Se straordinari, richiami o scoperture diventano sistematici, il comando raccoglie elementi oggettivi e li porta ai soggetti competenti per programmazione e personale. La soluzione non è soltanto operativa: può richiedere revisione dei servizi, formazione, diversa distribuzione delle attività o scelte organizzative dell'ente.

Schema di priorità. Definisci il rischio; individua l'obbligo; verifica risorse e competenze; considera i servizi che resterebbero scoperti; assegna; comunica; controlla l'esito. In una risposta orale, questa sequenza vale più di un elenco astratto di turni.

ERRORE TIPICO — CONFONDERE URGENZA E IMPROVVISAZIONE

L'urgenza può richiedere una variazione rapida, ma decisione, comunicazione e successiva tracciabilità restano necessarie.

ORARIO E RIPOSI: LE REGOLE CONTRATTUALI DA APPLICARE

Il CCNL Comparto Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, artt. 22–26, offre regole concrete. La sperimentazione delle 36 ore su quattro giorni richiede confronto, volontarietà e salvaguardia dei servizi: non autorizza il singolo a scegliere liberamente quattro giorni. L'orario multiperiodale concentra e riduce le prestazioni secondo una programmazione, con periodi normalmente non superiori a tredici settimane ciascuno; non consiste nell'accumulare indefinitamente ore da recuperare.

Per la turnazione dell'art. 25 occorrono rotazione effettiva e articolazioni giornaliere prestabilite. Il calendario distribuisce in modo equilibrato e avvicendato i turni nel mese; la mera presenza pomeridiana non dimostra da sola il relativo istituto. Il servizio giornaliero cui si riferiscono le prestazioni diurne in turnazione deve durare almeno dieci ore. La sovrapposizione è limitata alle consegne e alle esigenze impreviste considerate dalla clausola.

Regola contrattuale	Conseguenza organizzativa
Almeno 11 ore consecutive di riposo ogni 24	Controllare fine di un turno e inizio del successivo, non solo il totale settimanale
Fascia notturna 22–6	Classificare le ore effettivamente prestate nella fascia
Di norma non oltre dieci turni notturni al mese	Le eccezioni richiedono i presupposti contrattuali o la disciplina integrativa ammessa
Equilibrio e rotazione mensili	Evitare assegnazioni ricorrenti immotivate e rispettare le tutele personali applicabili
Indennità per effettiva prestazione in turno	Non attribuirla per la sola appartenenza al servizio

Il D.Lgs. 66/2003 contiene la disciplina generale dell'orario, ma l'art. 2, comma 3, esclude gli addetti alla polizia municipale e provinciale in relazione alle attività operative specificamente istituzionali. Perciò non si applicano automaticamente tutti i suoi limiti a qualsiasi servizio PL e, all'opposto, non si ricava dall'esclusione la libertà di ignorare il CCNL. Si individua l'attività concreta e si applicano le clausole contrattuali e le ulteriori fonti pertinenti.

L'art. 26 del CCNL regola il mancato riposo settimanale per particolari esigenze di servizio: oltre alla maggiorazione prevista, spetta un riposo compensativo di almeno 24 ore consecutive, normalmente entro quindici giorni e comunque entro il bimestre successivo. È una fattispecie diversa dal lavoro festivo infrasettimanale o dal sabato normalmente non lavorativo; un prospetto paga non può sommare trattamenti incompatibili soltanto perché il servizio cade in un giorno festivo.

Caso risolto. Per un agente turnista si propongono sabato 16–24 e domenica 7–13. Fra i due servizi ci sono sette ore: il piano non rispetta le undici ore contrattuali. Una correzione è assegnare il secondo servizio a un altro operatore che abbia riposo e competenze adeguati; un'altra è differire l'inizio almeno alle 11, se copertura e durata del servizio lo consentono. Scrivere «evento importante» non sana da solo la pianificazione. Occorre controllare anche tutte le altre assegnazioni, le tutele e il riposo settimanale: il calcolo di questo intervallo non certifica l'intero calendario.

48.4 Contenzioso, accesso, reclami e fascicolo

Ricorsi contro verbali, richieste di accesso, reclami, diffide e domande di risarcimento non si gestiscono con una risposta estemporanea della pattuglia. L'ufficiale o coordinatore assicura che il fascicolo sia completo, individuabile e trasmesso all'ufficio o al legale competente secondo il flusso dell'ente.

Fase	Azione organizzativa corretta
Prevenzione	Modelli chiari, formazione, controlli di qualità e corretta documentazione degli accertamenti.
Ricezione	Protocollare o indirizzare l'atto secondo la procedura; non lasciare ricorsi o richieste nel fascicolo della pattuglia.
Istruttoria	Ricostruire atti, notifiche, rilievi, fotografie, dichiarazioni e comunicazioni con ordine cronologico.
Competenza	Individuare ufficio responsabile, autorità destinataria, legale dell'ente o altro soggetto competente.
Riscontro	Fornire solo documenti e dati accessibili secondo legge, tutela dei dati e limiti del procedimento.

Il coordinatore non decide il ricorso al posto dell'autorità competente e non anticipa l'esito di una richiesta di accesso. Cura invece tracciabilità, tempestività e affidabilità del fascicolo, mettendo l'ente nelle condizioni di difendere il proprio operato.

La prevenzione nasce dall'atto originario. Identificazione corretta, descrizione dei fatti, norma pertinente, motivazione nei casi richiesti, fotografie leggibili e notificazioni tracciate riducono le contestazioni fondate. Il coordinatore può predisporre checklist e controlli senza trasformare l'atto dell'operatore in un testo standard incapace di descrivere il caso concreto.

Quando arriva un ricorso, una memoria o una diffida, il documento deve entrare nel protocollo o nel flusso previsto. Data di ricezione e destinatario sono essenziali. Una comunicazione lasciata nella posta personale o nel fascicolo di pattuglia può impedire una risposta tempestiva e rende incerta la responsabilità della lavorazione.

L'istruttoria ricostruisce la cronologia: accertamento, contestazione, notificazione, richieste, pagamenti o ricorsi. Gli allegati vengono identificati. Se manca un documento, la lacuna viene segnalata; non si ricrea un atto come se fosse esistito. Eventuali integrazioni mantengono data e autore.

Accesso agli atti e difesa dell'ente sono funzioni differenti. L'ufficio competente valuta la richiesta secondo legge, dati di terzi e limiti applicabili. Il legale o l'autorità competente decide la strategia processuale. Il comando fornisce il fascicolo e chiarimenti fattuali, senza promettere accoglimento o rigetto.

Il reclamo informale può rivelare un problema reale, ma non sostituisce il rimedio previsto. La risposta al cittadino deve essere cortese, precisa e priva di anticipazioni improprie. Si spiega il canale corretto e si trasmette la segnalazione se riguarda condotta, servizio o qualità dell'atto.

Le richieste risarcitorie coinvolgono gli uffici e le coperture dell'ente secondo le procedure. La pattuglia non riconosce responsabilità per conto dell'amministrazione. Il fascicolo conserva i fatti, mentre la valutazione giuridica e assicurativa spetta ai soggetti competenti.

Un fascicolo utile deve essere integro ma anche leggibile. Indice, cronologia, denominazione coerente degli allegati e separazione tra fatti accertati, dichiarazioni e valutazioni consentono al destinatario di individuare subito ciò che serve. Duplicati inutili e file privi di data aumentano il rischio di errore. Se alcuni documenti contengono dati non pertinenti alla richiesta, l'ufficio competente valuta modalità e limiti dell'ostensione; il comando non improvvisa selezioni prive di istruttoria.

Il monitoraggio del contenzioso ha inoltre una funzione organizzativa. Contestazioni ricorrenti sullo stesso passaggio possono indicare un modello poco chiaro, una formazione insufficiente o una procedura non aggiornata. L'analisi deve usare dati pertinenti e non trasformarsi in giudizi informali sul personale. L'esito utile è una misura verificabile: correggere un modello, chiarire una competenza, aggiornare una checklist o proporre formazione, conservando comunque l'autonomia della singola decisione e dell'autorità competente.

Applicazione alla prova. Davanti a un ricorso, descrivi ricezione, protocollo, fascicolo, verifica di competenza, trasmissione e tracciamento dell'esito. Non risolvere il merito se la traccia chiede organizzazione del comando.

ERRORE TIPICO — RISPONDERE PRIMA DI RICOSTRUIRE

Una replica rapida ma fondata su un fascicolo incompleto può aggravare il contenzioso. Prima si raccolgono gli atti, poi risponde il soggetto competente.

48.5 Emergenze e comunicazione istituzionale

Un'emergenza urbana può richiedere viabilità, interruzione di una strada, evacuazione disposta dalle autorità competenti, supporto informativo, presidio di un'area, comunicazioni ai cittadini o raccordo con servizi sanitari, tecnici e di protezione civile. La Polizia locale è spesso presente per prima sul territorio, ma non è per questo titolare dell'intera gestione dell'emergenza.

Il comando deve attivare il piano e i canali previsti dall'ente: informare la catena gerarchica, segnalare il fatto agli uffici e alle autorità competenti, impiegare le pattuglie nella sicurezza e viabilità assegnate, ricevere aggiornamenti, preservare una cronologia degli eventi e comunicare all'esterno solo attraverso i canali istituzionali autorizzati.

Domanda di comando	Risposta da costruire
Che cosa è accaduto?	Fatti noti, luogo, tempo, rischio e fonti dell'informazione.
Che cosa serve subito?	Soccorso, sicurezza, viabilità, interdizione o supporto tecnico da chiedere alla competente autorità.
Chi deve essere informato?	Catena interna, Comune, Prefetto/Forze di polizia o altri soggetti secondo piano e competenza.
Quale personale impiego?	Risorse proporzionate, compiti chiari, sicurezza e reperibilità.
Come chiudo l'evento?	Relazione conclusiva, atti, criticità, ripristino del servizio e lezione organizzativa.

La comunicazione istituzionale deve essere vera, sobria e coordinata: evita ipotesi non confermate, diffusione impropria di dati e messaggi contraddittori. Informare non significa commentare l'indagine o sostituire le comunicazioni delle autorità competenti.

CASO GUIDATO: EVENTO CRITICO CON PIÙ PATTUGLIE E UFFICI COINVOLTI

Scenario. Un forte temporale provoca la caduta di rami e l'allagamento di un sottopasso. Due pattuglie sono già impegnate in altri interventi; circolano sui social notizie non confermate di persone bloccate. Il responsabile del servizio deve organizzare la prima risposta.

Passaggio	Scelta professionale
Verificare	Acquisire luogo, pericolo effettivo, fonti e necessità di soccorso senza assumere come certi i messaggi social.
Attivare	Informare la catena interna e i soggetti previsti dal piano di emergenza; richiedere supporto tecnico o soccorso competente.
Assegnare	Inviare risorse per interdizione, viabilità e informazione alla popolazione, mantenendo copertura per le urgenze residue.
Coordinare	Stabilire un canale operativo, aggiornamenti periodici e responsabile della cronologia.
Documentare	Chiudere con relazione su fatti, provvedimenti, risorse impiegate, criticità e richieste di ripristino.

La risposta non è “il comandante risolve l'emergenza”. È: il responsabile organizza la funzione di Polizia locale, si raccorda con il sistema comunale e interistituzionale e mantiene un flusso di informazioni affidabile.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Profilo di ufficiale, incarico di comando, qualifica di PG e dirigenza sono piani diversi da verificare nel bando e nel regolamento dell'ente.
- La L. n. 65/1986 rimette al regolamento comunale ordinamento e organizzazione del Corpo.
- Un ordine di servizio deve definire finalità, perimetro, risorse, compiti, raccordo e rendicontazione.
- Il contenzioso si previene con fascicoli completi, atti tracciabili e corretta individuazione dell'ufficio competente.
- In emergenza la Polizia locale concorre alla risposta e al coordinamento previsto, senza sostituire altre autorità.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Che cosa cambia per un ufficiale o coordinatore di Polizia locale rispetto a un operatore?

Risposta modello: oltre alle attività operative previste, il profilo di coordinamento organizza persone e servizi secondo regolamento dell'ente, norme e contratto applicabile. Traduce priorità in ordini di servizio, distribuisce risorse, assicura rendicontazione, controllo di qualità degli atti e raccordo con uffici e autorità competenti. Non acquisisce per questo poteri generali di deroga o competenze dirigenziali che la legge non gli attribuisce; agisce nella catena organizzativa definita dall'ente.

DOMANDA-TRAPPOLA

Comandare un Corpo significa poter derogare al procedimento per risolvere rapidamente un problema?

No. Il comando organizza l'azione legittima e urgente, non sospende legalità, competenza, motivazione, tutela dei dati o garanzie del procedimento. Anche nell'emergenza si scelgono gli strumenti previsti, si documentano i fatti e si coinvolgono le autorità competenti.

ERRORE TIPICO

Attribuire al comandante ogni atto dell'ente perché è il vertice operativo.

Il vertice operativo può essere diverso dal dirigente responsabile dell'atto amministrativo esterno. La risposta corretta individua sempre fonte, regolamento, soggetto competente e flusso di firma o trasmissione.

MINI-ESERCIZIO: SCALETTA PER UN ORDINE DI SERVIZIO

Per una manifestazione locale con criticità di viabilità, completa la scaletta:

Blocco	Contenuto da indicare
Obiettivo del servizio	_____
Area e orario	_____
Pattuglie e compiti	_____
Raccordo con uffici o altre autorità	_____
Sicurezza del personale e comunicazioni	_____
Relazione di chiusura	_____

Concludi: “Assegno __ per __; comunico a __; segnalo immediatamente __; documentiamo __.”

▣ Verifica**QUIZ 1**

La qualifica di ufficiale di PG comporta automaticamente il comando del Corpo?

- A. Sì, se il dipendente appartiene all'area dei funzionari.
- B. Sì, in assenza di un dirigente assegnato al servizio.
- C. No: qualifica operativa e incarico organizzativo hanno fonti distinte.
- D. Sì, ma soltanto per la durata dell'atto di PG.

Risposta corretta: C. La funzione di PG non attribuisce da sola l'incarico di comando, neppure temporaneamente.

QUIZ 2

Verso chi risponde il comandante per addestramento, disciplina e impiego tecnico-operativo ai sensi dell'art. 9 L. 65/1986?

- A. Verso il sindaco.
- B. Verso il prefetto per tutte e tre le funzioni.
- C. Verso il consiglio comunale, che approva ogni ordine.
- D. Verso il PM anche per la turnazione ordinaria.

Risposta corretta: A. La responsabilità verso il sindaco coesiste con gli altri rapporti funzionali previsti dalle rispettive discipline.

QUIZ 3

A un turnista soggetto all'art. 25 CCNL si assegnano 16–24 e, il giorno seguente, 7–13. Quale rilievo è fondato?

- A. Sono sette ore di riposo e il calendario non rispetta le undici ore contrattuali.
- B. La pausa è sufficiente perché ciascun turno non supera otto ore.
- C. La pausa è sufficiente se non si superano 36 ore nella settimana.
- D. Il limite riguarda esclusivamente le ore comprese fra 22 e 6.

Risposta corretta: A. Durata del singolo turno, totale settimanale e intervallo di riposo sono controlli distinti.

QUIZ 4

La settimana di 36 ore su quattro giorni prevista dall'art. 22 CCNL 2026 è:

- A. obbligatoria per ogni Corpo con servizio serale.
- B. liberamente scelta dal lavoratore senza confronto organizzativo.
- C. una riduzione automatica a 32 ore senza perdita retributiva.
- D. una sperimentazione volontaria alle condizioni contrattuali, preservando i servizi.

Risposta corretta: D. Restano 36 ore e servono i presupposti organizzativi e le relazioni sindacali indicati dal contratto.

QUIZ 5

L'esclusione dell'art. 2 D.Lgs. 66/2003 per attività operative specificamente istituzionali della PL:

- A. impone di distinguere l'ambito legislativo dalle regole contrattuali applicabili.
- B. elimina anche ogni riposo previsto dal CCNL.
- C. si applica indistintamente a tutti i dipendenti comunali.
- D. consente al comandante di sospendere il contratto con ordine di servizio.

Risposta corretta: A. Un'esclusione di ambito non abroga le tutele contrattuali del personale.

QUIZ 6

Per una notizia di reato emersa durante il servizio scolastico occorre:

- A. attendere la validazione del sindaco prima della CNR.
- B. sostituire la CNR con la relazione di fine turno.
- C. attendere il riepilogo mensile del comando.
- D. adempiere verso il PM secondo il c.p.p., rispettando termini e garanzie.

Risposta corretta: D. Il rapporto organizzativo comandante-sindaco non subordina gli obblighi di PG a un'autorizzazione politica.

CASO RAGIONATO FINALE

Durante una manifestazione, un incidente blocca l'accesso principale mentre arriva una richiesta urgente da un quartiere periferico. Una pattuglia è impegnata nel presidio e una seconda sta redigendo atti. Come opera il coordinatore?

Soluzione ragionata. Verifica gravità, rischi e competenze; attiva soccorsi e supporti necessari; rimodula le risorse mantenendo la sicurezza della manifestazione e una risposta all'altra urgenza; comunica variazioni, compiti e referente; informa gli uffici o le autorità previste; conserva una cronologia. Non assegna poteri inesistenti e non abbandona servizi senza valutazione. Al termine raccoglie relazioni, criticità, atti e proposte organizzative.

Riferimenti normativi e professionali essenziali

- Legge 7 marzo 1986, n. 65, in particolare art. 7 sull'organizzazione del Corpo.
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare art. 107 sulla separazione tra indirizzo e gestione.
- CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024 e CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024, secondo il rispettivo campo di applicazione.
- Legislazione regionale, regolamento del Corpo o servizio, organigramma e atti di incarico dell'ente.
- Piano comunale di protezione civile, protocolli di emergenza e procedure su accesso e contenzioso.

Gli atti adottati in servizio devono applicare il regolamento del Corpo, gli incarichi, il piano di emergenza e le procedure vigenti nell'ente.

Laboratorio atti e verbali della Polizia locale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Guida al capitolo

APERTURA EDITORIALE

Nel lavoro della Polizia locale, l'atto traduce una decisione professionale in un documento controllabile. Ricostruisce il fatto, rende riconoscibile la fonte applicata, individua chi agisce e chi riceve il documento, conserva gli elementi utili al procedimento e permette le verifiche successive. Un verbale ben scritto nasce dunque da un accertamento ordinato, non dal semplice riempimento di un modulo.

Questo laboratorio chiude il modulo con un metodo trasferibile. Propone una sequenza di ragionamento e due elaborati didattici svolti, distinti dalla modulistica ufficiale dell'ente, per affrontare una traccia concorsuale e verificare la tenuta di un documento prima della firma.

OBIETTIVO DIDATTICO

Il candidato deve saper distinguere le principali funzioni documentali, scegliere l'atto coerente con il caso, organizzarne i contenuti essenziali e indicare il seguito amministrativo o giudiziario senza sovrapporre procedimenti diversi.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Al termine del capitolo sai:

- classificare una traccia prima di scegliere il documento;
- distinguere verbale, annotazione, relazione, comunicazione e provvedimento;
- descrivere fatti, fonti di conoscenza e riscontri in modo controllabile;
- impostare atti nei settori stradale, commerciale, edilizio, ambientale e della sicurezza urbana;
- revisionare un elaborato individuando omissioni, incoerenze e passaggi procedurali mancanti.

MAPPA BANDO

Area	Cosa occorre dimostrare	Evidenza attesa
Accertamento	Ricostruire il fatto in modo osservabile e verificabile	Luogo, tempo, condotta, persone, fonti di conoscenza e riscontri
Procedimento amministrativo	Collegare fatto, norma, contestazione e seguito	Verbale o relazione con destinatario e garanzie pertinenti

Area	Cosa occorre dimostrare	Evidenza attesa
Polizia giudiziaria	Riconoscere quando cambia il canale documentale	Annotazione, verbale o comunicazione secondo l'attività svolta
Organizzazione	Assicurare continuità, tracciabilità e competenza	Allegati, trasmissione, protocollo e ufficio destinatario

49.1 Dalla traccia al documento

Davanti a una situazione concreta, il primo errore è cercare subito il modulo. Prima viene la classificazione del caso; solo dopo si costruisce l'atto. La sequenza essenziale è:

fatto → fonte → funzione → atto → destinatario → seguito.

Il fatto va descritto con dati controllabili: chi ha fatto cosa, dove, quando, in presenza di quali condizioni e con quali riscontri. La fonte è la norma o il titolo che disciplina la condotta. La funzione chiarisce se l'operatore sta svolgendo un accertamento amministrativo, un servizio di polizia stradale, un'attività di polizia giudiziaria o una documentazione interna. Soltanto allora si individua il documento utile e se ne definiscono destinatario, allegati e adempimenti.

Questo metodo evita di attribuire a una relazione di servizio gli effetti di un verbale di contestazione o di usare un verbale amministrativo per documentare un'attività che richiede il coordinamento con l'autorità giudiziaria.

La classificazione comincia dal fatto, non dalla sua etichetta. «Occupazione abusiva», «guida pericolosa» o «cantiere irregolare» sono conclusioni provvisorie: l'atto deve esporre condotte, luogo, tempo, persone e condizioni osservate. La qualificazione giuridica viene dopo e deve poter essere controllata da chi riceve il documento. Se mancano elementi, l'operatore registra ciò che conosce e indica le verifiche ancora necessarie; non colma la lacuna con formule assertive.

La fonte di conoscenza è distinta dalla fonte normativa. La prima spiega come l'operatore ha appreso il fatto: percezione diretta, documento esibito, dichiarazione, fotografia, rilievo o informazione ricevuta. La seconda individua la regola applicabile. Confinderle produce atti fragili: una dichiarazione non diventa un fatto direttamente osservato e il richiamo a una norma non dimostra da solo che tutti gli elementi della violazione ricorrano.

La funzione svolta determina il canale documentale. Un controllo può iniziare come attività amministrativa e far emergere elementi che richiedono valutazioni di polizia giudiziaria; in altri casi basta trasmettere gli elementi all'ufficio tecnico. Il passaggio va riconosciuto e documentato secondo le regole pertinenti. Ogni anomalia richiede il documento che rappresenta fedelmente l'attività compiuta e permette al soggetto competente di proseguire, non necessariamente una contestazione immediata.

Il destinatario completa la scelta. Un verbale può essere rivolto al trasgressore e alimentare un procedimento sanzionatorio; una relazione informa il responsabile del servizio; una comunicazione attiva un ufficio o un'autorità. Chiedersi «chi deve fare che cosa dopo aver letto?» aiuta a eliminare documenti senza seguito. Anche allegati, protocollo e modalità di trasmissione dipendono dalla risposta.

La scelta dell'atto incide anche sulle garanzie. Identificazione, contestazione, informazioni, facoltà difensive e modalità di trasmissione non sono accessori da aggiungere alla fine: dipendono dal procedimento attivato. Per questo una traccia incompleta non autorizza a inventare adempimenti. Il candidato espone la regola di metodo, indica ciò che verificherebbe e applica soltanto le conseguenze sostenute dai dati forniti.

Prima di redigere è utile distinguere ciò che è certo, ciò che è dichiarato e ciò che deve essere verificato. Una semplice tabella a tre colonne impedisce di mescolare i piani. Nel testo finale, questa distinzione emerge dalla scelta dei verbi e dall'indicazione degli allegati. Il documento acquista così una struttura controllabile anche quando l'istruttoria non è ancora conclusa.

La scaletta iniziale riduce inoltre correzioni tardive e contraddizioni fra intestazione, corpo e conclusione dell'atto.

Applicazione alla prova. Prima di scrivere, dedica una breve scaletta a sei caselle: fatto provato; norma da verificare; funzione esercitata; documento; destinatario; seguito. Se una casella è vuota, dichiaralo e indica l'istruttoria necessaria. Una traccia ben svolta mostra il ragionamento prima della forma.

ERRORE TIPICO — PARTIRE DAL NOME DEL MODULO

Il modulo suggerisce campi da compilare, ma non stabilisce che il caso rientri nel procedimento per cui è stato predisposto. Prima si classifica il fatto; poi si usa, se pertinente, il modello dell'ente.

49.2 Verbale stradale e verbale amministrativo

DOCUMENTI E FUNZIONI

Documento	Funzione prevalente	Quando è utile	Cosa non sostituisce
Verbale di accertamento e contestazione	Formalizzare una violazione e attivare il procedimento	Il fatto, la norma e il destinatario sono individuati	La relazione tecnica, l'atto di PG o il provvedimento dell'autorità
Annotazione	Fissare in modo sintetico attività, osservazioni e circostanze	Occorre tracciare un'attività secondo le regole applicabili	Un verbale richiesto dalla disciplina processuale o speciale

Documento	Funzione prevalente	Quando è utile	Cosa non sostituisce
Relazione di servizio	Esporre ordinatamente quanto accaduto e le attività compiute	Passaggi di consegna, richiesta di valutazioni, informazione al responsabile	La contestazione dell'illecito o il provvedimento finale
Comunicazione o rapporto	Trasmettere una notizia e attivare l'ufficio o l'autorità competente	Il seguito richiede la valutazione di un altro soggetto	L'istruttoria completa o la decisione dell'autorità destinataria

Un provvedimento, come un'ordinanza o un atto autorizzatorio, appartiene a un livello ulteriore: richiede potere, competenza, istruttoria e motivazione propri. L'operatore può fornire gli elementi istruttori, ma non deve confondere l'atto istruttorio con il provvedimento riservato a un diverso ufficio o organo.

STRUTTURA MINIMA DI UN ATTO SOLIDO

Senza trasformare questa griglia in un modello ufficiale, un atto professionale deve consentire a un terzo di rispondere a domande semplici: chi ha agito, su quale fatto, in base a quale titolo, nei confronti di chi, con quali prove e con quale seguito.

- intestazione e dati identificativi dell'ufficio o del servizio;
- data, ora e luogo dell'attività;
- identificazione degli operatori e indicazione della funzione svolta;
- ricostruzione cronologica, concreta e neutrale del fatto;
- fonte applicata, verificata sul testo vigente;
- identificazione del soggetto interessato e del suo ruolo;
- attività svolte, dichiarazioni raccolte e modalità con cui sono state percepite;
- contestazione, notificazione o trasmissione, quando dovute;
- allegati, rilievi, immagini, documenti e altri riscontri;
- destinatario, ufficio competente, sottoscrizione e tracciabilità del seguito.

La neutralità è sostanziale. Espressioni come “atteggiamento sospetto” o “situazione irregolare” non bastano se non vengono tradotte in fatti osservati. Occorre distinguere il dato direttamente percepito dalle informazioni ricevute da terzi.

IL VERBALE CAMBIA CON IL PROCEDIMENTO

Scenario	Focus della redazione	Nodo da controllare
Violazione stradale con contestazione immediata	Fatto, veicolo o soggetto, norma e attività di contestazione	Descrizione completa e identificazione corretta
Violazione stradale non contestata sul posto	Fatto accertato e ragione concreta della mancata contestazione immediata	Chiarezza del motivo e correttezza della notificazione
Illecito amministrativo regolato dalla legge n. 689/1981 o da norma speciale	Fonte speciale, responsabile, garanzie e autorità competente	Regola procedimentale effettivamente applicabile
Attività con possibile rilievo penale	Documentazione dell'attività e conservazione degli elementi	Distinzione tra canale amministrativo e documentazione di PG
Relazione interna	Sequenza delle attività, criticità e richiesta di seguito	Destinatario e presa in carico

Nel Codice della strada, contestazione immediata e differita non sono formule intercambiabili. Nell'illecito amministrativo, la disciplina generale va letta con la legge speciale. Nella polizia giudiziaria, la forma della documentazione dipende dall'atto compiuto e dalle regole processuali, non dalla preferenza redazionale dell'operatore.

Nel verbale stradale il candidato collega modalità dell'accertamento, soggetti, veicolo quando pertinente, norma contestata e passaggi successivi. Se la contestazione non avviene sul posto, la redazione rappresenta il fatto accertato e la ragione concreta della mancata contestazione immediata, nei casi e secondo la disciplina applicabile. Una formula generica non basta quando la traccia fornisce circostanze che richiedono una spiegazione specifica.

Per gli illeciti amministrativi diversi da quelli stradali, la legge n. 689/1981 offre il quadro generale, ma la norma speciale può disciplinare soggetti, autorità competente, misure e procedura. La risposta deve evitare due scorciatoie: applicare automaticamente ogni regola del Codice della strada oppure trattare la legge generale come se cancellasse la disciplina settoriale. Prima si individua la fattispecie, poi si verifica il rapporto fra fonte generale e speciale.

Mini-esercizio. Confronta due tracce: sosta accertata senza fermo del veicolo e occupazione commerciale oltre il titolo. Per ciascuna indica fatto, fonte, documento, destinatario e seguito. Evidenzia almeno una differenza procedimentale che impedisce di usare lo stesso schema senza adattamenti.

ELABORATO SVOLTO 1: VERBALE AMMINISTRATIVO EX L. 689/1981

Dossier della prova. Ente, persone, luoghi, numeri di atti e norma settoriale di questo esercizio sono interamente fittizi. La traccia fornisce una legge regionale didattica che vieta l'accesso motorizzato al prato di un parco, salvo autorizzazione o soccorso, e prevede sanzione da 100 a 600 euro. Indica come autorità competente il dirigente del servizio Parchi del Comune, ammette il pagamento ridotto ordinario dell'art. 16 L. 689/1981 e non prevede misure accessorie. Nessuna di queste indicazioni va citata come norma reale. La procedura della L. 689, invece, è quella studiata nel capitolo «Procedimento sanzionatorio amministrativo applicato».

La pattuglia osserva direttamente l'accesso, ferma il conducente e accerta che è maggiorenne, proprietario del mezzo e privo di autorizzazione; non ricorre una situazione di soccorso. La segnalazione del divieto è visibile. Redigi il verbale senza inventare un diverso coobbligato.

Comune didattico di Fontechiara — Corpo di polizia locale

Verbale di accertamento e contestazione n. 12/ES — 3 ottobre 2026.

Alle ore 10.15 del 3 ottobre 2026, nel Parco dei Tigli, accesso sud di via Studio, gli agenti Anna Esempio e Bruno Esempio, in servizio di vigilanza, accertano quanto segue.

Trasgressore. Marco Esempio, nato nel Comune didattico il 10 maggio 1985, residente in via Prova n. 8, identificato mediante carta d'identità fittizia DID-001. Conducente e proprietario del veicolo descritto nella scheda V1 allegata; targa didattica V1, da non utilizzare come targa reale.

Fatto accertato. Alle ore 10.10 entrambi gli agenti hanno osservato il veicolo V1 attraversare l'accesso sud e percorrere circa venti metri sul prato. Il cartello di divieto, fotografato in F01, era visibile all'ingresso. Il conducente è stato fermato alle ore 10.12. Non ha esibito un'autorizzazione e ha dichiarato di non possederla; la verifica svolta tramite l'ufficio Parchi alle ore 10.18 non ha rilevato titoli relativi al veicolo o al conducente. Non sono state osservate attività di soccorso.

Norma e qualificazione. La condotta integra il divieto di accesso motorizzato della disposizione regionale didattica fornita dalla traccia; sanzione edittale 100–600 euro. Non si contestano violazioni del Codice della strada e non si applicano sanzioni accessorie assenti dal dossier. Il trasgressore coincide con il proprietario: non viene creato un secondo debitore distinto.

Contestazione e dichiarazioni. La violazione è contestata personalmente alle ore 10.25. L'interessato dichiara: «Ero entrato per scaricare una sedia; non avevo autorizzazione». La dichiarazione è riportata come tale e non modifica i fatti direttamente osservati. Una copia del presente verbale è consegnata al trasgressore alle ore 10.30, con attestazione di ricezione.

Pagamento in misura ridotta. Entro sessanta giorni dalla contestazione è ammesso il pagamento di 200 euro: un terzo del massimo è $600/3 = 200$; il doppio del minimo è $2 \times 100 = 200$. Le due quantità coincidono. Nel caso non sono sostenute spese di notificazione. Il versamento va riferito al verbale n. 12/ES tramite il canale di pagamento dell'ente indicato nell'avviso didattico allegato; l'esercizio non contiene coordinate utilizzabili per pagamenti reali. Non si applica lo sconto stradale del 30% entro cinque giorni.

Facoltà difensive. Entro trenta giorni dalla contestazione l'interessato può far pervenire scritti difensivi e documenti al dirigente del servizio Parchi, autorità indicata nel dossier, e chiedere di essere sentito, ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981. L'eventuale ordinanza-ingiunzione e il relativo rimedio sono fasi successive: questo verbale non è già un'ordinanza e non indica come rimedio immediato il ricorso al prefetto previsto dal CdS.

Allegati e chiusura. F01–F03, fotografie degli agenti con orari e punti di ripresa; scheda V1; esito della verifica con ufficio Parchi; avviso didattico di pagamento. Verbale chiuso alle ore 10.30. Sottoscrizioni: agenti Anna Esempio e Bruno Esempio; Marco Esempio per ricezione della copia. La firma per ricezione non equivale a confessione né a rinuncia alle difese.

Controllo della soluzione. La cronologia distingue osservazione, fermo, verifica del titolo, contestazione e consegna. Il calcolo applica l'art. 16, non il minimo stradale. Le difese sono indirizzate all'autorità fornita dalla traccia. Se non avviene il pagamento e ne ricorrono i presupposti, gli accertatori inoltrano il rapporto all'autorità competente: la pattuglia non emette autonomamente l'ordinanza-ingiunzione. In una variante con proprietario diverso si esamina separatamente l'obbligazione solidale dell'art. 6 e la contestazione/notificazione nei suoi confronti.

49.3 Annotazione, relazione e comunicazione

Annotazione, relazione di servizio e comunicazione documentano o trasmettono attività, ma non acquistano per questo gli effetti di un verbale di contestazione o di un provvedimento. La scelta dipende dalla funzione concretamente svolta e dalle regole applicabili. Il titolo deve corrispondere al contenuto: rinominare una relazione non trasforma ciò che è stato fatto in un atto diverso.

L'annotazione fissa attività e circostanze in forma sintetica, quando l'ordinamento o le procedure ammettono tale modalità. Indica autore, tempo, luogo, attività compiuta e fonti di conoscenza. Se la disciplina processuale richiede un verbale per uno specifico atto, l'annotazione non lo sostituisce. Nel dubbio concorsuale è corretto dichiarare che la forma va individuata in base all'attività effettiva e alle disposizioni processuali, senza inventare un modello.

La relazione di servizio ricostruisce in ordine logico ciò che gli operatori hanno osservato e fatto. Serve a informare il responsabile, documentare un intervento, segnalare criticità o chiedere determinazioni a un ufficio competente. Una buona relazione separa fatti, dichiarazioni, decisioni operative e valutazioni. Indica il destinatario e la richiesta finale: presa d'atto, approfondimento, trasmissione, intervento tecnico o altra attività prevista.

La comunicazione o segnalazione mette un soggetto competente nelle condizioni di agire. Spiega perché quel destinatario viene coinvolto, quali elementi sono disponibili e quali verifiche restano da compiere. Allegare documenti senza una sintesi costringe il destinatario a ricostruire il caso; una sintesi priva di allegati e riscontri, invece, può risultare inutilizzabile.

Documento	Contenuto indispensabile	Chiusura coerente
Annotazione	Attività, circostanze, autore, tempo e fonti di conoscenza	Conservazione o inserimento nel fascicolo previsto
Relazione di servizio	Cronologia, soggetti, fatti, decisioni, allegati e criticità	Richiesta o informazione al responsabile
Comunicazione	Oggetto, ragione della competenza, elementi e allegati	Trasmissione per il seguito di competenza

La documentazione di polizia giudiziaria richiede particolare prudenza. L'operatore distingue attività svolta, garanzie applicabili, forma richiesta e destinatario istituzionale. La relazione interna non deve diventare una scorciatoia per evitare gli adempimenti previsti dal codice di procedura penale; allo stesso tempo, non si attribuisce automaticamente rilievo penale a ogni irregolarità amministrativa.

Anche il linguaggio cambia. Nella parte fattuale si preferiscono verbi osservabili: «ha esibito», «era collocato», «risultava dal documento», «ha dichiarato». Formule come «appariva colpevole» o «si comportava illegalmente» anticipano valutazioni e non spiegano il dato percepito. Le dichiarazioni si attribuiscono al loro autore e non si presentano come verità accertate.

La cronologia deve consentire di ricostruire l'intervento. Orari, spostamenti, contatti, acquisizioni e consegne vanno inseriti quando incidono sulla comprensione o sul seguito. Non occorre registrare dettagli irrilevanti; occorre evitare vuoti che rendano inspiegabile una decisione. Se più operatori partecipano, il documento chiarisce chi ha percepito o compiuto ciascuna attività rilevante.

Gli allegati non sono un deposito indistinto. Ogni fotografia, planimetria, copia o dichiarazione deve essere riconoscibile, richiamata nel testo e collegata al fatto che documenta. Numerazione e denominazione coerenti agevolano il controllo e la successiva trasmissione. Se un allegato manca o arriverà dopo, la circostanza viene registrata senza farlo apparire già acquisito.

La rettifica di un errore segue le regole del documento e del procedimento. Non si sostituisce silenziosamente una versione già firmata o trasmessa. Il candidato deve mostrare attenzione alla conservazione della cronologia, all'identificazione dell'autore e alla presa in carico dell'integrazione da parte del destinatario competente.

Applicazione alla prova. Se la traccia chiede una relazione, apri con destinatario e oggetto, ricostruisci l'intervento, distingui percezioni e dichiarazioni, elenca gli allegati e chiudi con il seguito richiesto. Se emergono profili di PG, segnala il cambio di canale e gli adempimenti pertinenti senza improvvisare formule processuali.

ERRORE TIPICO — DOCUMENTO SENZA DESTINATARIO

Una relazione accurata ma priva di richiesta o destinatario resta sospesa. Il lettore deve capire chi prende in carico la vicenda e quale attività viene sollecitata.

ELABORATO SVOLTO 2: ANNOTAZIONE DI PG E SEGUITO

Scenario fittizio. Una pattuglia vede una persona scaricare un mobile su un terreno pubblico lontano dai cassonetti. Il dossier qualifica il mobile come rifiuto non pericoloso, esclude altre aggravanti e identifica l'autore come privato. Si applica quindi la mappa vigente dell'art. 255, comma 1, D.Lgs. 152/2006 spiegata nel capitolo «Ambiente, rifiuti, rumore e tutela locale»: non un comune illecito amministrativo soltanto perché l'autore è un privato.

Comune didattico di Fontechiara — Corpo di polizia locale

Annotazione di PG n. 13/ES — attività d'iniziativa del 3 ottobre 2026.

I sottoscritti agenti Anna Esempio e Bruno Esempio annotano le seguenti attività, compiute in servizio nel territorio comunale.

Ore 14.05, terreno pubblico di via Laboratorio, fronte civico didattico 20. Entrambi gli operatori osservano una persona estrarre un mobile da un furgone e posarlo sul terreno; terminato lo scarico, la persona risale sul mezzo. L'area non ospita contenitori stradali per la raccolta. La posizione del mobile e l'inquadramento dei luoghi sono documentati nelle fotografie F01–F04, eseguite dall'agente Bruno Esempio fra le 14.06 e le 14.08. La scheda di rilievo allegata descrive dimensioni, materiale visibile e collocazione; la qualificazione non pericolosa è dato espressamente fornito dalla traccia.

Ore 14.09. Il conducente viene identificato come Paolo Esempio, nato il 4 aprile 1980 nel Comune didattico, residente in via Test n. 4, mediante documento fittizio DID-002. L'identificazione è documentata nel separato verbale con gli adempimenti previsti per la qualità processuale assunta: l'annotazione non lo sostituisce. Non si raccolgono nel presente atto dichiarazioni sul fatto eludendo le garanzie difensive.

Qualificazione provvisoria e seguito. I fatti osservati sono rappresentati come possibile abbandono di rifiuto non pericoloso ex art. 255, comma 1. Alle ore 14.20 gli elementi essenziali, le fonti di prova e le attività compiute sono trasmessi senza ritardo al PM mediante separata comunicazione di notizia di reato; si conserva la ricevuta nel fascicolo. L'invio non è rinviato all'ultimazione delle verifiche sul ripristino dell'area. Non si indica in questa annotazione una convalida di sequestro, perché il dossier non descrive alcun sequestro.

Allegati. F01–F04 con autore e orari; scheda di rilievo; separato verbale di identificazione; copia della CNR e ricevuta di trasmissione. Per il distinto seguito ripristinatorio dell'art. 192, i fatti pertinenti sono trasmessi all'ufficio comunale competente, nei limiti consentiti dal procedimento penale e dalla tutela dei dati. Chiusura alle ore 14.35. Sottoscrizioni degli agenti Anna Esempio e Bruno Esempio.

Perché la soluzione regge. La condotta è descritta prima di qualificarla; l'autore dell'osservazione e delle fotografie è riconoscibile; l'atto non pretende di sostituire identificazione, CNR o eventuali altri verbali necessari. Il ramo penale e quello di ripristino hanno destinatari e presupposti distinti. Una CNR può essere necessaria anche contro ignoti: nella variante in cui il conducente riesce ad allontanarsi, non si archivia l'intervento come semplice relazione interna per la sola mancanza del nominativo.

49.4 Laboratorio multisettoriale e controllo sul campo

IL CONTROLLO QUALITÀ IN SEI DOMANDE

1. Competenza: servizio, operatore e ufficio destinatario sono quelli corretti?
2. Fatto: condotta, luogo, tempo e riscontri sono comprensibili senza valutazioni generiche?
3. Fonte: norma o titolo richiamati sono pertinenti e vigenti?
4. Soggetti: sono distinti responsabile, proprietario, gestore, testimone e destinatario?
5. Garanzie: contestazione, informazione, notificazione, difese e trasmissioni sono coerenti con il procedimento?
6. Tracciabilità: allegati, rilievi, firme, protocollo e seguito rendono l'atto controllabile?

Se una risposta è negativa, l'atto non va abbellito: va riconsiderato nel punto mancante. La qualità deriva dalla coerenza della catena logica, non dalla lunghezza.

CASO GUIDATO: OCCUPAZIONE OLTRE IL TITOLO

Durante un controllo presso un pubblico esercizio, gli operatori rilevano tavoli e sedie oltre l'area indicata nel titolo di occupazione del suolo. Il gestore consegna una copia del titolo e dichiara che lo spazio aggiuntivo è stato usato soltanto per una serata.

Il ragionamento non parte dalla sanzione. Occorre acquisire il titolo, verificare l'estensione autorizzata, descrivere con precisione l'area occupata e individuare la disciplina locale o speciale applicabile. Se gli elementi della violazione sono definiti, il canale può essere quello del verbale di accertamento e contestazione; se servono verifiche tecniche o istruttorie, è necessaria una relazione con gli elementi utili all'ufficio competente. Il verbale non deve anticipare valutazioni che dipendono dall'esame del titolo o dalla decisione di altro ufficio.

La regola vale oltre il singolo caso: il documento segue il grado di definizione del fatto. Se l'accertamento è incompleto, una documentazione istruttoria chiara consente all'ufficio competente di terminare la verifica.

Lo stesso metodo si applica agli altri settori, ma cambia ciò che occorre osservare. In edilizia si descrivono stato dei luoghi, opere visibili, soggetti presenti, documenti esibiti e rilievi, senza anticipare una qualificazione tecnica riservata all'ufficio competente. In ambiente si distinguono materiale, luogo, condizioni e possibili soggetti coinvolti; la denominazione comune di un materiale non basta sempre a definirne il regime giuridico.

In un intervento di sicurezza urbana, la relazione separa la gestione immediata del rischio dalle eventuali violazioni accertate. Riporta richieste ricevute, condizioni osservate, misure adottate nel perimetro delle competenze e soggetti attivati. Non attribuisce al servizio poteri generali né trasforma una misura contingente in un provvedimento privo del soggetto competente.

Nel settore commerciale il fatto materiale e il titolo devono essere confrontati senza confondere l'attività osservata con la denominazione dichiarata dall'interessato. Orari, spazi utilizzati, modalità di esercizio e documenti esibiti orientano la verifica. Se il regime amministrativo non è definibile sul posto, la relazione consente al SUAP o all'ufficio competente di completare l'istruttoria.

Il controllo multisettoriale può generare più flussi. Un unico sopralluogo può richiedere un verbale per una violazione già definita, una relazione tecnica per un profilo edilizio e una comunicazione per un possibile problema ambientale. Separare oggetti, fonti e destinatari evita che l'incertezza di un settore renda inutilizzabili gli elementi già completi di un altro.

Ogni flusso conserva i propri allegati e richiama soltanto gli elementi pertinenti, nel rispetto delle regole applicabili ai dati trattati.

Settore	Dato da fissare	Verifica successiva
Strada	Condotta, luogo, tempo, veicolo e modalità dell'accertamento	Contestazione, notificazione e disciplina applicabile
Commercio	Attività reale, titolo esibito, area, orari e condizioni	Regime amministrativo e ufficio competente

Settore	Dato da fissare	Verifica successiva
Edilizia	Opera visibile, consistenza, luogo, soggetti e documenti	Titolo, conformità e valutazione tecnica
Ambiente	Materiale, quantità descrittiva, area, condizioni e riscontri	Qualificazione, competenza e disciplina speciale
Sicurezza urbana	Fatto, rischio, intervento, raccordi e cronologia	Provvedimenti e seguito delle autorità competenti

Mini-esercizio. Scegli uno scenario della tabella e scrivi dieci righe di parte fattuale senza usare gli aggettivi «abusivo», «illecito», «pericoloso» o «irregolare». Aggiungi poi, separatamente, le verifiche necessarie e il documento che trasmetteresti. L'esercizio serve a distinguere osservazione e qualificazione.

49.5 Revisione dell'atto e prova finale

DA SAPERE IN 5 RIGHE

- Il verbale non è sinonimo di qualunque documento redatto in servizio: produce effetti nel procedimento per cui è previsto.
- La descrizione dei fatti precede la qualificazione giuridica e deve essere verificabile attraverso riscontri e allegati.
- Contestazione, notificazione, trasmissione e comunicazione sono passaggi distinti.
- Le dichiarazioni sono attribuite a chi le rende e non diventano automaticamente fatti accertati.
- Moduli e software aiutano la standardizzazione, ma non sostituiscono la verifica di competenza, norma e fatto.

La revisione comincia dalla coerenza, non dalla punteggiatura. Il candidato rilegge prima la catena fatto-fonte-funzione-atto-destinatario-seguito. Poi controlla se ogni conclusione deriva da un dato esposto, se le dichiarazioni sono attribuite e se gli allegati citati esistono. Solo alla fine interviene su sintassi, ripetizioni e forma grafica.

Un controllo utile si svolge anche «al contrario». Partendo dal seguito richiesto, si verifica se il destinatario dispone di tutto ciò che serve per procedere. Se la comunicazione chiede una valutazione tecnica, deve contenere descrizione, documenti e rilievi pertinenti. Se il verbale attiva un procedimento sanzionatorio, devono risultare gli elementi che collegano fatto, soggetto e regola applicata.

La firma non sana le omissioni. Prima della sottoscrizione si verificano identità degli operatori, data, allegati, destinatario e coerenza fra intestazione e contenuto. Dopo la firma, protocollo, notificazione o trasmissione seguono il canale previsto. Il controllo finale comprende quindi sia il testo sia la presa in carico del documento.

In una prova a tempo, la revisione può essere rapida ma deve restare ordinata. Si riservano gli ultimi minuti alle cinque passate della tabella, concentrandosi prima sui difetti che cambiano funzione o seguito dell'atto. Una frase meno elegante pesa meno di un destinatario errato, di una fonte incoerente o di un fatto non descritto.

Passata	Domanda	Difetto intercettato
Logica	Il fatto sostiene la qualificazione?	Conclusioni non dimostrate
Procedimentale	Atto, garanzie e destinatario sono coerenti?	Canale o competenza errati
Probatoria	Fonti di conoscenza e allegati sono riconoscibili?	Affermazioni senza riscontro
Redazionale	Cronologia, lessico e sintassi sono chiari?	Ambiguità e ridondanze
Materiale	Firme, date, protocollo e invio sono controllati?	Atto incompleto o non preso in carico

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come imposterebbe la redazione di un atto della Polizia locale dopo un accertamento?

Partirei dalla ricostruzione oggettiva del fatto e dalla verifica della fonte applicabile. Individuerei la funzione svolta — amministrativa, stradale, giudiziaria o interna — per scegliere il documento idoneo. Inserirei poi dati dell'attività, soggetti, riscontri, norma, eventuale contestazione o trasmissione, allegati e seguito. Prima della firma controllerei competenza, garanzie procedurali, destinatario e tracciabilità.

DOMANDA-TRABOCCHETTO

Un atto molto lungo è necessariamente completo?

No. È completo quando rende verificabile il percorso che collega il fatto alla sua conseguenza procedimentale. Informazioni ridondanti, valutazioni non motivate o riferimenti non pertinenti possono diminuirne l'affidabilità.

ERRORE COMUNE

Compilare il modulo prima di aver classificato il caso. Questo porta a scegliere il documento sbagliato, omettere elementi indispensabili o confondere il piano amministrativo con quello giudiziario. La correzione è tornare alla sequenza: fatto, fonte, funzione, atto, destinatario e seguito.

MINI-ESERCITAZIONE FINALE

Traccia	Primo ragionamento richiesto
Veicolo in corsia riservata rilevato senza fermo	Verificare dati dell'accertamento, veicolo, ragione della mancata contestazione immediata e procedura di notificazione
Attività commerciale con documenti non verificabili subito	Redigere una relazione istruttoria, acquisire i documenti e attivare l'ufficio competente prima della qualificazione definitiva
Cantiere con opere apparentemente difformi	Documentare stato dei luoghi, soggetti, titoli esibiti e rilievi; trasmettere per le verifiche necessarie
Sinistro con possibile lesione	Mettere in sicurezza, documentare il fatto, preservare gli elementi utili e attivare il canale competente

La risposta non deve riprodurre un fac-simile. Per ogni traccia deve motivare la scelta dell'atto, indicare i dati indispensabili e chiarire il passaggio successivo.

▣ Verifica

QUIZ 1

Una traccia descrive tavoli collocati oltre l'area indicata in un titolo. Qual è la prima operazione?

- A. Calcolare subito la sanzione.
- B. Descrivere il fatto, acquisire il titolo e individuare la disciplina applicabile.
- C. Redigere sempre una relazione interna.
- D. Chiedere al gestore quale atto preferisca.

Risposta corretta: B. L'atto deriva dalla qualificazione del caso. Prima servono dati osservabili, titolo e fonte; sanzione e documento vengono individuati dopo.

QUIZ 2

Quale affermazione distingue correttamente relazione e verbale di contestazione?

- A. La relazione produce sempre gli stessi effetti del verbale.
- B. La relazione documenta o informa; il verbale opera nel procedimento per cui è previsto.
- C. Il verbale è soltanto una relazione più lunga.
- D. La differenza dipende dal software usato.

Risposta corretta: B. Funzione ed effetti dipendono dalla disciplina applicabile, non dal titolo scelto liberamente né dalla lunghezza.

QUIZ 3

In una relazione, come va trattata la frase resa da un presente?

- A. Come fatto direttamente accertato.
- B. Attribuendola al dichiarante e distinguendola dalle percezioni degli operatori.
- C. Omettendola sempre.
- D. Trasformandola in valutazione tecnica.

Risposta corretta: B. La fonte di conoscenza deve restare riconoscibile. La dichiarazione può essere rilevante, ma non coincide con un'osservazione diretta.

QUIZ 4

Nel procedimento sanzionatorio amministrativo, quale rapporto va verificato?

- A. Soltanto quello con il regolamento del software.
- B. Soltanto il rapporto con il Codice della strada.
- C. Il rapporto fra legge n. 689/1981 e disciplina speciale della fattispecie.
- D. Nessuno, perché ogni illecito segue lo stesso schema.

Risposta corretta: C. La legge n. 689/1981 fornisce il quadro generale, mentre la fonte speciale può dettare regole proprie.

QUIZ 5

Che cosa rende utile una comunicazione a un altro ufficio?

- A. Ragione della competenza, fatti, elementi disponibili, allegati e seguito richiesto.
- B. Il maggior numero possibile di allegati, senza spiegazioni.
- C. Una sintesi generica senza documenti.
- D. L'uso di formule valutative molto nette.

Risposta corretta: A. Il destinatario deve capire perché è coinvolto e disporre degli elementi necessari per prendere in carico il caso.

QUIZ 6

Qual è l'ordine corretto della revisione finale?

- A. Grafica, lunghezza, firma, fatto.
- B. Firma, protocollo, scelta dell'atto.
- C. Logica, procedimento, riscontri, redazione e controlli materiali.
- D. Correzione ortografica senza riesame del contenuto.

Risposta corretta: C. La forma linguistica viene dopo la verifica della catena logica e procedimentale; firma e trasmissione chiudono il controllo.

CASO FINALE RAGIONATO

Durante un servizio serale, una pattuglia rileva materiali depositati accanto a un'attività commerciale, riceve dal titolare una dichiarazione sulla loro provenienza e nota una struttura esterna che non compare nella copia del titolo esibito. La centrale chiede una documentazione utile agli uffici competenti.

Consegna. Indica quali documenti predisporresti, quali dati inseriresti e quali valutazioni eviteresti di anticipare.

Soluzione ragionata. Gli operatori descrivono separatamente materiali, collocazione, condizioni, struttura, area e documenti esibiti. Attribuiscono la dichiarazione al titolare e allegano fotografie o rilievi effettuati secondo le procedure. Poiché qualificazione dei materiali e conformità della struttura richiedono fonti e verifiche settoriali, predispongono una relazione o comunicazione istruttoria diretta agli uffici competenti, con oggetto, cronologia, allegati e richiesta di seguito. Se emergono elementi completi di una specifica violazione, redigono anche l'atto previsto dalla relativa disciplina; non usano un unico verbale generico per coprire procedimenti diversi.

Evitano di definire «rifiuto» o «abuso edilizio» ciò che non è ancora qualificato e non anticipano provvedimenti riservati ad altri soggetti. Prima dell'invio controllano firme, date, allegati, protocollo e destinatari.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

- legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia municipale;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- legge 24 novembre 1981, n. 689, e discipline speciali applicabili;
- codice di procedura penale per gli atti e le comunicazioni di polizia giudiziaria;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per il quadro edilizio;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il quadro ambientale;
- regolamenti, modulistica, deleghe, flussi di protocollo e direttive vigenti nell'ente competente.

Nell'attività reale si applicano sempre il testo vigente delle norme, i modelli autorizzati, le competenze e le procedure dell'ente, nonché le direttive dell'autorità giudiziaria quando pertinenti.

Simulazione finale — Tomo II

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

Questa prova didattica originale usa soltanto le materie presenti nel tomo. Enti, persone e dossier sono fittizi. Mantiene la numerazione dei quesiti e dei percorsi dell'edizione coordinata per facilitare i rinvii fra tomi; le soluzioni sono qui incluse.

Consegna e punteggio

Svolgi i 5 quiz e il percorso pratico PL con risposta sintetica, caso, documento e orale. Disponi di 55 minuti: 5 per i quiz, 10 per la risposta, 20 per il caso, 15 per il documento e 5 per l'orale. Prima fase senza manuale, seconda fase di correzione sulle soluzioni.

Ogni quiz vale un punto; errata o omessa vale zero. Risposta sintetica fino a 5, caso fino a 7, documento fino a 5, orale fino a 3. Totale massimo 25 punti. Una soglia diagnostica del 70% suggerisce un primo consolidamento; non sostituisce i criteri del bando reale e non sana errori gravi su competenze o garanzie.

Quiz

16. In un caso L. 689/1981 con minimo 400 e massimo 3.000 euro, ammesso il pagamento ridotto ordinario, si paga:

- A. 1.000 euro, più spese.
- B. 400 euro, più spese.
- C. 2.100 euro, applicando lo sconto del 30%.
- D. 800 euro, più spese.

17. Per un conducente ordinario, non soggetto all'art. 186-bis, un valore di 0,8 g/l rientra:

- A. nella fascia penale oltre 0,8 e fino a 1,5.
- B. nella fascia oltre 1,5.
- C. nell'assenza di violazione.
- D. nella fascia amministrativa oltre 0,5 e fino a 0,8.

18. La SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23 D.P.R. 380/2001:

- A. consente sempre l'inizio immediato come ogni SCIA ordinaria.
- B. si presenta almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio, nei casi previsti.
- C. sostituisce anche ogni assenso paesaggistico mancante.
- D. si usa liberamente per qualunque intervento edilizio.

19. Il proprietario del terreno su cui altri hanno abbandonato rifiuti risponde in solido ex art. 192:

- A. soltanto se è anche conducente del veicolo usato.

- B. automaticamente per il solo titolo di proprietà.
 - C. mai, perché risponde esclusivamente l'autore materiale.
 - D. quando la violazione gli è imputabile per dolo o colpa accertati nel contraddittorio previsto.
20. La comunicazione della notizia di reato al PM:
- A. è sostituita dalla relazione al sindaco.
 - B. richiede sempre prima una querela, qualunque sia il reato.
 - C. segue l'art. 347 c.p.p., senza ritardo e con le regole specifiche applicabili.
 - D. attende sempre la chiusura completa dell'istruttoria.

Percorsi pratici

PERCORSO 4 — POLIZIA LOCALE: ABBANDONO E DOCUMENTAZIONE

Dossier. Alle ore 9.10 due agenti in servizio nel Comune fittizio di Fontechiara vedono un privato scaricare un mobile su un terreno pubblico lontano dai cassonetti. Il dossier qualifica il mobile come rifiuto non pericoloso ed esclude aggravanti ulteriori. Il conducente si allontana e non viene identificato; gli agenti annotano i dati visibili del veicolo nella scheda V1 e localizzano il punto nella scheda dei luoghi. Queste schede sono gli allegati didattici della traccia, senza nominativi o targhe reali. Nessuna dichiarazione è raccolta da persone indagate e nessun sequestro viene compiuto. Sono disponibili tre fotografie, con autore e orario.

Risposta sintetica. Distingui accertamento penale, annotazione e comunicazione al PM.

Caso. Individua il ramo applicabile dell'art. 255 D.Lgs. 152/2006, il seguito in assenza del nominativo e il rapporto con il ripristino dell'area.

Documento. Redigi un'annotazione di PG che riporti soltanto dati del dossier e indichi il distinto seguito.

Orale. «La mancanza del nome dell'autore consente di chiudere tutto con una relazione interna?»

Soluzioni — Aprire dopo la prova

16 — D. Doppio del minimo 800; un terzo del massimo 1.000; prevale 800, più spese. Lo sconto CdS non si applica.

17 — D. La fascia penale intermedia richiede un valore superiore a 0,8; esattamente 0,8 resta nella fascia indicata.

18 — B. Art. 23: attesa preventiva di almeno trenta giorni, distinta dal controllo della SCIA ordinaria.

19 — D. La proprietà non dimostra dolo o colpa. Il contraddittorio è parte dell'accertamento richiesto.

20 — C. La CNR segue i termini e i presupposti processuali: non attende automaticamente il fascicolo completo né l'autorizzazione del sindaco.

PERCORSO 4 — SOLUZIONE E DOCUMENTO

Risposta sintetica modello. L'abbandono ordinario di rifiuto non pericoloso da parte di un privato rientra, nei presupposti del dossier, nell'art. 255, comma 1, D.Lgs. 152/2006, di natura penale. L'annotazione documenta attività e fonti; la comunicazione al PM attiva il distinto adempimento dell'art. 347 c.p.p. L'assenza dell'identificazione non elimina la notizia di reato. Il ripristino dell'area ex art. 192 segue il proprio percorso e le rispettive competenze.

Caso risolto. La collocazione lontana dai contenitori esclude il residuo amministrativo specifico descritto per il conferimento accanto ai cassonetti. Non si applica la vecchia regola «privato uguale amministrativo». Gli agenti conservano e descrivono le fotografie, riportano i dati del veicolo come rilevati e attivano la ricerca dell'autore nei limiti delle attribuzioni. Riferiscono al PM senza ritardo anche contro ignoti; nessuna convalida di sequestro va inventata. Il raccordo amministrativo per la rimozione non sostituisce la PG.

Annotazione svolta. «Comune di Fontechiara, Corpo di polizia locale. Annotazione di PG, pratica PL1. I sottoscritti agenti didattici A e B, in servizio nel territorio comunale, alle ore 9.10 del 3 ottobre 2026 osservano una persona scaricare un mobile dal veicolo indicato nella scheda V1 e posarlo sul terreno pubblico descritto nella scheda dei luoghi. Il punto è lontano dai contenitori stradali. La persona si allontana senza essere identificata. Sono rilevati i dati visibili del veicolo riportati in V1, senza attribuire identità non accertate.

Si allegano tre fotografie con autore e orario. Il dossier qualifica il rifiuto come non pericoloso ed esclude ulteriori aggravanti. I fatti costituiscono possibile notizia di reato ex art. 255, comma 1, da riferire senza ritardo al PM mediante distinta CNR anche contro ignoti. Non sono state raccolte dichiarazioni da indagati né eseguiti sequestri. Il seguito ripristinatorio viene ricordato con l'ufficio competente nel rispetto del procedimento penale. Sottoscrizioni degli agenti A e B.»

All'orale la risposta è negativa: non conoscere il nome dell'autore richiede ulteriori accertamenti, non la sostituzione della CNR con una relazione interna.

Griglia di correzione

La risposta sintetica vale un punto per ciascuno di: definizione, distinzione, competenza, conseguenza nel caso, chiarezza entro 120 parole. Il caso vale fino a due punti per la qualificazione e due per la sequenza: zero se errate, uno se incomplete, due se corrette e applicate. Gli ulteriori tre punti, uno ciascuno, riguardano:

- qualificazione penale ex art. 255, comma 1;
- CNR anche contro ignoti;
- ripristino distinto dalla PG, senza sequestro inventato.

Il documento vale un punto per ciascuno di: destinatario/oggetto, fatti fedeli, distinzione noto/mancante, seguito corretto, allegati e firma. L'orale vale un punto per risposta diretta, uno per fondamento e uno per applicazione. Correggi il primo errore decisivo e ripeti l'output dopo due giorni, registrando il confronto nel Diario. Il punteggio serve a scegliere cosa recuperare.

Dal tomo al prossimo bando

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

Hai a disposizione il percorso Polizia locale, i casi guidati, i laboratori e una simulazione con soluzioni. Non serve ripartire dalla prima pagina dopo ogni errore: torna al capitolo e alla distinzione che non hai applicato correttamente.

Conserva tre prodotti: il Decoder del bando, una mappa delle competenze e il Diario degli errori. Nel prossimo concorso della stessa famiglia confronta programma, prove e fonti territoriali con questi strumenti. Riutilizza ciò che resta pertinente e integra le differenze.

La regola comune del VOL-01 e l'applicazione specialistica di questo tomo si richiamano: il procedimento diventa pratica, il potere diventa atto e il controllo diventa motivazione verificabile. Nella prova mostra il percorso dal fatto alla decisione senza attribuire al soggetto un potere che non possiede.

La collana VOL-02 comprende anche il Tomo I, Comuni, Regioni, area vasta e Camere di commercio. Usalo quando il tuo bando ne richiede le materie. Per specializzazioni ulteriori segui i rinvii precisi dei capitoli, senza trasformare ogni concorso in un programma illimitato.

Prima della prova verifica bando, rettifiche e fonti ufficiali vigenti: le norme possono cambiare dopo il cut-off del 3 ottobre 2026. Il tuo criterio resta individuare fatto, fonte, competenza, atto e seguito. Ripeti la simulazione dopo aver recuperato gli errori e confronta le motivazioni delle risposte, oltre al punteggio.